

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»**

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

**А. Л. Мишуточкин
А.М. Сажаев
Е.С.Черкасова**

Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних

Учебное пособие

для студентов всех форм обучения
по специальностям 030501.65 – Юриспруденция
030901.65 – Национальная безопасность
по направлению 030900.62 – Юриспруденция

**НОВОСИБИРСК
2015**

**ББК
М**

Издается в соответствии с планом учебно–методической работы

Рецензенты:

А. А. Меджевский – кандидат юридических наук, доцент
заведующий кафедры уголовного права и процесса
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС

Сажаев А.М., Черкасова Е.С., Мишуточкин А. Л.

Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних : курс лекций. / А.М. Сажаев, Е.С. Черкасова, А. Л. Мишуточкин ; РАНХиГС, Сиб. ин–т упр. – Новосибирск : Изд–во СибАГС, 2014. – с.

ISBN

В курсе лекций рассмотрены психологические, процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Пособие по дисциплине федерального компонента «Криминалистика», блока «Криминалистическая тактика», «Методика расследования отдельных видов преступлений», блоков «Методика расследования преступлений совершенных несовершеннолетними» «Методика расследования групповых и организованных преступлений» адресовано студентам всех форм обучения по специальностям 030501.65 – Юриспруденция, 030901.65 – Национальная безопасность и направлению 030900.62 – Юриспруденция. Может быть полезным для аспирантов, а также практических работников правоохранительных органов, интересующихся данной проблемой.

ISBN

**ББК
© ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», 2014**

Оглавление

Предисловие.....	
Введение.....	
Тема 1. Личностные и характерологические особенности несовершеннолетних.....	
Тема 2. Психофизиологические особенности подросткового периода.....	
Тема 3. Психология и тактика допроса несовершеннолетних и малолетних. Назначение психолого–психиатрических экспертиз.....	
Тема 4. Организация расследования преступлений совершенных несовершеннолетними.....	
Тема 5. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.....	
Тема 6. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершенных несовершеннолетними.....	
Тема 7. Особенности расследования преступлений о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.....	
Тема 8. Методика расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных действий.....	
Тема 9. Расследование преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и малолетних.....	

Введение

Расследование преступлений совершенных несовершеннолетними создает сложную систему нравственных отношений как между участниками процесса, так между ними и лицами, соприкасающимися со следствием. Эти отношения не охватываются только процессуальными нормами; в значительной степени отношения с несовершеннолетним правонарушителем, его родителями, представителями учебно–воспитательных учреждений регулируются нравственными нормами.

Мораль тесным образом связана с практической деятельностью людей. Однако основные категории морали в практику работы входят через сознательную деятельность человека. В связи с этим психология, занимающаяся анализом человеческих действий и поступков, становится наукой, органически включающейся в практику.

Неотъемлемыми качествами следователя являются принципиальность и бдительность, настойчивость и целеустремленность, психологическая наблюдательность и выдержка. Вместе с тем каждый следователь должен обладать и таким профессионально–специфическим качеством, как гуманизм, в основе которого лежит не только уважительное отношение к личности, чуткость и отзывчивость, но и убеждение в безграничности возможностей человека и его способности к совершенствованию. В процессе расследования следователь должен постоянно изучать несовершеннолетнего правонарушителя. Изучение следственной практики свидетельствует, что в ряде случаев из–за активной антисоциальной направленности личности и таких качеств, как озлобленность, дерзость, повышенная раздражительность, трудно установить контакт с несовершеннолетним при первом общении. В такой ситуации следователю необходимо действовать путем убеждения, которое, по мнению психолога Парыгина Б. Д., в отличие от других методов «имеет своей целью передачу информации в такой форме, чтобы она превратилась в систему установок и принципов личности или, во всяком случае, существенно повлияла на эту систему».

Важным психологическим моментом, который должен учи-

тываться следователем при подготовке и проведении следственного действия с участием несовершеннолетнего правонарушителя, является относительно быстрая утомляемость подростка, которая объясняется интенсивным физическим и интеллектуальным развитием, в связи, с чем допросы или иные следственные действия с участием несовершеннолетних должны быть непродолжительными.

Тема 1. Личностные и характерологические особенности несовершеннолетних

Вопросы лекции:

1. Психологические особенности несовершеннолетнего, имеющие значение для уголовного судопроизводства.
2. Возрастные ситуационно–личностные реакции.
3. Характерологические и патохарактерологические личностные реакции у детей и подростков.

Заключение

Контрольные вопросы

Литература:

Абрамова, Г.С. Возрастная психология : Учебное пособие / Г.С. Абрамова для студентов ВУЗов. – Екатеринбург : Наука, 2002. – 704 с.

Бухановский, А.О. и др. Общая психопатология / А.О. Бухановский. – Ростов–на–Дону : Феникс. 1998.– 416 с.

Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию : Курс лекций / Гиппенрейтер Ю.Б. – Москва : Мысль. 1988.– 335 с.

Головин, С.Ю. Словарь психолога практика / С.Ю. Головин – Минск : Еврознак. – 2001. – 798 с.

Давыдов, В.В. Психологический словарь / В.В. Давыдов. – Москва : Мысль, 1983. – 448 с.

Дубровина, И.В. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия : Учеб. Пособие / И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин, – Москва : Наука, 2001. – 368 с.

Кулагина, И.Ю. Личность школьника от задержки психического развития до одаренности / И.Ю. Кулагина. – Москва : Мысль, 1999.– 192 с.

Левитов, Н. Д. Психология характера / Н. Д. Левитов, – Москва : Наука – 1969. – 158 с.

Леонгард, К. Акцентуированные личности / К.Леонгард. – Ростов–на–Дону : Знак, – 2000.– 544 с.

Личко, А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А. Е.Личко // Психология индивидуальных различий. – Москва : Наука, 1982. – С. 290 – 310.

Личко, А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у

- подростков / А.Е. Личко. – Москва : Феникс, 1999. – 416 с.
- Маклаков, А.Г. Основы общей психологии / А.Г. Маклаков. – СПб., Медкадры, 2000. – 583 с.
- Мерлин, В. С. Структура личности / В. С. Мерлин. – Пермь : Город, 1990. – 238 с.
- Личко, А.Е. Подростковая психиатрия / А.Е. Личко, – Изд. 2–е, доп. и перераб. – Москва : Медицина, 1985. – 416 с.
- Мухина, В.С. Возрастная психология / В.С. Мухина, – Москва : Мысль, 178. – 156 с.
- Обухова, Л.Ф. Возрастная психология : Учебное пособие / Л.Ф. Обухова. – Москва : Педагогическое общество России, 1999. – 442 с.
- Реан, А.А. Психология человека от рождения до смерти / А.А. Реан, – СПб. Прайм–Евроник, 2002. – 656 с.
- Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – Москва : Наука, 1989. – 356 с.
- Страхов, И. В. Психология характера / И. В. Страхов – Саратов : Знак, 1970. – 289 с.
- Собчик, Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. Теория и практика психодиагностики / Л.Н. Собчик. – Москва : Институт прикладной психологии, 1998. – 512 с.
- Столяренко, Л.Д. Основы психологии. / Л.Д. Столяренко. – Ростов–на–Дону : Феникс, 1997. – 736 с.
- Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков / Л.Б. Шнейдер. – Москва : Мысль, 2012. – 213 с.

1. Психологические особенности несовершеннолетнего, имеющие значение для уголовного судопроизводства.

Многие авторы – исследователи данной проблемы отмечают многообразие психологических особенностей несовершеннолетних. Столяренко Л.Д. и Лосев Д.М.¹ предлагают в процессе уголовного судопроизводства учитывать:

- 1) общие психофизические особенности несовершеннолет-

¹ Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов–на–Дону. Феникс, 1997, С. 123–125.

него в возрасте 14–17 лет;

2) типологические черты психологии личности несовершеннолетнего правонарушителя;

3) типологические особенности психологии, связанные с процессуальным положением несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого);

4) личностные свойства несовершеннолетнего обвиняемого.

Сафин Н.Ш.² выделяет три группы особенностей: возрастную, процессуальную и социально–психологическую характеристики личности несовершеннолетнего обвиняемого. Последняя группа, в свою очередь, содержит особенности: общие (типологические) черты несовершеннолетнего, индивидуальные (черты восприятия) и единичные (особенности микросреды). По мнению этого автора, нельзя судить о личности несовершеннолетнего подозреваемого на основании его слов.

Подростковый возраст – время глубоких внутренних переживаний, происходящих на фоне межличностных конфликтов, физиологических изменений. В целом для данного периода характерна эмоциональная насыщенность. Нравственные ориентиры, установки еще не выработались, общественные стереотипы поведения не усвоились, собственное место в обществе, своя роль не уяснены.

Подростку присуща категоричность суждений (белое или черное), как правило, нет полутонов, полуоттенков и в то же время характерны приниженная оценка многих ценностей, неосознание значимости, полезности даже самого себя.

Подростки склонны к аффектам, которые у них более быстротечны и внезапны, чем у взрослых, но более устойчивы, чем у детей.

Особенность правонарушений несовершеннолетних –

² Сафин, Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном процессе / Сафин, Н.Ш. // Процессуальные и криминалистические аспекты проблемы. – Казань : Издательство Казанского университета, 1990, – С. 36–40.

частая их немотивированность, внезапность возникновения умысла. Психологическую основу антиобщественного поведения несовершеннолетних составляют поверхностные и искаженные нравственные и правовые представления и взгляды, отсутствие четких жизненных планов, ограниченность интересов, внутренняя противоречивость интеллектуальных, эмоциональных и волевых свойств личности правонарушителя.

В качественных особенностях несовершеннолетнего как участника процесса нужно учитывать следующие процессы.

Акселерация – ускоренное психофизиологическое развитие нынешних поколений по отношению к предшествующим. Общее развитие молодежи, индивидуальное ускорение развития отдельных подростков (включает не только ускорение полового созревания, но и физиологического и физического), психологическая дисгармония влечет резкую неуравновешенность нервной системы и чувств несовершеннолетнего, вызывает особые реакции и сказывается на особенностях характера.

Определенный уровень интеллектуального развития несовершеннолетнего всегда является индивидуальным, но иногда в зависимости от условий жизни психическое развитие молодого человека не соответствует его возрасту. Задержка психофизиологического развития, его несоответствие фактическому возрасту несовершеннолетнего называется инфантилизмом.

Возрастные особенности нередко выступают в качестве катализатора конфликтности в сложных объективных условиях. Жизненный опыт несовершеннолетнего намного беднее, половая зрелость наступает раньше физической, психологической и социальной, т.е. наблюдается значительный разрыв между общей и половой зрелостью.

Кроме вышеперечисленного, нужно учитывать: особые интересы подростков, интимно–личностные отношения между ними, отличающиеся увлеченностью друг другом; четкую направленность личности подростка, в основе которой лежит доминирующая система мотивов (мотивация), поглощающая и определяющая все иные мотивы; противоречивость чувств подростка, повышенную возбудимость. Как, например, считает

Гинзбург М.Р.³, подростковый период – период самостандартизации, включения своего «я» в конкретные роли, в силу чего потребность в обретении чувства идентичности настолько остра, что несовершеннолетний может решить эту проблему, став делинквентом, лишь бы не остаться без идентичности.

2. Возрастные ситуационно–личностные реакции

Психологические особенности переходного периода накладывают отпечаток на поведение подростка, создают своеобразные возрастные поведенческие модели, формируют «специфически–подростковые поведенческие реакции на воздействие окружающей социальной среды»⁴ (Личко А. Е., 1983).

Эти личностные реакции, проявляющиеся у детей и подростков преимущественно в нарушении поведения, еще недостаточно изучены. Дело, конечно, не в том, что клиницисты не проявляли к возрастным ситуационно–личностным реакциям должного интереса. В последние годы в нашей стране наиболее широкое распространение получили понятия: в психиатрии детского возраста – «психогенные характерологические и патохарактерологические реакции»⁵ (Ковалев В. В., 1973, 1981); в подростковой психиатрии – «специфически–подростковые поведенческие реакции»⁶ (Личко А. Е., 1973, 1983).

Многочисленность терминов, используемых для обозначения одного и того же понятия, уже сама по себе свидетельствует о недостаточно четком понимании сущности этих своеобразных личностных реакций, стоящих на грани нормы и патологии.

Психологические личностные реакции в ответ на трудно

³ Гинзбург, М.Р. Жизненные планы как проявление личностного самоопределения старшеклассников / М.Р. Гинзбург. // Психологические условия формирования социальной ответственности школьников. – Москва : 1987, – С.18–22.

⁴ 8. Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко. – Л.: Медицина, 1983, – С.231–232.

⁵ Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – Москва : Наука, 1989. С.201–202.

⁶ Там же. – С.236–236.

сложившуюся ситуацию возможны и у взрослых. Ибрагимбеков Ф. А.⁷ (1970) описывает у взрослых реакции отчуждения, смирения, аутизации, депривации и реакции, которые Эмиль Дюркгейм обозначил термином «аномиз» (в основе их лежит «утрата смысла жизни в результате конфликта с обществом»). Амбрумова А. Г.⁸ (1983) выделяет 6 типов непатологических ситуационных реакций: дезорганизации, демобилизации, пессимизма, эмоционального дискомфорта, оппозиции и отрицательного баланса. По мнению Ушакова Г. К. (1978), подобного типа реакции «раскрывают особенности характера» у акцентуированных личностей.

Ситуационные нарушения поведения у детей и подростков с трудом поддаются обычному психологическому анализу, так как социально–психологическое в них тесно переплетается с патологическим.

Если подросток не выполняет требований родителей, без спроса уходит из дому, часто пропускает школьные занятия, дерзит взрослым да к тому же еще «связался» с компанией подобных ему сверстников, такое поведение может быть психологической реакцией здорового подростка в ответ на трудную ситуацию в семье или школе, но может быть и проявлением психических расстройств (психопатия, психогении, инициальный период шизофрении и т. п.).

Следует также помнить о психической и социальной незрелости подростка, делающей его реакцию на ситуацию своеобразной, не всегда понятной для взрослого. Но говорить о болезненном состоянии в таких случаях нужно с большой осторожностью, так как для постановки диагноза, помимо чисто психологических, нужны еще и медицинские критерии.

⁷ *Ибрагимбеков, Ф. А. Эволюция личности /Ф.А. Ибрагимбеков. Баку : Наука, 1970. – С.23–26.*

⁸ *Амбрумова, А.Г. Аутодеструктивное поведение подростков / Амбрумова А.Г., Трайнина Е.Г., Уманский Л.Я. // Сравнительно–возрастные исследования в суицидологии : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. С. 89–90.*

Некоторые авторы⁹ (Ушаков Г. К., 1978, и др.) вообще не относят ситуационно–личностные реакции к области патологии, а считают их проявлением процесса адаптации личности. В то же время в англо–американской и немецкой психиатрической литературе подобного рода реакции у детей и подростков расцениваются только как патологические.

В отечественной психиатрии, благодаря работам Сухаревой Г. Е. (1959), Ковалева В. В. (1979), Личко А. Е. (1983) и многих других авторов¹⁰, сформировался дуалистический подход к пониманию природы ситуационно–личностных реакций у детей и подростков. Выделяют психологические и патологические реакции, проявляющиеся нарушением поведения. Первые представляют собой вариант нормы, вторые – форму патологических (непсихотических и психотических) нарушений.

Под психологической (характерологической) ситуационно–личностной реакцией понимают преходящие, ситуационно обусловленные отклонения в поведении ребенка или подростка, которые проявляются преимущественно в определенной микросреде (семья, школа и т. п.), имеют четкую психологическую направленность на определенных лиц, не ведут к временному нарушению социальной адаптации и не сопровождаются соматовегетативными расстройствами.

Основными критериями перехода психологических реакций в патологические выделены:

- 1) распространение реакции за пределы той ситуации и микросреды, где они возникли;
- 2) утрату психологической понятности поведения;
- 3) присоединение невротических расстройств (колебания настроения, раздражительность, истощаемость, нарушения сна, соматовегетативные расстройства).

Чаще всего патологические реакции развиваются из психологических, иногда же, особенно у подростков с преморбидной

⁹ Ушаков, Г.К. Детская психиатрия / Г.К. Ушаков. – Москва : Мысль. – С.45–49.

¹⁰ Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко – Л.: Медицина, 1983. – С. 231–232.

отягощенностью, они с самого начала носят патологический характер.

Сходные критерии в отношении патологических «подростковых поведенческих реакций» формулирует Личко А. Е. (1983), по мнению которого патологическая реакция отличается от вариантов нормального поведения подростка:

1) склонностью к генерализации, т. е. способностью возникать в самых различных ситуациях и вызываться самыми различными, в том числе неадекватными, поводами;

2) склонностью приобретать свойство патологического стереотипа, повторяя как клише по разным поводам один и тот же поступок;

3) склонностью превышать «потолок» нарушения поведения, никогда не превышаемый той категорией сверстников, с которой растет подросток, и той группой, к которой он принадлежит;

4) склонностью приводить к социальной дезадаптации.

К указанным критериям целесообразно еще добавить снижение критического отношения к своему поведению, так как именно этим объясняется, на наш взгляд, и склонность превышать «потолок» нарушения поведения, никогда не превышаемый в норме, и свойство патологических реакций приводить личность к социальной дезадаптации.

Патологические ситуационно–личностные («патохарактерологические») реакции наряду с невротами и реактивными психозами относит к группе психогенных (реактивных) заболеваний. По его мнению, они занимают промежуточное положение между психогенными реакциями и патологическими формированиями (развитиями) личности.

Единой общепринятой систематики описываемых ситуационно–личностных реакций у детей и подростков не существует.

Классификация, принятая Американской психиатрической ассоциацией, включает в себя семь разновидностей нарушений поведения:

- гиперкинетическую реакцию,
- реакцию «ухода в себя»,
- реакции тревоги,

- бегства,
- «несоциализированную агрессию»,
- групповые правонарушения и прочие виды реакций.

Французские психиатры, обозначая сходную группу личностных реакции у детей как «общие аффективные реакции», делят их на следующие формы:

- 1) реакция отказа;
- 2) протеста (оппозиции);
- 3) имитации;
- 4) компенсации и
- 5) гиперкомпенсации.

В нашей стране благодаря работам Сухаревой Г. Е. (1959), Кербикова О. В. (1961), Ковалева В. В. (1979) и др. в основу систематизации ситуационно–личностных реакций у детей положена классификация французских авторов (1950, и др.), которая включает в себя реакции отказа, оппозиции, имитации, компенсации и гиперкомпенсации.

В подростковом возрасте, наряду с указанными реакциями, выделяют реакции эмансипации, группирования со сверстниками, увлечения и реакции, обусловленные сексуальным влечением (Личко А. Е., 1973). Мы дополнительно выделяем реакции, обусловленные формирующимся самосознанием, а в их рамках: 1) реакции, связанные с повышенным вниманием к своей внешности, к своему физическому «я», и 2) реакции, связанные с усиленным вниманием к своему внутреннему миру.

1. Реакции, свойственные преимущественно детям:

Описанные в этом разделе реакции чаще всего бывают у детей, но в определенных условиях встречаются и у подростков. Особенно часто они отмечаются в младшем подростковом возрасте, у подростков с явлениями психического инфантилизма и резидуальными органическими поражениями головного мозга.

Реакция отказа проявляется отсутствием или снижением стремления к контактам с окружающими. Дети отличаются малообщительностью, общей заторможенностью, нередко испытывают чувство отчаяния, страх перед всем новым, отказываются от пищи, привычных игр, не отвечают на вопросы, стремятся к уединению.

Реакция отказа часто возникает у детей при внезапном отрыве их от родителей, семьи, привычной обстановки (помещение в детсад, больницу, детдом, в чужую семью и т. п.).

По наблюдениям Личко А. Е. (1983), подобные реакции нередко появляются у инфантильных и конформных подростков, когда их насильно отрывают от привычной для них обстановки (семья, компания сверстников), круто меняют стереотип жизни.

Реакция оппозиции. Выделяют реакции активной и пассивной оппозиции.

Активная оппозиция может выражаться в нарочитой грубости, непослушании, вызывающем поведении, категорических отказах выполнять какие-либо поручения. Иногда такая реакция сопровождается плачем, бранью, разрушительными и даже агрессивными действиями.

Психологическая реакция оппозиции возникает в условиях психотравмирующей ситуации и направлена на определенных лиц, которых ребенок считает обидчиками и виновниками его переживаний. Такие реакции обычно бывают кратковременными и не склонны к фиксации.

Патологические реакции этого типа отличаются разнообразием и интенсивностью проявлений. По сравнению с психологическими, они более продолжительны, выходят за пределы той микросреды, в которой возникли, и могут быть направлены не только на «обидчиков», но и на других людей.

В рамках патологических реакций активной оппозиции выделяют острые эксплозивные реакции, сопровождающиеся аффективным сужением сознания, двигательным возбуждением и выраженными вегетососудистыми нарушениями (Ковалев В. В., 1979, и др.). Медленно накапливающаяся обида, наоборот, нередко проявляется в продуманных, заранее спланированных поступках. Чтобы отомстить «обидчикам», дети портят их одежду, пишут на стенах нецензурные слова, занимаются оговорами, крадут вещи, принадлежащие обидчику, и т. п. В этом стремлении «делать все назло» дети и подростки бывают очень изобретательны и настойчивы, что дало основание говорить о реакциях скрытой, но достаточно активной психологической оппозиции, напоминающей поведение детей с нарушениями

влечений.

Ковалев В. В. (1979) основными отличительными признаками реакций активной оппозиции от истинной патологии влечений считает:

1) определенную направленность и осознанность (месть обидчику) неправильного поведения;

2) относительно быструю нормализацию поведения (обратное развитие реакции) при благоприятном для ребенка изменении ситуации.

Реакция пассивной оппозиции у детей старшего возраста и подростков чаще всего проявляется отказами от еды и выполнения тех или иных требований и поручений, уходами из дому, суицидальным поведением; у детей младшего возраста – мутизмом, рвотами, недержанием мочи и кала и другими соматовегетативными нарушениями.

Реакция пассивной оппозиции, как правило, сопровождается изменениями поведения, отражающими характер отношения ребенка или подростка к окружающим: проявления недовольства, обиды, замаскированной враждебности по отношению к «виновнику» сложившейся ситуации, утрата прежнего эмоционального контакта с ним, необщительность, капризность. В основе реакции оппозиции лежат сверхценные переживания обиды, ущемленного самолюбия и вытекающее из этих переживаний желание отомстить обидчику или как-то наказать его.

Причиной подобного рода реакций могут быть чрезмерные, а главное, несправедливые, с точки зрения ребенка, требования, непосильные нагрузки (школа, музыка, спорт, технические кружки и т.д.), незаслуженное оскорбление или наказание.

Нередко реакция оппозиции возникает у ребенка в ответ на изменившееся к нему отношение близких. Это особенно часто бывает при рождении второго ребенка, появлении в семье отчима или мачехи. Такую реакцию могут вызывать постоянные конфликтные взаимоотношения в семье, хроническая неуспеваемость в школе.

По мнению Личко А. Е. (1983), реакция оппозиции у подростков чаще всего носит демонстративный характер, как сигнал для взрослых о трудной ситуации, переносить которую под-

ростку больше не под силу.

Наши наблюдения показывают, что истинные реакции оппозиции у подростков, как правило, лишены истерической окраски и нередко проявляются жестокими поступками, агрессией, длительными уходами из дому, хронической алкоголизацией, приемом наркотиков, самоубийством.

Реакция имитации характеризуется стремлением во всем подражать определенному лицу или образу. Чаще всего это реальный человек, пользующийся авторитетом у ребенка, конкретный герой из книги или кино, но иногда ребенок (подросток) может подражать вымышленному герою, поведение и характерологические качества которого соответствуют его идеалам.

Принято считать, что реакции имитации присущи в основном детям, однако, по нашим наблюдениям, они широко распространены среди подростков, а иногда отмечаются и у взрослых, особенно у лиц с истерическими и неустойчивыми чертами характера. Не будучи чаще всего патологическими, реакции имитации имеют склонность к повторению и фиксации, которые со временем становятся стереотипом поведения.

Наряду с имитацией положительных качеств и поступков, в детском и подростковом возрасте особенно легко и охотно копируются асоциальные формы поведения (сквернословие, бродяжничество, хулиганские поступки, воровство, разврат), а также вредные привычки (курение, пьянство, употребление наркотиков). Заслуживают внимания данные о статистически достоверном увеличении суицидов среди детей и подростков после телепередач о суицидах и телефильмов с демонстрацией самоубийств.

Формированию подобных реакций способствует наличие «асоциального» окружения или «асоциального» героя, который служит предметом для подражания. Запрещенность указанных форм поведения, фактор риска окутывают их облаком мнимой романтики, что, в свою очередь, способствует фиксации реакций имитации, трансформации их в стереотип поведения.

Личко А. Е. описал у подростков реакцию отрицательной имитации. Она встречается относительно редко и является как

бы негативом с модели, служащей предметом для подражания¹¹.

Так, например, подросток, отец которого алкоголик, находясь в компании сверстников с асоциальным поведением, совсем не брал в рот спиртного. Другой подросток, воспитываясь в семье, где процветало взяточничество, пьянство и разврат, вел подчеркнуто скромный образ жизни, избегал половой близости, а после окончания средней школы пошел работать на завод, отказавшись от поступления в престижный институт.

Подобные реакции представляют собой не только форму протеста, но в большей мере проявление борьбы за самостоятельность, самоутверждение и в этом смысле стоят ближе к реакции эмансипации.

Реакция компенсации свойственна как детям, так и подросткам и характеризуется стремлением скрыть или восполнить свою слабость, несостоятельность в одной области деятельности успехом в другой.

Реакции компенсации и гиперкомпенсации рассматривают как средство психологической защиты личности от переживания собственной неполноценности, связанных с сознанием какого-либо физического или психического недостатка. Физически слабый, феминизированный мальчик отказывается от коллективных игр, где нужна сила и ловкость, зато преуспевает в технических кружках, шахматах, выделяется начитанностью и знаниями в области точных наук. И наоборот, подросток, плохо успевающий в школе, компенсирует себя успехами в спорте, художественной самодеятельности или активным участием в общественной работе.

Нередко подросток, с трудом усваивающий учебный материал, бравитурит своим незнанием, подчеркнуто пренебрежительно относится к учебе, третирует отличников, систематически совершает в классе «геройские» поступки, приводящие в восхищение его менее «смелых» товарищей по классу.

Часто можно наблюдать, как подросток, лишенный автори-

¹¹ Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко – Л.: Медицина, 1983, – С. 251–252.

тета среди сверстников, пытается восстановить свой престиж в группе младших себя по возрасту или ограничивается фантазиями замещающего характера (представляет себя отважным космонавтом, известным спортсменом, гениальным изобретателем и т.п.).

Реакция гиперкомпенсации. Характеризуется стремлением ребенка или подростка добиться высших результатов именно в той области, где он оказался несостоятельным.

Физически слабый ребенок посредством упорных, порой изнуряющих тренировок достигает блестящих спортивных результатов. При этом сенситивный, робкий и неуклюжий подросток выбирает такие виды спорта, где нужна смелость, ловкость, физическая сила (самбо, каратэ и т. п.). Склонные к фобиям и плохо переносящие боль испытывают себя темнотой, уходят ночью в лес одни, приучают себя спать в холоде на жесткой постели.

Стремление доказать себе и окружающим свое бесстрашие нередко толкает подростков на безрассудные, опасные для жизни поступки (прыгают в воду с большой высоты, ходят по карнизам домов и т. п.).

Реакции гиперкомпенсации в зависимости от условий могут играть как отрицательную, так и положительную роль в формировании личности подростка. Желание испытать себя «на прочность», проверить свои физические и психические возможности помогает добиться успехов в учебе, спорте, труде, способствует правильному формированию самосознания и мировоззрения. Однако те же желания и стремления, ложные понятия об отваге и независимости нередко толкают на путь антисоциального поведения и правонарушений.

В работах Строганова Ю. А. и Алмазова Б. Н., показано, что реакции компенсации и гиперкомпенсации у подростков встречаются особенно часто. Это в определенной мере объясняется присущими пубертатному возрасту высокими темпами созревания, недостаточной внутренней координированностью соматоэндокринных сдвигов, специфическими, не встречающимися ни в одном из более ранних или более поздних возрастов, проблемами формирования структуры отношений подростка с

окружающей его микросредой¹².

2. Реакции, свойственные преимущественно подросткам:

Реакция эмансипации. В основе реакции лежит характерная для подростков потребность в освобождении от контроля и опеки взрослых, протест против установленных правил и порядков, стремление к независимости, самостоятельности и самоутверждению себя как личности.

Указанные возрастные психологические особенности обычно проявляются непереносимостью возражений и критики в свой адрес, нетерпимым отношением к опеке и покровительству, плохой адаптацией к существующим порядкам, законам и традициям.

Ковалев В. В. рассматривает реакцию эмансипации как подростковый вариант реакции протеста (оппозиции) у детей. Факторами, способствующими ее возникновению, могут быть гиперопека, постоянный мелочный контроль, полное лишение подростка самостоятельности, инициативы, отношение к нему, как к маленькому ребенку, критика и постоянные насмешки, высказываемые в его адрес в грубой форме.

В зависимости от характера поведения мы выделяем реакции явной и скрытой эмансипации.

Реакция явной эмансипации характеризуется непослушанием, грубостью, патологическим упрямством, прямым игнорированием мнений и распоряжений взрослых, существующих порядков и традиций. Нередко такого рода реакции проявляются в хронической алкоголизации, употреблении наркотиков и правонарушениях. Иногда подростки порывают с семьей, вопреки желанию семьи бросают учебу и поступают на работу, ведут независимый образ жизни.

¹² Алмазов, Б.Н. Оценка психического здоровья уголовным законодательством / Алмазов, Б.Н. – Москва : Наука, 1979. – С.48.

Психологические реакции явной эмансипации возникают обычно только в психотравмирующей ситуации, имеют конкретную направленность, относительно кратковременны и не склонны к фиксации.

Патологические реакции выходят за рамки психотравмирующей ситуации и той микросоциальной среды, в которой они первоначально возникли, и нередко в последующем становятся стереотипом поведения.

Реакция скрытой эмансипации чаще всего характеризуется бродяжничеством, половой свободой, созданием неформальных асоциальных групп.

Одним из проявлений подобного рода реакций служит «подростковая субкультура», которая предусматривает специфические, отличные от принятых у взрослых вкусы, манеру поведения, моду, язык (молодежное аргю) и т. п. Стремление быть «современным», не похожим на взрослых есть не что иное, как борьба за самостоятельность, одна из форм самоутверждения, но понятие «быть современным» обычно представляет для подростка лишь сумму внешних признаков, а «борьба со старым» и самостоятельность ограничиваются «свержением» авторитетов, критиканством или игнорированием существующих порядков.

Реакция группирования со сверстниками может быть отнесена к ситуационно–личностным лишь условно. Стремление детей и подростков к группированию имеет глубокие филогенетические корни и носит, по существу, инстинктивный характер. Однако подростковая группа сама по себе играет важную роль в формировании личности отдельных ее членов и, по меткому замечанию Личко А. Е., «может стать главным регулятором поведения подростка».

Для многих подростков объединение в неформальные группы и асоциальный образ жизни являются одной из форм протеста против привычного уклада жизни, опеки со стороны старших.

Группа сверстников для подростка служит, во–первых, важным каналом информации, которую он не может получить от взрослых, во–вторых, новой формой межличностных отношений, в которой подростки глубже познают окружающих и

самого себя, и наконец, подростковая группа представляет собой новый специфический вид эмоциональных контактов, невозможных в семье. Речь здесь идет главным образом не об организованных коллективах, которые прямо или косвенно находятся под «протекторатом» взрослых, а о неформальных, стихийно формирующихся группах.

Неформальные группы в большинстве своем немногочисленны, объединяют подростков различного возраста, пола и социальной принадлежности и функционируют, как правило, вне контроля взрослых. Структура их зависит от многих факторов, но главным образом от устойчивости (стабильности), функциональной направленности и взаимоотношений между членами.

Большинство неформальных групп стабильны по составу, отличаются преобладающим авторитетом лидера и жесткой субординацией внутригрупповых взаимоотношений (автократическая группа). Такие группы обычно имеют свою «территорию» (двор, улица, квартира, чердак), свои «законы», обряды, свой «моральный кодекс», свои подчас непонятные для взрослых понятия о чести, преданности, долге, мужественности, взаимовыручке. Нередко члены такой группы отличаются своим «языком», особенностями внешнего вида.

Другой тип неформальных групп характеризуется неустойчивостью, отсутствием постоянного лидера и плохой внутренней организацией (анархическая группа). В них нет выраженной взаимозависимости, каждый член группы существует как бы сам по себе. Влияние такой группы на подростка минимально.

Существуют также группы, в которых отношения отдельных ее членов основаны на дружбе, взаимопонимании и взаимопомощи (демократическая группа).

По своей социальной направленности неформальные группы делятся на просоциальные, асоциальные и антисоциальные.

Просоциальные группы способствуют развитию у своих членов положительных нравственных качеств. Все вопросы в них чаще всего решаются коллективно, а деятельность направлена на социально полезные дела (тимуровское движение и т. п.). По структуре такие группы чаще бывают демократическими.

Асоциальные группы формируются на базе совместных развлечений (музыка, коллекционирование и т. п.) и стоят в стороне от острых социальных проблем. При определенных условиях перерастают в антисоциальные.

Антисоциальные группы по структуре чаще всего аутократические. Интересы и деятельность их, как правило, направлены во вред обществу (правонарушения, пьянство и т.п.). Нередко такими группами руководят взрослые правонарушители. Для многих подростков объединение в подобного рода группы и асоциальный образ жизни – это особая форма протеста против уклада жизни и опеки старших, своеобразное проявление реакции эмансипации.

Степень влияния неформальной группы на поведение подростка обусловлена, с одной стороны, индивидуальными психологическими особенностями его, с другой – структурой и социальной направленностью группы. Кроме свойств личности и свойств группы определенную роль в этом плане играет то место, та «ступенька», которую занимает подросток в сложной иерархии внутригрупповых взаимоотношений (лидер, «шестерка» и т. д.).

Неодинаково и отношение отдельных подростков к «законам» и нормам жизни асоциальных групп: одни воспринимают их сознательно, другие – в силу выраженной в этом возрасте конформности. Опыт показывает, что большинство подростков, попадая в асоциальную группу, вследствие своей интеллектуальной и социальной незрелости быстро уступают психологическому влиянию ее лидеров и вскоре начинают вести асоциальный образ жизни только потому, что таковы «правила» группы и так ведет себя большинство ее членов. Нередко такая групповая солидарность воспринимается подростками как проявление товарищества, чему способствует упрощенное, а порой неверное представление о мужестве, героизме, взаимовыручке.

С возрастом подростковая конформность снижается, авторитарное влияние группы уменьшается, и тогда уже выбор жизненного пути зависит от личностных качеств юноши и социальной среды за пределами группы.

Работами Вдовиченко А. А. (1976), Личко А. Е. (1983) и

др¹³. показано, что сам характер реакции группирования и распределения ролей внутри группы находится в определенной зависимости от характерологических особенностей подростка. Чаще других объединяются в неформальные группы подростки с гипертимными и конформными чертами характера. Истероидные подростки отличаются неустойчивостью интересов и нередко меняют группы. Подростки с эпилептоидными чертами часто становятся формальными и неформальными лидерами (особенно в группах, образующихся в условиях специнтернатов). Шизоиды даже в аутократической группе относительно самостоятельны.

Реакции увлечения (хобби-реакции). Увлечение – это выраженный стойкий интерес к чему-либо, сопровождающийся чаще всего такими сложными чувствами, как одухотворенность, восторженность, влюбленность и т. д.

Увлечения имеют такое же важное значение в познавательной деятельности подростка, как игры у детей, и оказывают большое влияние на формирование личности. Для многих подростков увлечения – это средство самовыражения, коммуникации и идентификации с себе подобными и, наконец, средство достижения престижного статуса в своей среде. И то, что взрослым в увлечениях подростков подчас кажется странным и ненужным, для самих подростков представляется важным и интересным.

Нередко в ответ на сложную для подростка, психотравмирующую ситуацию увлечения приобретают утрированную форму, захватывают все стороны жизни, поглощают все свободное время. Тогда интересы подростка становятся односторонними. Увлеченный чем-либо одним, он забрасывает другие дела, запускает учебу, заводит сомнительные знакомства. Нередко для удовлетворения своего увлечения подростки начинают заниматься обманом, мошенничеством, спекуляцией, мелким воровством.

¹³ Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко – Л.: Медицина, 1983. – С. 111–112.

Подросток словно бы укрывается за забором своих увлечений от травмирующей его действительности, конфликтных межличностных отношений в семье и школе. По меткому выражению Скроцкого Ю. А. (1981), подросток «стремится к своим увлечениям как к психологической защите», Личко А. Е., Скроцкий Ю. А. (1973) выделяют следующие типы увлечений¹⁴:

1) интеллектуально–эстетические (музыка, рисование, техника, какая–либо отрасль науки и т.п.);

2) телесно–мануальные (спорт, рукоделие, вождение транспорта);

3) лидерские (поиски ситуаций, где можно предводительствовать, руководить);

4) накопительские (коллекционирование);

5) эгоцентрические (художественная самодеятельность, экстравагантная одежда, модная область знаний, молодежное аргю);

6) информационно–коммуникативные (потребность в легко усваиваемой информации и поверхностных контактах, проявляющихся в совместном «глазении» любых фильмов, «балдеении» от громкой музыки); 7) азартные увлечения (карты, пари, ставки, спортлото и т. п.),

Делались интересные попытки систематизировать увлечения с позиции степени их выраженности и аффективной насыщенности. Скроцкий Ю. А. (1973) выделил следующие варианты «интенсивности» увлечений:

1) заполнение свободного времени;

2) постоянное занятие определенным делом в целях развлечения;

3) выраженное увлечение, поглощающее большое количество времени;

4) неудержимое, не поддающееся коррекции, увлечение.

Однако и эта классификация в силу своей односторонности и недостаточной разработанности не нашла широкого распространения.

¹⁴ Скроцкий, Ю.А. Метафизические аспекты психиатрии / Ю.А. Скроцкий. // Психологическая газета. – 1997. – №8. – С.23.

Опыт показывает, что не все подростки в одинаковой степени склонны к увлечениям. Скроцкий Ю. А. (1981), обследовав 289 практически здоровых подростков в возрасте 16–18 лет, нашел, что примерно у половины из них (56%) увлечения проявляются в виде разнообразных поверхностных интересов познавательно–развлекательного характера и не влияют на поведение, у 8 %– в виде примитивных склонностей к группированию со сверстниками и неспособности занять себя чем–либо конкретным (группа риска в асоциальном отношении) и у 36 %– в виде отчетливого увлечения¹⁵.

Личко А. Е. (1983) и др. отмечают определенную зависимость между типом увлечения и особенностями характера. Для подростков с неустойчивыми чертами характера предпочтителен информационно–коммуникативный тип увлечения, для истероидов – эгоцентрический, для эпилептоидов накопительский и азартный, для гипертимов – лидерский, для шизоидов и психастеников – интеллектуально–эстетический. Делались попытки использовать выявленную зависимость с реабилитационной и психотерапевтической целью (Дрябкин Б. З. и соавт., 1973)¹⁶. В то же время другие исследователи показали, что прямой зависимости типа увлечений от формы психопатии или акцентуации характера не существует. Более того, выяснилось, что одни и те же увлечения свойственны подросткам с разными типами психопатии и акцентуации (Скроцкий Ю. А., 1981)¹⁷.

Реакции, обусловленные сексуальными влечениями.

Ведущая роль в формировании этих реакций принадлежит повышенному, но в то же время недостаточно дифференцированному половому влечению.

Пробуждение полового влечения возможно даже у детей дошкольного возраста. Оно проявляется в выборе игр и игрушек, в обостренном половом любопытстве, ранней мастурба-

¹⁵ Скроцкий, Ю.А. Там же. – С.23

¹⁶ Дрябкин, Б.З. Терапия материнской любовью / Б.З. Дрябкин. – Москва : Знание, 2004. – С.45–58.

¹⁷ Скроцкий, Ю.А. Метафизические аспекты психиатрии / Ю.А. Скроцкий. // Психологическая газета. – 1997. – №8. – С.25.

ции, сексуально окрашенном поведении в присутствии взрослых. У детей более старшего возраста раннее половое влечение может проявляться самообнажением и подглядыванием за обнаженными, повышенным интересом к актам дефекации и урикации, совместным онанизмом и т. п.

Для подросткового возраста характерны сексуальные фантазии, сопровождающиеся мастурбацией, рассуждения на темы секса, увлечение литературой, в которой описываются эротические сцены, и кинофильмами «про любовь». Становятся более выраженными проявления сексуальной активности – ранние половые связи, петтинг, промискуитет, эксгибиционистские игры, гомо– и гетеросексуальные контакты, которые носят обычно транзиторийный характер (Личко А. Е., 1983; Исаев Д. Н., Каган В. Е., 1986)¹⁸.

Следует иметь в виду, что половое возбуждение в этом возрасте, в отличие от взрослых, может вызываться такими, казалось бы, неадекватными раздражителями, как мышечное напряжение, езда на транспорте, внезапное ощущение боли, страх. Неоднократное повторение подобных сочетаний способствует образованию условно–рефлекторных связей и, как следствие, сексуальных девиаций.

В ряде случаев, особенно при неправильном половом воспитании, сексуальные переживания и половая активность подростков становятся настолько интенсивными, что поглощают все остальные интересы и служат одной из причин нарушений поведения.

Ситуационно–личностные реакции подобного рода в подростковом возрасте могут возникать в ответ на причины, внешне, казалось бы, не имеющие сексуальной окраски, но тем не менее тесно связанные с периодом полового созревания.

Нередко позднее появление вторичных половых признаков или, наоборот, слишком раннее половое созревание вызывают чувство тревоги, напряженности, что делает подростков крайне раздражительными, замкнутыми, усиливает склонность к де-

¹⁸ Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко – Л.: Медицина, 1983. – С. 119–120.

прессивным реакциям и необдуманым поступкам.

Дима Т., 15 лет, решив, что его половые органы меньше, чем у сверстников, совершил суицидальную попытку.

Толя Л., 14 лет, перестал посещать школу, конфликтовал с родителями, порезал себе вены на предплечье. В беседе с врачом признался, что «занимается онанизмом и поэтому никогда уже не будет мужчиной».

Рациональная психотерапия и в первом, и во втором случаях привела к стойкой нормализации поведения.

Дуализм во взглядах на проблемы любви и секса в сочетании с возникающей гиперсексуальностью способствует тому, что подростки рано вступают в половые связи, не испытывая подчас к своему партнеру никакого чувства, кроме полового любопытства. Нередко же объект эротических переживаний вызывает у полового партнера чувство раздражения, злобы, неудовлетворенности, а в последующем служит предметом уличных насмешек и издевательств, так как не совпадает в его сознании с объектом «чистой, настоящей любви». У мальчиков подобного рода реакции встречаются чаще, чем у девочек, и нередко сопровождаются агрессивностью, жестокостью, правонарушениями.

Реакции, обусловленные формированием самосознаний. Важным этапом развития психики, который приходится на подростковый возраст, является осознание своей индивидуальности, становление устойчивого образа собственного «я», т. е. формирование самосознания.

Выготский Л. С. (1960)¹⁹ подчеркивал, что формирование самосознания «составляет квинтэссенцию и главный итог переходного возраста».

С ростом самостоятельности подростку все больше не-, обходима информация о самом себе. Поэтому раньше или позже у каждого из них возникают вопросы: «что я?», «кто я?». Вопросы эти в первую очередь адресуются к своему внешнему облику и внутреннему миру. Поиски ответов на эти вопросы и сознание

¹⁹ Выгодский Л.С. Психология развития человека. Москва. Знание. 2011. С.56–62.

своей особенностями, несхожести с другими небезразличны для любого подростка, но нередко в условиях психотравмирующей ситуации внимание на этих вопросах заостряется, а поиски ответа сопровождаются эмоциональным напряжением, чувством растерянности, тревогой и нарушением поведения.

Реакции, связанные с повышенным вниманием к своей внешности (дисморфореакции). Подростков рано начинают волновать особенности внешности и физического развития. Они болезненно относятся к любым отклонениям от «нормы», тем более что за эталон принимаются кинозвезды, выдающиеся спортсмены и т. п. Сравнивая себя с ними, подростки находят «недостатки» в своей внешности, а это, в свою очередь, вызывает чувство беспокойства, неуверенности в себе, доходящее иногда до навязчивого страха (дисморфофобия) или сверхценной идеи физического недостатка (дисморфомания). Но чаще всего (в 80 % случаев) дело ограничивается ситуационно-личностными реакциями, носящими преходящий характер.

У мальчиков обычно вызывают беспокойство невысокий уровень развития мускулатуры, недостаточные, по их мнению, размеры половых органов.

Для девочек источником тревоги чаще бывают излишняя полнота, высокий рост, «неправильные» черты лица, угреватость кожи, оволосение отдельных участков тела.

Эти «дисморфические» переживания характерны для того периода развития, когда физическое «несовершенство» подростков наиболее заметно, если сравнивать их со взрослыми. Они становятся неуклюжими, конечности непропорционально удлиняются, черты лица заостряются. У некоторых подростков в начальной стадии полового созревания образуются жировые накопления. У мальчиков заметно увеличиваются грудные железы по женскому типу. У девочек, наоборот, усиливаются признаки мускулистости, голос грубеет, движения становятся быстрыми и угловатыми.

Объективные признаки «физического несовершенства» наряду с завышенными претензиями к своей внешности делают подростков особенно чувствительными к насмешкам, прозвищам или нетактичным замечаниям.

В поисках «эталонности» своей внешности подростки могут часами стоять у зеркала, нерационально много времени уделять нарядам. Для них становится особенно важным, какое впечатление они производят на окружающих. Это гипертрофированное чувство, в свою очередь, сопровождается эгоцентризмом, экзальтацией, развязностью или, наоборот, чрезмерной застенчивостью, интровертированностью, что заметно сказывается на характере поведения, подростки с нечистой («угреватой») кожей избегают компаний, особенно если там есть сверстники противоположного пола. Считающие себя чрезмерно полными (или худыми) стесняются ходить на пляжи, избегают занятий – физкультурой или, наоборот, изматывают себя физическими упражнениями, аэробикой, отдавая этим занятиям все свободное время. И делают это подростки не потому, что очень увлечены спортом или танцами («хобби»–реакции), а из-за желания «похудеть», стать «стройным», «красивым».

Реакции подобного рода давно привлекали внимание исследователей. Сухарева Г. Е. (1959) расценивала их как разновидность «затяжных патологических реакций пубертатного периода», Новоявленская К. А. (1960) как «специфический возрастной синдром», Немировская С. В. (1974) как одну из форм реактивного состояния, Личко А. Е. (1979) как «транзиторные реактивные подростковые дисморфофобии», Коркина М. В. (1984) как «синдром дисморфомании в рамках пограничных состояний»²⁰.

Все авторы сходятся во мнении, что возникающие реакции не достигают степени психопатологического синдрома, а представляют собой своего рода «преддисмор–фофобические» состояния.

На тот факт, что синдром дисморфофобии как преходящее состояние может встречаться у психически здоровых подростков, указывают Новоявленская К. А. (1960), Коркина М. В.

²⁰ Коркина, М. В. Психиатрия / М. В. Коркина Н.Д, Лакосина А.Е, Личко И.И. Сергеев. – Москва : Медпресс–Информ, 2002. – С.201–203.

(1968), Личко А. Е. (1979), Нечипуров Б. В. (1982) и др. Коркина М. В. (1984), длительное время наблюдавшая 128 подростков с синдромом дисморфомании в рамках пограничных состояний, выделила три основные диагностические группы:

- 1) личностные реакции (при акцентуации характера);
- 2) психопатические реакции (на фонепатологического склада характера) и

- 3) реактивную подростковую (юношескую) дисморфоманию. Подчеркивая известное своеобразие синдрома дисморфомании (дисморфофобии) в пубертатном периоде, автор отмечает, что в этих случаях бывает очень трудно «выявить четкие различия между болезненной убежденностью в наличии физического недостатка и обычным человеческим реагированием на свою внешность».

Психологические реакции, связанные с повышенным вниманием к своей внешности, по мнению Коркиной М. В. (1984), отличаются от патологических прежде всего тем, что у здоровых мысли о своей внешности:

- 1) не занимают доминирующего положения в иерархии ценностей;

- 2) не определяют всего поведения подростка, его жизненный уклад;

- 3) не мешают достаточно хорошей социальной адаптации.

При дисморфореакциях в отличие от синдрома дисморфофобии, во-первых, отсутствует навязчивый страх (фобии), ибо, по меткому замечанию Личко А. Е. (1979), подростков в этих случаях «тяготит не сама навязчивость, а преувеличенный по значению недостаток внешности»; во-вторых, подростки не осознают свои переживания, связанные с внешностью, как нелепые, бессмысленные; в-третьих, нарушения поведения, связанные с заботой о своей внешности, более выражены и, наконец, в-четвертых, дисморфореакции в отличие от дисморфофобии психогенного (реактивного) происхождения носят более выраженный преходящий характер и при изменении жизненной ситуации исчезают.

Навязчивые идеи «недержания газов», «дурного запаха», идеи отношения, стойкие депрессивные состояния не характер-

ны для дисморфореакции и чаще встречаются при реактивных состояниях и дисморфоманиях иного происхождения.

В литературе имеются указания на особенности клинического проявления дисморфобии и дисморфомании у подростков с различной патологией характера (Личко А. Е., 1979; Коркина М. В., 1984).

По нашим наблюдениям, дисморфореакции чаще всего характерны для сенситивного, психастенического и истероидного типа особенностей характера.

Сенситивные подростки чрезвычайно чувствительны к любому критическому замечанию, касающемуся их внешности. При развитии дисморфореакции они становятся замкнутыми, подозрительными, депрессивными. Поскольку такие подростки склонны к реакциям гиперкомпенсации, действия их могут быть решительными и недостаточно адекватными. Они могут активно обратиться за помощью к врачу с просьбой сделать «косметическую операцию» и, получив отказ, совершить суицидальную попытку.

Подростки с психастеническими чертами характера в таких же условиях больше склонны к рассуждениям о своей внешности, построению сложных планов по ее улучшению, но вместе с тем малоинициативны, застенчивы, бездеятельны.

Истероидные подростки демонстративны, эксцентричны, театральны. Они образно описывают свои «страдания», умоляют «спасти» их, «сделать счастливыми». Не получив поддержки, высказывают суицидальные угрозы, но редко реализуют их.

Реакции, связанные с повышенным вниманием к своему внутреннему миру (рефлексиореакции). В старшем подростковом возрасте озабоченность своей внешностью ослабевает и на первый план выступают повышенный интерес к своему внутреннему миру, самоанализ, оценка своих умственных способностей и моральных качеств. Этот период самосознания связан с выработкой собственных взглядов на окружающий мир, построением реальных планов на будущее, поисками своего места в мире взрослых людей.

Формирование абстрактного мышления сопровождается у подростка потребностью в отвлеченных рассуждениях о себе, о

своем месте среди людей, в «теоретизировании» о смысле жизни, которые так же необходимы для подростка, как бесконечные «почему» для ребенка.

Перед подростком открывается богатство его внутреннего мира, что сопровождается целой гаммой не известных ранее переживаний. Вместе с чувством наслаждения появляется смутное беспокойство, тревога. Неразделенность новых чувств сопровождается потребностью в общении, желании поделиться своими переживаниями (младший подростковый возраст). Позднее вместе с познанием своей неповторимости, уникальности приходит чувство одиночества и потребность в уединении.

Период формирования самосознания занимает важное место в процессе психического созревания, и через него проходят практически все подростки. В связи с этим Смирнов В. Е., (1929) весь период психического созревания поделил на две «критические фазы»: фазу «отрицания», «упрямства» (младший подростковый возраст) и фазу «философствования», «интеллектуального возбуждения» (старший подростковый возраст).

Вторая фаза характеризуется ускоренным развитием функций познания и проявлением интересов в области абстрактных проблем, осознанием новых связей собственного «я» с окружающим миром. «Переоценка представления» идет во всех областях, но особенно часто в философской и религиозной («метафизическая интоксикация»).

Нередко переживания, связанные с повышенным вниманием к своему внутреннему миру, занимают доминирующее место в жизни подростков и существенно влияют на их поведение. Они могут часами рассуждать о «смысле жизни», «предназначении человечества», много времени уделять построению собственных философских систем и планов социального переустройства общества. Ради этого подростки часто меняют жизненный уклад, отказывают себе в развлечениях и отдыхе. Некоторые из них усиленно штудируют философские книги Гегеля, Канта, изучают фрейдизм, теологию, проявляя подчас в этих вопросах незаурядные знания.

В основе всех этих «метафизических исканий», как правило, лежит повышенный интерес к своему «я», усиленная ре-

флексия.

Такие подростки отличаются эгоцентризмом, односторонностью суждений, легкой ранимостью при ироническом отношении к сфере их интересов. Свободно оперируя сложными абстрактными категориями, они легко теряются в банальных жизненных ситуациях. Для подростков такого типа характерна интровертированность. Обществу сверстников они предпочитают чтение книг. Однако под внешним безразличием к окружающему обычно кроется повышенная впечатлительность и чувствительность. Большинство из них болезненно переживает собственную малую активность, некоммуникабельность, пытаясь иногда изменить характер, и образ жизни. Замкнутые, они «оживают» лишь в кругу «единомышленников» и тех подростков, которые хотя бы частично разделяют их точку зрения. В обществе таких сверстников они становятся многоречивыми, одухотворенными, стеничными. Речь их обычно наполнена монологами, цитатами «великих», ссылками на первоисточники. Однако, достаточно насмешки или несогласия, как они снова уходят в себя.

Толчком к возникновению рефлексии могут быть переход к самостоятельному образу жизни, разочарования в поступках взрослых или даже несвоевременно прочитанная книга.

Если подросток воспитывается в тепличных условиях, на принципах высокой морали, а во взаимоотношениях окружающих его взрослых людей внезапно для себя «открывает» фальшь, безразличие, жестокость, тягу к стяжательству, это нередко заставляет его задуматься над такими, казалось бы, уже знакомыми понятиями, как гражданский долг, честь, самопожертвование и т. п.

Формирование самосознания всегда тесно связано с развитием представления о времени. Если ребенок живет только настоящим, то у подростка уже формируется представление о прошлом и будущем. Новое представление о времени приводит к открытию конечности существования, что, в свою очередь, вызывает у некоторых подростков страх, заставляет еще больше задуматься о смысле жизни, а иногда подталкивает к мысли о самоубийстве.

Практически любая реальная жизненная трудность, впервые встретившаяся на пути подростка, может сыграть роль психотравмирующего фактора, способствующего акцентуации внимания на своем внутреннем мире. Кроме того, свойственные подростковому возрасту самоуверенность и безапелляционность суждений, с одной стороны, и легкая ранимость, неуверенность в себе – с другой, могут существенно менять оценку значимости того или иного психогенного фактора.

Возникающие рефлексивные реакции носят временный, преходящий характер. С окончанием пубертатного периода они исчезают или в более редких случаях трансформируются в патохарактерологическое развитие.

Реакции, сходные по своей клинической картине с выделенными рефлексореакциями, были описаны в разное время Сухаревой Г. Е. (1959)²¹ в рамках «затяжных патологических реакций пубертатного периода» как болезненное мудрствование. Дубницкий Л. Б. (1976) расценивает их как «пубертатную декомпенсацию в клинике шизоидной психопатии», Личко А. Е. (1979) как «транзиторную подростковую метафизическую интоксикацию»²².

От синдрома метафизической интоксикации, описанного в рамках шизофрении еще в 1924 г., рефлексивные реакции у подростков отличается прежде всего тем, что последняя – явление преходящее, «не препятствует удовлетворительной социальной адаптации и характеризуется благоприятным прогнозом» (А. Е. Личко, 1979).

Кроме того, метафизическая интоксикация при вялотекущей неврозоподобной шизофрении характеризуется:

- 1) «вычурностью», противоречивостью, а то и нелепостью высказываемых идей;
- 2) непродуктивностью интеллектуальной деятельности;
- 3) особым интересом к «модным» мистическим проблемам

²¹ Коркина, М. В. Психиатрия / М. В. Коркина Н.Д, Лакосина А.Е, Личко И.И. Сергеев. – Москва : Медпресс-Информ, 2002. – С.211–215.

²² Там же. – С.211-215

(телепатия, оккультизм, парапсихология и т. п.);

4) наличием признаков нарушения мышления («наплывы» мыслей, шперрунги), явлений навязчивости и деперсонализации;

5) возникновением негативных дефицитарных симптомов при длительном течении заболевания.

Большинство авторов, изучавших этот вопрос, указывают, что подобного типа реакции (рефлексивные) встречаются преимущественно у подростков с шизоидной и психастенической акцентуацией характера (Дубницкий Л. Б., 1976; Личко А. Е., 1979).

Итак, отличительными особенностями ситуационно-личностных реакций являются, во-первых, то, что они психогенны по своей природе, во-вторых, – преходящи и, в-третьих, – проявляются в основном нарушениями поведения.

Ситуационно-личностные реакции могут представлять собой психологические особенности (психологические реакции) или быть формой выражения патологии характера (патологические реакции).

Перечисленные типы реакций далеко не полно отражают все их многообразие. В клинике чаще встречаются смешанные типы реакций, что еще раз подчеркивает многогранность личности и сложность взаимоотношений ее с внешней средой.

Нередко ситуационно-личностные реакции служат основанием для формирования более устойчивых по своей природе девиантных форм поведения.

Исследования Ковалева В. В. (1981), Личко А. Е. (1983) и др. и наш опыт наблюдений показывают, что реакции протеста чаще всего проявляются в недисциплинированности, хулиганских выходках, агрессивных действиях, бродяжничестве, суицидальном поведении; реакции отказа – в нежелании учиться, участвовать в полезных трудовых процессах; реакции имитации – в грубости по отношению ко взрослым, вызывающем тоне, нецензурных выражениях, пьянстве, употреблении наркотиков и других одурманивающих веществ, сексуальных девиациях; реакция гиперкомпенсации у детей с чувством неполноценности – в различных поступках антидисциплинарного и асоциаль-

ного характера.

При подростковых ситуационно–личностных реакциях такая зависимость становится более дифференцированной. Реакция эмансипации у подростков чаще всего сопровождается побегами из дому, бродяжничеством, пьянством, употреблением наркотиков, половой свободой. Нередко стремление к независимости выражается в особой манере поведения, свободе вкусов, моды, молодежном жаргоне и т. п.

Реакции группирования нередко проявляются хулиганскими действиями, правонарушениями, пьянством; реакции увлечения – кражами, мошенничеством, спекуляцией, угоном машин; реакции, обусловленные формированием сексуальных влечений, – ранними половыми связями, транзиторными сексуальными девиациями; реакции, обусловленные формированием самосознания, – созданием подростковых кружков «инакомыслящих», суицидальным поведением и т. д.

3. Характерологические и патохарактерологические личностные реакции у детей и подростков.

Характерологические личностные реакции – специфические модели поведения, как реакция на неблагоприятное воздействие средовых факторов.

Характерологической (нормальной) реакцией называют преходящее, ситуационно обусловленное изменение поведения ребенка или подростка, которое проявляется в определенной среде, имеет четкую психологическую направленность на определенный круг лиц, не ведет к нарушению социальной адаптации в целом и не сопровождается расстройствами соматических функций. Для каждого возрастного этапа имеются свои специфические характерологические реакции.

Реакция отказа, наблюдаются преимущественно у детей раннего возраста, как реакция на разлуку с матерью, отрыв от семьи, привычной обстановки. Дети отличаются общей заторможенностью, малообщительностью, отказываются от пищи, привычных игр, стремятся к уединению. Иногда такая реакция

возникает у инфантильных подростков при изоляции их от группы сверстников. Реакция оппозиции. – наблюдается на всех возрастных этапах, но в проявлениях зависит от возраста. выделяют реакцию активной и пассивной оппозиции.

Нередко возникает в ответ на изменившееся к нему отношение близких (например, рождение 2-го ребенка). В основе сверхценное переживание обиды, ущемленного самолюбия и вытекающие из этого переживания, желание отомстить обидчику, как-то наказать его. Как правило, она носит демонстративный характер, как сигнал для взрослых о трудной ситуации, переносить которую подростку больше не под силу.

Активная оппозиция может выражаться в нарочитой грубости, непослушании, категорическим отказом выполнять какие-либо поручения. Реакция пассивной оппозиции у детей младшего возраста проявляется соматовегетативными расстройствами: мутизм, рвота, энурез. У детей старшего возраста и подростков чаще проявляется отказом от еды, уходами из дому. Реакция имитации – стремление во всем подражать определенному лицу или образу. Чаще это реальный человек или реальный герой из фильмов.

Наряду с имитацией положительных качеств или поступков, в детском и подростковом возрасте охотно копируются асоциальные формы поведения (сквернословие, хулиганские поступки). Формированию таких реакций способствует наличие асоциального окружения или асоциального героя, запрещенность указанных форм поведения, фактор риска, окутывают их облаком мнимой романтики. У подростков очень редко наблюдается реакция отрицательной имитации.

Например: подросток, у которого отец алкоголик не употребляет спиртных напитков. Реакция компенсации – стремление скрыть или восполнить свою слабость, несостоятельность в одной области деятельности успехами в другой. Эта реакция представляет собой средство психологической защиты личности от переживаний собственной неполноценности (физически слабый мальчик отказывается от уроков физкультуры, но охотно посещает технический кружок).

Нередко подросток с трудом усваивающий учебный мате-

риал бравирует своим незнанием, подчеркнуто пренебрежительно относится к учебе, третирует отличников, совершает "геройские поступки". Часто можно наблюдать как подросток, лишенный авторитета у сверстников предпочитает общение с младшими по возрасту детьми. Реакция гиперкомпенсации – стремление добиться высших результатов именно в той области, где оказался несостоятельным.

Стремление доказать себе и окружающим своё бесстрашие, нередко толкает подростков на безрассудные и опасные для жизни поступки (прыгают с большой высоты, ходят по карнизам домов и т.п.) Реакция гиперкомпенсации в зависимости от условий может играть как положительную, так и отрицательную роль. Например: ложное понятие об отваге и независимости нередко толкает на путь асоциального поведения. Реакция эмансипации – наиболее характерна для подросткового возраста. В основе потребность освобождения от контроля и опеки взрослых, протест против установленных правил и порядков, стремление к независимости и самоутверждению. Факторами, способствующими ее возникновению, могут являться мелочная опека, жесткий контроль, лишение инициативы и самостоятельности.

Реакция явной эмансипации характеризуется непослушанием, грубостью, патологическим упрямством, игнорированием мнения и распоряжения взрослых. Иногда подростки порывают с семьей, вопреки желанию семьи бросают учебу и поступают на работу, ведут независимый образ жизни. Реакция скрытой эмансипации – проявление подростковой субкультуры – мода, манера поведения, сленг, критиканство, игнорирование существующих порядков.

Реакция группирования со сверстниками – группа это канал информации, новый вид эмоциональных контактов невозможных в семье. Выделяют следующие виды подростковых групп: просоциальные – в основе общие увлечения положительные в социальном плане (спорт, учеба, музыка), асоциальные – формируются на базе совместных развлечений и стоят в стороне от острых социальных проблем, характерно пустое времяпрепровождение.

Антисоциальные – стабильные по составу, со строгой иерархией и подчинению лидеру, свои законы, обряды, моральный кодекс. Нередко лидер криминальная фигура. Опыт показывает, что большинство подростков попадая в такую группу, вследствие интеллектуальной и эмоциональной незрелости, быстро уступают влиянию лидера и начинают вести антисоциальный образ жизни только потому, что таковы правила группы.

Для многих подростков неформальные группы и асоциальный образ жизни являются одной из форм протеста против привычного уклада жизни. Реакция увлечения (хобби–реакция). Увлечения имеют большое значение в познавательной деятельности подростка. Для многих это средство самовыражения, достижения престижного статуса. Нередко, в ответ на сложную психотравмирующую ситуацию, увлечения приобретают утрированную форму, захватывают все стороны жизни, поглощают все свободное время.

Заключение.

Подросток словно щитом закрывается своими увлечениями от травмирующей его действительности. Выделяют следующие типы увлечений: интеллектуально–эстетические, музыка, рисование, техника), телесно мануальные (спорт, рукоделие), лидерские (поиск ситуации, где можно руководить), накопительные (коллекционирование), азартные увлечения и т.п.

Все перечисленные личностные реакции могут быть как вариантами поведения в норме, так и представлять собой патологические нарушения преимущественно пограничного уровня. Патохарактерологические (патологические) личностные реакции проявляются преимущественно в разнообразных отклонениях в поведении ребенка или подростка, ведут к нарушению социально–психологической адаптации и сопровождаются невротическими расстройствами.

Для них характерны склонность к генерализации, т.е. способность возникать в самых разных ситуациях и вызываться самыми различными, в том числе и неадекватными стимулами; склонность превышать определенный "потолок" нарушений по-

ведения, никогда не преступаемый в норме; склонность рано или поздно приводить к социальной дезадаптации.

Выделяют два основных механизма формирования патохарактерологических особенностей: фиксация характерологических реакций активного и пассивного протеста, имитации, эмансипации и пр. и формирование патологических черт характера либо, как результат неправильного воспитания, либо под влиянием хронической психотравмирующей ситуации. Как уже было отмечено ранее, патохарактерологические реакции при определенных благоприятных условиях могут полностью редуцироваться.

Большинство отечественных исследователей придерживаются точки зрения на патохарактерологические реакции, как на пограничное состояние между нормой и патологией. Они являются нозологически неспецифичными, поскольку в дальнейшем могут трансформироваться в невротические и в психопатические состояния.

В зависимости от индивидуальных психических свойств происходит фиксация нарушений характера, складывающаяся в определенный симптомокомплекс – патохарактерологический синдром, особенности которого определяют вариант патохарактерологического формирования личности (психогенное патологическое развитие личности). Выделяют: аффективно-возбудимый, тормозимый, истероидный и неустойчивый варианты патологического склада личности, такая динамика рассматривается как этап формирования краевой психопатии.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается особенность правонарушений, совершенных несовершеннолетними?
2. Каково отличие патологических «подростковых поведенческих реакций» от нормального поведения подростка?
3. Что понимается под психологической (характерологической) ситуационно–личностной реакцией несовершеннолетнего?
4. Какие реакции несовершеннолетних составляют основу систематизации ситуационно–личностных реакций в

отечественной практике?

5. Перечислите типы увлечений, выступающих в качестве защитного комплекса от социума?

Тема 2. Психофизиологические особенности подросткового периода

Вопросы лекции:

1. Особенности подросткового возраста, границы, этапы развития.

2. Половое созревание, как важнейший фактор развития подростка

3. Физические и социопсихологические особенности подросткового возраста

4. Детские поведенческие реакции в подростковом возрасте

5. Внешний вид подростка

Заключение

Контрольные вопросы

Литература:

Абрамова, Г.С. Возрастная психология : Учебное пособие / Г.С. Абрамова для студентов ВУЗов. – Екатеринбург : Наука, 2002. – 704 с.

Давыдов, В.В. Психологический словарь / В.В. Давыдов. – Москва : Мысль, 1983. – 448 с.

Дубровина, И.В. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия : Учеб. Пособие / И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин, – Москва : Наука, 2001. – 368 с.

Личко, А.Е. Подростковая психиатрия / А.Е. Личко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ленинград : Медицина, 1985. – 416 с.

Реан, А.А. Психология человека от рождения до смерти / А.А. Реан, – СПб. Прайм–Евроникс, 2002. – 656 с.

Столяренко, Л.Д. Основы психологии. / Л.Д. Столяренко. – Ростов–на–Дону : Феникс, 1997. – 736 с.

1. Особенности подросткового возраста, границы, этапы развития

Подростковый возраст – это тот период жизни, когда у человека формируются нормы и способы построения общения. И помогает этому общественно полезная деятельность в любых ее формах: производственно–трудовой, художественной, общественно–организационной, спортивной, учебной – а, главное, свободный переход от одной ее формы к другой. Однако приходится признать, что организация школьной жизни не удовлетворяет пока требованиям этой ведущей деятельности подросткового возраста. Поэтому именно в данном направлении необходимо совершенствовать учебно–воспитательный процесс. Это тем более важно, поскольку основные психологические новообразования подростков – сознательная регуляция своих дел и поступков, умение учитывать чувства, интересы, желания и характер других людей и ориентироваться на них при организации своего поведения – формируются в развитых формах общественно полезной деятельности.

Становление психологического механизма, позволяющего учитывать интересы другого человека, происходит именно у подростков. Поэтому от характера и организации их общественно полезной деятельности на этом этапе жизни во многом зависит богатство форм и способов человеческого общения, их нравственного поведения в будущем.

Подростковый возраст – пора жизни, когда особенно волнуют общечеловеческие проблемы и ценности, начинает складываться моральное сознание, намечаются общие контуры жизненной позиции. Но для окончательного ее определения у подростка нет еще необходимого гражданского опыта, четкой ориентации в социальных отношениях. У старшеклассников уже есть для этого все предпосылки – их возраст внутренне связан с построением жизненных планов, с определением дальнейшего пути. Не случайно основным психологическим новообразованием старшего школьника является самосознание.

У индивида, прошедшего все периоды становления личности, возникают и закрепляются качества, лежащие в

основе его мировоззрения и нравственности и необходимые для последующей активной производственной и гражданской деятельности.

Граница подросткового возраста в медицинской, педагогической, психологической, социологической и юридической литературе понимаются по-разному: то, как 11 – 14 лет, то, как 14–18 лет, то как 12–20 лет и т. д. С позиций подростковой психиатрии, к этому возрасту наиболее рационально относить весь период полового созревания – от его первых признаков до наступления полной зрелости. С последней в настоящее время в большинстве стран совпадает возраст юридической самостоятельности – 18 лет.

С психологической точки зрения, период полового созревания делят на две части негативную и позитивную стадии. В первой из них (до 15 лет) подросток противопоставляет себя другим, особенно старшим, всюду противоречит, не подчиняется установленным правилам и порядкам. В позитивной стадии (с 16 лет) выступает противоположная тенденция к социализации, приобщению к духовным ценностям своего времени, выработке жизненных правил.

2. Половое созревание, как важнейший фактор развития подростка

Половое созревание занимает особое место в развитии ребенка. Наступление полового созревания совпадает с подростковым возрастом и является его отличительной чертой. Созревание репродуктивной системы достигает уровня взрослого человека к семнадцати–восемнадцати годам. Существует определенная связь между гормональной активностью половых желез и физическим и половым развитием подростков. Так, ускорение роста у мальчиков и девочек начинается в разном возрасте. У мальчиков наиболее интенсивный рост происходит в тринадцать–пятнадцать лет, у девочек – в одиннадцать–тринадцать. Девочки начинают обгонять мальчиков в росте примерно с десяти лет. После

тринадцати–четырнадцати лет, с наступлением первой менструации, темп роста девочек резко падает, и мальчики начинают вновь обгонять их. Нарастание веса также имеет определенные закономерности: до одиннадцати лет вес девочек и мальчиков примерно одинаков; с одиннадцати до четырнадцати лет вес девочек превышает вес мальчиков, но к шестнадцати годам вес юношей значительно превосходит вес их сверстниц. Уровень полового созревания отражает состояние нейро–эндокринных механизмов регуляции организма в целом и является одним из главных показателей зрелости репродуктивной системы. У некоторых подростков ростовой скачок и наступление полового созревания происходят раньше или позже, чем у большинства сверстников. В таких случаях принято говорить о несовпадении биологического и паспортного возраста, общей задержке или ускорении полового и физического развития. Эти особенности следует учитывать при построении учебных программ.

У части подростков в начальный период полового созревания также возникают проблемы с запоминанием больших объемов информации. В этот период идет становление половой идентичности, сексуальной роли. Это очень важное обстоятельство, т.к. половое созревание – это стержень, вокруг которого структурируется самосознание подростка. Подросток начинает осознавать себя не ребенком, а в большей степени взрослым, как бы примеряет на себя взрослые роли, которые ему не дают сыграть. Поэтому подростку часто кажется, что его не понимают, что приводит к психологическим и социальным конфликтам, выходом из которых для подростка может стать поиск среды, в которой «понимают».

3. Физические и социопсихологические особенности подросткового возраста

Подростковый возраст как переходный период.

Подростковый период жизни составляет переходный этап между детством с его полной зависимостью от старших и невозможностью просуществовать без них и взрослым

возрастом с его способностью к самостоятельной жизни, воспроизведению и воспитанию потомства. Подростковый возраст называют также пубертатным периодом, так как он охватывает процесс полового созревания от его первых признаков до полного завершения. Переходным подростковый возраст является также в социопсихологическом отношении. Именно на этот период падает формирование характера, т. е. основы личности. В это же время выявляются и закладываются некоторые другие личностные компоненты – способности, наклонности, интересы, значительная часть социальных отношений. Этот возраст неслучайно называют «трудным». Становление характера, переход от опекаемого взрослыми детства к самостоятельности – все это обнажает и заостряет слабые стороны личности, делает ее особенно уязвимой и податливой неблагоприятным влияниям среды.

Подростковый комплекс включает перепады настроения от безудержного веселья к унынию и обратно без достаточных причин, а также ряд других полярных качеств, выступающих попеременно. Чувствительность к оценке посторонними своей внешности, способностей, умений сочетается с излишней самонадеянностью и безапелляционными суждениями в отношении окружающих. Сентиментальность порою уживается с поразительной черствостью, болезненная застенчивость – с развязностью, желание быть признанным и оцененным другими – с показной независимостью, борьба с авторитетами, общепринятыми правилами и распространенными идеалами – с обожествлением случайных кумиров, а чувственное фантазирование – с сухим мудрствованием.

С точки зрения авторов, суть подросткового комплекса составляют свойственные этому возрасту определенные психологические особенности, поведенческие модели, специфически-подростковые поведенческие реакции на воздействия окружающей социальной среды. К ним относятся реакции эмансипации, группирования со сверстниками, реакция увлечения (хобби-реакция) и реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением.

4. Детские поведенческие реакции в подростковом возрасте

Эти реакции у детей были описаны рядом французских психиатров – G. Heuyer, J. Dublineau, H. Joli, L. Michaux. В нашей стране Сухарева Г.Е. (1959), Кербиков О.В. (1961) и Ковалев В.В. (1973)²³ использовали их для понимания нарушений поведения в детском возрасте. В определенной мере эти детские реакции сохраняют свою роль у подростков. К этим реакциям относятся следующие: реакция отказа, реакция оппозиции, реакция имитации, отрицательная имитация, реакция компенсации, реакция гиперкомпенсации.

5. Внешний вид подростка, душевное состояние подростка

Внешний вид подростка – еще один источник конфликта. Меняется походка, манеры, внешний облик. Ещё совсем недавно свободно, легко двигавшийся мальчик начинает ходить вразвалку, опустив руки глубоко в карманы и сплёвывая через плечо. У него появляются новые выражения. Девочка начинает ревностно сравнивать свою одежду и причёску с образцами, которые она видит на улице и обложках журналов, выплёскивая на маму эмоции по поводу имеющихсЯ расхождений. Родителей не устраивает ни молодёжная мода, ни цены на вещи, так нужные их ребёнку. А подросток, считая себя уникальной личностью, в то же время стремится ничем не отличаться от сверстников.

Внутренне происходит следующее:

У подростка появляется своя позиция. Он считает себя уже достаточно взрослым и относится к себе как к взрослому. Желание, чтобы все (учителя, родители) относились к нему, как к равному, взрослому. Но при этом его не смущает, что прав он требует больше, чем берет на себя обязанностей. И отвечать за что-то подросток вовсе не желает, разве что на словах.

²³ Сухарева, Г.Е. Клинические лекции по психиатрии / Г.Е. Сухарева. – Москва : Знание, 2011. – С.234.

Стремление к самостоятельности выражается в том, что контроль и помощь отвергаются. Ведущей деятельностью в этом возрасте является коммуникативная. Общаясь, в первую очередь, со своими сверстниками, подросток получает необходимые знания о жизни. Очень важным для подростка является мнение о нем группы, к которой он принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной группе придает ему дополнительную уверенность в себе. Положение подростка в группе, те качества, которые он приобретает в коллективе существенным образом влияют на его поведенческие мотивы. Более всего особенности личностного развития подростка проявляются в общении со сверстниками. Любой подросток мечтает о закадычном друге. При чем о таком, которому можно было бы доверять "на все 100", как самому себе, который будет предан и верен, несмотря ни на что. В друге ищут схождения, понимания, принятия. Друг удовлетворяет потребность в самопонимании. Практически, друг является аналогом психотерапевта. Дружат чаще всего с подростком того же пола, социального статуса, таких же способностей (правда, иногда друзья подбираются по контрасту, как бы в дополнение своим недостающим чертам). Дружба носит избирательный характер, измена не прощается. А вместе с подростковым максимализмом дружеские отношения носят своеобразный характер: с одной стороны – потребность в единственно–преданном друге, с другой – частая смена друзей.

Заключение

Подростковый возраст – время бурного и во многом противоречивого развития, сменяющего период сравнительно спокойного роста и накопления сил у младших школьников. В это время происходят значительные изменения и в организме, и в психике ребенка, играющие исключительно важную роль в формировании личности человека. Для данного возраста характерно стремление к признанию собственных заслуг в своей значимой подростковой среде. Подросток испытывает внутренний конфликт: желанное прощание с детством и его

безмятежностью и тяжесть расставания с отсутствием ответственности.

Учебная деятельность и школа перестаёт быть главной и самой важной задачей. Ведущей деятельностью становится интимно–личностное общение со сверстниками. В подростковом возрасте происходит снижение продуктивности умственной деятельности в связи с тем, что конкретное мышление сменяется логическим.

Для подросткового возраста характерна направленность поиска на собственную личность, самоисследование и самоанализ.

Подросток пытается высказаться, пусть даже самому себе (дневники). В этот период происходит рост самосознания, как внутренне освоенный опыт социальных отношений, позволяющий глубже понять других и себя. Подростковый период – это настолько интенсивный этап изменений в жизни ребёнка, что он поглощает его целиком.

Нужно дать возможность подростку почувствовать непрерывность жизни и непрерывность изменений и саморазвития, а данный этап лишь как ещё одну, возможно, самую сложную и реальную, ступеньку к взрослой жизни.

Контрольные вопросы:

1. Назовите границы подросткового возраста с медицинской, педагогической, психологической, социологической и юридической позиции?
2. Охарактеризуйте половое созревание, как важнейший фактор развития подростка?
3. Чем характеризуется наличие подросткового комплекса?
4. Сохраняются ли в подростковом возрасте детские поведенческие реакции?
5. Какая ведущая деятельность свойственна подростковому возрасту?

Тема 3. Психология и тактика допроса несовершеннолетних и малолетних. Назначение психолого–психиатрических экспертиз

Вопросы лекции:

1. Специфические особенности допроса несовершеннолетних
2. Психологические особенности допроса малолетних
3. Процессуальные особенности допроса несовершеннолетних и малолетних
4. Тактические особенности допроса несовершеннолетних
5. Назначение психолого–психиатрических экспертиз

Заключение

Контрольные вопросы

Литература:

Васильев, А. П. Тактика допроса при расследовании преступлений / А. П. Васильев, Л.М. Карнеева. – Москва : Юрид. лит., 1970. – 208 с.

Васильев, В. Л. Юридическая психология / В. Л. Васильев. – Москва : юрид. лит., 1991. – 464 с.

Васильев, А. Н. Проблемы криминалистики / Васильев А. Н. Тезисы докладов – Харьков, 1969. – С.8

Дулов, А.В. Судебная психология : Учеб. Пособие / А.В. Дулов. – 2-е изд., испр. и доп., – Минск : Вышэйш. шк., 1975. – 464 с.

Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии / Г. Г. Доспулов. – Москва : Юрид. лит, 1976. – 112 с.

Каневский, Л. Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних / Л. Л. Каневский. – Москва : Юрид. лит., 1982. – 112 с.

Карнеева, Л. М. Особенности тактики допроса несовершеннолетних : Учеб. пособие / Л. М. Карнеева. – Волгоград : НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1978. – 47 с.

Криминалистика: учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; под ред. Н. П. Яблокова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 781 с.

Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. — 943 с. — Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190>, требуется авторизация (дата обращения: 26.06.2014).

Криминалистика. Полный курс : учеб. для бакалавров, для студентов вузов, обучаю-щихся по направлению подгот. 021100 (030501) "Юриспруденция", по специальностям 021100 (030501) "Юриспруденция", 030505 (023100) "Правоохран. деятельность", 350600 (030502) "Судеб. экспертиза", 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)" / [авт. : В. В. Агафонов и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 835 с.

1. Специфические особенности допроса несовершеннолетних

Изучение личности несовершеннолетнего правонарушителя на предварительном следствии, как правило, проводится по схеме:

1) **наследственно–биологические факторы**: предрасположение к нервным или психическим заболеваниям одного из родителей, патологическая беременность, ненормальные роды, отрицательное влияние алкоголизма, употребления наркотиков и др.;

2) **ближайшее социальное окружение подростка**: семья, социально–экономический статус родителей, отношения в семье, ценностные ориентации родителей, братьев, сестер, особенности воспитания подростков, школа, отношение к учебе, отношения с учителями, положение подростка в классе, ценностные ориентации одноклассников, друзья, их социальное положение, статус подростка в группе друзей;

3) **личностные характеристики подростка**: особенности характера и темперамента, ценностно–мотивационный блок, ценностные ориентации подростка, уровень притязаний, самооценка и возможные конфликты в области самооценки, отно-

шение к профессии: сознательность выбора, место профессии в системе ценностей подростка, планы на будущее;

4) правосознание подростка.

Для познания условий жизни и воспитания несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого необходимо также изучать и другие сферы – семью, место работы и учебы. Необходимо выяснить условия жизни несовершеннолетнего до и после совершения преступления, состав семьи, выяснить, интересовались ли родители или другие взрослые члены семьи учебой, досугом, кругом знакомых, друзей, среди которых несовершеннолетний проводил свободное время, замечали ли негативное поведение несовершеннолетнего и как реагировали на это, какие применялись меры наказания к нему за нарушения требований морали, например в случаях распития спиртных напитков, драк и т. д. Важно установить, посещал ли этот подросток занятия во время совершения преступления, чем он увлекался, учась в школе, каково было его отношение к общественной работе, как он учился, с кем дружил, каков этот подросток в общении с другими школьниками (агрессивен, раздражителен, напорист, избивает младших и т. д.); общителен, замкнут, правдив, жаден или щедр, считается ли с мнением коллектива, в котором он учится, его непосредственное отношение к родителям и учителям. Важно установить и знать, как он воспринимал меры наказания за совершенные проступки и каково его отношение к принятым мерам и т. д.

Если подросток уже работает, то надо выяснить, с какого времени и какую работу он выполняет, работал ли он раньше, сколько классов окончил, как он относился к работе, размер заработной платы, его жилищные условия, а также круг друзей на работе, интересовался ли искусством, спортом, книгами, техникой; имелись ли случаи нарушения трудовой дисциплины, принимал ли какое-либо участие в общественной жизни, если нарушал дисциплину, то как он относился к применяемым мерам наказаний, и т. п.

Следует помнить, что в подростковом возрасте отмечаются снижение порога возбудимости центральной нервной системы, ослабление в ней процессов торможения и преобладание про-

цессов возбуждения, неадекватность и дезинтегрированность реакций подростка на воздействие внешних раздражителей, повышенный интерес к событиям жизни, стремление к участию в них, различная самооценка своих сил и возможностей. Все это имеет место на фоне повышенной эмоциональности. Естественно, что без участия психолога следователь и суд не в состоянии определить, насколько сказались те или иные возрастные особенности на имеющей уголовно–правовое значение деятельности несовершеннолетнего.

При этом важна психологическая экспертиза по делам несовершеннолетних, когда у следователя возникает сомнение в умственном развитии несовершеннолетнего, в степени развития его интеллекта и т. п. Психолог при анализе причин антиобщественной ориентации личности подростка исследует особенности формирования его правосознания, реальных жизненных ценностей, нравственно–нормативных установок и соотносит их с выделенными индивидуально–типологическими и характерологическими особенностями. Безусловно, что при специфике принятия решений, которая в подавляющем своем большинстве учтена в уголовно–процессуальном законодательстве, изучаются индивидуальные свойства личности несовершеннолетнего подростка. Поэтому следователь должен хорошо знать психологические особенности личности несовершеннолетних и учитывать их при выборе тактических приемов проведения с ними того или иного следственного действия.

При допросе несовершеннолетних наряду с общими закономерностями, характерными для этого следственного действия, следует учитывать ряд особенностей, связанных с возрастом несовершеннолетних. В частности, допросы маленьких детей в ряде случаев целесообразно заменить беседой или опросом малолетнего с целью быстрого получения информации о личности преступника и т. п. Следует учитывать, что дети при восприятии действительности плохо разбираются в причинных связях, сложное событие воспринимают не целиком, а фрагментарно. Однако у детей вместо жизненного опыта есть воображение, помогающее им хорошо воспринимать предметы и события, близкие их интересам.

У большинства детей от 11 до 15 лет отмечаются широкие познавательные процессы, рост самосознания, стремление общаться с людьми, проявление чувства долга и ответственности. Эти качества в целом способствуют запечатлеванию и воспроизведению информации. У несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет в целом действуют психические закономерности, характерные уже для взрослого человека, однако у отдельных юношей и девушек этого возраста отмечаются неправильные нравственные оценки наряду с повышенным стремлением к независимости.

Практика показывает, что каждому допросу несовершеннолетнего должна предшествовать тщательная подготовка. Здесь важно выяснить, какие люди окружают несовершеннолетнего, в каких условиях он живет, с кем дружит, как он работает или учится. Важно определить уровень его развития, способности, круг его интересов, а также особенности характера.

Васильев В.Л., выделяет 5 этапов допроса несовершеннолетнего²⁴.

В частности, на первоначальном этапе допроса следователь в устной форме получает от несовершеннолетнего допрашиваемого его анкетные данные. Здесь главная задача следователя – правильно диагностировать личность допрашиваемого. Вступление в психологический контакт между допрашиваемым и допрашивающим – сущность второго этапа допроса. На этой стадии темой беседы являются обычные для существа дела вопросы, они, как правило, касаются биографии допрашиваемого, его учебы, досуга, увлечений и т. д. При этом оба собеседника окончательно вырабатывают в отношении друг друга общую линию поведения, а также определяются такие общие параметры беседы, как ее темп, ритм, основные состояния собеседников, позы, мимика и в отдельных случаях основная аргументация. В главной части допроса следователю необходимо получить от допрашиваемого основную информацию по делу, и это,

²⁴ Васильев, В. Л. Юридическая психология / В. Л. Васильев. – Москва : юрид. лит., 1991. – С.341–342.

как правило, удается при хорошо организованном допросе. Затем следователь сопоставляет полученную на допросе с уже имеющейся у него по делу информацией и пытается устранить противоречия, неясность, неточности и т. д. И уже на заключительном этапе допроса следователь различными способами заносит в протокол полученную в результате допроса информацию и представляет эту информацию уже в письменном виде допрашиваемому, который, подтвердив правильность записанного в протокол, его подписывает. На этой стадии важно сохранить лексические особенности речи несовершеннолетнего.

Подготовленный со знанием всех материалов дела и проведенный с учетом всех личностных особенностей допрос, несомненно, убеждает допрашиваемого не только в бесперспективности запирательства, но и наглядно показывает истинную цену его преступного поведения, неизбежность разоблачения и последующего наказания со всеми вытекающими последствиями как для самого виновного, так и для его близких.

Следователь в процессе подготовки к допросу должен не только планировать последовательность и формулировку вопросов, но и прогнозировать возможные варианты ответов и в зависимости от этого, основываясь на имеющейся у него информации и анализе всех обстоятельств, заранее подготовить необходимые материалы дела. В зависимости от материалов дела следователь должен определить линию взаимоотношений с допрашиваемым. На допросе следователь должен избрать такую тактику общения с допрашиваемым, чтобы тот убедился в объективности и беспристрастности следователя. Добытая на допросе информация о личностных особенностях несовершеннолетнего (жестокость, агрессивность, доброта, правдивость, лживость и т. д.), несомненно, поможет следователю выбрать правильную тактику допроса. Изучая личность несовершеннолетнего, следователь должен установить в первую очередь его положительные качества, время, когда его поведение стало меняться в худшую сторону, выяснить, какие причины способствовали этим изменениям. Все собранные данные позволят следователю создать правильное представление о положительных и отрицательных качествах личности несовершеннолетне-

го, об условиях жизни, учебы, работы и т. д. Это необходимо следователю не только для получения правдивых показаний, но в первую очередь для надлежащего воздействия на несовершеннолетнего в плане критического осмысливания как совершенного преступления, так и негативного поведения в целом.

Наибольшую общественную опасность по делам несовершеннолетних представляют групповые и многоэпизодные преступления. Следователю при расследовании данных преступлений важно выделить организатора — «главаря» преступной группировки. Мы должны знать, что несовершеннолетние по самым разным причинам стараются скрыть действительных организаторов таких группировок и нередко их вину берут на себя.

Известно, что организаторами преступных групп несовершеннолетних, как правило, выступают ранее судимые взрослые или близкие к совершеннолетию юноши, которые уже привлекались к уголовной и административной ответственности, будучи опытнее и физически сильнее остальных. Бравируя своим «уголовным прошлым», превосходством в физической силе, «главари» подчиняют других несовершеннолетних членов группы своей воле, нередко терроризируют их. Поэтому следователю необходимо добыть не только доказательства, изобличающие лидера в совершении преступления, но и факты, показывающие истинное лицо вожака, разрушающие ореол героя. Готовясь к допросу такого лидера, следователь должен, безусловно, продумать последовательность и формулировку вопросов, порядок предъявления изобличающих вещественных доказательств, документов, показаний свидетелей и т. д.

От выбора места и обстановки во многом зависит успешность проводимого допроса. С допрашиваемым недопустимо панибратское поведение, необходимо дать понять несовершеннолетнему, что он попал в очень серьезную жизненную ситуацию и что от его правдивости и честности зависит его будущее. Обстановка допроса не должна быть и запугивающей: между допрашиваемым и следователем должны быть серьезные, подчеркивающие важность происходящего отношения.

Расспрашивая несовершеннолетнего об условиях жизни

семьи, об учебе в школе, учебном заведении, о работе, об отношении членов семьи и друзей к нему и т. д., следовательно нужно вести допрос тактично, помня, что несовершеннолетние, особенно из неблагополучных семей, стыдятся поведения в семье близких и не всегда в связи с этим дают правдивые показания. Нарушение этого требования может привести к потере психологического контакта, а соответственно и к затруднению при допросе. В случае признания вины несовершеннолетним должны выясняться обстоятельства, объективно свидетельствующие о совершенном допрашиваемым преступлении. Определяя в групповом преступлении роль каждого из соучастников, следует позаботиться о доказательствах, которые могли бы объективно осветить поведение всех членов группы. Важно знать судьбу добытых преступным путем предметов и орудий преступления, если они применялись, а также рассказывал ли кому-нибудь о случившемся допрашиваемый.

Проведение очной ставки с участием несовершеннолетнего без учета возрастных особенностей его личности может отрицательно сказаться на результатах. В связи с этим следовательно необходимо изучить индивидуальные особенности несовершеннолетнего, его умственное развитие, волевые качества, правдивость, отношение к совершенному преступлению, к соучастникам, потерпевшим, свидетелям. Знание этих качеств дает возможность предвидеть поведение несовершеннолетнего на очной ставке и поможет следователю в выборе тактики ее проведения.

2. Психологические особенности допроса малолетних

При допросе малолетних (свидетелей, потерпевших) установка необходимого психологического контакта имеет большое значение. Коммуникативные качества следователя, его простота, доброжелательность, справедливость, объективность, общительность – все это в значительной степени определяет успех допроса. Важно, чтобы следователь пользовался простым, ясным, понятным для уровня развития данного несовершеннолетнего языком.

Кругозор, эрудиция, широта интересов следователя, знание им особенностей психологии несовершеннолетних способны значительно облегчить налаживание психологического контакта при допросе. Особенно продуманным и психологически подготовленным должен быть допрос малолетних. Следует считаться в таких случаях как с возрастными психофизиологическими особенностями допрашиваемых, так и с возможными их социально–психологическими отклонениями, теми или иными дефектами социализации. Так, для определенного количества правонарушителей характерны отставание в умственном развитии, чрезмерная эмоциональная возбудимость и неумение сдерживать свои эмоциональные проявления, подражание лицам с антисоциальными взглядами и поведением, неправильное понимание таких понятий, как смелость, товарищество, взрослость (отождествление их с грубостью, лихачеством, дерзостью и т.п.), податливость к отрицательным воздействиям, лживость. Естественно, что все эти личностные особенности требуют своей оценки и учета при выборе необходимой тактики допроса.

С целью установления психологического контакта, получения правдивых показаний важно определить мотивы, линию поведения малолетнего. Анализ следственной и судебной практики показывает, что в подавляющем большинстве случаев малолетние начинают давать правдивые показания зачастую на самых первых допросах. В то же время нельзя исключать дачу ложных показаний, что зачастую объясняется страхом перед соучастниками, неправильным пониманием товарищества, дружбы. Поэтому следователю важно постепенно, ненавязчиво устранить эти опасения места, показать истинный характер существовавших между соучастниками отношений, раскрыть подлинные понятия мужества, чести, дружбы, товарищества. Недостаток социального, жизненного опыта малолетних приводит их к неправильной оценке ситуации, в которой они оказались. Так, например, нередко малолетние обвиняемые полагают (особенно под воздействием взрослых участников преступной группы), что если они сами не признаются, то органы следствия не сумеют доказать их вину. В таких случаях бывает очень полезно рассказать малолетнему обвиняемому, разумеется в са-

мых допустимых пределах, о широких возможностях применения достижений науки и техники для раскрытия и расследования преступлений, привести некоторые примеры из следственной практики.

Для психологии малолетних характерно явление конформизма. Под конформизмом принято понимать соглашательство, сглаживание различий, расхождений, стремление к единообразию, единомыслию. В социологии, психологии конформным называют такое поведение личности, когда в случае расхождения между индивидом и группой первый поддается, уступает групповому влиянию. Хотя конформность как психологическое явление свойственно без исключения всем людям, но для малолетнего оно характерно в значительно большей степени. Поэтому при допросе важно использовать указанное явление (например, сообщать обвиняемому факты о подавляющем большинстве случаев дачи правдивых показаний, о фактах правильного поведения на следствии других участников преступной группы). Бывает полезно в этих же целях организовать встречу с его родителями, товарищами, с тем чтобы их коллективное мнение помогло обвиняемому избрать правильную линию поведения на допросе, следствии.

Однообразие ситуации допроса, его длительность, долгое ожидание малолетним следователя в коридоре – все это может снизить эффективность самого допроса, вызвать у малолетнего реакцию негативизма (немотивированного отрицания), протеста, оппозиции. Чтобы допрос малолетнего был непродолжительным, следователю рекомендуется заранее сформулировать вопросы так, чтобы они охватывали все обстоятельства дела, были конкретны, точны, кратки и доступны, понятны. Предварительное планирование допроса позволяет сократить время его производства. В ряде трудных случаев при составлении плана допроса и его проведении целесообразно участие практического психолога ОВД.

При формулировании вопросов для малолетнего необходимо соблюдать определенные требования:

1. Вопрос должен быть составлен в тех выражениях, которые понятны подростку, а также соответствовать уровню его

психического развития, жизненного опыта, полученного образования.

2. Необходимо ставить конкретные вопросы, касающиеся какого-либо одного обстоятельства, т.е. вопросы, не допускающие двусмысленного толкования.

3. Следователь должен избегать вопросов, на которые возможен предположительный ответ.

4. Форма вопроса должна побуждать активность, инициативу, самостоятельную мысль и не предопределять односложного ответа типа «да», «нет», «не может быть», «конечно».

5. В вопрос нельзя включать информацию, которую малолетний может использовать для ответа.

6. Необходимо определить строгую последовательность вопросов, чтобы один вопрос вытекал из другого, а весь допрос имел четкую логическую структуру.

Начиная работу с малолетними, желательно выяснить особенности его взаимоотношений с родителями, педагогами, личностные характерологические особенности, особенности межличностных контактов свидетеля (ей), обвиняемого (ых) и потерпевшего (их).

С малолетними подозреваемым и обвиняемым установить контакт обычно труднее, чем со взрослым. Это связано со страхом уголовного наказания, заинтересованностью в исходе дела, а также индивидуальными, возрастными и половыми особенностями подростка. Умение следователя вступить в психологический контакт в этом случае приобретает особое значение. На предварительном этапе допроса (беседы) следователь выбирает различные темы, задает вопросы, касающиеся биографии малолетнего, его интересов, увлечений, т.е. не имеющие значения для существа дела.

Это важный этап допроса, на нем вырабатывается общая линия поведения, определяется тема беседы, уровень напряженности, доверительности, устанавливается (или нет) контакт. Следователь должен уметь определять особенности психологического состояния собеседника. Важным информационным признаком в период психологического контакта является анализ мимики, жестов подследственного, т.е. (невербального поведе-

ния.

3. Процессуальные особенности допроса несовершеннолетних и малолетних

Допрос малолетних подозреваемых, обвиняемых (ст. 425 УПК РФ), свидетелей и потерпевших (ст. 191 УПК РФ) имеет специфику, обусловленную их возрастом и социально-демографическими характеристиками.

Специфика допроса малолетнего обуславливается:

- меньшим, чем у взрослых, объемом знаний и жизненно-го опыта;
- слабой способностью к сосредоточенному вниманию;
- повышенной внушаемостью;
- меньшим развитием аналитических навыков при восприятии и оценке воспринятого;
- тенденцией к смешению реально воспринятого и воображаемого;
- эмоциональностью суждений и действий.

Малолетние уступают взрослым в способности осознать событие в целом, не всегда могут выделить главное. Они чаще взрослых ошибаются при определении расстояний, интервалов времени, последовательности действий и событий. Малолетние быстрее забывают воспринятые события, однако весьма точно передают те факты, которые их заинтересовали. Они обладают повышенной возбудимостью, неуравновешенностью характера, им присущи быстрые смены настроения и поведенческих реакций, что заметно отражается на их показаниях.

Поскольку названные и некоторые другие особенности психофизического развития малолетних проявляются в процессе формирования показаний и в поведении на допросе одинаково, их допрос имеет общие черты независимо от процессуального положения допрашиваемого.

В соответствии со ст. 424 УПК РФ вызов малолетних на допрос производится, как правило, через их родителей или иных законных представителей. Для участия в допросе законного представителя или близкого родственника несовершеннолет-

него в повестку включается предложение о его явке вместе с вызываемым.

При подготовке к допросу малолетнего следователь должен выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных условий производства допроса:

1) Решить вопрос о месте допроса. По общему правилу малолетние допрашиваются в месте производства следствия, а по усмотрению следователя – в месте нахождения малолетнего. Очень редко допрос можно производить на месте, где малолетний наблюдал преступное событие, по поводу которого ему предстоит давать показания. Малолетний обвиняемый (подозреваемый) допрашивается в рабочем кабинете следователя.

2) Определить день и время допроса. Допрос малолетнего свидетеля (потерпевшего) должен быть произведен как можно быстрее после события преступления, чтобы исключить забывание обстоятельств произошедшего. Кроме того, актуальность безотлагательного допроса состоит в том, что малолетние довольно легко поддаются внушению, в результате чего могут незаметно для себя подменить собственное восприятие высказываниями других лиц, с которыми они разговаривали до начала допроса.

3) Получить информацию о личности малолетнего. Для установления психологического контакта и определения тактики допроса необходимо выяснить:

- отношение малолетнего к сверстникам (чувство товарищества, чуткость, безразличие, неприязненные отношения и т.п.);
- черты характера (упрямство, лживость, конформизм и др.);
- круг интересов и увлечений, а также иные данные, относящиеся к его социально-демографической и нравственно-психологической характеристикам. Для этого необходимо тщательно изучить материалы уголовного дела, допросить родителей или законных представителей, педагогов и других лиц.

4) Определить круг участников допроса (педагог, родители, законные представители малолетнего, защитник, эксперт, специалист). Подход к приглашению педагога для участия в допро-

се малолетнего должен быть обязательным, но, к сожалению, чаще всего педагог играет статическую роль в проведении допроса. Допрос малолетних целесообразно производить с участием педагога, работающего в дошкольном воспитательном учреждении, или преподавателя начальных классов, а допрос учащихся младших и старших классов – с участием соответствующих педагогов. В каждом случае решается вопрос о том, какого педагога – знакомого или не знакомого допрашиваемому – следует пригласить.

По делам о половых преступлениях рекомендуется принять меры к тому, чтобы в допросе участвовал педагог того же пола, что и допрашиваемый. Стеснение, которое испытывают малолетние в ходе такого допроса в присутствии лиц другого пола, может отрицательно отразиться на полноте даваемых показаний.

Педагогу, законному представителю и защитнику, которые участвуют в допросе, следует разъяснить их права (задавать вопросы с разрешения следователя; знакомиться с протоколом допроса и ходатайствовать о внесении в него дополнений и поправок) и обязанность подтвердить по окончании допроса своей подписью правильность записи показаний.

5) Побеседовать с участниками предстоящего допроса для разъяснения их роли в следственном действии, определения особенностей психологии допрашиваемого, характера взаимоотношений несовершеннолетнего с другими лицами, проходящими по делу.

6) Составить план допроса малолетнего. При этом необходимо тщательно продумать формулировки вопросов, которые предстоит задать. Вопросы должны быть понятными и точными.

Порядок допроса малолетнего в основном не отличается от порядка допроса несовершеннолетних и взрослых, за исключением того, что свидетели (потерпевшие), не достигшие 16-летнего возраста, не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Перед началом допроса следователь разъясняет допрашиваемому необходимость правдиво рас-

сказать все известное ему по делу.

На подготовительной стадии, следователь должен установить с допрашиваемым психологический контакт. Некоторые особенности имеют последующие стадии допроса: свободный рассказ и ответы на вопросы.

Обычно свободный рассказ малолетнего бывает отрывочен, сбивчив и непоследователен, не исключено, что он может отсутствовать (малолетний не сможет сформулировать то, что от него ждут). Поэтому рекомендуется применять тактические приемы, помогающие допрашиваемому выдерживать нить изложения. Для этого следователь с максимальной осторожностью должен направлять его рассказ в нужное русло.

Задавая вопросы, важно убедиться в том, что допрашиваемый правильно понял их содержание, а при необходимости разделить вопрос на несколько более конкретных и простых.

Важную роль в получении от малолетних полных и правдивых показаний имеет стадия ответов на вопросы. Содержание и направленность вопросов здесь зависят от характера полученных показаний и процессуального положения допрашиваемого.

Малолетнему, который дал правдивые, хотя и неполные показания, следователь задает уточняющие вопросы. При этом они должны быть четкими и доступными для понимания. При постановке детализирующих вопросов нужно учитывать, что малолетние запоминают информацию выборочно, поэтому полностью устранить пробелы в их показаниях удастся не всегда. Слишком настойчивые попытки добиться желаемого результата могут привести к тому, что недостающие детали окажутся вымышленными.

В ходе допроса малолетнего свидетеля (потерпевшего) нужно обращать внимание на соответствие сообщаемых сведений уровню его психического развития. Гладкость, заученность показаний, употребление формулировок и оборотов, не свойственных возрасту, противоречия между показаниями, данными в ходе свободного рассказа и при ответах на вопросы, а также некоторые другие признаки могут свидетельствовать о том, что он находится под чьим-то влиянием.

Тогда необходимо выяснить, кто расспрашивал малолетне-

го или с кем он обсуждал обстоятельства, о которых был допрошен, не подсказывал ли ему кто-либо ответы на вопросы следователя. Основным средством изобличения во лжи малолетних являются приемы эмоционального воздействия, ибо средства логического убеждения могут оказаться малоэффективными как вследствие непонимания допрашиваемым самого факта изобличения, так и в силу духа противоречия, свойственного детям и приводящего к повторению явно бессмысленной уже лжи. Эффективным может оказаться и повторный допрос с учетом следующих моментов.

Если малолетний уклоняется от дачи показаний или дает заведомо ложные показания, важно выяснить причины (чувство товарищества, страх, стыд, угрозы со стороны соучастников и т. п.) и с этим учетом применить тактические приемы, направленные на изменение его позиции. Применяемые при этом тактические приемы должны быть основаны только на методах убеждения.

При допросе малолетнего обвиняемого (подозреваемого), впервые совершившего преступление, эффективно применение такого тактического приема, как опора на положительные свойства его личности. Практике известно немало случаев, когда следователи, умело используя решительность, честность, стремление быть первым и другие хорошие качества малолетних правонарушителей, получали от них полные и правдивые показания.

Акцент же на отрицательных сторонах жизни малолетнего обвиняемого (подозреваемого), как правило, приводит к тому, что он замыкается и вообще отказывается давать показания.

4. Тактические особенности допроса несовершеннолетних

Особенности тактики допроса несовершеннолетних в значительной степени обусловлены особенностями их психики (повышенной внушаемостью и самовнушаемостью, склонностью к фантазированию, высокой эмоциональностью, неустойчивостью поведения и т. п.), незначительным или совсем отсутствующим жизненным опытом, что нередко приводит к непра-

вильной оценке ими расследуемого события в целом или отдельных его элементов.

При подготовке к допросу следователь должен обратить особое внимание на выяснение степени развития ребенка или подростка, влияния на него взрослых, особенностей его характера. От этого в первую очередь зависит выбор места допроса. Детей младшего возраста целесообразно допрашивать в привычной для них обстановке: в школе, детском учреждении, иногда у них дома, с тем чтобы официальная обстановка кабинета следователя не сковывала и не пугала их, не действовала на них подавляюще.

Для несовершеннолетних в возрасте 15–17 лет официальная обстановка места допроса играет противоположную роль: проникаясь чувством ответственности, они скорее дадут правдивые показания.

Учитывая быструю утомляемость несовершеннолетнего, его неспособность долго сосредоточивать внимание на одном и том же объекте, следователь не должен затягивать допрос. Если допрос все же оказывается продолжительным, целесообразно устраивать перерывы, во время которых малолетним следует предоставить возможность отвлечься, отдохнуть за игрой, успокоиться.

Ложные показания несовершеннолетних 12–14 лет помимо сознательного нежелания говорить правду могут объясняться самовнушением, повышенным влиянием взрослых, в чем несовершеннолетние зачастую не отдают себе отчета; они могут быть и плодом их фантазии или следствием немотивированного желания солгать. При фантазировании, при немотивированной лжи в показаниях несовершеннолетних ложь мешается с правдой, придумываются нелогичные подробности.

Если на повторном допросе допрашиваемый слово в слово повторяет ранее данные показания, употребляя при этом выражения, не свойственные его возрасту, следователь вправе предположить, что такие показания являются результатом внушения со стороны взрослого. Существенные отличия в деталях между первоначальными и повторными показаниями указывают на фантазирование ребенка: выдуманные детали обычно плохо

удерживаются в памяти и заменяются новыми. Однако следователь должен учитывать и внушающее воздействие собственных вопросов, поэтому особенно важно правильно формулировать вопросы и определять их последовательность.

При допросе несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых следователь должен держаться спокойно, уверенно и вместе с тем дружелюбно, но в то же время достаточно твердо. Такая манера поведения способствует установлению необходимого контакта с подростком, располагает его к доверию и к уважению следователя. Нервозность следователя, его срывы скорее, чем при допросе взрослых, приведут к тому, что допрашиваемый ожесточится, замкнется или от испуга и волнения начнет лгать. Боязнь следователя может побудить допрашиваемого оговорить себя.

Несовершеннолетнему допрашиваемому следует облегчить переход от ложных показаний к правдивым. Это достигается установлением причин лжи и разъяснением допрашиваемому возможности и необходимости изменить свою позицию как в интересах следствия, так и в целях облегчения его собственной участи.

5. Обязательность судебно–психологической экспертизы несовершеннолетних

Психологическая экспертиза, в последнее время, все чаще внедряется в практику деятельности правоохранительных органов и имеет существенное значение для решения задач, стоящих перед уголовно–процессуальным законодательством. Такими средствами нередко бывают и те, которые устанавливаются путем проведения различного рода экспертиз, которые в соответствии со ст.ст.74,80 УПК РФ являются самостоятельным средством доказывания.

Закон (ст.196 УПК РФ) предусматривает случаи обязательного назначения и проведения экспертиз, в том числе для установления:

1. причины смерти;
2. характера и степени вреда, причиненного здоровью;
3. психического или физического состояния подозреваемо-

го, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

4. психического или физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

5. возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Таким образом, закон (ст.196 УПК РФ) предусматривает обязательное назначение и проведение следующих видов экспертиз:

- судебно–медицинской;
- судебно–психиатрической;
- судебно–психологической.

На первый взгляд, судебно–психологическая экспертиза, как обязательный вид экспертизы в этой норме указан, только в отношении лиц, «не способных самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве» и «потерпевших, не способных правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания», чем, на наш взгляд, необоснованно пользуются следственно–судебные работники при отказе в назначении этого вида экспертизы в отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Однако, как известно, закон следует толковать в системной связи, составляющих его норм, а не в искусственном отрыве их друг от друга.

При таком, как представляется, единственно правильном подходе к толкованию уголовно–процессуального законодательства РФ следует признать, что действующий УПК РФ предусматривает и обязательное назначение и проведение судебно–психологической (или комплексной психолого–психиатрической) экспертизы несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, подсудимых (а нередко и несовершеннолетних свидетелей и потерпевших).

Вывод об этом основан на следующем анализе п.2 ч.1 ст.51 и Главы 50 УПК РФ об особенностях производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.

Признание самим законодателем необходимости обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве, если «подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним» по существу означает признание законодателем факта того, что несовершеннолетний не способен самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, что и является в соответствие с п.3 ст.196 УПК РФ основанием обязательного назначения судебно-психологической экспертизы несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.

В ч.2 ст.420 УПК РФ прямо предписано, что производство по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, осуществляется в общем порядке, установленном частями 2 и 3 Кодекса, «с изъятиями, предусмотренными настоящей главой».

Общий порядок, установленный частями 2 и 3 Кодекса, как известно, включает и ст.196 УПК РФ об обязательном назначении и проведении экспертизы. Изъятия же, предусмотренные главой 50 УПК РФ заключаются в следующем.

Статья 421 УПК РФ предписывает необходимость доказывания при предварительном расследовании и судебном разбирательстве по данной категории лиц, помимо обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ также:

п.2 – «условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности»;

Часть 2 этой нормы устанавливает: «При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливаются также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими».

Очередное важное изъятие из общих правил предусмотрено в ч.3 ст.425 УПК РФ, согласно которой:

«В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно».

Часть 6 этой нормы распространяет порядок установленный ч.ч.1,2,3 и 5 и на допрос несовершеннолетнего подсудимого. Важным изъятием из общего правила является и ч.3 ст.426 УПК РФ, согласно которой:

«Прокурор, следователь, дознаватель вправе по окончании предварительного расследования вынести постановление о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые «могут оказать на него отрицательное воздействие». От правильного ответа на поставленные перед экспертными заведениями вопросы, зависят судьбы многочисленных несовершеннолетних, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства.

Экспертиза определяет и устанавливает:

«уровень психического развития и иные особенности личности несовершеннолетнего»

«данные об отставании несовершеннолетнего в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством»

«мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими»

Дознаватель, следователь, прокурор и судья (впрочем, как и адвокат) не являются специалистами в области психологии личности и не вправе сами определять "уровень психического развития несовершеннолетнего", наличие или отсутствие "отставания в психическом развитии несовершеннолетнего, не связанном с психическим расстройством", как и само наличие или отсутствие "психического расстройства", способность несовершеннолетних "в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими", предусмотренные в ст.ст.421, 425 УПК РФ, как и не являются специалистами способными определять "отрицательное воздействие" тех или иных материалов дела на

несовершеннолетнего, предусмотренное ч.3 ст.426 УПК РФ. А это, как представляется, означает, что истинный смысл законодательных предписаний, изложенных в указанных уголовно-процессуальных нормах, заключается в том, что судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, потерпевших является обязательной по всем уголовным делам несовершеннолетних.

К сожалению, представляется неудачной и не отвечающей потребностям уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних альтернатива законодателя в упомянутых нормах УПК РФ об обязательном участии при допросе несовершеннолетних "педагога или психолога".

Они не являются ни равнозначными, ни взаимозаменяемыми специалистами для целей уголовного судопроизводства и как справедливо отмечается в психологической литературе, для этих целей нужны специалисты с базовым психологическим (а не педагогическим) образованием и только в области психологии личности.

Иначе, как можно, выполнить требования законодателя об обязательном участии психолога при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, предусмотренные в ч.3 ст.425 УПК РФ "страдающего отставанием в психическом развитии" без привлечения к участию специалиста-психолога, который и может определить страдает или нет отставанием в психическом развитии данный подросток? Может ли и правомочен ли по закону сам следователь (дознатель, прокурор, судья) определять страдает или нет данный несовершеннолетний "отставанием в психическом развитии"? Является ли отсутствие в материалах дела данных о психологическом и психическом развитии и состоянии несовершеннолетнего доказательством того, что он не страдает "отставанием в психическом развитии"? Является ли отсутствие данных о состоянии подростка на учете в Психо-Неврологическом Диспансере (ПНД) доказательством того, что он не страдает отставанием в психическом развитии? Конечно же, нет. Отсутствие таких данных в материалах дела может быть результатом самых разнообразных причин:

- не истребованием их лицом расследующим дело;
- объективным отсутствием таких данных в соответствующих учреждениях, в связи с необращением подростка за помощью;
- несвоевременной диагностикой такого состояния подростка в силу различных причин и другие.

В любом случае, лица, производящие расследование и рассмотрение уголовных дел в отношении несовершеннолетних правонарушителей по действующему законодательству не являются лицами, уполномоченными законом на определение состояния "отставания подростка в психическом развитии и связанности этого с психическими расстройствами". А поскольку они не являются таковыми по закону, то, как представляется, не от их усмотрения должно зависеть приглашать или нет психолога на допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и назначение судебно-психологической экспертизы.

Как представляется, дополнительные гарантии особого порядка расследования и рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних правонарушителей, введенные новым УПК РФ предполагают обязательное назначение судебно-психологической экспертизы в отношении всех несовершеннолетних правонарушителей, попавших в сферу интересов правоохранительных органов. Иное понимание закона свидетельствовало бы о, якобы, поручении законодателем следственно-судебным работникам функций психологов и психиатров, что не имеет места на самом деле.

О необходимости такого понимания норм УПК РФ в отношении несовершеннолетних свидетельствует и ч.3 ст.27 УПК РФ, регламентирующая вопросы прекращения уголовного преследования несовершеннолетних, в случаях, когда последний "вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом".

Более чем очевидно, что выявление вопросов отставания в

психическом развитии, наличия или отсутствия психических расстройств, меры осознания фактического характера и общественной опасности деяния, меры руководства своими действиями, относятся к компетенции специалистов в области психологии личности и психиатрии, без которых, как представляется, участники уголовного судопроизводства не вправе делать свои выводы по данным вопросам.

М.М. Коченовым в работе "Введение в судебно-психологическую экспертизу", основные положения которой легли в основу рекомендаций для практических работников органов следствия в книге "Руководство для следователей" приводится справедливое замечание А.С. Экмекчи: "замена квалифицированного судебного эксперта-психолога рассуждениями суда по вопросам психологии является неквалифицированной, что может повести и зачастую ведет к полностью или частично неправильным выводам".

Эксперты-психологи рекомендуют проводить СПЭ несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых на ранних этапах следствия, т.к. экспертное исследование имеет важное значение, не только для установления истины, но и для оптимизации самого судебно-следственного процесса. Перед психологом стоит задача помочь следователю установить психологический контакт с подростком. Трудности установления такого контакта обусловлены рядом причин: это страх уголовного наказания; заинтересованность подростка и его родственников в положительном исходе дела; индивидуально-психологические особенности подростка.

По утверждению психологов "в ходе допроса широко проявляется вся гамма, как негативных, так и позитивных особенностей личности подростка (такие, как импульсивность или заторможенность, гиперактивность или пассивность, высокая аффективная напряженность или расслабленность, эгоцентризм или альтруизм и др.) Следует также учитывать, что *нередко допрашивающие лица-следователи – видоизменяют продукты речи подростков, которыми давались показания, что на наш взгляд, затрудняет последующий психологический анализ личностных особенностей подростков.* Отдельные подростки, не-

правильно понимая чувство дружбы, товарищества, скрывают активных соучастников преступления, и берут всю ответственность за совершение преступления на себя. Это может быть связано и с чрезмерным "чувством взрослости", "неадекватной самооценкой", боязнью прослыть "слабаком" и пр. Особое значение приобретает умение следователя вступить в психологический контакт с допрашиваемым. Он выбирает различные темы для беседы с подростком, задает ему вопросы, не имеющие значения для существа дела; как правило, они касаются биографии подростка и его увлечений, интересов. Это очень важная стадия в процессе допроса.

Важным является при беседе анализ мимики и жестов подследственного. Необходимо обязательно учитывать степень осознания содеянного, степень психического стресса, особенности проявления психологической защиты личности подследственного.

Установление этих важных обстоятельств, предусмотренных главой 50 УПК РФ без обязательного участия специалиста-психолога в области психологии личности невозможно.

К сожалению, уровень квалификации основной массы следственно-судебных работников нашей страны, расследующих и рассматривающих уголовные дела в отношении несовершеннолетних, далек от обязательных и для нашей страны требований международных стандартов и, в частности, п.6.3 Пекинских правил, согласно которым: "Лица, использующие дискреционные полномочия, должны обладать соответствующей квалификацией или подготовкой для их благоразумного применения в соответствии со своими функциями и полномочиями".

К задачам судебно-психологической экспертизы российскими психологами отнесены:

- 1) Установление способности психически здоровых обвиняемых, свидетелей и потерпевших воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания.

Поводами для назначения в этих случаях психологической экспертизы могут служить данные: о малолетнем возрасте, низ-

ком уровне интеллектуального развития, недостаточном овладении активной речью, характерологических особенностях соответствующего лица, условия восприятия (быстротечность событий, множественность раздражителей одновременно воздействующих на субъект, состояние психической напряженности в момент восприятия и др.); несоответствие показаний определенного лица другим материалам дела (некоторые люди, преимущественно дети и подростки, обладают особой формой памяти – эйдетической, которая позволяет им с абсолютной точностью воспроизводить воспринятую ранее информацию, вследствие чего их показания могут вызвать недоверие в силу исключительной детализированности).

При объективной, вытекающей из дела необходимости, постановка адвокатами вопроса о необходимости назначения и проведения психологической экспертизы в вышеуказанных случаях, рекомендуются следующие вопросы:

1. учитывая индивидуальные и возрастные особенности испытуемого и конкретные условия, в которых происходило событие, (следует указать какое) мог ли испытуемый правильно воспринимать важные для дела обстоятельства (указать какие)?

2. учитывая психическое состояние испытуемого в момент восприятия мог ли он правильно воспринимать важные для дела обстоятельства (указать какие)?

3. обладает ли испытуемый абсолютной чувствительностью зрительного, слухового (или иного, в зависимости от обстоятельств дела) анализатора, достаточной для восприятия раздражителя (указать какого)?

4. имеются ли у испытуемого признаки повышенной склонности к фантазированию

5. имеются ли у испытуемого признаки повышенной внушаемости?

6. имеются ли у испытуемого признаки эйдетической памяти?

Перечень предложенных вопросов – не исчерпывающий и по каждому конкретному делу зависит от обстоятельств подлежащих выяснению и экспертной оценки.

2) Установление способности психически здоровых потер-

певший по делам об изнасиловании правильно понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказывать сопротивление виновному.

Поводами для назначения психологической экспертизы в указанных случаях, как правило, являются: данные о пассивном поведении субъекта в определенной ситуации; отсутствие глубоких эмоциональных реакций на случившееся; сведения о некоторых характерологических особенностях (вялость, пониженная активность, неуверенность в себе, застенчивость, замкнутость и пр.) или о неблагоприятных условиях общего воспитания (систематическое подавление родителями самостоятельности ребенка, излишнее ограждение от трудностей) и недостатках полового воспитания в семье и в школе.

Рекомендуются следующие вопросы для постановки перед экспертами:

1. Имеются ли у испытуемой индивидуально-психологические особенности (например, не связанные с психическими заболеваниями отставание в психическом развитии, характерологические черты, свойства эмоционально-волевой сферы), которые могли существенно повлиять на ее поведение в исследуемой ситуации?

2. Учитывая индивидуально-психологические особенности испытуемой и содержание исследуемой ситуации, могла ли испытуемая понимать характер и значение совершаемых с нею действий?

3. Учитывая индивидуально-психологические особенности испытуемой и содержание исследуемой ситуации, могла ли испытуемая оказывать сопротивление?

В литературе описан случай, когда некий П. в состоянии опьянения встретил на улице 14-летнюю В., достал из кармана нож и, угрожая им, заставил ее следовать за собой. По дороге, когда появлялись встречные прохожие, П. вновь доставал нож и угрожал потерпевшей убийством, если она попробует позвать на помощь. Обвиняемый привел В. к себе домой, где находились его отец и мать. Однако он пригрозил, что любая попытка обратиться к ним «кончится для нее плохо». Он привел В. в свою комнату, предложил ей сесть на диван, пошел на кухню,

приготовил чай и напоил им потерпевшую. После этого он совершил с В. насильственный половой акт. В. в течение нескольких часов находилась в доме обвиняемого, никакого активного сопротивления ему не оказывала, за помощью не обращалась. Следователь назначил судебно–психологическую экспертизу, поставил на ее разрешение следующий вопрос: «учитывая индивидуально–психологические особенности В., эмоциональное состояние во время совершения с ней указанных действий, содержание сложившейся ситуации, могла ли она оказать сопротивление обвиняемому?». В распоряжение эксперта были представлены материалы дела, содержащие в частности показания родителей, учителей, школьных подруг потерпевшей, характеристики. Эксперт также беседовал с ее родителями, учителями. В экспертном заключении говорилось, что сложившуюся ситуацию несовершеннолетняя потерпевшая воспринимала как реальную угрозу для своей жизни. Недостаток жизненного опыта, несложившийся характер, пассивность, ослабленность волевых процессов, недостаточно развитые самостоятельность и активность мышления, состояние очень сильного испуга и растерянности – все это еще более усугубляло для потерпевшей сложившуюся ситуацию, делало для нее невозможным активное сопротивление. С учетом индивидуально–психологических особенностей В., ее эмоционального состояния во время совершаемых с ней действий и сложившейся ситуации она не могла оказывать сопротивление.

3) Установление способности отстающих в психическом развитии несовершеннолетних обвиняемых полностью сознавать значение своих действий и определение степени их способности руководить своими действиями.

На возможность отставания в развитии психически здорового подростка могут указывать данные:

- о его педагогической запущенности;
- "детскости" поведения;
- легкомысленном отношении к своим противоправным действиям;
- несоразмерность объективного содержания поведения субъективно преследуемыми подростком целями;

- свидетельские показания, говорящие о заметном отличии от основной массы сверстников и др.

Рекомендуемые для постановки перед экспертизой вопросы:

1. Имеются ли у несовершеннолетнего признаки не связанного с психическими заболеваниями отставания в психическом развитии, и, если имеются, в чем они конкретно выражаются?

2. Учитывая состояние психического развития несовершеннолетнего мог ли он полностью сознавать значение своих действий?

3. Учитывая состояние психического развития несовершеннолетнего в какой мере он мог руководить своими действиями?

Эти вопросы прямо вытекают из постановления Пленума Верховного Суда РФ №7 от 14 февраля 2000г. "О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних", которое нацеливает экспертов–психологов на дифференциально–экспертную оценку способности подростков сознавать значение своих действий и руководить ими. Следуя этому постановлению Пленума, эксперт–психолог может, например, сделать вывод, что подросток "мог сознавать значение своих действий, но не полностью", "был способен руководить своими действиями, но не в полной мере" и т.д., что имеет существенное значение, во всяком случае, для назначения целесообразной и соразмерной меры наказания.

С другой стороны, психологическая экспертиза в отличие от психиатрической позволяет пользоваться не жесткой формулой: вменяем – невменяем, а дать более тонкое и объективное определение степени способности подростка осознавать значение своих действий.

Заключение

Обязательное назначение судебно–психологической экспертизы в отношении всех несовершеннолетних потерпевших и правонарушителей, попавших в сферу интересов правоохранительных органов, непосредственно показывает значимость проведения комплексных экспертиз. Профессиональная компетент-

ность следователей и специалистов экспертных учреждений, зачастую оказывает непосредственное влияние посредством подготовленных заключений на дальнейший ход расследования и раскрытия преступлений в отношении несовершеннолетних и совершенных несовершеннолетними. Актуальными вопросами данных экспертиз является как заключение об индивидуальных психологических характеристиках подэкспертных, задержках психического развития, так и вопросы, касающиеся осознания случившегося, возможности оказания сопротивления и многое другое.

Контрольные вопросы:

1. Необходимо ли в допросе несовершеннолетних наряду с общими закономерностями, характерными для этого следственного действия, учитывать ряд особенностей, связанных с возрастом несовершеннолетних?
2. Охарактеризуйте содержательную часть термина «свободный рассказ» несовершеннолетнего?
3. Перечислите основные задачи судебно-психологической экспертизы в российской правоприменительной практике?
4. Какие данные указывают на отставание в развитии психически здорового подростка?
5. О каких требованиях и профессионально-значимых качествах следственно-судебных работников идет речь в международном правовом поле, в частности в п.6.3 Пекинских правил?

Тема 4. Организация расследования преступлений совершенных несовершеннолетними

Вопросы лекции:

1. Нравственно-психологические начала в деятельности следователя по делам несовершеннолетних.
2. Организация расследования дел о преступлениях несовершеннолетних.

3. Планирование расследования по делам несовершеннолетних.

Заключение

Контрольные вопросы

Литература:

Каневский, Л. Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних / Л. Л. Каневский. – Москва : Юрид. лит., 1982. – 112 с.

Каневский Л. Л. Тактика следственных действий по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними / Л. Л. Каневский. Уфа, – 2001. 85 с.

Миньковский Г.М. Социально–психологический портрет личности несовершеннолетнего правонарушителя / Миньковский Г.М. – Москва: Юрид. лит., – 1975. 115 с.

Лугошский, Г. Ю. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними : учеб. пособие / Г. Ю. Лугошский, Т. В. Лугошская. – Москва : ЦОКР МВД России, 2006. – 84 с.

Макаренко, И.А. Личность несовершеннолетнего обвиняемого как объект криминалистического исследования / И.А. Макаренко. – Москва : Юрлитинформ, 2006. 352 с.

1. Нравственно–психологические начала в деятельности следователя по делам несовершеннолетних

Расследование преступлений несовершеннолетних создает сложную систему нравственных отношений как между участниками процесса, так между ними и лицами, соприкасающимися со следствием. Эти отношения не охватываются только процессуальными нормами; в значительной степени отношения с несовершеннолетним правонарушителем, его родителями, представителями учебно–воспитательных учреждений регулируются нравственными нормами.

Мораль тесным образом связана с практической деятельностью людей. Однако основные категории морали в практику работы входят через сознательную деятельность человека. В

связи с этим психология, занимающаяся анализом человеческих действий и поступков, становится наукой, органически включающейся в практику.

Совместное рассмотрение нравственных и психологических начал в деятельности следователя по делам несовершеннолетних обусловлено не только тем, что оба вопроса тесно связаны между собой, но и тем, что нередко одни и те же факты, имеющие этический и психологический аспекты исследования, целесообразно рассмотреть одновременно (например, проблемы «тона», «контакта»).

К некоторым видам профессиональной деятельности в социалистическом обществе предъявляются повышенные моральные требования. Кодексы с повышенными моральными требованиями «складываются, прежде всего, у тех профессиональных групп, объектом деятельности которых прямо выступает человек».

Неотъемлемыми качествами следователя являются принципиальность и бдительность, настойчивость и целеустремленность, психологическая наблюдательность и выдержка. Вместе с тем каждый следователь должен обладать и таким профессионально-специфическим качеством, как гуманизм, в основе которого лежит не только уважительное отношение к личности, чуткость и отзывчивость, но и убеждение в безграничности возможностей человека и его способности к совершенствованию.

Установление психологического контакта, будучи условием успешности расследования дел о преступлениях несовершеннолетних, во многом зависит от такого качества следователя, как справедливость, которое несовершеннолетние ставят на одно из первых мест среди других положительных качеств человека. «Никакая Фемида, – пишет Макаренко А. С., – не умеет так точно разбираться в вопросах справедливости, как пацаны». Подросток должен быть убежден, что следователь уделяет его делу необходимое внимание, что он к нему хорошо расположен, объективно отнесется к его просьбам и жалобам.

В процессе расследования следователь должен постоянно изучать несовершеннолетнего правонарушителя (выявлять его

психологические качества, состояния и т. д.). Диагностика психического и эмоционального состояния подростка во многом зависит от умения проникнуть во внутренний мир подростка, от психологической наблюдательности. При проведении следственных действий следователь должен учитывать и правильно определять эмоциональное состояние несовершеннолетнего, его действительные побуждения и внутренние переживания, ибо далеко не всегда внешнее поведение соответствует его внутреннему состоянию.

Известно, что подросток всегда пытается найти какой-то образец для подражания, пример, которому он мог бы следовать. Поэтому крайне важно, чтобы подросток в лице следователя увидел не только специалиста высокой квалификации, но и человека широкой эрудиции, разбирающегося в таких областях человеческой деятельности, которые близки несовершеннолетнему (спорт, музыка и т. д.). Следователю полезно помнить, что человек ищет в другом то, чего ему самому не хватает. Особенно это относится к подросткам. В связи с этим желательно, чтобы следователь обладал способностью непосредственного положительного эмоционально-волевого влияния на несовершеннолетнего, стал на этой основе авторитетным для подростка. Вместе с тем важно подчеркнуть, что эмоционально-волевое влияние не должно переходить в незаконное психологическое воздействие и внушение, что может привести, к получению искаженной информации.

Следователь по делам несовершеннолетних, осуществляя в процессе расследования воспитательные функции, должен обладать и такими качествами, как выдержка, умение владеть собой, управлять своими чувствами, настроением, переживаниями, темпераментом.

Этические основы предварительного следствия по делам несовершеннолетних специфичны тем, что: а) они тесно связаны с процессом исправления и перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей, который начинается с момента задержания подростка или вызова его на допрос; б) при наличии психологического контакта и в силу особого доверия к следователю со стороны подростка несовершеннолетний обвиняемый

на предварительном следствии впервые может осознать всю пагубность совершенного им и сделать правильные выводы; в) если на предварительном следствии коренным образом не изменится сознание и поведение подростка, то ввиду незавершенности формирования личности несовершеннолетнего будут, по крайней мере, созданы предпосылки для его перевоспитания. Вся деятельность по расследованию преступлений должна быть глубоко этической, гуманной, и это должны ощущать не только несовершеннолетние, но и их близкие, а также школа, производственный коллектив, в котором учился или работал подросток.

Для установления нормальных взаимоотношений с несовершеннолетним правонарушителем, выработки наиболее эффективных тактических приемов расследования и методов воспитательного воздействия на подростка важно, чтобы расследование уголовного дела с самого начала вел один следователь. При передаче дела другому следователю трудно, как правило, сохранить психологический контакт и преемственность в работе по исправлению и перевоспитанию несовершеннолетнего.

Принимая какое-либо решение в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, особенно меры процессуального принуждения, следователь должен, прежде всего, разъяснить подростку, в связи с чем применена к нему эта мера. Несовершеннолетний правонарушитель должен быть убежден не только в правомерности действий следователя, но и в целесообразности, правильности их с нравственных позиций.

По делам несовершеннолетних актуальным является вопрос о своевременном и обоснованном предъявлении подростку обвинения. Закон этот вопрос регламентирует. Однако следователь должен учитывать и нравственный момент: степень убежденности несовершеннолетнего в том, что в отношении его собраны достаточные данные об участии в совершении преступления. Убежденность несовершеннолетнего в объективности и справедливости следователя является важным этапом на пути к глубокому раскаянию. Между тем при опросе большой группы несовершеннолетних, осужденных за совершение преступлений к различным срокам лишения свободы, на вопрос, «когда вам

предъявили обвинение, были ли вы убеждены в том, что следователь собрал достаточные доказательства о совершенном вами преступлении?» – положительный ответ дали только 66%.

К моменту предъявления обвинения следователь должен быть убежден в совершении преступления несовершеннолетним. В противном случае: а) нарушаются отношения, сложившиеся между следователем и несовершеннолетним правонарушителем, которые основывались на доверии, справедливости, на положительном примере и авторитете взрослого; б) в связи с тем, что подростки очень чутки и обидчивы, некоторые из них из-за несправедливого к ним отношения и «безвыходности» положения могут замкнуться.

Опрос несовершеннолетних осужденных показал, что в большинстве случаев (80%) их отношения со следователем строились на доверии и только в 20% случаев – на боязни отрицательных последствий.

Прямая обязанность следователя и его моральный долг при предъявлении обвинения несовершеннолетнему состоят в том, чтобы не только разъяснить сущность предъявленного обвинения, но и раскрыть перед ним общественную опасность преступления, показать, какой ущерб причинен родным, близким, как отразилось совершенное им преступление на моральной атмосфере в семье. Воспитательная работа с несовершеннолетним обвиняемым на предварительном следствии должна быть рассчитана, прежде всего, на осознанную и активную деятельность самого подростка.

Важное процессуальное и этическое значение имеет рассмотрение ходатайств несовершеннолетнего обвиняемого. Подросток и здесь должен почувствовать заинтересованность следователя в объективном расследовании и выяснении всех обстоятельств, как смягчающих, так и отягчающих его ответственность. Если следователь отказывает в удовлетворении какого-либо ходатайства, подростку надо разъяснить причину отказа.

Изложенные этические особенности следственной работы по делам несовершеннолетних дают возможность рассмотреть некоторые психологические особенности процесса предвари-

тельного следствия по этой категории дел. Прежде всего, это – проблема установления психологического контакта и сохранения доверия к следователю. По делам несовершеннолетних эта проблема имеет особое значение в связи с тем, что для подростков–правонарушителей наиболее типично недоверие к взрослым, особенно к тем из них, которые представляют следственные органы. Для многих из них «авторитета взрослого, его опыта, занимаемого положения... не существует, они не верят в справедливость и нравственность взрослых».

Под психологическим контактом, как нам представляется, следует понимать такое состояние, при котором участники следственного действия проявляют интерес и готовность к общению и восприятию информации, исходящей друг от друга. Установление психологического контакта предусматривает предварительное изучение личностных качеств, которые могут способствовать установлению контакта (склонность к общению, откровенность, тактичность и т. д.), или, наоборот, затрудняют общение (замкнутость, озлобленность, вспыльчивость и т. д.).

На подростка в значительно большей мере, чем на взрослого, оказывают влияние в процессе общения не только слова и поступки людей, но и внешний облик. Мы имеем в виду внешний вид следователя, его внимание и сосредоточенность в беседе с подростком.

Необходимым условием установления психологического контакта являются безупречное знание следователем материалов уголовного дела и такая манера поведения, которая убеждает несовершеннолетнего в правильности избранной следователем позиции.

При подготовке к допросу необходимо получить сведения о положительных качествах подростка, его интересах, которые можно удачно использовать для установления психологического контакта. Как это ни странно на первый взгляд, речь идет об установлении и использовании совпадающих позитивных интересов у несовершеннолетнего правонарушителя и у следователя (любовь к спорту, искусству, коллекционированию и т. д.) для преодоления негативного отношения «ко всем взрослым». В. Л. Васильев правильно отмечает, что «если допрашиваемый отно-

сит себя к одной социальной категории «мы», а в следователе видит представителя другой группировки – «они», то это отнюдь не способствует созданию необходимого психологического контакта, атмосферы доверия».

Трудно вступают в контакт несовершеннолетние, – которым присущи такие качества, как робость и застенчивость. Таким подросткам нужно создать непринужденную обстановку, выяснить их склонности, увлечения, любимые занятия и побеседовать с ними об этом.

Изучение следственной практики свидетельствует, что в ряде случаев из-за активной антисоциальной направленности личности и таких качеств, как озлобленность, дерзость, повышенная раздражительность, трудно установить контакт с несовершеннолетним при первом общении. В такой ситуации следователю необходимо действовать путем убеждения, которое, по мнению психолога Парыгина Б. Д., в отличие от других методов «имеет своей целью передачу информации в такой форме, чтобы она превратилась в систему установок и принципов личности или, во всяком случае, существенно повлияла на эту систему». Желательно в таких случаях в работе с несовершеннолетним правонарушителем проявлять терпение. Прежде всего необходимо в строгой и корректной форме пресечь развязное поведение несовершеннолетнего и разъяснить, как он должен вести себя на следствии. Если аморальное поведение является следствием неправильного воспитания, грубого обращения, диктата взрослых, то в дальнейшем необходимо проявлять подчеркнуто вежливое обращение, уважение к чувству собственного достоинства, которое раньше принижалось.

Нередко развязность, бравада «преступным» опытом является своеобразным проявлением «взрослости». Грубость, хулиганская выходка, пишет Мансуров Н., служат чаще всего не просто выражением внутренней сущности подростка, а средством самоутверждения. В подобных случаях следователю целесообразно раскрыть неестественность его поведения, показать, что в обычной жизни он не проявляет грубость, не ведет себя так дерзко, привести выдержки из характеристики, из показаний учителей и родителей, обратить внимание на его поло-

жительные качества. Такие меры обычно достаточны для того, чтобы снять напряжение, вызванное развязным поведением подростка, и установить нормальные отношения.

Иногда грубое поведение подростка является реакцией на имевшее место ранее несправедливое отношение взрослых. Исследования психологов показывают, что всякая, даже малейшая, несправедливость старших болезненно переживается подростком и нередко помнится им всю жизнь. Если удастся установить факт и причину несправедливого отношения к несовершеннолетнему со стороны взрослого (в период его учебы, работы в процессе расследования), то следователь должен прореагировать на это и о принятых мерах сообщить несовершеннолетнему.

Развязное поведение несовершеннолетних правонарушителей объясняется также отсутствием правильного представления о нравственных категориях и понятиях, попыткой походить на нравственно-отрицательных людей, увлечением «романтикой» преступной жизни. В подобных случаях подростку нужно раскрыть подлинный смысл и последствия противоправного поведения, показать, что настоящая романтическая приподнятость, и мечтательность украшают жизнь, насыщают человека приятными, бодрящими переживаниями, расширяют жизненные перспективы, развивают чувства и воображение.

Если следователь сталкивается с упрямством подростка-правонарушителя, то, прежде всего, необходимо выяснить, не является ли оно своеобразной формой протеста на грубость и жестокость взрослых или на обоснованные требования к несовершеннолетнему, воспитывавшемуся в обстановке захваливания. Для преодоления упрямства и налаживания психологического контакта целесообразно пригласить педагога, к которому несовершеннолетний испытывает уважение. В беседе подростку необходимо разъяснить важность взаимного доверия, хорошего отношения, которые будут способствовать выяснению всех обстоятельств дела и объективности расследования.

Установление психологического контакта с несовершеннолетним, совершившим половое преступление, имеет свои особенности. Думается, что расследование таких преступлений це-

лесообразно поручать следователю—мужчине, для того чтобы подросток при допросе в меньшей степени испытывал стыд. При допросе несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) присутствие третьих лиц желательно свести к минимуму, так как подросток при них будет себя чувствовать скованно, в связи, с чем трудно установить контакт. Участие родителей в допросе несовершеннолетнего обвиняемого по делам о половых преступлениях, по общему правилу, нецелесообразно, так как несовершеннолетние испытывают в их присутствии чувство страха и стыда. Кроме того, нередки случаи, когда родители пытаются помешать ходу следствия, влияя на подростка. В соответствии с УПК в допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего 16-летнего возраста, по усмотрению следователя, либо по ходатайству защитника может участвовать педагог. Если следователь решил пригласить педагога, то желательно, чтобы это был мужчина и чтобы подросток не был с ним знаком. Перед началом допроса необходимо предварительно побеседовать с адвокатом и педагогом об особенностях их участия в допросе, надлежащим образом сформулировать вопросы и задавать их, соблюдая такт.

Установление психологического контакта является первым шагом в деятельности следователя при расследовании преступлений несовершеннолетних. Следующий шаг – создание обстановки, налаживание таких отношений, при которых сохранилось бы доверие к следователю.

Чтобы проводимое следственное действие было эффективно, следователь должен соблюдать следующие условия: а) все процессуальные действия должны осуществляться в рамках закона, на что каждый раз необходимо обращать внимание подследственного, чтобы он был убежден в законности и обоснованности всех действий следователя; б) следователю необходимо обеспечить законность действий всех других должностных лиц, правомочных совершать какие-либо действия в отношении несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, что, несомненно, будет способствовать повышению авторитета следователя в его глазах; в) тактические приемы проведения отдельных следственных действий и методы психологического

воздействия должны быть глубоко этичны и осуществляться в соответствии с законом; г) отношение следователя с несовершеннолетним, подозреваемым и обвиняемым должны строиться на доверии, без обмана, фальши и заигрывания, что не исключает требовательности к поведению подростка и принципиальности в принимаемых решениях; д) несовершеннолетний правонарушитель должен быть убежден в том, что следователь даже после получения от него правдивых показаний проявляет неослабленный интерес к делу, и что он действительно заинтересован в установлении истины; е) если психологический контакт с несовершеннолетним возник у следователя на базе интересов в какой-то определенной области деятельности, то полезно периодически обсуждать с подростком эту проблему; ж) следователь обязан проявлять интерес к самочувствию и настроению несовершеннолетнего; если подросток арестован, необходимо информировать его о положении дел в семье, о здоровье родителей, о позиции школы, коллектива к решению судьбы подростка.

Неотъемлемым элементом психологического контакта является манера обращения и разговора с несовершеннолетним, подозреваемым и обвиняемым, тон речи следователя. Макаренко А. С. в работе «Лекции о воспитании детей» подчеркивает, что воспитание требует самого серьезного тона, самого простого и искреннего. Следователю необходимо точно выражать свои мысли и чувства. Надо, чтобы речь его была живой, яркой и выразительной. В обращении с подростком недопустима монотонная и однообразная речь. Темп речи желателен не быстрый. Недопустима слишком громкая и резкая речь, которая так же, как и тихая, вызывает утомление, скуку. Следователю необходимо знать, что характер речи, манера произношения выражают чувства говорящего, особенности душевного склада. По нему можно определить доброжелательность или враждебность говорящего, его настроение. Тон речи не должен быть властным или, наоборот, вялым.

Важным психологическим моментом, который должен учитываться следователем при подготовке и проведении следственного действия с участием несовершеннолетнего правона-

рушителя, является относительно быстрая утомляемость подростка, которая объясняется интенсивным физическим и интеллектуальным развитием, в связи, с чем допросы или иные следственные действия с участием несовершеннолетних должны быть непродолжительными. По сведениям Н. Дан, малолетние могут быть внимательными и сосредоточенными определенный промежуток времени: от 5 до 7 лет – около 15 минут, от 7 до 10 лет – около 20 минут, от 10 до 12 лет – около 25 минут, более 12 лет – около 30 минут. Практически, продолжительность допроса несовершеннолетнего обвиняемого не должна превышать часа.

Длительность допроса 14–15-летних подростков может быть сокращена, если несовершеннолетний проявляет рассеянность, апатию. При продолжительности следственного действия более одного часа необходимо делать перерыв.

Несовершеннолетние обвиняемые иногда обращаются к следователю с просьбой не доводить до сведения родителей или коллективов, в которых они учатся или работают, о совершенных ими общественно опасных действиях или отдельных обстоятельствах преступления. Такая позиция объясняется чувством стеснительности, стыдливости и пробуждающейся потребностью в самовоспитании, желанием сохранить в глазах родных и друзей чувство собственного достоинства. Несомненно, что факт совершения преступления нельзя скрыть ни от родных, ни от общественности. Это необходимо разъяснить подростку. Представляется, что просьбу о не доведении до сведения коллектива или родителей о некоторых обстоятельствах совершенного преступления можно удовлетворить, если это будет способствовать искреннему раскаянию виновного и его исправлению.

Думается, что, если подросток содержится под стражей, сведения о здоровье родителей, благополучии в семье, о самочувствии и настроении самого подростка, о положении дел по месту работы несовершеннолетнего должны беспрепятственно передаваться следователем вне зависимости от позиции подростка и его родителей в отношении расследуемого события.

2. Организация расследования дел о преступлениях

несовершеннолетних

Качество и эффективность расследования во многом зависят от правильной организации работы следователя. Если говорить об организации расследования в широком смысле, то в нее входят как вопросы научной организации труда следователей, так и проблемы организации расследования конкретных преступлений. Оба направления тесно связаны между собой, в связи с чем, целесообразно их совместное рассмотрение.

К вопросам организации работы следователей относятся: а) создание наиболее благоприятных условий для следственной работы; б) специализация следователей и организация работы по участковой системе; в) особенности привлечения специалистов и участия защитника на предварительном следствии; г) процессуальные возможности пресечения вредного влияния на несовершеннолетнего правонарушителя взрослого соучастника и др.

Обеспечение высокого качества предварительного следствия по делам несовершеннолетних означает, прежде всего, строжайшее соблюдение требований законности, как следователями, так и сотрудниками подразделений органов внутренних дел, выполняющими поручения следователя или работающими по делу до принятия его следователем к своему производству.

Рекомендации об организации работы следователя и о тактических и научно-технических приемах и средствах расследования преступлений не закреплены в законе, но они целесообразны и практически полезны для методически грамотной организации работы. Их применение зависит от профессиональной подготовки следователя, от конкретной следственной ситуации. Но применять эти рекомендации можно только в рамках уголовно-процессуального закона. Вместе с тем рекомендации по организации работы должны быть подчинены задаче выбора наиболее целесообразных и эффективных приемов раскрытия и расследования преступлений.

Важное значение в организации работы следователя имеет создание благоприятных условий труда. Следователю по делам несовершеннолетних, прежде всего, необходим отдельный кабинет. Такие качества некоторых подростков, как любознатель-

ность, неустойчивость и разбросанность интересов, робость и застенчивость, препятствуют установлению психологического контакта, откровенной беседе с несовершеннолетним, если следователь работает в кабинете не один. Для работы с подростками—правонарушителями, которые грубо пренебрегают общественными интересами и элементарными нормами поведения, с недоверием относятся к взрослым, тем более необходимы указанные условия. Наличие в кабинете следователя фотографий, журналов, посвященных спорту и другим вопросам, к которым несовершеннолетние, как правило, проявляют большой интерес, поможет следователю установить контакт с подростком.

Небезразлично, где подросток будет сидеть во время допроса. Как представляется, посадить его нужно у стола следователя, для того чтобы подросток видел, чем он занимается и что находится у следователя на столе; в противном случае при попытке все это рассмотреть несовершеннолетний будет отвлекаться, рассредоточивать внимание, что отрицательно скажется на результатах допроса. По этим же причинам не следует позволять несовершеннолетнему садиться близко к окну.

Подросток должен быть убежден, что следователь слушает его с неослабным вниманием, что любая информация, исходящая от него, необходима, важна и будет правильно воспринята и оценена следователем. Поэтому во время допроса или иного следственного действия следователь не должен отвлекаться беседой с посторонними, разговорами по телефону; нежелательно, чтобы кто-либо входил в кабинет (рекомендуется сделать световое табло «занят»).

Следователю по делам несовершеннолетних кроме специальной юридической литературы целесообразно иметь литературу по педагогике, общей и подростковой психологии. Необходимо всегда иметь под рукой список и телефоны руководителей школ, профтехучилищ и иных учебных заведений, предприятий и учреждений, в которых работают несовершеннолетние, а также их заместителей по воспитательной работе и ответственных работников отделов кадров.

Исходным началом правильной организации расследования дел о преступлениях несовершеннолетних является специализа-

ция следователей и участковая система, которые способствуют более глубокому изучению личности несовершеннолетних правонарушителей, способов совершения и сокрытия преступлений и на их основе выработке наиболее целесообразных и эффективных тактических приемов расследования.

По делам несовершеннолетних специализация следователей необходима – прежде всего, потому, что следователю приходится работать с особым контингентом лиц, не достигших психофизической и социальной зрелости. Для определения причин противоправного поведения несовершеннолетних и мер, которые необходимо принять для их исправления и перевоспитания, требуются не только прочные юридические знания и жизненный опыт, но и знания подростковой психологии и педагогики, криминалистических и криминологических характеристик преступлений, совершаемых подростками, специальных норм, регламентирующих ответственность и порядок производства по делам несовершеннолетних, навыки в расследовании рассматриваемой категории преступлений.

При специализации следователи приобретают опыт в расследовании определенной категории преступлений, повышают деловую квалификацию на семинарах, курсах повышения квалификации, наконец, самостоятельно принимают меры к повышению своего профессионального мастерства, что, несомненно, способствует наиболее эффективному расследованию – дел рассматриваемой категории.

Специализация следователей имеет свои особенности. Она способствует установлению более тесных и постоянных контактов с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, органами дознания, другими службами полиции; способствует не только более оперативному получению и использованию информации (об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних правонарушителей, об их ближайшем бытовом окружении и т. д.) от подразделений по делам несовершеннолетних, но и установлению более тесных контактов с учебно-воспитательными учреждениями, предприятиями и организациями, самостоятельными организациями по месту жительства, с которыми повседневно связаны подразделения по делам несо-

вершеннолетних.

Специализация следователей тесно связана с участковой системой. В литературе указывается, что как участковая система, так и специализация имеют свои преимущества и недостатки, в связи, с чем представляется целесообразным сочетание этих двух принципов (территориального и предметного) в деятельности следователей по делам несовершеннолетних. При наличии нескольких следователей по делам несовершеннолетних город или район целесообразно разбить на несколько участков; желательно, чтобы следственные участки территориально совпадали с участками сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Если же в районе один следователь по делам несовершеннолетних, то его участком будет территория всего района. Участковая система работы следователей в сочетании со специализацией позволила, как отмечается в литературе, наладить более тесный контакт с работниками полиции, укрепить связь с предприятиями, учреждениями, организациями; дела стали расследоваться более качественно, активизировалась профилактическая работа.

Сочетание предметного и территориального принципов организации работы следователей дает возможность своевременно выявлять совершенные подростками преступления; чаще выступать на предприятиях и в организациях с лекциями, беседами, укреплять связь с общественностью; общение следователя с руководителями молодежных организаций, педагогическими коллективами школ, техникумов, профтехучилищ и с молодежью способствует выявлению даже незначительных правонарушений, совершенных подростками. Как показывает практика, после бесед и лекций трудящиеся сами обращаются к следователю за советом по поводу совершенных в их коллективе правонарушений.

Для того чтобы целенаправленно вести работу по предупреждению преступности среди несовершеннолетних, следователь должен быть осведомлен о всех преступлениях и иных правонарушениях, совершаемых подростками в районе. Для этого рекомендуется периодически знакомиться с необходимыми материалами в органах дознания, подразделениях и комис-

сиях по делам несовершеннолетних, систематически обобщать следственную практику, изучать криминалистическую характеристику этих преступлений (место, время, способы совершения подростками преступлений) и наиболее распространенные ситуации, при которых они совершаются.

Предварительное следствие по делам несовершеннолетних обусловлено особым процессуальным режимом, который определяет исходные положения методики расследования рассматриваемой категории дел и тактики отдельных следственных действий.

Каковы эти особенности?

УПК РФ детализирует предмет доказывания по делам несовершеннолетних и уголовно-процессуальные средства его установления. По каждому делу о преступлении несовершеннолетнего должны быть допрошены оба родителя, его учителя, воспитатели и другие лица, могущие дать нужные сведения. Изучение следственной практики свидетельствует, что показаниям родителей как важнейшему источнику информации о несовершеннолетнем, его поведении, связях, причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, следовательно не придают должного значения. Только по пятой части дел о кражах личной собственности граждан, которые были изучены автором, допрошены оба родителя.

Некоторые следователи ограничиваются допросом классного руководителя. Между тем известно, что у подростков, склонных к правонарушениям, по-разному складываются отношения с учителями, в связи, с чем целесообразно допросить и других учителей, особенно тех, с кем у несовершеннолетнего сложились хорошие отношения, кто сможет дать о нем наиболее объективные показания. Если несовершеннолетний работал, то следует допросить бригадира, мастера, товарищей по работе, наставника или общественного воспитателя, представителей профсоюзной организации, которые в силу возложенных на них обязанностей вели или должны были вести воспитательную работу с несовершеннолетним.

В соответствии УПК для выяснения поведения несовершеннолетнего условий его жизни и воспитания необходимо до-

просить представителя домоуправления или жилищно-коммунальной конторы, занимающегося воспитательной работой среди несовершеннолетних, соседей, представителей самодеятельных организаций по месту жительства.

В соответствии с УПК педагог участвует в допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего 16-летнего возраста, по усмотрению следователя или по ходатайству защитника. Участие педагога возможно и при допросе несовершеннолетнего старше 16 лет, если он признан умственно отсталым. Положения УПК иногда применяются и при допросе несовершеннолетнего подозреваемого.

УПК предусматривает присутствие педагога при допросе несовершеннолетних свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя – и при допросе свидетелей в возрасте от 14 до 16 лет. Специалиста в области педагогики целесообразно приглашать и при проведении других следственных действий, в ходе которых даются показания (объяснения) несовершеннолетним.

В связи с тем, что педагоге соответствии УПК выступает в качестве специалиста, очевидно, что в случае прямой или косвенной заинтересованности его в деле (классный руководитель, директор школы, которые несут ответственность за воспитание учащегося, и т. д.) он подлежит отводу.

Учителя школы, которые могут охарактеризовать учебу и поведение несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), допрашиваются в качестве свидетелей.

Участие педагога в качестве специалиста при подготовке к допросу несовершеннолетнего обвиняемого или свидетеля может выразиться в выявлении возрастных особенностей подростка при ознакомлении с материалами уголовного дела, в совместной разработке наиболее приемлемых возможностей установления психологического контакта с ним, в подготовке правильно сформулированных вопросов, при составлении плана допроса несовершеннолетнего правонарушителя или свидетеля.

В связи с тем, что психика подростка формируется под влиянием конкретных условий жизни и воспитания, которые накладывают определенный отпечаток на его взгляды и убеж-

дения, на особенности восприятия несовершеннолетним ряда фактов и явлений, участие педагога в допросе несовершеннолетнего правонарушителя будет способствовать правильному уяснению позиции подростка, совершенных им общественно опасных действий, оценке его показаний. Педагог может указать на признаки, свидетельствующие о патологии психического развития несовершеннолетнего.

Он может принять участие в обсуждении хода и результатов допроса несовершеннолетнего, помочь следователю правильно зафиксировать показания в протоколе.

Если подросток совершил половое преступление или иное общественно опасное деяние с особым цинизмом и дерзостью, целесообразно пригласить педагога из другой школы, в присутствии которого подросток будет меньше стесняться, излагая обстоятельства совершенного преступления.

Следователю, специализирующемуся по делам несовершеннолетних, рекомендуется подобрать несколько опытных педагогов, которых он сможет постоянно привлекать в качестве специалистов. Желательно, чтобы эти специалисты обладали определенными знаниями и в области подростковой психологии,

Одной из процессуальных гарантий, обеспечивающих достижение истины по уголовному делу, является обязательное участие защитника на предварительном следствии с момента предъявления обвинения или подозрения. Не менее важно обеспечить своевременность допуска защитника к участию в деле. Решение этого вопроса зависит от своевременности предъявления подростку обвинения или предания статуса подозреваемого. На практике имеют место случаи, когда обвинение предъявляется перед окончанием расследования по уголовному делу, а иногда и одновременно с объявлением об окончании предварительного следствия. Несовершеннолетний и его законные представители должны быть заранее уведомлены о праве иметь защитника. Им разъясняется также право пригласить защитника или ходатайствовать о назначении его. По делам несовершеннолетних желательно участие адвокатов, которые знакомы с основами подростковой психологии, рекомендациями о методах

воспитательного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей, тактическими особенностями проведения отдельных следственных действий.

Важной процессуальной гарантией, обеспечивающей объективность расследования, является требование закона о недопустимости защиты одним адвокатом двух обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого. Особое значение эта процессуальная норма приобретает по делам несовершеннолетних, когда к моменту предъявления обвинения не всегда до конца выяснена роль каждого соучастника преступления. Представляется, что недопустимо осуществление защиты несовершеннолетнего и взрослого обвиняемых одним адвокатом.

Как известно, отказ несовершеннолетнего от защитника не обязателен для следователя и прокурора. В этих случаях необходимо выяснить причины такого отказа, убедить несовершеннолетнего в необходимости и полезности участия адвоката на предварительном следствии и в суде.

Представляется важным, чтобы защиту несовершеннолетнего правонарушителя на предварительном следствии и в суде осуществлял один и тот же адвокат. При замене адвоката, как правило, нарушается психологический контакт с подростком, ослабляется воспитательное воздействие на несовершеннолетнего.

Дополнительные процессуальные гарантии по делам несовершеннолетних обеспечивают пресечение вредного влияния взрослого соучастника на несовершеннолетнего правонарушителя в процессе предварительного следствия.

Так, несовершеннолетний, находящийся под стражей, содержится отдельно от взрослого.

Для пресечения отрицательного воздействия взрослого преступника на несовершеннолетнего соучастника преступления, создания наиболее благоприятных условий для начала перевоспитания подростка на предварительном следствии и при судебном разбирательстве уголовного дела УПК предусматривает возможность выделения уголовного дела о несовершеннолетнем обвиняемом в отдельное производство.

Дело о несовершеннолетнем обвиняемом – целесообразно выделить в отдельное производство, если: а) подросток участвовал лишь в отдельных эпизодах преступной деятельности взрослых обвиняемых или выступал в качестве пособника, укрывателя, недоносителя; б) взрослый преступник оказывал пагубное воздействие на несовершеннолетнего в период, предшествующий совершению преступления, или в процессе расследования; в) не создаются существенные препятствия для всестороннего, полного и объективного расследования общественно опасного деяния.

Уголовно–процессуальное законодательство предусматривает определенные процессуальные гарантии, обеспечивающие охрану прав и интересов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых при их задержании, избрании меры пресечения, вызове на допрос, а также при ознакомлении законных представителей с материалами уголовного дела.

Задержание и заключение под стражу в соответствии УПК могут применяться в исключительных случаях, когда это вызывается тяжестью совершенного преступления и при наличии оснований, предусмотренных ст. 91 УПК. Данные выборочных исследований показывают, что рассматриваемые меры применяются в зависимости от тяжести совершенного преступления, при этом учитывается уровень антисоциальной направленности личности подростка, характер его общественно опасных действий (дерзость, агрессивность), наличие прочных связей с преступной средой, поведение после совершения преступления, наличие и действенность контроля за поведением подростка со стороны семьи, школы, производственного коллектива.

Задержанию подростки чаще всего подвергаются непосредственно после совершения преступления или когда очевидцы укажут на подростка, как на лицо, совершившее преступление.

Правильно составленные протоколы задержания и личного обыска имеют важное доказательственное значение. В них указываются основания, мотивы, место и время задержания, обнаруженные при личном обыске документы и предметы. В протоколе личного обыска могут быть зафиксированы обнаруженные следы преступления.

К несовершеннолетним может быть применена любая мера пресечения. УПК предусматривает и такую меру пресечения, которая может быть применена только к несовершеннолетним: отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей, а к несовершеннолетним, воспитывающимся в закрытых детских учреждениях, – отдача под надзор администрации этих учреждений.

Изучение следственной практики показывает, что чаще стала применяться такая мера пресечения, как отдача несовершеннолетнего под присмотр родителей, опекунов и попечителей; ее применение имеет важное воспитательное значение и во многих случаях повышает ответственность родителей за поведение несовершеннолетнего. К обстоятельствам, характеризующим личность несовершеннолетнего, которые должны учитываться при избрании в качестве меры пресечения содержания под стражей, относятся данные о возрасте, здоровье и поведении несовершеннолетнего; условиях его жизни и воспитания, характере преступных действий (дерзость, агрессивность и т.д.); повторности совершения преступления, продолжающихся связях с преступными элементами, отрицательном поведении после совершения преступления, ближайшем бытовом окружении, длительном отсутствии определенных занятий. При решении вопроса об аресте несовершеннолетнего необходимо учитывать его отношение к содеянному, чистосердечное раскаяние, явку с повинной, активное содействие раскрытию преступления,

К моменту решения вопроса об избрании меры пресечения, особенно такой, как содержание под стражей, должна быть получена характеристика с последнего места учебы или работы, допрошены родители и учителя, а также бригадир, мастер и иное должностное лицо, осведомленное о его поведении и отношении к работе.

В постановлении о возбуждении ходатайства об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде содержания под стражей излагаются дополнительные данные, позволяющие сделать вывод о законности и обоснованности ареста: день и месяц рождения, с кем проживает, где учится или работает, основания избрания данной меры пресечения. Между

тем, как показало ознакомление с уголовными делами, не всегда упомянутые сведения излагаются достаточно полно.

Важной мерой, обеспечивающей реализацию права несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых и их законных представителей на защиту, является своевременное сообщение родителям о задержании или аресте подростка, если они при этом не присутствовали. Изучение следственной практики показало, что письменные сообщения родителям о задержании несовершеннолетнего и избрании мерой пресечения содержания под стражей имеются не в каждом уголовном деле. Иногда родителям сообщается об этом в устной форме. В подобных случаях целесообразно, на наш взгляд, делать об этом отметку в протоколе задержания или в постановлении об избрании меры пресечения.

На защиту интересов подростка направлен и особый порядок вызова несовершеннолетнего обвиняемого к следователю. В соответствии с УПК вызов несовершеннолетних обвиняемых производится через родителей или других законных представителей повестка направляется одному из них, предпочтительней тому, который осуществляет функции законного представителя. Иной порядок (через администрацию школы, предприятия и т. д.) предусмотрен в тех случаях, когда вызов через родителей или других законных представителей осложнит или нанесет ущерб объективному расследованию уголовного дела. В этом случае о состоявшемся вызове надо уведомить родителей.

К обстоятельствам, которые при вызове несовершеннолетнего обвиняемого на допрос через родителей или заменяющих их лиц могут воспрепятствовать установлению истины по делу, относятся: а) данные о совершении преступления при подстрекательстве одного из членов семьи; б) обнаружение в квартире, в которой подросток проживает с родителями или близкими родственниками, похищенного имущества, орудий преступления, в связи, с чем члены семьи, боясь ответственности, могут быть заинтересованы в сокрытии обстоятельств совершенного преступления, причин появления обнаруженных предметов в квартире; в) наличие отрицательного примера в семье (пьянство родителей, скандалы, драки и т. д.), в связи, с чем родители или

заменяющие их лица также заинтересованы в сокрытии обстоятельств, способствующих появлению преступного мотива у подростка, и условий формирования его личности; г) безнадзорность или безразличное отношение к воспитанию несовершеннолетнего со стороны родителей или иных лиц, на которых лежала такая обязанность; д) попытка родителей или заменяющих их лиц по иным причинам помешать установлению истины по делу; е) необходимость немедленного допроса подростка. Если несовершеннолетний обвиняемый скрывается от следствия или не имеет определенного места жительства, а также в случае неявки без уважительных причин, он подвергается приводу. Несовершеннолетний, находящийся под стражей, вызывается через администрацию места заключения.

Охране прав и интересов несовершеннолетних обвиняемых на предварительном следствии служит институт законных представителей. К ним относятся: родители, усыновители, опекуны, попечители обвиняемого, представители учреждений и организаций, на попечении которых находится обвиняемый. Законный представитель появляется в деле одновременно с несовершеннолетним обвиняемым, подозреваемым (а также потерпевшим и свидетелем); он вправе заявлять ходатайства, отводы.

УПК специально регламентирует участие законных представителей при ознакомлении несовершеннолетних обвиняемых с материалами уголовного дела, если они ходатайствуют, об этом. Возможность самостоятельного ознакомления законного представителя с делом в отсутствие несовершеннолетнего обвиняемого не предусмотрена. Помощь со стороны законного представителя при совместном ознакомлении с материалами уголовного дела заключается в обсуждении с участием несовершеннолетнего и защитника отдельных обстоятельств дела, полноты доказательств, оснований для заявления ходатайств.

Установив в процессе расследования попытку законного представителя, помешать установлению истины по делу, выявив безнадзорность или отрицательное влияние на несовершеннолетнего с его стороны, следователь мотивированным постановлением может не допустить или устранить его от участия в деле. В этих случаях функции законного представителя могут

быть возложены на другого родителя, а в случае отстранения обоих родителей – на представителя органов опеки и попечительства.

3. Планирование расследования

При видимой простоте фабулы большинства дел несовершеннолетних они характеризуются большим объемом и трудоемкостью следственных действий, связанных, в частности, с групповым характером большинства дел, более широким кругом обязательных версий, необходимостью реализации дополнительных процессуальных гарантий и привлечения дополнительных участников, расширением и детализацией предмета доказывания, необходимостью исследовать условия жизни и воспитания, учитывать психологию несовершеннолетних и т. д.

С учетом изложенного в плане расследования наряду с вопросами об обстоятельствах преступления, виновности подростка, отягчающих и смягчающих вину обстоятельствах, причиненном ущербе и т. д. следует предусмотреть необходимость тщательной проверки: а) возраста несовершеннолетнего; б) условий жизни и воспитания; в) причин и условий, способствовавших совершению преступления; г) наличия взрослых подстрекателей и иных соучастников. Очевидно, что среди обстоятельств, подлежащих установлению по делам несовершеннолетних, особое внимание обращается на данные, всесторонне характеризующие личность несовершеннолетнего правонарушителя. Указанные вопросы должны выясняться на предварительном следствии. Точный возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения) устанавливается свидетельством о рождении либо паспортом (если подросток достиг 14 лет).

При проверке условий жизни и воспитания необходимо выяснить: имеются ли родители (заменяющие их лица), другие взрослые члены семьи, где и кем они работают, как характеризуются; каковы взаимоотношения родителей, их отношение к воспитанию детей; были ли конфликты между подростками и другими членами семьи; нет ли в семье источника отрицательного влияния (пьянство, иное аморальное поведение, скандалы

и т. д.; каковы материально-бытовые условия.

При выявлении безнадзорности необходимо выяснить причины (занятость по работе, болезнь, безразличное отношение к воспитанию детей и т. д.).

Если семья неполная, то исследуется, в силу каких причин и как давно, какое влияние это оказало на нравственное формирование личности несовершеннолетнего. Если подросток воспитывался в детском доме, школе-интернате, выясняется, в связи с чем он туда поступил и какие там были условия жизни и воспитания.

При установлении неблагоприятных условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семье проверяется, были ли они известны учебному заведению, производственному коллективу, инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних, какие меры принимались к оздоровлению обстановки.

Детально исследуется ближайшее окружение несовершеннолетнего и поведение по месту жительства: круг знакомых несовершеннолетнего правонарушителя, в том числе ранее судимых, не занимающихся общественно полезным трудом, ведущих аморальный образ жизни; не вовлекали ли они подростка в азартные игры, употребление алкоголя. Обнаружив источники отрицательного влияния, следователь устанавливает, в силу каких причин их действие не было своевременно пресечено. Выясняется, не состоял ли несовершеннолетний правонарушитель в досуговых группах, в которых формируются или усугубляются антиобщественные взгляды и привычки; состав этих групп, время их возникновения и причины несвоевременного выявления и разоблачения.

Данные о семье и бытовом окружении следователь получает путем допроса родителей, соседей, представителей общественности, истребования материалов из подразделений по делам несовершеннолетних, от участкового инспектора, общественного пункта охраны порядка.

В отношении каждого подростка, совершившего преступление, проверяется, где он учится или работает, отношение к производственной деятельности и к учебе, поведение, участие в общественной жизни коллектива, отношение к старшим и к то-

варищам. Если несовершеннолетний правонарушитель несколько раз менял место учебы или работы, то указанные сведения необходимо получить как по последнему месту работы или учебы, так и по предыдущему. Устанавливается, не было ли в окружающей подростка среде источников отрицательного влияния и почему их пагубное влияние своевременно не было пресечено; были ли у подростка конфликты в школе, трудовом коллективе, какова их основа и не привели ли они к противоправному поведению.

Если подросток не учится и не работает, следует выяснить, когда и по каким причинам он оставил учебу или работу, за счет каких средств жил, было ли известно об этом семье, комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних, общественности по месту жительства, почему своевременно подросток не был трудоустроен или определен на учебу.

Исследуя прошлое поведение подростка, необходимо проверить, не совершал ли он ранее правонарушений, в связи с чем его поведение могло обсуждаться в комиссии по делам несовершеннолетних, по месту учебы или работы; не доставлялся ли в органы полиции, в общественные пункты охраны порядка.

К числу существенных обстоятельств, характеризующих нравственно–психологические особенности несовершеннолетних преступников, относятся потребности и интересы последних. В совокупности с другими свойствами они определяют уровень социальной направленности личности подростка. Необходимо, в частности, обратить внимание на пристрастие к алкоголю, склонность к азартным играм, праздности.

В соответствии с УПК по каждому делу о преступлении несовершеннолетнего необходимо выяснить наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников. При планировании предварительного следствия по делам несовершеннолетних версия о наличии взрослого подстрекателя обязательна (как показывают исследования, взрослый может выступать в качестве организатора или пособника).

По делам рассматриваемой категории необходимо установить, не страдал ли несовершеннолетний обвиняемый умственной отсталостью, не связанной с психическим заболеванием или

задержкой в развитии (психофизический инфантилизм).

В зависимости от этого решается вопрос о характере и степени ответственности. В процессе расследования выясняется и физическое здоровье несовершеннолетнего, которое также может привести (например, при сенсорной недостаточности) к умственной отсталости. При получении данных о дефектах в психической сфере назначается экспертиза.

С учетом особенностей предмета доказывания и того, что по делам несовершеннолетних требуется значительная подготовка к организации и проведению следственных действий (приглашение педагога, защитника и т. д.), быстрота и вместе с тем полнота и всесторонность расследования могут быть обеспечены только при планировании всей работы следователя (календарный план), при планировании расследования каждого уголовного дела и составлении плана проведения отдельных следственных действий.

Планирование в работе следователя является программно-целевым, организующим и дисциплинирующим началами его деятельности. Программно-целевым, так как оно не просто дает перечень мероприятий, но формулирует цели (задачи) деятельности, их иерархию, порядок реализации задач и организационно-материальное обеспечение. Организующее значение планирования заключается в том, что оно способствует наиболее рациональному использованию рабочего времени следователя. Дисциплинирующее значение планирования состоит в том, что следователь в предусмотренные планом сроки обязан выполнить намеченные им следственные действия и иные мероприятия.

В календарный план вносится вся без исключения работа следователя, связанная с расследованием и предупреждением преступлений, с правовой пропагандой, повышением деловой квалификации и т. д.

Календарный план необходимо строить таким образом, чтобы следственные действия по всем делам проводились параллельно. Особое внимание рекомендуется обратить на следственные действия, проводимые с участием несовершеннолетних. Помня о быстрой утомляемости, не планировать проведе-

ние нескольких следственных действий с участием одного и того же подростка. Представляется, что по делам о несовершеннолетних такие действия, которые направлены на подготовку к проведению следственных действий, также надо планировать, так как подготовка к следственному действию с участием несовершеннолетнего сложна, и требует немало времени.

В первую очередь надо планировать следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия (производство обследований, истребование документов и т. д.) по таким уголовным делам, по которым: а) требуется производство неотложных следственных действий; б) несовершеннолетние содержатся под стражей; в) истекают сроки следствия; г) отдельные эпизоды преступной деятельности несовершеннолетних не раскрыты; д) на производство следственных иных действий требуется много времени.

План первоначальных следственных действий по делам несовершеннолетних составляется следователем после возбуждения уголовного дела. В нем должны найти отражение мероприятия, направленные на уточнение обстоятельств и способа совершения преступления, выявление возможной причастности к общественно опасным действиям других лиц. По этой причине версии о наличии взрослого подстрекателя, других соучастников выдвигаются сразу же после возбуждения уголовного дела.

При не установлении виновного следователь в результате ознакомления с обстановкой места происшествия, следами и иными вещественными доказательствами делаает предварительный вывод о субъекте преступного посягательства: взрослым или подростком совершено преступление. Сложнее, если обстановка места происшествия не представляет собой типичной картины преступления, совершенного подростком. Выдвижение обоснованной версии о совершении преступления несовершеннолетним на этом этапе расследования имеет важное значение, потому, что следователь при производстве первоначальных следственных действий имеет возможность принять необходимые меры к поиску дополнительных данных, подтверждающих или исключающих участие несовершеннолетнего в совершен-

ном преступлении.

Развернутый план расследования составляется после производства первоначальных следственных действий. К этому времени определяется круг общих следственных версий, которые требуют дальнейшей проверки. Наиболее типичные из них:

а) при не установлении виновного, хотя первоначальные материалы свидетельствуют о совершении преступления подростком, остается версия о субъекте преступления, в том числе и о совершении преступления подростком.

По этой версии планируются следственные и оперативно-розыскные действия, направленные на выявление в ближайших микрорайонах города (района) подростков, склонных к правонарушениям, и лиц, данные о внешности и поведении которых свидетельствуют о возможности совершения ими данного преступления. Принимаются меры к обнаружению на чердаках, в подвалах, в строящихся зданиях похищенного имущества, орудий преступления и выявлению лиц, осведомленных о совершенном преступлении; б) если следователь располагает данными об участии в совершении преступления других лиц (например, в связи со значительным количеством похищенного), проверяется версия о других несовершеннолетних соучастниках преступления. В подобных случаях основные усилия направляются на выявление ближайшего окружения несовершеннолетнего правонарушителя. Задача это не простая, так как, судя по литературе, городской подросток, как правило, знаком 50 и более несовершеннолетними; в) версия о наличии взрослого подстрекателя (пособника), если она не подтверждается, также остается. В ходе дальнейшего расследования она подлежит тщательной проверке; г) если имеются данные о длительной незанятости несовершеннолетнего правонарушителя, а также при обнаружении у него вещей, неизвестно где приобретенных, и т. д., то выдвигаются версии о совершении этим лицом ранее нераскрытых или еще не выявленных преступлений. В связи с этим планируется детальное изучение времяпрепровождения несовершеннолетнего обвиняемого в предшествующие дни, его связи с другими подростками, взрослыми. Одновременно планируется выяснение, не совершались ли в данном ре-

гионе другие преступления, сходные с расследуемым, но оставшиеся нераскрытыми.

Одной из наиболее трудных задач по делам о групповых преступлениях является индивидуализация роли каждого участника в подготовке, совершении, сокрытии преступления с учетом того, что: а) подстрекатели и организаторы (как взрослые, так и подростки) нередко пытаются остаться в «тени», поручая совершение наиболее общественно опасных действий подросткам, впервые вставшим на преступный путь или вовлеченным в совершение преступления путем психического или физического насилия; б) некоторые несовершеннолетние, не принимая участия в преступных действиях, лишь присутствуют при совершении преступлений.

Выяснение этих вопросов необходимо не только для решения вопроса о степени ответственности каждого из них, но и для разработки наиболее эффективных методов расследования (например, для определения очередности допроса и т. д.).

Следует также планировать следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств формирования группы, времени ее существования и т. д.

При планировании требуется учитывать, что для выяснения обстоятельств дела законом предусмотрен перечень обязательных следственных действий. К ним относятся допросы родителей, учителей, воспитателей и других лиц, которые могут дать нужные сведения.

Планируя расследование, пристальное внимание необходимо уделить выявлению полной криминалистической характеристики преступления, совершенного подростком.

Криминалистическая характеристика преступления – это взаимосвязанная совокупность индивидуальных особенностей определенной категории преступлений, характеризующих обстановку, способ и механизм совершения и сокрытия преступления, личность преступника и потерпевшего, которые имеют значение для раскрытия и расследования преступления. Такая характеристика состоит из следующих элементов: обстановки (объект преступного посягательства, место и время совершения преступления), способа совершения и сокрытия преступления,

личности преступника и потерпевшего.

В криминалистическую характеристику преступления включаются также следственные ситуации, которые в самом общем виде представляют собой совокупность данных, характеризующих обстановку (условия) расследования на определенном этапе предварительного следствия.

Знание криминалистической характеристики преступлений способствует своевременному выявлению совершенных подростками преступлений, их раскрытию и успешному расследованию. Особое значение криминалистическая характеристика преступления приобретает на первоначальном этапе расследования для определения основных его направлений, выдвижения обоснованных версий и т. д.

На отдельных этапах расследования выявляются лишь отдельные элементы криминалистической характеристики преступления. Например, при обнаружении кражи товаров из магазина можно установить такие ее элементы, как типично «детский» ассортимент товаров, способ совершения преступления, характерный для определенной категории лиц (проникновение в помещение через небольшой проем). Эти и другие данные могут свидетельствовать об участии в совершении преступления подростка. Полная криминалистическая характеристика преступления устанавливается к концу следствия.

При расследовании перед следователем нередко возникают сложные задачи, которые нельзя решить путем производства отдельных следственных действий. Для их выполнения необходим комплекс следственных, оперативно-розыскных и организационно-технических действий, который в криминалистике получил название тактической операции.

Тактические операции должны разрабатываться применительно к отдельным категориям преступлений, чтобы можно было дать более конкретные рекомендации. Думается, однако, что тактические операции необходимо разрабатывать и в отношении отдельных групп преступлений. Проведение тактической операции предусматривается планом расследования уголовного дела, в котором должны найти отражение цели тактической операции, сроки ее проведения (и сроки отдельных ее этапов),

участники, научно–технические средства, необходимые для успешного решения поставленных задач, формы и средства фиксации результатов тактической операции.

При расследовании преступлений несовершеннолетних сложные тактические задачи следователю приходится решать как «а первоначальном, так и на последующих этапах расследования. К. их числу относятся: а) установление несовершеннолетнего правонарушителя, взрослого подстрекателя и иных соучастников; б) выявление преступной деятельности несовершеннолетнего обвиняемого в полном объеме; в) розыск похищенного имущества, орудий преступления; г) исследование условий жизни и воспитания, ближайшего бытового окружения подростка; д) выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, и др.

Если к моменту возбуждения уголовного дела несовершеннолетний преступник не установлен, то одна из первых тактических задач – выявление лица, совершившего преступление. Здесь возможны следующие следственные ситуации: а) потерпевшие и свидетели, не зная преступников, утверждают, что по внешнему виду и поведению они были, вероятнее всего, несовершеннолетними; б) обстановка места происшествия, следы и иные вещественные доказательства свидетельствуют о возможном совершении преступления подростком; в) потерпевшие и свидетели знают преступников и их возраст.

При планировании тактических операций следователь, исходя из конкретной следственной ситуации, определяет комплекс следственных и оперативно–розыскных действий и подбирает участников операции и необходимые средства.

Тактические операции требуют тщательной подготовки: глубокого анализа следственной ситуации, четкого распределения обязанностей, строгого порядка проведения, соблюдения последовательности следственных и оперативно–розыскных действий, единого руководства. Нарушение этих принципов может привести к ошибкам.

Тактическая операция – это система целенаправленных следственных, оперативно–розыскных и организационно–технических действий, разработанных для решения задач, воз-

никающих в определенных следственных ситуациях. Особенность разработки тактических операций состоит в том, что предусматривается исчерпывающий круг вопросов, подлежащих выяснению, заранее планируется привлечение сил и средств, которые необходимы для оптимального решения поставленных задач.

Заключение

Расследование каждого вида преступлений, совершенных несовершеннолетними, имеет определенную специфику. Однако, несмотря на это, в методике расследования всех преступлений, совершаемых указанными лицами, есть много общего, обусловленного прежде всего возрастными, специальными, психическими, функциональными и другими особенностями личностей их субъектов, а также иными криминалистическими, уголовно-правовыми и процессуальными особенностями указанных уголовных дел.

Контрольные вопросы

1. Какими качествами должен обладать следователь, расследующий преступления, совершенные несовершеннолетними?
2. В чем заключается воспитательная функция следователя?
3. На чем основывается целесообразность выделения уголовно дела в отношении несовершеннолетнего?
4. Каковы особенности деятельности следователя по соблюдению процессуальных прав и гарантий несовершеннолетнего в процессе расследования уголовного дела?
5. Что должно в обязательном порядке входить в планирование расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними?

Тема 5. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Вопросы лекции:

1. Особенности возрастной психологии несовершеннолет-

них и влияние этого фактора на расследование.

2. Тактика отдельных следственных действий по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

3. Особенности изучения личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) на предварительном следствии.

Литература:

Криминалистика: учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; под ред. Н. П. Яблокова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2005. - 781 с.

Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. — 943 с. — Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190>, требуется авторизация (дата обращения: 26.09.2014).

Криминалистика. Полный курс : учеб. для бакалавров, для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 021100 (030501) "Юриспруденция", по специальностям 021100 (030501) "Юриспруденция", 030505 (023100) "Правоохран. деятельность", 350600 (030502) "Судеб. экспертиза", 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)" / [авт. : В. В. Агафонов и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 835 с.

4. Мухин, Г. Н. Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 240 с. – Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111917>, требуется авторизация (дата обращения: 26.06.2014).

5. Порубов, Н. И. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. В. Фёдоров; под. общ. ред. Н. И. Порубова, Г. В. Фёдорова. - Минск : Выш. шк., 2011. - 639 с. – Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110104>, требуется авторизация (дата обращения: 26.09.2014). - Загл. с экрана.3.
Лутошкин, Г. Ю. Методика расследования преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними : учеб. пособие / Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина. – Москва : ЦОКР МВД России, 2006. – 84 с. 4.

Каневский Л. Л. Тактика следственных действий по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними / Л. Л. Каневский. Уфа, – 2001. 85 с.

Заключение

1. Особенности возрастной психологии несовершеннолетних и влияние этого фактора на расследование

Изучение преступности несовершеннолетних показывает, что наиболее распространенными преступлениями из числа совершаемых подростками являются такие, как хулиганство, имущественные преступления – кражи, грабежи, разбои, причинение вреда здоровью различной степени, незаконное изготовление и ношение оружия, в последнее время – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а так же и некоторые другие уголовно наказуемые деяния.

Преступность несовершеннолетних не следует сводить только к ситуационным, импульсивным и т.п. действиям. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что значительная часть преступлений была подготовлена заранее, т.е. до совершения преступления осуществлялась предварительная деятельность. При совершении преступлений несовершеннолетних нередко применяется оружие, технические средства и иные предметы для совершения преступлений.

Подавляющее большинство преступлений несовершеннолетние совершают в свободное от учебы и работы время. Особенностью несовершеннолетних преступников является так же то, что они по месту работы или учебы почти не совершают краж, грабежей и других корыстных преступлений. Аналогичная закономерность проявляется и при совершении преступлений против личности: около 4/5 потерпевших были для виновного незнакомыми лицами. Вместе с тем подавляющее большинство таких преступлений, как кражи, грабежи, хулиганство

несовершеннолетние совершают по месту жительства — дом, двор, улица.

Личность несовершеннолетнего преступника в структуре криминалистической характеристики преступлений данной категории является едва ли не самым главным элементом. При этом методические рекомендации по расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними, основываются в значительной мере именно на данных о психологических особенностях подросткового возраста, которые учитываются и непосредственно используются при расследовании, т.е. имеют криминалистическое значение. Поскольку особенности расследования определяются спецификой психологии несовершеннолетних, остановимся на психологической стороне характеристики субъекта преступления более подробно.

1. Подростковый возраст, завершая детство, является вместе с тем переходом к тому периоду жизни, когда лицо должно начинать самостоятельную трудовую жизнь. В этом возрасте формируется ряд новых психологических качеств, которые позволяют окружающим предъявлять к подросткам более высокие требования и признавать за ними значительно больше прав и, прежде всего, право на самостоятельность.

Однако, как показывают исследования психологов, стремление к самостоятельности предполагает наличие положительного примера в семье, авторитетного человека в ближайшем окружении, к которому несовершеннолетний имел бы возможность обратиться за советом, с которого мог бы взять пример. На основе опыта старших подростков получает наглядный пример, как действовать в той или иной обстановке, как решать возникшие перед ним вопросы самостоятельно. Безразличие родителей толкает подростков на поиски авторитетных лиц на стороне. Поэтому безнадзорные подростки, которые более податливы, чем взрослые, легко попадают под влияние антиобщественных элементов, в частности из числа старших сверстников. Попад в такую среду, несовершеннолетний начинает перенимать отрицательные тенденции в поведении, которые, по его мнению, делают его "самостоятельным" и "совсем взрослым".

Особая податливость и способность к подражанию связаны

с другой характерной для некоторых подростков чертой – робостью и застенчивостью. Несовершеннолетние, обладающие этими качествами, чаще всего воспитывались в семьях, где процветало неуважение к детям и принижалось чувство собственного достоинства. Такие подростки податливы отрицательному влиянию. Изучение следственной практики показывает, что наиболее распространенными способами вовлечения несовершеннолетних в преступную среду и иную антиобщественную деятельность являются просьбы, уговоры, предложения, несколько по реже – спаивание, иногда угрозы, обман, запугивание, физическое насилие.

2. В подростковом возрасте несовершеннолетний не только пытается самостоятельно осмыслить и решить возникшие перед ним проблемы, но и стремиться при этом показать свои способности, положительные качества, завоевать уважение в своем кругу. Достижение этой цели подчас ведет к отрицательным способам поведения вплоть до утверждения своей личности путем хулиганства. Причем несовершеннолетнего не интересует, какой вред будет причинен его действиями, и какие последствия при этом наступят. Единственное, чего он желает – привлечь внимание к своей личности, показать свое превосходство над сверстниками, создать определенное впечатление в коллективе.

3. В подростковом возрасте обострена боязнь прослыть "слабым", несамостоятельным. Эти качества тесно связаны с чувством взрослости: несовершеннолетние готовы на совершение самых невероятных поступков, лишь бы показать свою зрелость. Они всячески протестуют, очень остро реагируют, когда по мелочно контролируют, умаляют их достоинство, требуют подчинения.

К концу подросткового периода чувство взрослости приобретает своеобразный характер, оно трансформируется в чувство самоутверждения, которое проявляется в стремлении выделиться, показать индивидуальность, оригинальность. Отсюда желание любым путем обратить на себя внимание: бравадой, манерой одеваться. Однако эти возрастные особенности сами по себе не порождают противоправного поведения. Только при наличии

антисоциальной направленности личности подростка, обусловленной особенностями его жизни и воспитания, они могут способствовать совершению преступления или иного правонарушения.

4. Подростковому возрасту присуща повышенная эмоциональная возбудимость, некоторая неуравновешенность характера, быстрые смена настроения и форм поведения, и особенности характера связаны с повышенной эмоциональностью.

В подростковом возрасте слабее развита система "сдержек" и сознательный контроль за своим поведением, поэтому подростки не любят тратить время на раздумья и колебания, а быстро переходят к делу. Эти качества нередко приводят к противоправному поведению или используются взрослыми антиобщественными элементами, которые, зная о возможности о необходимых поступков со стороны несовершеннолетних, выбирают подходящий момент и вовлекают их в совершение преступлений.

5. Некоторым подросткам свойственны грубость, дерзость, раздражительность, которые обусловлены условиями жизни и воспитания. Подобные качества необходимо учитывать при расследовании противоправных действий, связанных с нарушением общественного порядка, которые могут последовать из-за неправомерных действий потерпевших, в связи с непониманием некоторых моральных категорий.

6. Одним из распространенных в этом возрасте недостатков поведения являются упрямство, которое, так же как и грубость и дерзость, обусловлено особенностями микросреды, в которой живет и воспитывается подросток. С упрямством несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого следователь может столкнуться на допросе при выяснении обстоятельств совершенного преступления, места нахождения похищенного, орудий преступления, при выявлении соучастников или взрослых подстрекателей.

7. На предварительном следствии следователь может столкнуться с таким качеством несовершеннолетнего, как лживость, которое близко примыкает к упрямству. Её причины коренятся в неправильном воспитании, основанном на устранении

и применении физических мер воздействия. Наглядные "уроки лжи" подростки чаще всего получают в семье. Однако ложь не всегда следствие лживости как черты характера, иногда это вынужденное поведение в условиях острой конфликтной ситуации, возникающей при расследовании. Побудительными мотивами лжи чаще всего являются:

- боязнь ответственности и наказания;
- угроза мести со стороны соучастников или их родственников и друзей; неправильное понимание дружбы и товарищества и связи с этим боязнь прослыть "предателем";
- проявление хвастливости, желание привлечь внимание, вызвать удивление сверстников.

8. В подростковом возрасте развивается потребность в самовоспитании, которое направлено на развитие отдельных положительных качеств, преодоление недостатков. Несовершеннолетние при этом пытаются быть похожими на любимого героя, учителя и т.д. Но в отдельных случаях из-за неправильного и всестороннего представления о нравственных категориях и понятиях подростки ошибочно оценивают события и поведение людей. Не случайно, некоторые подростки подрастают и пытаются быть похожими на нравственно отрицательных людей. На первый план подростка выступает внешняя сторона того или иного явления, а не его внутренняя природа и социальная сущность. В самом преступлении подросток иногда видит проявление мужества, героизма и ловкости.

9. У подростков, особенно в возрасте 16–17 лет сильно развито чувство личной дружбы. К самой дружбе предъявляются более высокие требования: отзывчивость, откровенность, готовность к взаимной помощи и выручке. Особенно значимой в этот период становится стихийно создаваемых в группах подростков, которые спонтанно возникают в сфере досуга. Исследования свидетельствуют, что такие группы охватывают не менее 80–85 % всех подростков. Социальный состав таких групп обычно смешанный.

Лидерами в стихийных группах чаще всего становятся подростки, не нашедшие применения своим организаторским способностям в школе, в учебном заведении, на работе. Опреде-

ленная часть подростков находит в стихийных удовлетворение в свободном, нерегламентированном взрослыми общении. Принадлежность к такой группе повышает уверенность подростка в себе и дает ему дополнительные возможности для самоудовлетворения.

В сферу исключительного влияния стихийных групп попадают, прежде всего, подростки, утратившие нормальные связи и отношения в коллективе и выходящие из-под социального контроля. На почве стихийно-группового общения прежде всего и возникает преступная деятельность несовершеннолетних.

Существует традиционная классификация преступных групп несовершеннолетних:

- а) группы, совершающие имущественные преступления;
- б) группы, совершающие хулиганство;
- в) группы, совершающие другие преступления.

Хотя такое деление наиболее общий характер, оно больше отражает антисоциальную направленность и характеристику преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Характерной особенностью этих групп является бытующие в них социально-психологические механизмы подражания и психического заражения. Психологи отмечают свойственную многим подростковому и юношеским группам, особенно имеющим антисоциальную направленность, жестокость. Проявление жестокости к животным и людям иногда воспринимаются подростками как упражнения воли, признак смелости. Анонимность группового поведения рождает чувство личной безответственности, безнаказанности и усиливает эффект эмоционального заражения.

Данные о социально-психологических отношениях несовершеннолетних в стихийно создаваемых группах необходимо учитывать в процессе расследования. Они помогут правильно уяснить позицию несовершеннолетнего на предварительном следствии, мотивы противоправной деятельности, причины и условия вовлечения подростка в преступную деятельность группы, избрать наиболее эффективные тактические приемы допроса и других следственных действий, проводимых с его участием.

Специфика психологии несовершеннолетних определяет и особенности расследования уголовных дел данной категории. Такие особенности, прежде всего, состоят в том, что:

1. Подросток в силу своих возрастных особенностей (недостаток жизненного опыта, внушаемость и т.п.) не в состоянии в полной мере использовать права, предоставляемые процессуальным законом. Его позиция по делу в ряде случаев определяется эмоциональной реакцией, неправильного понятым чувством товарищества;

2. Возрастная психология сказывается и на воспитании, запоминании, восприятии подростком фактических данных о событии;

3. Трудности нередко возникают при выяснении индивидуальной роли каждого участника преступления, совершенного группой несовершеннолетних, мотивов деяния, а равно обстоятельств предварительного сговора;

4. В целях установления обстоятельств, способствовавших совершению подростком преступления, а равно для решения вопроса о возможности освобождения его от уголовной наказания необходимо углубленное исследование условий его жизни и воспитания, связей, интересов, поведения, степени развития;

5. Необходимость установления точного возраста, от чего в ряде случаев зависит сама возможность возбуждения уголовного дела;

6. Раскрытие преступлений несовершеннолетних подчас осложняется тем, что возрастные особенности подростков по необходимости ограничивают возможности использования по этим делам оперативно-розыскных мероприятий.

Наряду с криминалистической характеристикой преступления и особенностями расследования преступления несовершеннолетних в криминалистической методике обычно выделяют и такой ее элемент, как предмет доказывания (ст. 85–88 УПК РФ). При этом следует исходить из особенностей обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам несовершеннолетних, предусмотренных ст. 421 УПК РФ.

Отсюда следует, что при расследовании должны быть выяснены такие вопросы:

1. точный возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения) устанавливается с помощью свидетельства о рождении либо паспорта, выписки из книги ЗАГСа;

2. условия жизни и воспитания подростка: имеются ли родители (или заменяющие их лица), другие взрослые члены семьи, де и кем работают, как характеризуются; каковы взаимоотношения родителей, их отношение к воспитанию детей; были ли конфликты между подростками и другими членами семьи; нет ли в семье источника отрицательного влияния (пьянство, иное аморальное поведение, скандалы, проявления жестокости и т.д.) каковы материально-бытовые условия; не имеется ли объективных обстоятельств, препятствующих осуществлению должного надзора за детьми (болезнь родителей, занятость и т.д.);

3. характеристика ближайшего бытового окружения и круга знакомых подростка из числа взрослых лиц; не имеется ли в нем источников отрицательных влияний. В отношении каждого подростка, совершившего преступление, проверяется, где он учится или работает, участие в жизни коллектива, отношение к старшим и к своим товарищам. Если несовершеннолетний несколько раз менял место учебы или работы, то указанные сведения необходимо получить как с последнего места учёбы или работы, так и с предыдущих. Устанавливается, были ли у конфликты подростка по месту работы или учебы, какова их основа и не привели они к противоправному поведению.

Если подросток не учится и не работает, следует выяснить причины, по которым он оставил учёбу или работу, за счет каких средств жил.

4. характер, привычки, наклонности, как проводит свободное время, чем увлекается, какие фильмы и книги ему нравятся. К числу существенных обстоятельств, характеризующих нравственно-психологические особенности несовершеннолетнего преступника, относятся его потребности и интересы. В совокупности с другими свойствами они определяют уровень социальной направленности личности подростка. Необходимо, в частности, обратить внимание на пристрастие к алкоголю, наркотики склонность к азартным играм, праздности;

5. исследуя прошлое поведение подростка необходимо проверять, не совершал ли он ранее правонарушений, не обсуждался в комиссии по делам несовершеннолетних, не доставлялся ли в органы полиции;

6. как, под чьим влиянием возник умысел на совершение данного преступления, не было ли со стороны взрослых подстрекателей, иных форм соучастия, укрывательство или недонесения, а равно не приобретали ли взрослые у подростка имущество добытого заведомо преступным путем, не имело ли место небрежное хранение оружия, использованного подростками для совершения преступления, не было ли вовлечения подростка взрослыми в преступную деятельность, попрошайничество, проституцию, азартные игры, пьянство, употребление наркотиков и т.д.;

7. по делам рассматриваемой категории необходимо установить, не страдал ли несовершеннолетний обвиняемый умственной отсталостью, не связанной с психическим заболеванием или задержкой в развитии – психофизическим инфантилизмом.

Знание следователем и сотрудником уголовного розыска особенностей возрастной психологии несовершеннолетнего способствует целенаправленная работа при расследовании и предотвращении преступлений несовершеннолетних.

2. Особенности тактики производства следственных действий по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

Качество и эффективность расследования преступлений несовершеннолетних во многом зависят от своевременности возбуждения уголовного дела. Значение этого обуславливается необходимостью:

- быстро реагировать и пресекать преступную деятельность несовершеннолетних, которые нередко совершают подряд несколько преступлений под влиянием взрослых подстрекателей или в связи с тем, что ранее совершённые ими преступления не раскрыты;

- предупредить создание иллюзии безнаказанности за совершённое преступление как у граждан, так и несовершенно-

летних преступников;

- не допустить "обработку" подростка взрослыми подстрекателями и организаторами для сокрытия следов совершённого преступления и их участия;

- как можно раньше начать положительное воспитательное воздействие на подростка.

Уголовное дело возбуждается по факту совершённого преступления. Однако по делам о таких преступлениях, как вовлечение несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную деятельность, уголовное дело может возбуждаться и против определённого лица, если в его действиях усматриваются признаки преступления.

В первичных материалах чаще всего могут быть следующие данные, свидетельствующие о совершении преступлений подростками:

1. несовершеннолетний подозреваемый задержан на месте или сразу после совершения преступления или явился с повинной;

2. потерпевшие или свидетели, не зная преступников, утверждают, что по внешнему виду и поведению они были, видимо, несовершеннолетними;

3. потерпевшие или свидетели знают возраст преступников;

4. обстановка места происшествия, следы и иные вещественные доказательства свидетельствуют о совершении преступления несовершеннолетними.

В соответствии со ст. 140 УПК РФ по поступившим сообщениям о совершённом преступлении могут быть истребованы необходимые материалы и получены объяснения. Как правило, в первичных материалах о преступлении несовершеннолетних общественно опасный характер действий подростков чаще всего не вызывает сомнений. При проверке первичного материала конкретизируются обстоятельства исследуемого события (время, место, способ совершения преступления), устанавливаются потерпевший и очевидцы, принимаются меры к пресечению преступления и закрепления его следов.

Если к моменту возбуждения уголовного дела задержан несовершеннолетний правонарушитель, важное значение при-

обретает точное установление его возраста. Обычно трудности не возникают, когда у подростка есть паспорт или свидетельство о рождении. Если же для выявления этого вопроса требуется много времени, по делу должно быть начато расследование с тем, что возраст будет установлен в процессе расследования. При не достижении возраста, с которого наступает уголовная ответственность, дело должно быть возбуждено, если имеются данные о причастности к общественно опасным действиям взрослых или подростков, могущих быть субъектами преступлений.

Основаниями для выдвижения таких версий могут быть: характер действий преступников (отбор наиболее ценных вещей, значительное количество похищенного и т.д.), обнаружение на месте происшествия следов и предметов, заведомо принадлежащих взрослому лицу и т.д.

Следователи органов внутренних дел рассматривают первичные материалы о совершенных подростками преступлениях, если заявления, сообщения поступают непосредственно к ним или при осмотре места происшествия и обнаружения признаков преступления, совершенного подростком. Вопрос о возбуждении уголовного дела следователь решает самостоятельно.

В процессе производства неотложных следственных действий следователь выдвигает версии о субъекте преступного посягательства: взрослым или подростком совершено преступление.

К концу первоначальных следственных действий выдвигаются версии, которые проверяются. Наиболее типичны из них:

- кем совершено преступление: взрослым или подростком;
- при наличии данных об участии в совершении преступления других лиц остается версии и о других несовершеннолетних;
- версия о наличии взрослого подстрекателя, организатора.
- существует преступная группа подростков и взрослых, совершившая несколько преступлений;
- похищенное имущество подростками приобретено взрослыми;
- несовершеннолетние вовлечены в совершение антиобщественных действий.

ственных действий;

– имеются факты заранее не обещанного укрывательства со стороны взрослых;

Проверка этих версий осуществляется в ходе производства следственных действий, система которых и последовательность определяется в основном тем, какое было совершено преступление несовершеннолетними.

Рекомендации методики расследования отдельных видов преступлений полностью применим и к преступлениям несовершеннолетних. Мы же рассмотрим особенности тактики тех следственных действий, которые так или иначе связаны с личностью несовершеннолетнего. Отсюда диктуется и своеобразие их тактики. С этих позиций интерес представляют такие следственные действия по делам несовершеннолетних, как осмотр места происшествия, обыск, допрос несовершеннолетних свидетелей, назначение экспертиз.

Осмотр места происшествия.

В криминалистике различают две группы преступлений в зависимости от характера первоначальных следственных действий:

а) преступления, по которым производится осмотр места происшествия (кражи, грабежи, разбои и т.д.)

б) преступления, по которым первоначально проводится изучение первичных материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела.

Преступления, совершаемые подростками, в большинстве своем относятся к первой группе, в связи с чем осмотр места происшествия является первым или одним из первых следственных действий. Он позволяет выявить следы, особенности механизма совершенного преступления и другие данные, свидетельствующие об участии в преступлении несовершеннолетнего.

В процессе проведения осмотра места происшествия могут быть выдвинуты версии о субъекте преступления и о других обстоятельствах исследуемого события. Эти первичные версии имеют логическую основу, но отличаются своей оперативностью и динамичностью. Некоторые из возникающих предполо-

жений проверяются до конца в ходе осмотра, для других результаты осмотра создают базу для дальнейшей проверки.

Так анализ похищенного (конфеты, папиросы, вино) дает основание для предположения о возможном участии в преступлении подростков. Такой вывод, будучи конечно предварительным, сам по себе требуют поиска дополнительных фактов (неухощенный способ проникновения в помещения; предметов, которые бывают в карманах подростков).

Данные полученные при осмотре места происшествия, которые в своей совокупности составляют отдельные элементы криминалистической характеристики преступления, помогут следователю собрать необходимую информацию о субъекте преступного посягательства.

Анализ практики свидетельствует, что подростки чаще всего посягают:

- на продукты, которые могут стать объектом непосредственного потребления (сладости, спиртные напитки, некоторые другие продукты питания);

- на предметы, особо значимые для несовершеннолетних в связи с его интересами (спорттовары, радиоаппаратура, часы и т.д.);

- на предметы молодежной моды (в связи с желанием хорошо одеться);

- на деньги.

Следующие факты, относящиеся к способу совершения преступления, могут свидетельствовать о совершении преступления подростком:

- отсутствие целеустремленных, продуманных действий, направленных на подготовку к совершению преступления;

- неухощенные способы проникновения в помещение, использование небольших проемов; выбор таких способов взлома, которые не требуют значительной физической силы, и т.д.;

- хищение незначительных по весу товаров;

- отсутствие профессиональных, а тем более специфических навыков, в связи с чем применяются неухощенные способы взлома и открытие запоров;

- совершение на месте происшествия озорных, а иногда и

циничных действий (учинение нецензурных надписей, порча товаров и т.д.). Материальные последствия преступления, связанные с изменениями в обстановке места происшествия, также могут свидетельствовать об участии в совершении преступления подростков. В частности, обнаруженные на месте происшествия:

- небольшие по размерам следы рук и ног человека, которые обычно оставляют малолетние и подростки;
- следы обуви, которую обычно носят дети и подростки;
- личные вещи преступника, по которым можно судить о возрасте их владельца;
- предметы, которые нередко носят подростки;
- следы и надписи на вертикальных поверхностях, которые дают возможность судить о росте человека;
- волосы, по которым в ряде случаев можно определить пол, возраст и цвет волос разыскиваемого;
- следы зубов на продуктах, по которым можно определить примерный возраст подозреваемого.

При выявлении несовершеннолетнего подозреваемого до начала осмотра или в ходе осмотра проверяется версия о наличии взрослого подстрекателя и других соучастников. Об участии взрослого могут свидетельствовать:

- хищение товаров, в которых могут быть заинтересованы взрослые;
- значительное количество похищенного, большие габариты и все похищенного;
- ухищренные способы проникновения в помещение, взломы с применением специально изготовленных приспособлений, отмычек.

– обнаружение на месте происшествия посторонних вещей, предметов, свидетельствующих о пребывании взрослых – на предметы, особой значимые для несовершеннолетних в связи с его интересов (спорттовары, радиоаппаратура, часы и т.д.);

При выявлении несовершеннолетнего подозреваемого до начала осмотра или в ходе осмотра проверяется версия о наличии взрослого подстрекателя и других соучастников. Об участии взрослого могут свидетельствовать:

– хищение товаров, в которых могут быть заинтересованы взрослые;

– значительное количество похищенного, большие габариты и все похищенного;

– ухищренные способы проникновения в помещение, взломы с применением специально изготовленных приспособлений, отмычек.

– обнаружение на месте происшествия посторонних вещей, предметов, свидетельствующих о пребывании взрослых.

При осмотре места происшествия необходимо обращать внимание не только на объективные данные об участии в совершении преступления задержанного подростка, но и о наличии других соучастников из числа его сверстников.

Получив информацию об индивидуальных качествах и признаках несовершеннолетнего подозреваемого (физической силе, возрасте, телосложении, дефектах походки, других признаков внешности) следователь в процессе осмотра места происшествия проверяет, нет ли следов и других вещественных доказательств, подтверждающих эти данные и детализация их.

В ходе осмотра места происшествия может быть получена информация о личностных качествах несовершеннолетнего подозреваемого. О привычках (о пристрастии к курению, к употреблению спиртных напитков, наркотиков) можно судить по оставленным на месте происшествия окуркам, посуды из-под вино-водочной продукции, по похищенным напиткам.

Поиск при осмотре места происшествия должен быть направлен и на выявление навыков, определенных знаний несовершеннолетнего (умение обращаться с радиоаппаратурой, выбрать ценные книги, марки и т.д.). В следах преступления (особенно убийства, изнасилования, хулиганства) проявляются и такие личностные качества несовершеннолетних, как цинизм, жестокость, садизм, дерзость.

Обыск

Обыск по делам несовершеннолетних производится как для обнаружения похищенного имущества, орудий преступления, одежды и обуви, в которых подросток был в момент совершения преступления, так и дневников, записных книжек,

переписки, чтобы выявить ближайшее окружение несовершеннолетнего, его связи, потребности и интересы. Одновременно обыск является источником информации об условиях жизни и воспитания подростка.

При обыске, как правило, должен присутствовать законный представитель несовершеннолетнего, при его отсутствии приглашаются представители домоуправлений, администраций. При обыске в общежитии по мету работы или учебы присутствуют воспитатель и представитель администрации общежития.

С учетом того, что в большинстве случаев в процессе расследования несовершеннолетние признают свою вину, важное значение по этим делам приобретает требование ст. 182 УПК РФ, в соответствии с которым следователь при обыске предлагает несовершеннолетнему выдать орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие значение для дела. Такое же требование обращено к лицам, проживающим с подростком. В связи с тем, что подростки нередко совершают мелкие кражи, другие преступления, сведения о которых по разным причинам своевременно не поступают в следственные органы, целесообразно перед началом и в процессе обыска выяснить, нет ли у обыскиваемого вещей и других предметов, ему не принадлежащих. Такого рода "находки" порой позволяют вскрыть другие совершенные подростком преступления.

В большинстве случаев подростки прячут похищенное и орудия преступления в сараях, подвалах, на чердаках, в заброшенных застройках.

При аморальном поведении родителей и отсутствие надлежащего контроля за времяпровождением несовершеннолетнего похищенное имущество, различные средства для совершения преступлений могут храниться прямо в квартире, среди вещей взрослых или в местах общего пользования.

При подготовке к обыску желательно получить информацию о родителях несовершеннолетнего, их моральном облике, отношении к воспитанию детей. Кроме того, необходимо выяснить расположение квартиры, наличие комнат, отведенных под-

ростку, подсобных помещений, заброшенных строений вблизи дома, где будет проводиться обыск.

При кражах, грабежах, разбойных нападениях подростки нередко завладевают различными мелкими вещами, которые представляют собой особый интерес (авторучки, ножом, брелки и т.д.). Эти вещи, которые они обычно держат при себе, они открыто хранят дома, можно найти их при личном обыске или при обыске в комнате, которую занимает несовершеннолетний.

При необходимости обнаружить одежду и обувь, в которых несовершеннолетний был в момент совершения преступления, рекомендуется перед обыском или в процессе его, особенно если в семье несколько детей, допросить родителей о том, какая одежда и обувь имеются у подростка и где они находятся. Практика показывает, что после совершения некоторых видов преступлений как кражи и угоны автотранспорта подростки прибегают к демонтажу техники и приборов, производят со сверстниками обмен, причем часто не равноценный, возможных деталей и т.д. Все это, безусловно, не только расширяет сферу объектов, подлежащих обнаружению, но и затрудняет обыск.

При обыске могут быть обнаруженные данные, не исключающие возможность совершения преступления с участием взрослого или вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность. Обнаруженное при обыске имущество, которое, как правило, не похищают подростки, а также отмычки, иные технические средства, специально приспособленные для вскрытия запоров, взломов, нападения, являются основанием для выдвижения версии о наличии взрослых соучастников.

При обыске необходимо обращать внимание на данные, характеризующие личность несовершеннолетнего правонарушителя, его интересы, условия жизни и воспитания. Обнаружив признаки, свидетельствующие об участии несовершеннолетнего в употреблении спиртных напитков, наркотиков, записи нецензурного содержания, приметы порнографии, необходимо выявленные факты зафиксировать в протоколе обыска для проверки версии о вовлечении несовершеннолетнего в пьянство или иные формы антиобщественного поведения.

Нередко может возникнуть необходимость в производстве

обыска в общежитии. В подобных случаях обыску подвергается кровать, тумбочка несовершеннолетнего, места общего пользования. О расширении границ обыска следует указать в постановлении и обеспечить присутствие лиц, чье имущество подвергнется, обыскивается.

Обыск на рабочем месте производится в тех случаях, когда есть основания полагать, что несовершеннолетний правонарушитель хранит похищенное имущество, орудия преступления, заготовки для изготовления орудий преступления и т.д. на рабочем месте. Иногда эти предметы или похищенное имущество подростки хранят в тумбочках или шкафах других лиц, что отмечается в постановлении о производстве обыска.

При производстве обыска необходимо пристально наблюдать за поведением и эмоциональным состоянием несовершеннолетнего, который обычно хуже владеет собой, чем взрослый. Такое наблюдение сделает обыск более целеустремленным. Можно рекомендовать психологический прием, как "словесная разведка", который производит на несовершеннолетнего большее эмоциональное впечатление, чем на взрослого. Прежде чем приступить к обыску очередного объекта, об этом объявляют обыскиваемому и наблюдают за его реакцией. Целесообразно также осуществлять наблюдение за эмоциональным состоянием всех членов семьи, оказавшихся в месте производства обыска.

Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей

Одной из особенностей расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, является то обстоятельство, что нередко по ним и свидетелями, и потерпевшими являются также несовершеннолетние. Тактика допроса этих лиц требует полного учета возрастных и психологических особенностей подростков, о которых говорилось выше.

Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей зависит от их отношения к расследуемому событию и к несовершеннолетнему обвиняемому. Такой подход дает возможность выделить следующие группы несовершеннолетних свидетелей:

- а) очевидцы и иные лица, ставшие свидетелями каких либо событий, связанных с совершением преступления;
- б) подростки из ближайшего окружения несовершеннолет-

него обвиняемого;

в) подростки из числа участников, дело в отношении которых прекращено по ст. ст. 24 ч.1 п.2,25, 26, 28 УПК РФ.

По возрастному признаку надо выделить малолетних свидетелей. Следует напомнить, что допрос несовершеннолетних свидетелей, не достигших 14 лет, производится в присутствии педагога (ст. 191 УПК РФ), а в возрасте от 14 до 16 лет – педагог вызывается только в случаях, когда следователь признает это необходимым. Кроме того, допрос несовершеннолетних свидетелей и потерпевших может быть произведен в случае необходимости в присутствии законного представителя (родители, опекуны, представители воспитательных учреждений – ст. 191 УПК РФ).

Кого конкретно приглашать на допрос несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего, следователь должен решать каждый раз, исходя из тактических соображений. Дело в том, в зависимости от целей допроса и личности допрашиваемого в одних случаях целесообразно пригласить педагога, в других – законных представителей. Главное – участие такого лица должно обеспечить получение полных и правдивых показаний. Одни лица могут отрицательно повлиять на несовершеннолетнего, при других он будет стесняться давать показания, которые в какой-то мере будут и его компрометировать в глазах знакомого педагога, а при родителях подросток в ряде случаев не склонен давать какие-либо показания из чувства страха перед возможным затем наказанием родителей и т.д. Таким образом, следователь должен каждый раз хорошо подумать, кого пригласить присутствовать на допросе: педагога или родителей, если педагога, то знакомого подростку или нет, если родителей, то мать или отца – В отношении приглашения родителей много зависит при решении вопроса от их позиций в деле, доверия, которое к ним питает несовершеннолетний свидетель.

При подготовке к допросу необходимо, прежде всего, выяснить некоторые индивидуальные качества подростка: отношения к сверстникам (чувство товарищества, замкнутость, чуждость), черты характера (упрямство, лживость), наличие определенных интересов, взаимоотношения с участниками событий.

В связи с повышенной внушаемостью желательно сократить срок между вызовом несовершеннолетнего свидетеля и его допросом, исключить возможность влияния на подростка заинтересованных лиц.

Как известно, подросток, достигший 16 лет, предупреждается при допросе в качестве потерпевшего или свидетеля об уголовной ответственности за дачу ложных показаний (ст. 308 УК РФ), а несовершеннолетнему, не достигшему 16 лет, просто разъясняется необходимость давать правдивые показания. В том и в другом случаях центр тяжести при этом должен перемещаться не на угрозу санкциям, и не на запугивание подростка, а на раскрытие перед ним значимости долга свидетеля, отрицательных последствий вреда, который может быть причинен искажением правды и т.д. Важно спокойно и неторопливо довести до допрашиваемого истинный смысл и серьезность ситуации.

При допросе несовершеннолетних свидетелей предпочтителен свободный рассказ. Однако дать развернутые показания они не всегда могут в силу незначительного жизненного опыта, недостаточной эрудиции и развитости логического мышления, в связи с чем, постановка уточняющих вопросов неизбежна. Поэтому целесообразно ставить перед несовершеннолетним серию вопросов, на которые он точно и достаточно полно может ответить; используется так называемая вопросно-ответная форма допроса. При этом важно выяснить факты и детали, которые могли бы быть проверены другими средствами.

Сложности при допросе могут возникнуть в связи с тем, что с момента восприятия прошло значительное время, и свидетель испытывает трудности при воспроизведении. В таких случаях рекомендуется принять меры к "оживлению" памяти путем предъявления доказательств, активизации ассоциативных связей, проверки и уточнения показаний на месте. Несовершеннолетние очевидцы преступления или лица, случайно ставшие свидетелем каких-либо событий, связанных с совершенным преступлением, обычно дают правдивые показания и испытывают доверие к следователю. Поэтому необходима особая осторожность при формулировке вопросов. Вопрос должен быть кратким, понятным как по форме, так по содержанию. Главное

же требование заключается в том, чтобы они не носили наводящего, внушающего характера.

Несовершеннолетние потерпевшие обычно объективны в своих показаниях. Вместе с тем, при подготовке допроса нужно учитывать ряд факторов, которые могут повлиять на результат допроса:

а) они заинтересованы в исходе дела, так как им причинен моральный, физический или имущественный вред;

б) чувство страха, испытанное в связи с содеянным, способствует тому, что пережитая опасность нередко преувеличивается;

в) усилие потерпевшего в момент наблюдения были направлены не на восприятие происходящих событий, а на защиту от посягательства;

г) ряд деталей события, сам факт травмируют психику потерпевшего или унижают его достоинство и это может привести к умалчиванию;

д) на потерпевшего часто пытаются воздействовать, уговаривают "простить" виновного.

При допросе несовершеннолетних свидетелей из числа ближайшего окружения обвиняемого необходимо учитывать факт хороших отношений с правонарушителем, его близкими друзьями. Нередко эти подростки входят в те же досуговые группы, что и обвиняемый, многие из них утратили нормальные связи в коллективе и вышли из—под социального контроля.

По указанным причинам эти подростки при допросе не всегда откровенны, боясь испортить взаимоотношения с товарищами, а равно опасаясь мер воздействия в связи с собственным нежелательным поведением. Таким подросткам необходимо разъяснить, в чем заключается истинная дружба, товарищество, которое не имеет ничего общего с круговой порукой и замалчиванием недостатков, в доступной форме показать значение добросовестного исполнения функций свидетеля. Если в ходе допроса выясняются какие—то обстоятельства, которые отрицательно характеризуют несовершеннолетнего как личность, то непосредственно в ходе допроса не следует ему указывать на это, читать какие—то нотации, подвергать к критике и т.д. В та-

кой ситуации подросток может замкнуться, психологический контакт будет потерян, и продолжать допрос будет трудно. С другой стороны, следователь не должен оставлять без внимания все факты аморального поведения несовершеннолетнего свидетеля, но с точки зрения успеха допроса уместно провести такую воспитательную работу с подростком после окончания допроса, когда протокол допроса будет подписан.

Особую группу несовершеннолетних свидетелей составляют подростки, которые участвовали в общественно опасных действиях, дело в отношении которых прекращено на основании ст. ст. 24 ч.1 п.2, 25, 26, 28 УПК РФ. Эти подростки весьма близки по своему поведению к несовершеннолетнему обвиняемому.

Такие подростки в большинстве случаев не отрицают своего участия в совершенном преступлении. Однако менее охотно дают показания об участии в преступлении других подростков. В таких случаях, кроме разъяснения значения глубокого раскрытия и активного способствования раскрытию преступления, необходимо показать важность правдивых показаний для вырабатки положительных качеств самого допрашиваемого, а также для перевоспитания его товарищей. Следователь может продемонстрировать подростку свою осведомленность об обстоятельствах расследуемого события, оперируя фактами, взятыми из показаний других свидетелей или несовершеннолетних обвиняемых. Рекомендуются также постановка детализирующих вопросов для более обстоятельного освещения фактов, упомянутых, но не изложенных детально другими несовершеннолетними. Воспитательно–предупредительные меры к таким подросткам целесообразно применять после предъявления обвинения или при окончании предварительного следствия.

При допросе участников преступления, не достигших возраста уголовной ответственности, необходимо различать две группы подростков:

а) совершивших правонарушения впервые, обычно под чьим–то влиянием. Хотя они и относятся к категории "трудных", такие подростки обычно дают правдивые показания, и задача следователя заключается в том, что бы правильно опре-

делить круг обстоятельств, подлежащих выяснению, тактически верно сформулировать вопросы, чтобы детализировать их показания;

б) неоднократно совершавших правонарушения, они менее откровенны, реже раскрываются в содеянном, им даже импонирует такое поведение. Для изобличения таких подростков в противоправном поведении могут быть использованы такие тактические приемы, которые применяются при допросе несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых. Доказательства нужно предъявлять с учетом уровня развития подростков.

Большую помощь в допросе такого свидетеля может оказать педагог, пользующийся авторитетом у несовершеннолетнего.

Некоторые особенности имеет и протоколирование показаний несовершеннолетних. В них нельзя употреблять специальные термины, например, юридические или медицинские, значение которых подросток не всегда достаточно правильно понимает. Все термины и все понятия должны быть записаны так, чтобы они были понятны подростком. С другой стороны, подросток нередко употребляет слова и выражения, которые не являются общепринятыми, являются местными выражениями или приняты только в группе, в которой подросток общается. Поэтому в протоколе допроса должно быть зафиксировано, что понимает подросток под тем или иным словом, особенно это относится к названиям мест, кличкам, жаргонным словам и т.д. Полезной является и такая форма фиксации показаний, как запись их на аудио и видеопленку.

Имеет свои особенности и допрос малолетних свидетелей. Допрашивать малолетнего приходится не так уж редко. Конечно, когда малолетнего свидетеля можно не допрашивать, а заменить другим свидетелем, то это надо сделать, так как каждый допрос малолетнего – это тяжелое психическое для него испытание. Но нередко допрос малолетнего позволяет выяснить истинную картину преступления, а других свидетелей, которые могли бы свидетельствовать об этих же фактах, не имеется.

Тактика допроса малолетнего отличается тем, что целесообразно пригласить для участия в нем педагога, воспитателя

детского сада, мать, т.е. человека очень близкого и хорошо знакомого допрашиваемому малолетнему. На допросе чрезвычайно важно создать непринужденную обстановку, обычную для ребенка. Этому будет способствовать допрос в обычной для малолетнего обстановке дома, в детском саду, школе и т.д. Во всех случаях допросу предшествует беседа с ним на другие посторонние темы от предмета допроса и, желательно, на темы, близкие и понятные ребенку.

В некоторых случаях, когда ребенок особенно стесняется, целесообразно поручить задавать вопросы ребенку учителю, матери или другому лицу, присутствующему на допросе.

Практика показывает, что умело проведенный допрос малолетнего имеет важное доказательственное. Так, например, по делу С. обвинявшегося в причинении жене тяжкого вреда здоровью, следователь располагал лишь косвенными доказательствами, так как свидетели (10 человек и сама потерпевшая) отрицали причастность С. к преступлению). Тогда было решено допросить 7-летнюю Гаю Н. – дочь хозяина дома, где жили супруги С. Допрос проходил в присутствии учительницы, у которой училась Галя. Учительница в соответствии с разработанным следователем планом допроса вовлекла девочку в разговор, в ходе которого был поставлен вопрос: "Галя, а ты знаешь, почему тетю Клаву (потерпевшую) увезли в больницу?" "Я видела – отвечала девочка, ее стукнул ножом дядя Саша (С.), а потом кричал" – что же я наделал. Показания Гали сыграли важную роль в изобличении виновного.

Имеет некоторые особенности и фиксация показаний малолетнего. Целесообразно порой передавать всю непосредственность детской речи. Это можно сделать, если не заменять "детские", не совсем, может быть, литературные и общепринятые, но достаточно понятные по смыслу. Неприятное впечатление производит протокол допроса, составленный в первом лице от имени 5–6 летнего, где употреблены книжные, "взрослые" слова, которые он наверняка не знает. Такой протокол выглядит в деле к тому же неубедительно. Это не значит, что следует писать все так, как говорит малолетний свидетель, непристойные, вульгарные слова не могут быть, конечно, включены в прото-

кол.

Тактика допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)

В соответствии со ст. 425 УПК РФ допрос несовершеннолетнего подозреваемого является неотложным следственным действием. Он производится после задержания подростка (ст. 91 УПК РФ) или при избрании меры пресечения до предъявления обвинения.

Специфика подготовки к допросу несовершеннолетнего подозреваемого определяется относительной сложностью рассматриваемого следственного действия: к моменту допроса следователь чаще всего не располагает достаточными доказательствами, свидетельствующими о причастности подростка к совершению преступления, и не имеет необходимого времени на подготовку к допросу.

Момент и тактика допроса несовершеннолетнего подозреваемого определяются особенностями психологии подросткового возраста. После совершения преступления подросток эмоционально возбужден, его угнетает непривычность обстановки, страх перед родителями, перед разоблачением, перед угрозой наказания. Однако такое состояние не может служить препятствием к беседе с подростком и к его допросу.

Обстановка и порядок допроса должны побудить несовершеннолетнего к осознанию серьезности предстоящей встречи со следователем. Доброжелательный тон допроса не исключает, а предполагает контроль за поведением допрашиваемого, а так же замечания и предупреждение в случае развязного поведения подростка.

Первый допрос несовершеннолетнего подозреваемого чрезвычайно важен, так как он не редко становится основным и решающим. Необходимо, чтобы на этом допросе у подростка были получены объективные и полные показания.

При подготовке к опросу важно заранее продумать вопросы, которые целесообразно поставить перед несовершеннолетними. Вопросы должны быть конкретными и не сложными с точки зрения их смыслового содержания. В них не должно быть никаких фактических данных, которые могли бы подсказать

подростку или навести его на мысль об обстоятельствах совершенного преступления.

Свободный рассказ несовершеннолетнего, который обычно фрагментарен и неконкретен, надо внимательно выслушать, не перебивая и не задавая ему никаких вопросов. Если даже подросток говорит об обстоятельствах, на первый взгляд не имеющих отношения к делу, не следует его перебивать, так как их связь с расследуемым событием может быть не сразу обнаружена.

Как показывает практика, отдельные подростки скрывают активных соучастников преступления и берут всю ответственность на себя за совершенное преступление. В связи с этим, важное значение приобретает вопрос о нейтрализации круговой поруки, нежелания "выдать" соучастников преступления и раскрыть их действительную роль. В силу подросткового возраста некоторым несовершеннолетним импонирует такое поведение.

При допросе таких подростков можно рекомендовать следующие тактические приёмы:

а) детализация показаний; сопоставление полученных данных с материалами первоначальных следственных действий, которые могут выявить действительную роль несовершеннолетнего в расследуемом событии, количество и состав соучастников;

б) сопровождение допроса проверкой и уточнением показаний на месте совершения преступления;

в) разъяснения подростку истинного смысла и содержание чувства дружбы и товарищества, не имеющего ничего общего с круговой порукой.

Для успешного допроса несовершеннолетнего подозреваемого имеет показ следователем своей осведомлённости об обстоятельствах совершённого преступления. При этом следователю не следует прибегать к обману или внушению. Он должен держать себя уверенно, вопросы задавать логически, последовательно.

Следственная практика показывает, что несовершеннолетний подозреваемый заранее не подготавливает алиби, поэтому детальный допрос о месте и времени нахождения в момент со-

вершения преступления, его занятие в этот период и предшествовавшие дни, сопоставление полученных данных с другими материалами дела выявляют полную несостоятельность объяснений несовершеннолетнего в случае дачи им ложных показаний.

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого должен стать для несовершеннолетнего событием особо значительным: несовершеннолетний может почувствовать не только полноту ответственности за содеянное, но и психологически осознать свои поступки, дать им правильную оценку.

К моменту предъявления обвинения необходимо получить информацию о личности несовершеннолетнего. К этому моменту должны быть допрошены родители, классный руководитель, другие учителя, мастер, наставник и т.д.

Свободный рассказ несовершеннолетнего обвиняемого обычного более обстоятелен, чем при допросе в качестве подозреваемого. Задача следователя – помочь несовершеннолетнему путём постановки вопросов логически связно изложить свои показания. Если несовершеннолетний признаёт свою вину и даёт правдивые показания, основное внимание уделяется детализации и конкретизации показаний. И если обвиняемый полностью признаёт себя виновным в предъявленном обвинении, допрос должен вестись не менее детально, чем в случаях, когда он отрицает свою вину.

В подобных случаях целесообразно использовать следующие тактические приёмы:

а) максимальная детализация обстоятельств преступления, о роли каждого соучастника;

б) выявление обстоятельств, непосредственно предшествующих совершению преступления;

в) постановка дополнительных вопросов, направленных на уточнение мотива и цели преступления;

г) применение способов активизации памяти, если несовершеннолетний, не отрицающий своего участия в совершении преступления, допускает ошибки или неточности в освещении имевших место событий.

Если несовершеннолетний не признаёт себя виновным,

следователь, учитывая повышенную внушаемость подростков, проявляет особую осторожность при постановке вопросов. В подобных ситуациях, кроме тех тактических приёмов, которые были рекомендованы при допросе несовершеннолетних подозреваемых, целесообразны следующие:

а) необходимо раскрыть общественную опасность преступления, отношение к совершенному преступлению общественности, ущерб, причинённый подростком родным, близким, как отразится это на атмосфере в его семье, что ожидает его в будущем, если он не изменит своего поведения.

б) использовать собранные в процессе расследования доказательства. Их лучше применять в нарастающем порядке, в логической последовательности, без разрыва во времени. Значение каждого доказательства необходимо разъяснять несовершеннолетнему.

в) предъявлять только те доказательства, которые непосредственно уличают его в совершённом преступлении.

г) для изобличения во лжи несовершеннолетнего прибегнуть к второстепенным вопросам, чтобы продемонстрировать осведомлённость следователя.

д) психологический эффект внезапности, который применяется с учётом психики подростка.

Звукозапись показаний следует применять в следующих случаях:

а) если несовершеннолетний правонарушитель меняет или может изменить свои показания под воздействием родственников, потерпевших, других соучастников;

б) при совершении преступления в группе или в результате вовлечения в преступную деятельность родственниками или другими лицами;

в) для оглашения взрослому соучастнику показаний несовершеннолетнего, записанных на плёнку, если следователь во избежание отрицательного воздействия на подростка считает не целесообразным проводить между ними очную ставку;

г) при необходимости зафиксировать специфические для несовершеннолетнего обороты речи;

д) для фиксации обстановки допроса (каким тоном и в ка-

кой последовательности задавались вопросы, как отвечал допрашиваемый и т.д.).

Назначение экспертиз.

При расследований преступлений несовершеннолетних, в принципе могут быть назначены любые экспертизы, необходимые для полного исследования обстоятельств дела. Мы же рассмотрим такие экспертизы по делам несовершеннолетних, которые связаны с особенностями возраста несовершеннолетнего обвиняемого. К ним, прежде всего, относятся судебно-медицинская экспертиза возраста несовершеннолетнего и судебно – психологическая экспертиза.

Судебно–медицинская экспертиза возраста должна быть обязательно назначена, если документы, устанавливающие возраст не только отсутствуют, но их невозможно получить или восстановить. Например, получена справка об утрате архива загса.

Медицинская характеристика возраста основывается на совокупности показателей роста, веса, состояния костей головы и конечностей, зубов, волос, вторичных половых признаков и т.д. Поэтому при оценке заключения эксперта необходимо выяснить, использована ли им вся совокупность существенных признаков или лишь отдельные из них, проведены ли антропометрические, рентгенографические и другие исследования, какие справочные данные использованы.

На разрешение экспертизы возраста обычно выносятся следующие вопросы:

- каков возраст обследуемого лица;
- достигло ли лицо такого–то возраста;
- соответствует ли заявление данного лица о том, что оно достигло определённого возраста, медицинским данным.

Разрешая эти вопросы, экспертиза может установить лишь год рождения, и в этом случае за дату рождения принимается 31 декабря установленного года. Или даже указать возраст лишь в пределах от и до, и в этом случае за установленный принимается минимальный возраст.

Наибольшую специфику имеет назначение по делам несовершеннолетних судебно – психологической экспертизы. Она

должна быть назначена в случае, когда имеются данные о том, что подросток в интеллектуальном и волевом отношении развит значительно слабее, чем определено нормами, присущими лицам данного возраста, и поэтому возможно, не вполне осознавал значение своих действий. В этой связи важны выводы ранее проведённой судебно – психиатрической экспертизы, которой подросток, хотя и признан вменяемым, но констатирована определённая степень умственной отсталости.

На разрешение эксперта–психолога в этом случае выносятся следующие такие вопросы:

1. соответствует ли уровень умственного развития возрасту;

2. уровню развития какого возраста соответствует фактическое развитие данного лица;

3. можно ли на основе данных психологии и педагогики сделать вывод о том, что несовершеннолетний, в силу уровня и особенностей его умственного развития, не осознавал полностью значение своих общественно опасных действий;

4. имеются ли у несовершеннолетнего особенности развития тех или иных сторон личности, наличие которых затруднило возможность руководить своими действиями или сделать это невозможным в имевшейся конкретной ситуации

5. способен ли данный несовершеннолетний адекватно воспринимать объективную реальность и определённые факты и правильно их описывать в своих показаниях.

При назначении экспертизы следователь в распоряжение эксперта направляет материалы уголовного дела, в котором должны содержаться данные о развитии поведения подростка, и ему, эксперту, представляется так же возможность психологического обследования подростка. В качестве экспертов могут быть приглашены специалисты в области педагогики и психологии, либо психологическая экспертиза может быть совмещена с психиатрической, если эксперты–психиатры обладают знаниями в области возрастных и психологических характеристик подростков.

Правильная оценка заключения судебно–психологической экспертизы сравнительно сложна. Поскольку у подростков ещё

нет устоявшегося типа нервной системы, то на практике допускаются два вида ошибок:

- смешение состояний, связанных с резким проявлением особенностей возраста, с психопатическими состояниями (болезненными);

- смешение психопатических состояний

- социальной запущенностью личности

несовершеннолетнего.

В связи с этим следователь должен требовать от эксперта приведения убедительных аргументов, основанных на его специальных познаниях, почему он пришёл к тому или иному выводу.

3. Особенности собственности изучения личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) на предварительном следствии

Одной из особенностей расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, является необходимость глубокого изучения личности несовершеннолетнего обвиняемого, условий его жизни и воспитания. Прежде всего, следует напомнить, что статья 421 УПК РФ специально требует при расследовании изучать условия жизни и воспитания, в которых формировалась личность несовершеннолетнего обвиняемого. Глубоко изучая личность подростка, его образ жизни, окружение, связи, семью и лиц, имевших отношение к его воспитанию, следователь при расследовании может решить две весьма важные задачи: выяснить причины и условия, способствующие совершению преступления, данным несовершеннолетним, и принять необходимые меры к их устранению; выявить взрослых подстрекателей, вовлекавших данного несовершеннолетнего в совершение преступлений, пьянство и азартные игры.

Для решения указанных задач следователь должен специально планировать проведение ряда следственных действий и организационных мероприятий. Большое значение для изучения условий жизни и воспитания подростка имеет допрос лиц, знающих несовершеннолетнего и осведомленных о его образе жизни, связях, поведении в быту, по месту работы и работы.

Допрос свидетелей с целью изучения условий жизни и вос-

питания несовершеннолетнего.

В числе этих свидетелей подлежат обязательному допросу следующие лица:

- родители, опекуны, иные лица, воспитывающие несовершеннолетних обвиняемых;
- родители и иные лица, воспитывающие несовершеннолетних потерпевших;
- педагоги и мастера;
- инспекторы ПДН;
- лица, которым по месту жительства, связей с потерпевшими, обвиняемыми, знакомства с их семьями что-либо известно о причинах и условиях, способствовавших совершению преступлений подростком, а также о его распорядке дня и времяпрепровождении.

В целом тактика допроса свидетелей указанных категорий не отличается от тактики допроса свидетелей по другим категориям дел, однако, есть и некоторые особенности. При допросе указанных лиц следователю приходится учитывать, что они, как правило, заинтересованы в положительной оценке их воспитательной деятельности со стороны органов власти и общественности, в том числе и со стороны следователя, а затем и суда.

При использовании методов свободного рассказа при допросе этих свидетелей для их показаний характерно следующее:

1. смещение акцентов, попытки преуменьшить значение отрицательных моментов в предшествующем поведении несовершеннолетнего, подчеркнуть положительные моменты;

2. стремление переложить ответственность за пристрастие подростка к алкоголю, бесконтрольное времяпрепровождение и непосредственно вину в совершении преступления на "плохих товарищей";

3. стремление подчеркнуть большие усилия, которые предпринимались семьей и лицами, имевшими отношение к воспитанию, для того, чтобы удержать подростка от преступлений и правильно его воспитать, а также оправдать недостаточность контроля за подростком своей занятостью или другими объективными причинами.

В связи с определенными эмоциональными переживаниями

эти лица могут вести себя на допросе очень нервно, бывают попытки устроить скандал, грубости. Поэтому следователь должен вести допрос очень стойко и выдержанно. В случае нетактичного поведения допрашиваемого следователь должен сделать замечание и предупредить его об ответственности за неправильное поведение.

Допрос этих лиц должен быть достаточно детализирован, не допускать общих мест, а стремиться получить такие сведения о фактах, которые можно было бы затем объективно проверить. Так, нельзя останавливаться только на том, что подросток со слов матери был послушным, а надо обязательно выяснить следующие вопросы:

- как проводил подросток свободное время;
- с кем общался;
- поступали ли жалобы от соседей и знакомых;
- приходил ли поздно домой;
- не бывал ли в нетрезвом состоянии;
- знаком ли с другими обвиняемыми по делу, их отношения;
- оказывал ли кто-нибудь оказать на подростка отрицательное воздействие;
- какие отрицательные поступки допускал ранее, какие по ним были приняты меры;
- что им известно о расследуемом событии; от кого, что им об этом рассказывал подросток.

Только после выяснения этих и ряда других вопросов можно будет реально представить себе, каково в действительности было поведение несовершеннолетнего обвиняемого до совершения преступления.

Истребование документов характеризующих личность несовершеннолетнего

Для полного изучения личности несовершеннолетнего обвиняемого следователь должен обязательно истребовать некоторые документы, которые приобщаются к материалам уголовного дела. Это, прежде всего характеристика с места жительства и с места работы или учебы. Целесообразно запрашивать характеристику специальным письмом, в котором были бы указаны

вопросы, которые должны быть освещены в характеристике. Это делает документ более полным и обоснованным. Важно, чтобы в характеристиках с места работы, учебы или с места жительства подросток был охарактеризован как можно полнее. Если даже несовершеннолетний обвиняемый в момент совершения преступления нигде не учился и не работал, то следует запросить характеристику с прежнего места учебы и работы. Эти документы помогут следователю уяснить, почему подросток оставил прежнее место работы или учебы. Если несовершеннолетний ранее отбывал наказание в воспитательно-трудовой колонии, то необходимо запросить характеристику из ВТК. Вместе с этим необходимо истребовать и копию приговора по прежнему делу, а также копию документа, на основании которого несовершеннолетний был освобожден из ВТК – копию определения суда об условно – досрочном освобождении, акта амнистии или помилования и т.д.

По делам о преступлениях несовершеннолетних нередки случаи, когда подростки ранее привлекались к административной ответственности комиссией по делам несовершеннолетних, к уголовной ответственности, но уголовное дело по разным причинам было прекращено. Копии всех этих документов должны быть также приобщены к материалам расследуемого уголовного дела.

Поскольку многие несовершеннолетние обвиняемые в прошлом – это так называемые "трудновоспитуемые" дети и подростки, то они нередко стоят на специальном учете в ПДН, где за ними длительное время наблюдают инспектора ПДН. Справку инспектора необходимо также истребовать и приобщить к материалам уголовного дела; в этой справке должно быть отражено, когда и в связи, с чем подросток был поставлен на учет, его поведение за этот период, какие меры воспитательного характера были приняты к нему и его родителям.

Наконец, данные о поведении, связях и личности подростка можно получить у участкового уполномоченного полиции. Эти сведения в виде справки также следует приобщать к материалам уголовного дела.

Обследование условий жизни и воспитания несовершенно-

летнего.

Кроме допроса ряда лиц и истребования документов, эффективной формой выяснения условий жизни и воспитания несовершеннолетних является проведение специальных обследований, которые проводятся силами работников района, инспекторами ПДН, общественными помощниками следователя и другими представителями общественности. Следователь, направляя то или иное лицо для обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, должен его проинструктировать, желательно вручить ему специальный вопросник, чтобы он знал, что необходимо выяснить в процессе обследования. По результатам обследования составляется справка, которая приобщается к уголовному делу.

Изучение личности несовершеннолетнего также необходимо для назначения психологической экспертизы.

Заключение

Знание методики расследований преступлений несовершеннолетних, обусловленная психофизическими и возрастными особенностями субъекта преступления, даёт возможность при наличии даже самых незначительных данных о причастности к совершению преступления подростка, обеспечить проверку этой версии и, в частности, использовать для выявления несовершеннолетнего подозреваемого возможности оперативного аппарата органа дознания.

Специфика психологии несовершеннолетних определяет и особенности расследования уголовных дел данной категории. Таким образом, глубокое изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого, его образа жизни, биографии, связей и т.д. необходимо не только для того, чтобы выполнить требование закона, но и эти сведения эффективно используются и для решения задач, стоящих при расследовании преступления.

Контрольные вопросы:

1. Назовите факторы, оказывающие влияние на расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними?
2. На основе какой информации, имеющейся в первичных

материалах, можно сделать вывод о том, что преступление совершено несовершеннолетними?

3. Какие материальные следы, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия, могут свидетельствовать о преступлении, совершенном несовершеннолетними?

4. Назовите основные судебные экспертизы, назначаемые по делам данной категории?

5. В чем заключается работа следователя по изучению личности несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого)?

Тема 6: Расследование грабежей и разбойных нападений, совершенных несовершеннолетними

Вопросы лекции:

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, совершенных несовершеннолетними.

2. Особенности организации поиска несовершеннолетних субъектов грабежей и разбоев «по горячим следам» совершенного преступления.

3. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершенных несовершеннолетних.

4. Последующие этапы расследования грабежей и разбойных нападений, совершенных несовершеннолетними.

Список литературы:

1. Абызов Р. М., Юрков Г. А. Насильственные преступления несовершеннолетних: характеристика, типология личности, предупреждение. Барнаул, 2001. 150 с.

2. Вецкая С. А., Натура А. И. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних: учебное пособие. М., 2008. 208 с.

3. Головин А. Ю., Тишутина И. В. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма: учебное пособие. М., 2007. 180 с.

4. Долинин В. Н., Рачева Н. В. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности: учебно-методическое пособие. Екатеринбург, 2002.

82 с.

5. *Лугошкин Г. Ю., Лугошкина Т. В.* Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними: учебное пособие. М., 2006. 84 с.

Заключение

§1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, совершенных несовершеннолетними

Криминалистическая характеристика преступления – научная абстракция, результат обобщения и типизирования данных о преступлениях определенного рода или вида. Появление этой категории в криминалистике обусловлено ее теоретической необходимостью. Она явилась своего рода оболочкой для накопления и систематизации данных о наиболее устойчивых признаках преступлений отдельных категорий, получаемых путем отсечения обстоятельств, индивидуализирующих каждое преступное событие.

Определение содержания криминалистической характеристики преступлений проводится не только на общем типичном уровне, но и в зависимости от криминалистической классификации преступлений, например по возрастному признаку. Так, в содержании криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних Л. Л. Каневский выделяет следующие элементы: обстановка совершения; способ и механизм совершения и сокрытия деяния; личность преступника и потерпевшего.

Таким образом, содержание криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, обусловлено психовозрастными особенностями личности субъекта преступлений рассматриваемой категории.

Поэтому, в содержание криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, необходимо включать:

- сведения о личности несовершеннолетнего преступника;
- исходную информацию о совершенном преступлении;

- сведения о личности потерпевшего;
- сведения о предмете преступного посягательства;
- сведения об обстановке совершения преступления;
- сведения о способе совершения преступления (деятельность по подготовке, непосредственному совершению преступления, а также сокрытию его следов; механизм слеодообразования).

Иерархическое построение выделяемых структурных элементов криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, обусловлено тем, что задачи этой криминалистической категории в методике расследования преступлений отдельных видов состоят в обнаружении факта совершения преступления и выдвижении версий о преступном характере того или иного события; в обнаружении материальных следов преступления; в розыске предметов преступного посягательства при помощи имеющихся сведений о типичных местах сокрытия и реализации похищенного, и наконец, для выдвижения версии о лице, совершившем деяние, или о совершении преступления группой лиц. Решение всех указанных задач присуще первоначальному этапу расследования преступлений, который «...фактически может иметь своим исходным моментом осмотр места происшествия, производимый до возбуждения уголовного дела» и «...может завершиться с накоплением достаточной для предъявления обвинения доказательственной информации, однако может окончиться и раньше, когда характерный для данного этапа ускоренный темп действий будет по каким-либо причинам утрачен».

Выделение сведений о личности преступника в качестве самостоятельного элемента криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, обусловлено деятельностью правоохранительных органов на первоначальном этапе по раскрытию и расследованию преступлений рассматриваемой категории. Практическую значимость указанные сведения приобретают в совокупности с данными, полученными в ходе проверки сообщения о противоправном деянии и производстве первоначальных следственных действий, так как способствуют выдвижению версии

о лице, его совершившем.

При совершении несовершеннолетними грабежей и разбойных нападений проявляются свойства их личности, которые оказывают влияние на формирование элементов криминалистической характеристики и образуют модели преступных событий. Через выявление таких свойств повышаются значимость и эффективность практического применения криминалистической характеристики.

На основе информации, содержащейся в криминалистической характеристике, а также закономерностей проявления тех или иных свойств личности подростка при совершении преступлений возможно типологизировать личность несовершеннолетних, совершающих грабежи и разбойные нападения. Для каждого из выделенных типов личности можно построить модель преступной деятельности для применения в практике раскрытия и расследования преступлений.

Современные ученые считают, что типологию несовершеннолетних преступников необходимо строить на сопоставлении данных о проявившихся (в отношениях и действиях подростка, образе жизни, связях, поведении и т. д.) его потребностях, интересах, взглядах, чертах характера, мотивации поведения; о социально-демографической характеристике, в которой также проявляются названные признаки; об обстоятельствах преступления с точки зрения выраженности в них личностных черт несовершеннолетнего. По мнению этих исследователей, «...в конечном счете могут быть выделены четыре типа несовершеннолетних преступников, для которых совершение преступления было: случайным, противоречащим общей направленности личности; вероятным, вследствие общей неустойчивости личностной направленности; соответствующим общей направленности личности, но случайным с точки зрения повода и ситуации; соответствующим преступной установке личности и включающим поиск или создание необходимых повода и ситуации». Каждый из выделенных типов ученые подразделяют на три подтипа: подростки, впервые совершившие преступление, не представляющее большой общественной опасности; подростки, впервые совершившие тяжкое преступление; подростки, по-

вторно совершившие деяние. Это позволит, считают авторы, максимально дифференцировать возможные варианты соотношения направленности личности и содеянного в каждом конкретном случае.

Предложенная типология составлена на основе нравственно–психологической, социально–демографической и правовой характеристик подростков и применима к личности несовершеннолетних, совершивших любые преступления.

С учетом изложенного типологию личности несовершеннолетних, совершающих грабежи и разбойные нападения, можно представить в следующем виде.

1. Несовершеннолетние, имеющие первичную корыстную ориентацию поведения:

1) применяющие при завладении чужого имущества физическое насилие для подавления возможного сопротивления жертвы.

Несовершеннолетние Ж. и К., находясь в вечернее время возле магазина «Родничок», вступили в предварительный сговор о совершении хищения чужого имущества. Реализуя задуманное, выбрали в качестве жертвы проходящего мимо П. и напали на него. Согласно заранее распределенным ролям К. подошел к П. и, не высказывая требований о передаче имущества, нанес удар по голове, от которого потерпевший упал. После этого Ж. совместно с К. стали наносить ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. Подавив тем самым волю жертвы к сопротивлению, Ж. и К. осмотрели карманы одежды П., обнаружили и похитили сотовый телефон, с которым и скрылись;

2) применяющие физическое насилие для удержания похищенного, обеспечения беспрепятственного оставления места совершения преступления.

Несовершеннолетние Я. совместно с З. и О. в ночное время возле магазина «Вымпел» употребляли алкогольные напитки. Увидев ранее незнакомых им несовершеннолетних К. и Д., угостили их пивом. В ходе совместного распития З., Я. и О. увидели в руках у К. сотовый телефон и одновременно решили совершить хищение. Реализуя задуманное, З., Я. и О. под предло-

гом сделать звонок завели К. в подъезд рядом стоящего жилого дома. Там О., взяв у К. телефон, выбежал из подъезда, а З. и Я. последовали за ним. К., осознав, что телефон похищен, побежал следом за похитителями, требуя возвратить его. Однако О., З. и Я. не реагировали на требования К., сели в рядом стоящий автомобиль и попытались скрыться. К. подбежал и преградил дорогу автомобилю. З. и Я., желая удержать похищенное и подавить сопротивление К., вышли из автомобиля. При этом Я. подобрал лежащую на земле металлическую трубу, действуя совместно с З. и доводя задуманное до логического завершения, стали наносить удары К. При этом Я. наносил удары металлической трубой, а З. наносил удары кулаками по лицу. Подавив своими совместными действиями сопротивление К., с места совершения преступления скрылись.

2. Несовершеннолетние, имеющие первичную насильственную ориентацию поведения:

1) в ходе осуществления физического насилия похищают имущество жертвы, не имея при этом такого предварительного намерения.

Между несовершеннолетними Б. и П., с одной стороны, и Ш. – с другой, возникла ссора, сопровождавшаяся взаимными оскорблениями. В результате подростки начали драться. При этом Б. и П., имея численное и физическое превосходство перед Ш., решили открыто похитить, а затем и похитили имущество последнего, – сотовый телефон и деньги, находившиеся при нем;

2) в процессе применения физического насилия, вызванного причинами неимущественного характера, принимают решение о совершении хищения имущества жертвы в целях эффективного достижения преследуемой цели.

Между шестнадцатилетними Л. и К., с одной стороны, и Я. – с другой, произошла ссора, в ходе которой К. случайно сбила Я. на землю. После чего Л., действуя самостоятельно, решила открыто похитить у Я. имущество, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и тем самым усилить свой «авторитет» в глазах противницы. Для этого, подавив волю к сопротивлению путем удержания рук, открыто похитила у

жертвы золотые украшения. Продолжая свои преступные действия, отвела Я. в сторону и потребовала передать ей сотовый телефон. Получив отказ и желая завершить свое преступное намерение, нанесла несколько ударов ладонями по лицу Я., и последняя, опасаясь дальнейшего применения насилия, передала ей сотовый телефон.

При определении содержания криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, в качестве основного и системообразующего элемента криминалистической характеристики являются сведения о личности преступника. Последовательность рассмотрения иных элементов криминалистической характеристики позволяет наиболее полно составить информационную модель рассматриваемого деяния.

Сведения о личности потерпевшего: выбор подростком жертвы совершения преступления обусловлен наличием ряда взаимосвязанных между собой факторов: психологического, биологического, социального. Заведомо зная о том, что действия по завладению имуществом жертвы будут носить явный характер, и, предвидя возможность оказания сопротивления жертвой, несовершеннолетние останавливают свой выбор на лицах, которые в силу различных причин не смогут адекватно противодействовать подросткам. В связи с этим пострадавшими в результате совершения несовершеннолетними грабежей и разбойных нападений чаще всего являются: лица младшего возраста; сверстники, обладающие меньшей физической силой, слабостью характера; женщины, имеющие при себе сумки, детей и по этой причине не способные оказать сопротивление; мужчины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения либо имеющие физические недостатки.

В результате анализа практики расследования уголовных дел данной категории было установлено, что потерпевшими от грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, становятся школьники в 35,6% случаев, учащиеся ПУ – 12,0%, студенты вузов – 7,3%, рабочие – 4,7%, пенсионеры и безработные – 1,4% случаев. В 13,0% случаев подростки мужского пола совершают преступления в отношении лиц жен-

ского пола. Особо следует здесь отметить, что девушки, совершающие грабежи и разбойные нападения, в качестве жертвы преступления отдают предпочтение исключительно лицам одноименного пола. Выбор жертвы часто происходит спонтанно и составляет 76,0% случаев. Однако имеющие намерение совершить грабеж или разбойное нападение подростки, выбирая жертву, не обращают внимания на половую принадлежность и ориентируются лишь на предмет преступного посягательства и способность к оказанию сопротивления. Именно эти факторы оказывают влияние на выбор способа совершения преступления, обеспечивающего благополучную реализацию преступного замысла, а также возможность беспрепятственно скрыться с места преступления.

Так, М. и Г., учащиеся одного из учебных заведений, имея цель совершения грабежей и разбойных нападений, объединились в группу, и она постоянно пополнялась студентами других учебных заведений. Эмоционально-волевые качества всех членов группы давали возможность совершать преступления с применением насилия. Жертвами были исключительно студенты учебных заведений, не обладающие большой физической силой. Таким образом, злоумышленники заранее обеспечивали минимальное сопротивление. Члены преступной группы, которые обучались с жертвой в одном учебном заведении, не выполняли активных действий при непосредственном совершении преступления, а лишь собирали информацию о месте жительства и образе жизни. Преступление совершали иные участники, не знакомые жертве.

В 18,7% случаев жертвами несовершеннолетних, совершающих грабежи и разбойные нападения, являются ранее незнакомые, а в 7,3% случаев – малознакомые лица. Совершению преступления, как правило, предшествовало совместное распитие спиртного, а затем преднамеренное создание конфликтной ситуации, облегчающей начало реализации преступного умысла.

В связи с тем, что подростки, находясь под постоянным контролем со стороны родителей и лиц, их заменяющих, не имеют возможности свободно передвигаться в пространстве, в

1,3% случаев преступление совершается в отношении подростков и взрослых, проживающих в одном районе с нападавшими лицами.

Сведения о предмете преступного посягательства по делам о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними, отражают психовозрастные особенности последних. Для несовершеннолетних, совершающих грабежи и разбойные нападения, наиболее привлекательными предметами являются: различные гаджеты (мобильные телефоны, планшеты) в 66,4% случаев, поскольку они имеются практически у каждого подростка, представляют собой значительную ценность и легко реализуются. Драгоценности (золотые, серебряные украшения, бижутерия) становятся предметом преступного посягательства в 9,3% случаев, поскольку несовершеннолетние совершают хищение предметов, не требующих их поиска. Бижутерия становится предметом преступного посягательства в силу того, что подростки в связи с отсутствием жизненного опыта не могут отличить ее от драгоценностей. Портфели, дамские сумочки, барсетки, кошельки, рюкзаки привлекают внимание подростков в 7,7% и в 4,6% случаев – ручная кладь (пакеты, сумки). Такая распространенность предметов названной категории обусловлена тем, что для совершения грабежей и разбойных нападений несовершеннолетними избираются улицы, подъезды, парки, дворы домов, школ, а в условиях названной обстановки наиболее удобными для завладения являются предметы, находящиеся при жертве. В последнем случае необходимо отметить особенности обстановки совершения преступления, а также состава участников. Такие преступления совершаются в квартире, а в составе группы присутствуют взрослые лица.

Часто внимание несовершеннолетних при совершении грабежей и разбойных нападений привлекают предметы одежды (шапка, шарф, обувь, куртка, брюки, майка, перчатки, дубленка) – в 1,7% изученных случаев, нередко завладение предметом гардероба жертвы сопровождается оставлением на месте совершения преступления вещей злоумышленника, а предметы преступного посягательства, как правило, подросток оставляет себе или передаривает. В 1,5% случаев в результате грабежа

или разбойного нападения похищаются меховые головные уборы. Столь редкое их похищение связано с неактуальностью предметов названной группы в гардеробе несовершеннолетних, а также сложностями, возникающими при их реализации. Меховые головные уборы привлекательны для несовершеннолетних, когда в совершении грабежа или разбойного нападения участвует взрослый, способный реализовать похищенное. В 1,3% случаев предметом преступного посягательства становится малоценное имущество (брелоки, чехлы от сотового телефона, наушники, и т. д.). Указанные предметы похищают несовершеннолетние у своих сверстников либо лиц младшего возраста, при которых, как правило, не бывает иных ценностей, либо в случаях, когда своими свойствами несовершеннолетнего привлеч конкретный предмет.

Сведения об обстановке совершения указывают на то, что преступления всегда совершаются в конкретных, реально существующих условиях действительности. Сочетание этих условий (внешняя среда) и образует обстановку, в которой протекает преступление. Несовершеннолетние, выбирая места для совершения грабежей и разбойных нападений, отдают предпочтение улицам, паркам, дворам жилых домов, аркам, подъездам, спортивным площадкам (40% случаев); школьным дворам, территориям учебных заведений (25%); территориям, расположенным вблизи объектов торговли алкогольной продукцией и развлекательных заведений, остановкам общественного транспорта (20%); квартирам (15% случаев). Такие противоправные деяния совершаются группами несовершеннолетних вблизи мест их проживания, учреждений, где они обучаются, либо места проживания близких родственников (бабушек, дедушек), а также друзей и знакомых.

Так, учащиеся профессионального училища Г. и М., находясь в столовой указанного учебного заведения, заметили конфликт, возникший между преподавателем и учащимся младшего курса П., и решили воспользоваться сложившейся ситуацией для совершения открытого хищения сотового телефона П. Реализуя задуманное, под предлогом проведения воспитательной беседы вызвали П. во двор училища. В процессе «проведения

беседы» о ненадлежащем поведении П., под угрозой применения к нему насилия потребовали передачи сотового телефона. В результате чего с похищенным у П. имуществом с места совершения преступления скрылись.

Географические особенности места совершения грабежа или разбойного нападения обусловлены тем, что значительная часть подростков в силу специфики возраста не обладают свободой пространственного передвижения и находятся в зависимом положении от родителей и старших родственников. Исключение составляют несовершеннолетние, занимающиеся бродяжничеством и беспризорники. Грабежи и разбойные нападения, совершаемые последними, характеризуются особой жестокостью при применении физической силы, тщательным обследованием одежды жертвы с целью обнаружения ценностей, а нередко и переодеванием в одежду потерпевшего.

Сведения о способе совершения преступления. Для подростков, имеющих первичную корыстную направленность поведения, к которым относятся несовершеннолетние, применяющие физическое насилие при совершении грабежей и разбойных нападений, типичны следующие способы:

– нападение сзади, сопровождающееся нанесением ударов по голове руками, иными предметами, в последующем – нанесение множественных ударов по телу. Целью такого нападения в первую очередь является приведение жертвы в такое состояние, когда он не способен оказать сопротивление или находится без сознания, после чего совершается хищение имущества. Такой способ характерен для подростков, совершающих преступление в одиночку, в отношении случайной жертвы.

Так, несовершеннолетний А., имея умысел на совершение разбойного нападения на ранее незнакомого П., выбрал безлюдное место в кустарнике во дворе многоэтажного жилого дома, где стал ожидать удобного момента для совершения преступления. Когда П. проходил мимо выбранного А. места, последний, пользуясь отсутствием людей, выбежал из укрытия и напал сзади на П., нанеся ему при этом металлическим кастетом множественные удары по голове и лицу. От полученных ударов П. упал, после чего А. продолжил наносить удары ногами по его

телу, приведя тем самым последнего в бессознательное состояние. Таким образом, подавив волю потерпевшего к сопротивлению, А. осмотрел его одежду и похитил находящиеся при нем ценности, с которыми скрылся;

– сближение с жертвой под малозначительным предлогом (узнать время, попросить закурить, создать мнимую конфликтную ситуацию и т. д.), сопровождающееся нанесением ударов руками, ногами, случайными предметами, найденными на месте совершения преступления или неподалеку. Затем они непосредственно заведуют имуществом. Подобным образом несовершеннолетние совершают преступления в группе в количестве 2–3 человек. Это происходит, как правило, без предварительной подготовки, в отношении случайной жертвы и по молчаливому согласию членов группы.

– проникновение в жилище, где при помощи принесенных с собой предметов, используемых в качестве оружия, жертве причиняются телесные повреждения. Для проникновения в жилище подростки чаще всего используют знакомство с потерпевшими либо вымышленный предлог. В некоторых случаях жертву изолируют в ванной или кухне на время поиска ценностей. Совершение таких преступлений происходит по заранее разработанному плану, в отношении конкретной жертвы. Такие преступления совершаются в группе 3–7 человек. В число участников часто входят взрослые.

М., Б., И., Л., и Н. вступили в сговор на совершение разбойного нападения на квартиру П. М., воспользовавшись знакомством и доверительным отношением потерпевшего П., пришел к нему в квартиру. По истечении некоторого времени обеспечил проникновение в квартиру Б., Л., И., а также Н. (якобы открывая дверь ожидаемым гостям), которые были вооружены ножом. После чего Б., Н., И., Л. и М., нанося удары руками и ногами, подавили волю П. к сопротивлению и под угрозой ножа потребовали передачи ценностей. Затем вынесли похищенное имущество и с места преступления скрылись.

Несовершеннолетние, применяющие физическое насилие для удержания похищенного, обеспечения беспрепятственного оставления места преступления, чаще всего совершают грабежи

и разбойные нападения путем:

- завладения похищенным имуществом под надуманным предлогом (осуществление срочного звонка, отправка SMS–сообщения, вызов скорой помощи, полиции, ознакомление с функциональными возможностями аппаратуры, примерка носильной вещи и т. п.), затем передают имущество одному из группы, и последний скрывается. Телесные повреждения жертве наносятся перед тем, как скрыться, или в случае попытки преследования. Подобный способ применяется несовершеннолетними, совершающими преступление как в одиночку, так и в группе, спонтанно, в отношении младших подростков.

К числу подростков, имеющих первичную насильственную ориентацию поведения, нами отнесены несовершеннолетние, которые при применении физического насилия похищают имущество жертвы, не имея при этом такого предварительного намерения. Этой категории лиц свойственны:

- создание конфликтной ситуации, сопровождающейся применением физической силы, в процессе которой совершается хищение имущества, находящегося при пострадавшем. Такие преступления совершаются в группах по 2–7 человек, среди которых нередко имеются взрослые. Жертвой подобных преступлений являются как знакомые, так и ранее незнакомые лица.

Для несовершеннолетних, которые в процессе применения физического насилия, вызванного причинами неимущественного характера, совершают хищение для обеспечения эффективного достижения преследуемой цели, характерны следующие способы:

- создание конфликтной ситуации по мотиву личной неприязни, ревности, желания самоутверждения среди сверстников, унижения жертвы. В процессе конфликта, переросшего в драку, в целях усиления ощущения собственного превосходства, похищается имущество, находящееся при жертве. Совершение преступлений описанным выше способом наиболее характерно для лиц женского пола. Преступления совершаются группой в количестве 2–3 человек.

Способы совершения грабежей и разбойных нападений в

полной мере отражают направленность личности подростков, их совершающих, а их знание способствует оптимизации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений рассматриваемой категории.

§2. Особенности организации поиска несовершеннолетних субъектов грабежей и разбоев «по горячим следам» совершенного преступления

Обнаружение лица, совершившего расследуемое преступление – важнейшая задача следователя с момента возбуждения уголовного дела. Нередко такие лица становятся известными сразу – при задержании их в момент совершения преступления, при явке с повинной, наличии свидетелей – очевидцев, хорошо знающих скрывшегося с места происшествия преступника, и т. п. Однако во многих случаях установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, предшествует кропотливая, напряженная поисковая работа следователя и сотрудников уголовного розыска.

Поэтому раскрытие грабежей и разбойных нападений «по горячим следам», в том числе и совершенных несовершеннолетними, всегда было приоритетной задачей правоохранительных органов. Успех в данном случае достигается путем правильной организации взаимодействия различных служб и подразделений, проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Важнейшими условиями эффективности деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений по горячим следам являются:

- 1) своевременность получения информации о совершенном преступлении и лицах, его совершивших;
- 2) быстрота прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия;
- 3) надлежащий состав этой группы;
- 4) обеспеченность группы необходимыми технико-криминалистическими средствами, транспортом, оружием, средствами связи.

При совершении грабежей и разбойных нападений, когда

имеется подозрение о том, что они совершены несовершеннолетними, целесообразно организовывать расследование силами следственно—оперативной группы. Участники следственно—оперативной группы сообща анализируют исходную информацию, планируют и организывают работу «по горячим следам», выдвигают версии и намечают меры по их проверке. Постоянство состава группы обеспечивает конкретное, наиболее рациональное распределение обязанностей между членами с учетом квалификации и способностей, облегчает взаимодействие, обуславливает слаженность действий.

При расследовании подобных преступлений, совершенных несовершеннолетними, следственно—оперативная группа должна создаваться максимально быстро после поступления сообщения, заявления о преступлении. В состав такой группы необходимо включать оперативных уполномоченных уголовного розыска, работающих по преступлениям несовершеннолетних, сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции.

В момент получения сообщения, заявления о совершенном грабеже или разбойном нападении предположительно совершенном несовершеннолетними, для организации раскрытия данного преступления «по горячим следам», необходимо получить максимально большую информацию о подозреваемых.

В первичной информации чаще всего могут быть следующие данные, свидетельствующие о совершении преступлений подростками:

1. несовершеннолетний подозреваемый задержан на месте или сразу после совершения преступления или явился с повинной;

2. потерпевшие или свидетели, не зная преступников, утверждают, что по внешнему виду и поведению они были, видимо, несовершеннолетними;

3. потерпевшие или свидетели знают возраст преступников;

4. обстановка места происшествия, следы и иные вещественные доказательства свидетельствуют о совершении преступления несовершеннолетними.

Если в первом случае – при задержании несовершеннолет-

него на месте, преступление считается практически раскрытым и проведение розыскных мероприятий не требуется (за исключением случаев группового преступления и задержания одного или нескольких членов группы), то во всех остальных возникает необходимость их проведения, в том числе и с целью раскрытия преступления «по горячим следам».

Наиболее эффективными мероприятиями по розыску несовершеннолетних участников грабежа или разбоя являются:

1. Если потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы незамедлительно, целесообразно ограничиться кратким опросом его по существу происшедшего и немедленно выехать на место происшествия совместно с заявителем, который может точно указать место нападения и направление, в котором скрылись преступники.

2. Проведение осмотра места происшествия, который должен сопровождаться проведением следующих оперативно-розыскных мероприятий:

- обследование (прочесывание) прилегающих помещений, строений, участков местности с целью обнаружения следов преступления и несовершеннолетних, совершивших преступление. Результаты такого предварительного обследования нередко позволяют правильно определить границы осмотра и получить важные доказательства, способствующие своевременному задержанию подозреваемых и идентификации их личности. Подобное обследование необходимо, когда преступление совершено совсем недавно, и преступники не могли удалиться на большое расстояние;

- проведение гласных и негласных мероприятий (опрос граждан, оказавшихся на месте происшествия, проживающих, работающих в непосредственной близости от него, наведение справок и др.). Важно помнить, что даже в тех случаях, когда нет прямых указаний относительно существования свидетелей-очевидцев, но по обстоятельствам дела можно предположить их наличие, отказываться от поисков нельзя;

- в случае обнаружения следов отхода преступников с места преступления, необходимо принять меры к организации их преследования;

–использование служебно–розыскных собак, которые нередко играют значительную роль в преследовании «по горячим следам».

3. Организация патрулирования. Данное мероприятие необходимо организовывать таким образом, чтобы оно не привлекло внимание и не могло насторожить преступников. Для повышения эффективности розыскных мероприятий к патрулированию могут привлекаться потерпевшие и свидетели, которые видели преступников.

4. Розыскные мероприятия по «признакам внешности»:

– наблюдение за определенным кругом несовершеннолетних, учащихся в том или ином учреждении или местах, наиболее часто посещаемых подростками;

– отождествление личности непосредственно, по фотографии, субъективному портрету, данным различных учетов (свидетелям и потерпевшим предъявляется фотоальбом лиц, которые состоят на учете, используются сведения, полученные от сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции);

– если известен хотя бы район, где живет разыскиваемый участник грабежа или разбойного нападения, то следует прибегать к таким формам работы, как подворный обход и рассылка ориентировок.

5. Розыскные мероприятия, проводимые на основе показаний потерпевших, свидетелей–очевидцев, в случаях, когда установлена личность соучастников преступления:

– опрос родственников, знакомых, соседей разыскиваемых лиц с целью установления их местонахождения, установления связей, примет, характеристик личности;

– информирование органов власти и управления о розыске конкретных несовершеннолетних;

– сбор иных материалов, позволяющих установить подозреваемых.

6. Проверка несовершеннолетних, которые в силу своих личностных особенностей могли совершить данное преступление:

– состоящих на учете в наркологических, психоневрологи-

ческих диспансерах (среди несовершеннолетних достаточно высокий уровень лиц, состоящих на подобных учетах);

– состоящих на учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, комиссий по делам несовершеннолетних.

7. Изучение оперативных сводок о преступлениях, совершенных в день посягательства, до и после него, с целью получения сведений о том, не были ли в данном или соседнем районах зарегистрированы другие случаи грабежей или разбойных нападений, совершенных при подобных обстоятельствах. Сопоставляя имеющуюся информацию о личности преступников с описанием лиц, сделанных потерпевшим или свидетелями-очевидцами, следователь может получить более полные сведения о личности преступников, если есть основания полагать, что они совершены одними и теми же лицами. В данной ситуации нередки случаи, когда подозреваемые несовершеннолетние по одному преступлению уже задержаны по другому преступлению. В этом случае целесообразно предъявить данных несовершеннолетних для опознания.

8. Розыскные мероприятия с использованием «психологического портрета» или «признаков группы» несовершеннолетних и отдельного его участника. В том случае, когда грабеж или разбой происходит в условиях неочевидности (например, несовершеннолетние закрывали лицо маской, капюшоном, в ночное время), данный меток имеет особое значение. Он представляет собой использование системы сведений о психологических и иных признаках данных несовершеннолетних, существенных с точки зрения их выявления и идентификации.

При анализе сведений, относящихся к личности неустановленного несовершеннолетнего, следует учитывать и возможность совершения преступлений группой лиц, а, следовательно – и оставления следов на месте происшествия не одним, а несколькими несовершеннолетними. Основаниями для выдвижения версии о групповом преступлении несовершеннолетних и дальнейшей работы «по горячим следам» могут быть:

1) обнаруженные на месте происшествия следы рук или обуви нескольких человек (кроме потерпевшего и его родствен-

ников, знакомых), возникшие примерно в одно и то же время; различные дорожки следов ног;

2) остатки нескольких сигарет или папирос различных марок, с разными следами специфических привычек курильщиков на окурках, следы мундштука на одном из окурков при отсутствии их на другом;

3) оставленные преступниками следы крови, слюны, спермы, относящиеся к различным группам;

4) следы употребления несколькими лицами пищевых продуктов, их остатки: количество использованных тарелок, стаканов, ложек, вилок;

5) оставленные на месте происшествия предметы, характер которых свидетельствует, что они принадлежали разным лицам (например, две куртки, брошенные преступниками, переодевшимися в похищенное на месте грабежа или разбоя);

6) следы применения при совершении преступления нескольких орудий, причинения смерти, телесных повреждений; различного огнестрельного оружия, использованного при разбойном нападении, и т. п.;

7) следы передвижения, переноса тяжелых предметов, которые передвинуть или перенести одному человеку, особенно несовершеннолетнему, невозможно;

8) хищение с места преступления ряда предметов, которые в их совокупности по весу, объему и т. д. не под силу унести одному человеку, а признаков неоднократного прихода его на данное место не установлено.

Результатом работы по раскрытию преступления «по горячим следам» должно быть задержание подозреваемых в кратчайшие сроки.

§3. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев рассматриваемого вида

Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, характеризуется информационным и временным дефицитом и имеет своей целью получение максимального количества доказательств, в связи с этим все следственные действия в указанный период

направлены на достижение единого результата расследования.

При проведении тактических комбинаций, характерных для первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, результаты производства одних следственных действий обуславливают необходимость и возможность производства иных следственных действий, служащих средством для проверки имеющихся и получения новых доказательств.

Итак, к первоочередным следственным действиям, производимым на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, следует отнести: осмотр места происшествия, допрос потерпевших, свидетелей и подозреваемых, получение образцов для сравнительного исследования, проведение обыска, осмотр предметов, а также освидетельствование.

Результаты изучения практики производства осмотра места происшествия по делам рассматриваемой категории позволили выявить существенные ошибки, допускаемые следователями. Положительным моментом является то, что осмотр места происшествия проводится в 95% случаев сообщений о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними. В ряде уголовных дел имеются рапорта следователей о нецелесообразности производства осмотра места происшествия в связи с истечением длительного времени после момента совершения преступления.

Несмотря на столь широкую распространенность данного следственного действия, приходится констатировать низкое качество его проведения. Последнее выражается в схематичном описании обстановки места, где было совершено преступление, и территории, прилегающей к нему, недостаточно полном отображении в протоколе осмотра места происшествия предметов, следов, обнаруженных в ходе производства следственного действия, а также результатов применения технических средств обнаружения и фиксации следов.

Особенностью преступлений рассматриваемой категории является скоротечный характер самого преступного действия. Это создает у следователей, дознавателей ошибочное мнение о

том, что на месте происшествия не могут быть оставлены следы преступления. Очевидно, с этим связана незначительная продолжительность времени осмотра места происшествия.

Существенным недостатком осмотра места происшествия является отсутствие при производстве следственного действия сотрудников экспертно–криминалистического подразделения или осуществление ими лишь фотосъемки объектов на месте происшествия. Следователи не указывают в протоколе всех действий, предпринятых специалистом–криминалистом для обнаружения, а также дальнейшей фиксации и изъятия следов преступления. Подобная минимизация приводит к тому, что в протоколе осмотра места происшествия имеются сведения исключительно об обнаружении и изъятии предметов преступного посягательства и орудий совершения преступления. Именно поэтому протокол осмотра места происшествия не отражает объективно обстановку места, где было совершено преступление, и действий, предпринятых для ее исследования. В результате подобного подхода протокол осмотра места происшествия из источника информации об обстановке, в которой произошло преступление, превращается в перечень обнаруженных, изъятых следов и предметов.

Кроме того, на месте происшествия не принимается мер к обнаружению и изъятию следов человека, несмотря на то, что обстоятельства совершенного преступления дают основания полагать, что такие следы должны были остаться и могли быть обнаружены.

По факту разбойного нападения, совершенного в отношении П., несмотря на то, что по «горячим следам» были установлены виновные – несовершеннолетние Н., С., И., которые пояснили, что на лавочке, расположенной непосредственно на месте совершения преступления, они находились в течение нескольких часов, коротая свой досуг распитием спиртного. Несмотря на это, следователем была зафиксирована лишь обстановка места, где было совершено преступление, хотя полученные сведения позволяют предположить, что на месте совершения преступления возможно обнаружение следов пальцев рук, ног, слюны, оставленной на сигаретных окурках, кро-

ви, волос.

Особенностью осмотра места происшествия в рамках проведения вышеназванных тактических комбинаций является значительная степень утраты доказательственной информации, обусловленная длительным промежутком времени, прошедшим между событием преступления, моментом, когда о данном факте стало известно правоохрнительным органам, и принятием решения о производстве следственного действия. В каждом конкретном случае этот период может измеряться днями, месяцами и даже годами.

Часто объектом, подлежащим осмотру при проведении тактической комбинации, цель которой состоит в выявлении информации о личности потерпевшего, является участок местности. Кроме решения общих задач, осмотр территории иногда проводится для получения исчерпывающей информации о личности потерпевшего.

Наибольшее значение при производстве осмотра места происшествия в рамках названной тактической комбинации имеет подготовительный этап, который должен включать действия по:

- предварительному изучению местности, определению расположенных в интересующем районе предприятий, учреждений, организаций, развлекательных или учебных заведений, близлежащих домов, с целью определения границ осмотра. При этом неоценимую помощь оказывает электронная справочная система «2ГИС». Кроме того, необходимо получить информацию о режиме работы находящихся на интересующей территории предприятий и учреждений;

- определению времени проведения следственного действия, привлечению сотрудников оперативно-розыскных подразделений, для проведения оперативно-розыскных мероприятий в ходе осмотра места происшествия (опрос граждан, поквартирный обход, наведение справок);

- привлечению к участию в осмотре места происшествия, инспектора по делам несовершеннолетних, который может способствовать установлению потерпевшего, особенно если неподалеку от места совершенного преступления располагаются

учебные заведения;

- изучению личности несовершеннолетнего, особенностей его жизни, воспитания, круга общения, интересов, что поможет выдвижению предположений о направлениях поиска потерпевшего;

- обеспечению участия специалиста–криминалиста, имеющего все необходимые технические средства обнаружения и фиксации следов;

- представление необходимых материалов сотрудникам оперативно–розыскных подразделений. Поскольку осмотру места происшествия в рамках тактической комбинации «Выявление информации о личности потерпевшего», как правило, предшествует получение показаний от несовершеннолетнего, а нередко обнаружение и изъятие предметов преступного посягательства и орудий совершенного преступления, то целесообразно производство осмотра последних, с одновременным фотографированием. Полученные фотоснимки необходимо размножить и раздать сотрудникам уголовного розыска, для использования при проведении оперативно–розыскных мероприятий. Если предметом преступного посягательства является аппарат сотовой связи, то фотоснимки и фрагменты видеозаписи, находящиеся в нем, переносят на бумажный носитель;

- привлечение к осмотру всех необходимых лиц. При согласии несовершеннолетнего подозреваемого целесообразно его участие в осмотре места происшествия. В связи с этим в случае, если подозреваемый находится под стражей, обеспечивают его своевременную доставку к следователю, а также участие адвоката и законного представителя при проведении следственного действия.

В рамках тактической комбинации по выявлению информации о личности потерпевшего осмотр места происшествия можно оптимизировать, проводя его от центра к периферии. Таким образом, при ознакомлении с местностью определяют все предполагаемые пути появления на месте совершения преступления потерпевшего и осуществляют оперативно–розыскные мероприятия на каждом из таких направлений. При обходе объектов, расположенных на исследуемой территории,

целесообразно привлечение сотрудника по делам несовершеннолетних. Параллельно проведению оперативно-розыскных и профилактических мероприятий следователь, совместно со специалистом-криминалистом, непосредственно осматривают место происшествия, применяя все возможные технические средства обнаружения и фиксации следов. Так, при совершении грабежей и разбойных нападений на месте происшествия остаются следы крови, слюны, обломки ногтей, волосы. Для выявления следов крови можно использовать ультрафиолетовый осветитель, раствор люминола. При этом обнаруживаемые следы необходимо незамедлительно фотографировать, ввиду короткого времени их проявления. При обнаружении следов крови на почве, фрагменты грунта подлежат изъятию. По окончании работы на месте происшествия техника-криминалиста следует пригласить несовершеннолетнего подозреваемого, который, возможно, вспомнит факты, которые он забыл. Затем необходимо допросить его по данным фактам.

Осмотр места происшествия в ходе тактической комбинации по выявлению информации об обстановке совершения преступления проводится следователем и подчинен необходимости установления места совершения преступления. Средствами, обеспечивающими достижение данной цели, может быть такая разновидность следственного осмотра, как осмотр предметов. Объектами, подлежащими осмотру, являются одежда, обувь несовершеннолетнего, аппарат сотовой связи, принадлежащий подозреваемому или иным соучастникам преступления, компьютер подростка, а также индивидуальные странички несовершеннолетнего, размещенные в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», «Мой мир» и т. д., на которых могут находиться фотоснимки, видеоснимки, сделанные в процессе совершения преступления, иная информация, содержащая сведения о местах, предпочитаемых подростками для времяпрепровождения, а также переписка с соучастниками в «ICQ», «Mail.Ru Агент» и иных средствах мгновенного обмена информацией. Следует принимать меры к обнаружению таковых программ в программном обеспечении мобильных телефонов подозреваемых подростков.

Поскольку проведение тактической комбинации по изобличению преступника, как правило, происходит в конфликтной ситуации, а на первоначальном этапе расследования следователь располагает недостаточным объемом доказательств, то осмотр места происшествия с участием несовершеннолетнего подозреваемого может оказать необходимое тактическое воздействие на подростка. Целесообразность такого следственного действия обусловлена тем, что для его производства с участием подозреваемого не нужно получать согласие последнего, а несовершеннолетний подозреваемый, в ходе следственного действия получит возможность наблюдать за тем, какие следы, в каком количестве и откуда изъяты. Участники следственно-оперативной группы в присутствии подозреваемого должны максимально детально в процессе осмотра места происшествия обсуждать возможности производства экспертиз по обнаруженным и изъятым следам. В результате участия несовершеннолетнего подозреваемого при производстве осмотра места происшествия у последнего должно сформироваться убеждение в необходимости изменить занятую им позицию.

Аналогичным образом привлекают несовершеннолетнего подозреваемого к осмотру предметов. На первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, данные следственные действия имеют наибольшее значение. Здесь следует подчеркнуть, что подобная рекомендация связана с определенным риском, поскольку в случае, если в ходе осмотра места происшествия не произойдет обнаружения и изъятия следов преступления, то несовершеннолетний подозреваемый может в дальнейшем отказаться давать показания. В связи с этим данная тактическая рекомендация должна быть применена исходя из конкретной следственной ситуации и с учетом личности несовершеннолетнего подозреваемого. Таким образом, следует с осторожностью применять указанную тактическую комбинацию, чтобы не ухудшить следственную ситуацию.

Осмотр предметов преступного посягательства на первоначальном этапе расследования уголовных дел рассматриваемой категории целесообразно проводить с участием потерпевшего,

который при этом сообщит о их принадлежности. При осмотре места происшествия и осмотре предметов необходимо использовать криминалистические средства обнаружения и фиксации следов. Так, при осмотре предметов можно применять средства выявления отпечатков пальцев рук. Если объектом осмотра является сотовый телефон, необходимо вскрывать и обрабатывать дактилоскопическими порошками поверхность крышки и элемента питания, SIM–карты, поскольку на них, вероятнее всего, оставлены и могут быть обнаружены и изъяты отпечатки пальцев рук преступника или потожировые выделения.

В результате проведенного изучения практики расследования уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними, было установлено, что освидетельствование проводилось лишь в 3% из всех изученных уголовных дел. На наш взгляд, столь незначительная распространенность освидетельствования в следственной практике обусловлена незнанием следователями целей его производства, длительностью процедуры оформления решения о необходимости проведения следственного действия путем вынесения постановления, а также отсутствием навыков составления протокола данного следственного действия. Кроме того, при производстве освидетельствования по делам о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними, возникает ряд организационных сложностей, связанных с тем, что следователями, в основном, являются женщины, а совершают такие преступления преимущественно подростки, т. е. лица мужского пола. В связи с этим следователи предпочитают отказаться от производства следственного действия, чтобы не привлекать иных лиц. Однако во всех случаях, когда оно осуществлялось, была выдержана процессуальная форма и достигнут желаемый результат.

Необходимо отметить, что освидетельствование является важным следственным действием именно для первоначального этапа расследования уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними.

Производство освидетельствования имеет неопценимое значение. Поскольку следы, оставшиеся на теле человека в

результате причинения ему телесных повреждений, подвержены скорому исчезновению, то при помощи освидетельствования кожных покровов тела потерпевшего возможна их быстрая и качественная фиксация. Кроме того, путем освидетельствования обнаруживают особые приметы на теле потерпевшего, следы преступления, состояние опьянения или иные свойства и признаки, имеющие значение для дела. Даже в случае, если обозначенный период является значительным, не следует отказываться от проведения освидетельствования.

При производстве освидетельствования необходимо придерживаться общих тактических рекомендаций по проведению данного следственного действия. В результате освидетельствования можно обнаружить следы на теле, например вдавленные следы, ссадины на коже, оставшиеся от длительного хранения похищенного имущества или орудия преступления. Такое предположение возможно в случае, если несовершеннолетним совершался ряд аналогичных преступлений в короткий промежуток времени, а мест для хранения названных предметов у него не было. В подобных случаях результаты освидетельствования могут быть использованы и для опровержения версий защиты, выдвинутых несовершеннолетним или его адвокатом. Например, стороной защиты может быть выдвинута версия о том, что потерпевший сам стал инициатором причинения телесных повреждений, а несовершеннолетний подозреваемый пострадал от агрессивных действий потерпевшего. В связи с чем, оказывая сопротивление, причинил телесные повреждения потерпевшему, а совершенное хищение является неосознанным проступком подростка. В подобной ситуации проведение освидетельствования, в ходе которого будут обнаружены следы от нахождения при теле нападавшего орудий совершения преступления, поможет своевременно разрушить версию несовершеннолетнего и его адвоката.

Кроме того, в ходе освидетельствования производится не только протоколирование и подробное описание хода и результатов следственного действия, но и, с согласия лица, возможно использование средств цифровой фото- и видеозаписи. При

этом не только наглядно зафиксированы обнаруженные следы, они могут быть использованы при проведении экспертных исследований, особенно, если сами следы ввиду своего кратковременного характера исчезнут с тела пострадавшего либо подготавливаемого.

На первоначальном этапе расследования уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними, неоценимое значение имеет допрос. Наиболее распространенными видами допроса являются допрос взрослого и несовершеннолетнего подозреваемого; допрос взрослого, несовершеннолетнего, малолетнего свидетеля и потерпевшего.

По делам рассматриваемой категории в качестве свидетелей чаще всего допросу подлежат: очевидцы совершенного преступления; родители и лица, их заменяющие; родственники и соседи; члены педагогического коллектива, классные руководители; сотрудники правоохранительных органов; лица, участвовавшие в качестве понятых при производстве следственных действий.

Одной из особенностей, обуславливающих сложность производства данного следственного действия, является наличие некоторого временного интервала между моментом совершения преступления и временем, когда о нем стало известно правоохранительным органам. Чем больше времени проходит с момента совершения преступления до допроса потерпевшего, тем меньший объем доказательственной информации может быть получен.

В числе особенностей следует назвать причины, по которым потерпевший самостоятельно не обратился в правоохранительные органы с сообщением о совершенном в отношении него преступлении. Названные обстоятельства должны быть в обязательном порядке учтены следователем при подготовке к производству допроса потерпевшего на первоначальном этапе расследования. Целесообразно планировать проведение допроса потерпевшего в числе первых следственных действий для получения максимальной информации о происшедшем.

При допросе взрослого потерпевшего подлежат выяснению место, время совершения преступления; возможно, состояние

алкогольного опьянения; обстоятельства, предшествовавшие совершенному преступлению; предметы, находившиеся при потерпевшем, места их хранения, стоимость, индивидуальные признаки, приметы; давность приобретения, наличие каких-либо аксессуаров, возможность опознания предметов и вероятность достижения положительного результата при этом; кроме того, необходимо выяснить количество и последовательность действий нападавших, наличие предлога для того, чтобы остановить потерпевшего либо проникнуть в его квартиру; в случае если потерпевший был лишен возможности видеть нападавших, необходимо максимально пробудить воспоминания о происшедшем, предварительно разяснив их важность для расследования, при этом выяснить, был ли нападавший выше потерпевшего, с какой стороны находился, количество услышанных голосов, интенсивность осмотра одежды, находившей на потерпевшем, степень уверенности выполняемых движений. Кроме того, у потерпевшего необходимо выяснить наличие документов от похищенного имущества, если таковым являются аппарат сотовой связи, плееры, и т. д., то и возможность их предоставления для приобщения к материалам уголовного дела.

Допрос несовершеннолетнего и малолетнего потерпевшего требует от следователя тщательной подготовки. В каждом конкретном случае необходимо принимать решение о привлечении для участия при допросе педагога, психолога, которые смогут оказать помощь в восстановлении в памяти происшедших событий, снизив при этом отрицательные эмоции. Желательно обеспечить участие при допросе несовершеннолетнего и малолетнего потерпевшего педагога, психолога, которые уже знакомы подростку, пользуются в его глазах авторитетом, способны снять напряжение, вызванное предметом допроса, помочь следователю установить психологический контакт.

Выбирая место для производства допроса, следователь должен учитывать индивидуальные особенности допрашиваемого. В ряде случаев целесообразно производить допрос в обстановке, привычной для несовершеннолетнего, малолетнего, в качестве которой могут быть школа, квартира, в которой проживает ребенок с родителями. Допросу такого потерпевшего

должна предшествовать беседа с родителями, которым следует объяснить необходимость производства следственного действия, и с их помощью выбрать оптимальное для этого время и место. В обязательном порядке при допросе такого подростка должны присутствовать родители, они окажут успокаивающее воздействие и помогут расположить подростка к следователю. В ходе допроса несовершеннолетнего, малолетнего потерпевшего на первоначальном этапе расследования должны выясняться все указанные выше обстоятельства, но в форме, приемлемой для восприятия ребенком, не употребляя официальные формулировки, сложные слова. Однако речь следователя не должна уподобляться детской.

В целях обеспечения сохранности доказательств в ходе допроса после стадии свободного рассказа и фиксации его в протоколе следственного действия целесообразно задать вопросы, ответы на которые вызывают у следователя наибольшие сомнения, имеют противоречия с показаниями ранее допрошенных лиц. При этом каждый вопрос следует задавать отдельно и соответствующим образом фиксировать полученный ответ, закрепляя результат подписью допрашиваемого и всех присутствующих при производстве следственного действия лиц. Тем самым данные при допросе показания будут не только дополнительно зафиксированы в протоколе следственного действия, но и отражены в памяти допрашиваемого, а следовательно, будет меньше вероятности предпринятия попыток их дальнейшего изменения как со стороны допрашиваемого, так и со стороны иных участвующих в деле лиц.

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого требует тщательной подготовки. Специфика допроса несовершеннолетнего подозреваемого возникает в том случае, если в отношении допрашиваемого по иному факту уже возбуждено уголовное дело, проводится расследование, вступил в законную силу приговор суда. Немаловажное значение имеет и тот факт, если подросток сам сообщил правоохранительным органам о совершенном им ранее грабеже или разбойном нападении, как правило, являющимся одним из серии аналогичных преступлений. Кроме того, определенную сложность, представляет необходимость выяс-

нить истинный мотив обращения несовершеннолетнего с явкой с повинной. В связи с этим с особой тщательностью следователю необходимо подходить к выяснению обстоятельств, под воздействием которых было сделано такое заявление. Решение всех названных вопросов требует от следователя большого профессионализма, знаний особенностей психологии лиц, содержащихся в местах лишения свободы, а также несовершеннолетних.

В ходе допроса несовершеннолетнего подозреваемого необходимо выяснить: место, время, обстоятельства совершения преступления, что именно было похищено, пол и возраст жертвы; мотивы совершения; состояние, в котором находился подросток, наличие в момент совершения преступления рядом с ним сверстников, знакомых; использование в процессе совершения преступления оружия, иных предметов, используемых для нанесения жертве телесных повреждений; количество и локализацию нанесенных ударов, местонахождение похищенного на теле потерпевшего, наличие прохожих, возможных очевидцев преступления; приметы потерпевшего, запомнившиеся подростку, факторы, повлиявшие на выбор жертвы. Допрос должен проводиться в режиме реконструкции обстоятельств совершенного преступления, целесообразно обращение к ассоциативным связям для пробуждения воспоминаний. Весьма эффективным может быть использование тактического приема, связанного с постановкой вопросов в строгой логической последовательности, с нарастающей силой.

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого носит, как правило, конфликтный характер. Данное следственное действие следует проводить после того как получены доказательства, изобличающие несовершеннолетнего в совершении грабежа или разбойного нападения. Для достижения положительного результата такого допроса целесообразно применение таких тактических приемов, как создание у допрашиваемого впечатления осведомленности следователя обо всех обстоятельствах совершенного преступления, демонстрация возможностей расследования, разъяснение значения отдельных следственных действий, разобщение членов группы, предъявление доказа-

тельств в разной последовательности. В числе средств изобличения виновного необходимо назвать проведение очных ставок с соучастниками, свидетелями и потерпевшими.

В целях обеспечения сохранности доказательств допрос несовершеннолетнего подозреваемого на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений обычно проводят в присутствии адвоката, законного представителя, педагога или психолога. Участие предусмотренных законом лиц дисциплинирует подростка, а также обеспечивает невозможность появления в дальнейшем заявлений подростка о принуждении к даче правдивых показаний со стороны следователя. При допросе несовершеннолетнего подозреваемого в случае получения признательных показаний по какому-либо из задаваемых вопросов целесообразно предоставление несовершеннолетнему возможности собственноручно записать в протокол свои показания либо поставить подпись под ответом на отдельно поставленный вопрос, записанный следователем. Такой способ фиксации показаний позволяет подростку лучше осознать сущность даваемых им показаний, а также сложность и невозможность дальнейшего от них отказа.

Результаты изучения практики расследования уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними, свидетельствуют о том, что **обыск** проводится по единичным уголовным делам. Очевидно, что столь редкое проведение данного следственного действия обусловлено в первую очередь с обращением в суд для получения разрешения о производстве следственного действия, а в случае, если таковое проведено в обстоятельствах, не терпящих отлагательства, необходимостью получения заключения суда о законности и обоснованности принятого решения. По изученным нами делам обыск был проведен лишь в 20% случаев. Очередность и время, избранное для проведения обыска, не обусловлены тактической возможностью его проведения. В каждом случае обыск производился оторвано от иных следственных действий и носил формальный характер. При этом производство обыска поручалось сотрудникам уголовного розыска в порядке ст. 38 УПК РФ. Само же содержание поручения носило формальный

характер, без постановки конкретных целей его проведения, описания примет искомых предметов и т. п. Как правило, следователи ограничиваются дежурной формулировкой о необходимости отыскания предметов, добытых преступным путем, наркотических средств и психотропных веществ, а также оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Целями обыска в большинстве случаев ставилось отыскание и изъятие одежды подростка, в которую он был одет в момент совершения преступления, производство осмотра компьютера, принадлежащего подозреваемому. В настоящее время подростки значительную часть свободного времени общаются со сверстниками в социальных сетях Интернета, а также посредством программ мгновенного обмена информацией, вследствие чего компьютер должен быть использован в качестве источника доказательственной информации.

Так, С. и Т., вооружившись кухонными ножами, надев чулки на голову, незаконно проникли в квартиру своих однокурсниц Ф. и Б. с целью хищения дорогостоящих сотовых телефонов. Благополучно выполнив задуманное, С. и Т. с места преступления скрылись. В ходе предварительного следствия С. и Т. отрицали свою причастность в совершении преступления, давали ложные показания. При расследовании был установлен однокурсник Ш., который, будучи допрошенным в качестве свидетеля, сообщил о том, что у него и у С. имеются домашние компьютеры, подключенные к Интернету, посредством которого они регулярно общаются. Накануне совершения преступления С. писал ему в ICQ о том, что совместно с Т. готовится совершить разбойное нападение на их общих знакомых, девушек с целью завладения сотовыми телефонами последних. Следователем для доказывания вины подозреваемых были использованы лишь свидетельские показания Ш. Оптимальным в данной ситуации было бы производство обыска в квартире С., в ходе которого произвести осмотр компьютера, поскольку таким образом возможно установление иных свидетелей и соучастников.

Целью следственного действия должно быть отыскание следов совершения преступления (крови, слюны, волос, иных микрочастиц на одежде подозреваемого) которые могут быть

уничтожены; поиск предметов преступного посягательства; орудий совершения преступления; записок подозреваемого и т. д. Если преступление совершено в составе группы, обыск должен быть проведен в одно и то же время у всех участников преступления. Как правило, в выявленных следственных ситуациях обыск проводится по судебному решению, в связи с наличием достаточного времени для возбуждения такого ходатайства.

Одна из целей получения образцов для сравнительного исследования состоит в получении необходимых объектов для производства соответствующих экспертиз. Данное следственное действие характерно для первоначального этапа расследования уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними. Вид образцов, подлежащих получению для проведения дальнейшего их сравнительного исследования, зависит от тех следов, которые были обнаружены в процессе производства осмотра места происшествия и иных следственных действий. Получение образцов для сравнительного исследования является необходимым условием для решения вопроса о назначении и производстве необходимых по делу судебных экспертиз.

Так, у потерпевшего следует получать образцы для сравнительного исследования с целью обнаружения следов крови на одежде подозреваемого. Для идентификационной судебной экспертизы получают образцы крови подозреваемого. Результатом такой экспертизы может быть ответ о групповой принадлежности следов крови. В дальнейшем это предоставляет возможность выдвижения версии о ее происхождении от потерпевшего, подозреваемого или иного лица. При этом наличие индивидуализирующих признаков (заболеваний, беременности, половой принадлежности, редкой групповой принадлежности) могут способствовать успешному осуществлению такой тактической комбинации. Образцы крови могут быть использованы для судебной геномной экспертизы, результаты которой являются наиболее точными.

При установлении личности потерпевшего необходимо в обязательном порядке направлять обнаруженные на месте про-

исшествия следы биологического происхождения для постановки на учет и проверки по федеральной базе данных геномной информации, для установления тождества с уже имеющимися в ней сведениями.

Не меньшее значение имеет получение образцов для сравнительного исследования при выявлении информации об обстановке совершения преступления, поскольку микрочастицы, оставшиеся на обуви, одежде подозреваемого, могут указывать на место, где было совершено преступление. Для проведения идентификационных экспертиз необходимо получение образцов грунта с места, где, предположительно, было совершено преступление.

При проведении мероприятий по изобличению преступника перечень образцов, которые могут быть получены для производства дальнейших исследований, является наиболее широким. Так, могут быть получены такие объекты для сравнительного исследования, как кровь, следы пальцев рук, почерк, следы зубов и др. При получении образцов для сравнительного исследования необходимо одновременное проведение мероприятий по обеспечению сохранности доказательств. При этом должны соблюдаться рекомендации криминалистики и требования уголовно-процессуального законодательства, касающиеся соблюдения конституционных прав человека и гражданина, этики, а также специальных правил, например, получения и упаковывания объектов. Последнее в обязательном порядке должно найти отражение в протоколе производства следственного действия.

§4. Последующие этапы расследования грабежей и разбоев рассматриваемого вида

Проведенный анализ практики расследования уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними, свидетельствует о том, что на последующем этапе расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, чаще всего следователи производят следующие следственные действия: назначение и производство экспертиз, предъявление для

опознания, проверку показаний на месте, очную ставку.

По делам рассматриваемой категории чаще всего производятся следующие виды судебных экспертиз: дактилоскопическая; трасологическая; криминалистическая экспертиза холодного оружия; судебно-медицинская экспертиза; судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств; психологическая, психиатрическая, психолого-психиатрическая, наркологическая.

Одним из основных недостатков при назначении и производстве судебных экспертиз по делам рассматриваемой категории является невнимательность следователей в принятии решения о необходимости производства экспертиз того или иного вида. В качестве еще одного существенного недостатка следует отметить несвоевременность ознакомления подозреваемого и иных заинтересованных лиц с постановлением о назначении судебной экспертизы. Так, решение о назначении всех необходимых судебных экспертиз должно быть своевременным, а в ряде случаев – незамедлительным. При этом ознакомление подозреваемого и всех заинтересованных лиц с принятым решением должно быть осуществлено в кратчайшие сроки.

Наиболее целесообразно назначение и производство судебно-медицинской экспертизы в отношении подозреваемого. В результате производства названной экспертизы возможно установление локализации, механизма и давности образования телесных повреждений. В случае, если в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, для проведения такой экспертизы обязательному истребованию подлежат выписки из журнала пациентов о наличии или отсутствии на момент поступления телесных повреждений у подозреваемого. Целесообразно также назначить и провести судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств. При этом на экспертизу следует предоставить одежду, обувь, которые были на подозреваемом, а также одежду потерпевшего. Соответственно должны быть приняты меры к отысканию предметов, подлежащих представлению эксперту. Заметим, даже подверженные обработке, стирке предметы одежды могут содержать в волокнах ткани следы крови.

Необходимость назначения и производства криминалистиче-

ской экспертизы холодного оружия возникает в случае наличия объекта, подлежащего такому исследованию. Не имеет, на наш взгляд, специфики применительно к преступлениям интересующей нас категории назначение и производство судебной трасологической, дактилоскопической экспертиз. Все перечисленные виды судебных экспертиз проводятся в рамках тактической комбинации по изобличению преступника, а также по обеспечению сохранности доказательств.

Весьма актуальными являются назначение и производство судебной психологической, психиатрической и наркологической экспертизы. В случае наличия к тому оснований, назначать названные экспертизы в комплексе. Поскольку, таким образом, возможно не только установление обстоятельств, подлежащих доказыванию и установлению, но и всестороннее изучение личности несовершеннолетнего, совершившего преступление. Тем самым увеличивается как возможность максимальной индивидуализации профилактической работы с подростком в ходе предварительного следствия, его наказания и исправления в дальнейшем, так и выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В процессе расследования уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях нередко случаи, когда несовершеннолетний оговаривает себя в совершении преступления единолично. При этом иногда характер, локализация и интенсивность телесных повреждений потерпевшего вызывают сомнение в возможности причинения их одним подростком. Устранить возникшие противоречия возможно путем назначения и производства медико-криминалистической судебной экспертизы. Такого рода исследования проводятся специализированными отделами бюро судебно-медицинских экспертиз в целях решения сложных ситуационных задач расследования. Поэтому в распоряжение эксперта в максимальном объеме должны быть предоставлены материалы уголовного дела; амбулаторные карты потерпевшего; сведения о личности подозреваемого или заключение судебно-медицинской экспертизы, содержащей сведения о его физических характеристиках, телосложении; если в отношении потерпевшего проводилась судебно-медицинская экспертиза, то ее

заключение; показания потерпевшего, свидетелей, подозреваемого. Постановление о назначении такой экспертизы должно быть мотивированным и содержать фрагменты противоречивых показаний. Формулировка вопросов, подлежащих постановке эксперту, должна отражать сущность имеющихся сомнений. Например: мог ли Л., имея рост ____ см нанести удары потерпевшему в положении стоя в теменную область? Мог ли потерпевший получить ранение, самостоятельно наткнувшись на нож? Целесообразным в случае необходимости получения разъяснений выводов, сделанных экспертом, является его допрос.

Так, несовершеннолетний С. отрицал нанесение удара по голове потерпевшему, повлекшему средней тяжести вред здоровью. В момент совершения преступления потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнил обстоятельств. Несовершеннолетний по поводу полученной потерпевшим травмы головы пояснил, что последний в момент совершения преступления не удержался на ногах и упал, ударившись головой об асфальт. Несовершеннолетний, который считал, что его версия принята следователем, повторил свои показания в ходе проверки показаний на месте, при этом следователь зафиксировал указанные С. месторасположение потерпевшего в момент падения, а также предполагаемое место, где потерпевший ударился головой. Получив медицинские документы потерпевшего, следователь назначил судебную медико-криминалистическую экспертизу. Перед экспертом был поставлен вопрос о возможности получения травмы потерпевшим в обстоятельствах, описываемых несовершеннолетним. В результате проведенного исследования эксперт пришел к выводу о том, что характер ранения свидетельствует о том, что оно не могло быть получено в результате описываемых С. обстоятельств и могло возникнуть в результате направленного воздействия тупого твердого предмета.

Кроме того, следует большое внимание уделять реализации возможностей назначения и производства криминалистической экспертизы материалов веществ и изделий (КЭМВИ). Названный вид экспертных исследований имеет высокую изобличительную силу. Последнее объясняется тем, что объектами тако-

го исследования являются микрочастицы, фрагменты веществ, волокон, которые, с точки зрения несовершеннолетнего подозреваемого, не могут иметь доказательственного значения. При получении результатов такой экспертизы, необходимо незамедлительное ознакомление с ее результатами несовершеннолетнего подозреваемого, при этом от следователя требуется подробное разъяснение ее сути и доказательственного значения экспертных выводов. Именно поэтому назначение и производство криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий рекомендуется осуществлять на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними.

Несмотря на высокую доказательственную значимость предъявления лица для опознания, на последующем этапе расследования уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними, данное следственное действие производится крайне редко. По делам рассматриваемой категории предъявление лица для опознания имеет ряд тактических особенностей.

Одним из существенных недостатков следует отметить то, что ни в одном из изученных нами случаев при производстве указанного следственного действия не были использованы технические средства фиксации его хода и результатов.

С учетом особенностей внешности подростка, ее быстрого изменения, необходим индивидуальный подход при определении целесообразности производства следственного действия и формы его проведения. Рассматриваемые нами следственные ситуации связаны с тем, что личность несовершеннолетнего известна правоохранительным органам, однако с течением времени, его пребыванием в местах содержания под стражей, отбыванием наказания, а также в связи с давностью совершения преступления, в отдельных случаях целесообразно предъявлять для опознания несовершеннолетнего подозреваемого свидетелям, потерпевшим его фотографии. Если лицо содержится в местах лишения свободы, то оптимальным будет использование фото, истребованного из личного дела, которое формируется при поступлении подростка. В связи с тем, что несовершенно-

летний в момент запечатления одет, как правило, в специальную одежду, а также имеет коротко остриженные волосы, то фото лиц, в числе которых он будет предъявлен для опознания, должно быть выполнено в том же стиле. Такие фотоснимки лучше всего подобрать в том же учреждении.

Порядок оформления фотоснимков в протоколе предъявления лица для опознания по фотографии не предусмотрен уголовно—процессуальным законодательством. В связи с этим имеет место различная практика оформления подобных протоколов. В ряде случаев фотоснимки просто приклеиваются к протоколу. Нередко края приклеенных фотоснимков печатаются печатью органа внутренних дел. Наименее распространенной является практика прошивания единой нитью всех изображений, печатыванием ее концов, с одновременным удостоверением подписями понятых. Принятие описанных выше мер гарантирует защиту достоверности факта предъявления для опознания, поскольку лишает сторону защиты возможности оспорить его результаты, в связи с тем, что фотоснимки закреплены способом, не обеспечивающим достоверность. Кроме того, на отдельном листе должна быть подготовлена справка, содержащая сведения о личности предъявляемых для опознания лиц.

При принятии решения о необходимости предъявления лица для опознания по делам рассматриваемой категории необходимо учитывать общую для грабежей и разбойных нападений особенность, состоящую в том, что совершение таких преступлений, как правило, является неожиданным для жертвы, ее внимание акцентируется на похищаемом имуществе, причиненных телесных повреждениях, осознании требований нападающих. В связи с этим невозможным становится предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему. Поэтому в ряде случаев целесообразно проводить опознание потерпевшего подозреваемым.

Характерной чертой грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, является наличие свидетелей из числа лиц, находившихся вместе с потерпевшим или подозреваемым непосредственно при совершении преступления, а также посторонних лиц, наблюдавших совершенное преступление. Всем

перечисленным лицам могут быть поочередно предъявлены для опознания и подозреваемый, и потерпевший в случае необходимости.

В целях избежания поступления ходатайств адвоката о признании ничтожными результатов предъявления для опознания по фотографии по причине того, что фотоснимки выбраны и расположены по усмотрению следователя, целесообразно в присутствии адвоката и понятых выбрать фотоснимки. После этого следует поручить понятым определить последовательность расположения фотоснимков в протоколе, затем принять меры для их надлежащего наклеивания и оформления. Допрос опознающего лица должен производиться не только до начала производства следственного действия, но и после его окончания.

Проверка показаний на месте традиционно относится к следственным действиям последующего этапа расследования.

Проверка показаний на месте необходима для выявления информации о личности потерпевшего, обстановке совершения преступления, а также с целью обеспечения сохранности доказательств. В каждой из перечисленных случаев проверку показаний на месте проводят для достижения индивидуальной цели. Однако тактические особенности производства следственного действия будут носить универсальный характер.

Так, при принятии решения о производстве следственного действия следователь должен детально допросить подозреваемого о событиях, обстоятельства которого подлежат проверке, а также отразить в протоколе факт добровольного участия подростка в следственном действии. Кроме того, следует решить ряд организационных вопросов, связанных с участием адвоката, законного представителя, педагога при производстве следственного действия. В случае удаленности места, где будут проверяться показания несовершеннолетнего, от места производства расследования необходимо организовать доставку всех участников следственного действия таким образом, чтобы все лица, включая подозреваемого, следователя, специалиста, осуществляющего видеосъемку, находились в одном транспортном средстве и не были лишены возможности слышать и наблюдать пояснения несовершеннолетнего

о маршруте движения.

При проведении проверки показаний на месте в рамках тактической комбинации по выявлению информации о личности потерпевшего подозреваемому, кроме выяснения иных обстоятельств совершения преступления, должны быть заданы вопросы о том, откуда на месте преступления появился потерпевший, на каком именно месте происходило непосредственно совершение преступления, в каком положении остался потерпевший после окончания действий преступника. Особое значение проверка показаний на месте имеет при проведении тактической комбинации по выявлению обстановки совершения преступления, поскольку это следственное действие является логическим результатом всего комплекса проведенных мероприятий. В основном несовершеннолетние могут лишь примерно указать место, где было совершено преступление, так как не знают названий улиц, транспортных развязок, названий учреждений, которые могут быть для следователя ориентирами. При проверке показаний на месте в рамках рассматриваемой тактической комбинации несовершеннолетнему перед ее началом следует дополнительно разъяснить, что он волен выбрать маршрут движения самостоятельно, одновременно пояснив важность достижения положительного и точного результата данного следственного действия.

Так, несовершеннолетний К. в процессе расследования уголовного дела сообщил о том, что им было совершено разбойное нападение на женщину. При этом К. пояснил, что спрятал похищенную у потерпевшей сумочку с находившимися в ней документами недалеко от места, где совершил преступление. К. пояснил, что не может сообщить, в каком районе было совершено преступление. Ему было предложено проследовать на место, где было совершено преступление, путем, который он запомнил. Несовершеннолетний пояснил, что на место преступления он пришел со стороны остановки, на которую приехал из конкретного района города на определенном транспорте. Следователем были изучены маршруты движения общественного транспорта, и вычислена остановка, на которой он вышел из автобуса. Отправной точкой следственного действия была принята указанная подростком оста-

новка общественного транспорта, а движение автомобиля с участниками следственного действия осуществлялось в соответствии маршрутом движения общественного транспорта. В результате проверки показаний на месте было установлено место, где К. совершил преступление, и обнаружена сумочка с документами потерпевшей.

Проверка показаний на месте проводится, как правило, для закрепления полученных ранее признательных показаний. Для проведения проверки показаний на месте необходимо обеспечить производство фото-, видеосъемку. По окончании следственного действия и прибытию всех участников на место производства предварительного следствия следователем должна быть обеспечена возможность просмотра видеозаписи, после чего последняя должны быть соответствующим образом упакована и заверена подписями понятых. О просмотре видеозаписи необходимо сделать отметку в протоколе следственного действия. Фотоснимки должны быть оформлены и приобщены в виде фототаблицы к протоколу следственного действия. Если в ходе проверки показаний на месте были обнаружены и изъяты следы преступления, в отношении последних должны быть применены все правила упаковывания и хранения.

Очная ставка имеет своей целью устранение существенных противоречий по делу. Несовершеннолетние, в силу незаконности процесса формирования психики, недостаточности жизненного и криминального опыта, в высокой степени подвержены внушению со стороны третьих лиц и домысливанию. Тактика проведения очной ставки широко представлена в криминалистической литературе. Так, при проведении мероприятий по выявлению информации о личности потерпевшего и выявлению информации об обстановке совершения преступления очная ставка должна быть проведена между подозреваемым и свидетелем совершенного преступления, а также иными участниками преступления. Цель очной ставки при этом заключается в том, чтобы активизировать в воспоминаниях подростка информацию об обстановке совершения преступления, а также о личности потерпевшего. Данное следственное действие характерно именно для первоначального этапа расследования грабе-

жей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними. Необходимость получения указанной информации состоит в том, что несовершеннолетний, совершив серию аналогичных преступлений, путает либо не может вспомнить присущие каждому эпизоду обстоятельства. При производстве такой очной ставки наиболее важно правильно сформулировать вопросы. В них должны быть исключены подсказки, тон голоса при их произнесении не должен предугадывать личное отношение, ожидания следователя. Выбирая очередность, в соответствии с которой допрашиваемым будут задаваться вопросы, необходимо отдать предпочтение свидетелю, соучастнику преступления, а не несовершеннолетнему подозреваемому, в чьей памяти необходимо восстановить события. На наш взгляд, таким образом можно избежать предубеждения с его стороны и получить достоверные показания.

В рамках тактической комбинации по изобличению преступника очная ставка может быть проведена как между свидетелем, потерпевшим, подозреваемым, которые дают признательные показания, с одной стороны, так и несовершеннолетним, отрицающим свою причастность к совершению преступления, – с другой. Тактические особенности такой очной ставки состоят в том, что несовершеннолетний подозреваемый отрицает свою причастность к совершению преступления, а следователь, используя показания другого лица, стремится изменить занятую позицию. Как правило, для достижения целей расследования требуется производство серии очных ставок. Задача следователя – правильно определить последовательность проведения следственных действий. В зависимости от личности несовершеннолетнего, его внушаемости, наличия или отсутствия криминального опыта, психологических особенностей подозреваемого, можно определить очередность производства следственных действий. Критерием для такого деления выступает доказательственная сила показаний, даваемых оппонентом, а также степень авторитетности личности последнего для подростка. Наиболее приемлемым и минимизирующим возможность наступления негативных последствий, в виде изменения позиции стороны, дающей правдивые показания, будет являться

проведение первой в серии очных ставок – с наиболее сильным и авторитетным в глазах несовершеннолетнего лицом. Все иные очные ставки следует расположить в порядке уменьшения степени возможного воздействия оппонентов на несовершеннолетнего.

При проведении очной ставки для сохранности доказательств следует осуществлять видеозапись. С учетом специфики следственного действия, а также требований уголовно-процессуального закона об обеспечении прав несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства путем привлечения законного представителя, адвоката, психолога, педагога при проведении следственных действий с его участием целесообразно установить видеокамеру на штативе в помещении, где будет проводиться очная ставка. Таким образом возможно избежать отвлечения внимания несовершеннолетнего на специалиста-криминалиста, и не будет нарушен достигнутый следователем психологический контакт. При этом следователю необходимо обеспечить возможность самостоятельного дистанционного управления видеокамерой.

Заключение

Деятельность на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, ввиду своей динамичности и информационного дефицита, требует от лица, производящего расследование, высокого профессионализма. В связи с этим большое значение имеет обеспечение правоприменителя теоретическими разработками, направленными на повышение качества следственных действий, сокращение времени, необходимого для анализа, оценки и принятия верного тактического решения в той или иной типичной следственной ситуации. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, состоит из следующих элементов: сведения о личности несовершеннолетнего преступника; исходная информация о совершенном преступлении; сведения о личности потерпевшего; сведения о предмете преступного посягательства; сведения об обстановке совершения преступления (деятель-

ность по подготовке, непосредственному совершению преступления, а также сокрытию его следов; механизм следообразования). Одним из элементов криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, применительно к первоначальному этапу расследования является исходная информация о совершенном преступлении. Данный элемент в процессе расследования утрачивает свою значимость, преобразуясь в доказательственную информацию.

Выбор способа совершения, грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, зависит от первичной направленности личности субъекта, их совершающего. Для несовершеннолетних, имеющих первичную корыстную направленность поведения, к которым относятся несовершеннолетние, применяющие насилие при совершении грабежей и разбойных нападений, наиболее типичны: 1) нападение сзади, сопровождающееся нанесением ударов по голове руками, иными предметами, а затем – нанесение множественных ударов по телу; 2) сближение с жертвой под малозначительным предлогом, сопровождающееся нанесением ударов руками, ногами, случайными предметами, найденными на месте совершения преступления или возле него, затем происходит непосредственное завладение имуществом; 3) проникновение в жилище, где при помощи принесенных с собой предметов, используемых в качестве оружия, жертве причиняются телесные повреждения.

Для несовершеннолетних, применяющих физическое насилие с целью удержания похищенного, обеспечения беспрепятственного оставления места преступления, характерно совершение грабежей и разбойных нападений путем завладения похищенным имуществом под надуманным предлогом, после передачи имущества злоумышленник скрывается. Телесные повреждения жертве наносятся перед тем, как скрыться, или в случае преследования.

Для поведения несовершеннолетних, имеющих первичную насильственную ориентацию, свойственны создание конфликтной ситуации, сопровождающейся применением физической силы, в процессе которой совершается хищение имущества,

находящегося при пострадавшем.

Для несовершеннолетних, которые в процессе применения физического насилия, вызванного причинами неимущественного характера, совершают хищение имущества, находящегося при жертве, путем создания конфликтной ситуации по мотиву личной неприязни, ревности, желания самоутвердиться среди сверстников или унижить жертву.

Предварительная проверка необходима по делам о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними, в случаях, когда невозможно немедленно принять решение о возбуждении уголовного дела. Все средства производства предварительной проверки сообщений о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними, целесообразно классифицировать не только в связи с отраслевой правовой регламентацией проверочных мероприятий, но и в связи с осуществлением деятельности на месте совершения преступления и за ее пределами. Они представляют собой средства, применяемые непосредственно на месте совершения преступления (осмотр места происшествия и освидетельствование) и используемые за пределами места совершения преступления (истребование характеризующей личность подростка и состояние психического здоровья информации и документов, устанавливающих точный возраст несовершеннолетнего, а также иной информации, имеющей отношение к проверяемому событию).

Контрольные вопросы:

1. Какова структура криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершенных несовершеннолетними?
2. Каковы основные способы совершения грабежей и разбойных нападений, совершенных несовершеннолетними?
3. В чем особенность возбуждения уголовных дел по факту грабежей и разбойных нападений, совершенных несовершеннолетними?
4. Каков алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений, совершенных несовершеннолетними?

5. Основные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании грабежей и разбойных нападений, совершенных несовершеннолетними?

Тема 7: Особенности расследования преступлений о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста

Вопросы лекции:

1. Криминалистическая характеристика преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ.

2. Тактика отдельных следственных действий.

Список литературы

1. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений. Научно–практическое пособие – М., Проспект, 2011 – 408 с.;

2. Коченов М.М. Судебно–психологическая экспертиза: Теория и практика. Избранные труды. – М.: Генезис, 2010 – 352 с.

3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 718 с.

4. Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен, 2005. – 912 с

5. Скичко О.Ю. Тактико–психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительном следствии / Под научной редакцией доктора юридических наук, профессора В.И. Комиссарова – М.: Юрлитинформ, 2010. – 184 с.

Заключение

Контрольные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ

1. Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, – наказываются

Деяние, предусмотренное в части 1 ст. 134 УК РФ, совершенное:

а) родителем или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего;

б) педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним;

в) в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет;

г) в отношении двух и более лиц.

наказывается –

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) совершены группой лиц, группой лиц по предварительному сговору.

В данном случае двое и более лиц, действуют с умыслом, направленным на совершение полового сношения либо иных сексуальных действий с одним потерпевшим либо несколькими потерпевшими лицами;

б) повлекли по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ – инфекцией либо иными венерическими заболеваниями – наказываются

В криминалистической науке традиционно при рассмотрении различных групп преступлений выделяется их криминалистическая характеристика.

В результате анализа следственной и судебной практики выделены следующие криминалистически значимые элементы ненасильственных сексуальных преступлений, имеющих значение при их расследовании и раскрытии: 1) обстановка и место совершения данной группы преступлений; 2) характеристика личности преступника; 3) мотивы совершения ненасильственных преступлений; 4) способы совершения преступления, 5) характеристика личности потерпевшего.

Определенной спецификой данных сексуальных посягательств обладает место их совершения. Наиболее распространенным местом совершения преступления является улица. Нередко они совершаются в квартире ; подъезде дома ; лесополосе, парковой зоне. В единичных случаях, место совершения преступления находилось в учебном заведении; автомобиле; гостинице; лифте.

Чаще всего ненасильственные половые преступления против детей совершаются в вечернее время, период с 17 до 20 часов.

Субъектом преступлений рассматриваемой категории может быть как лицо мужского, так и женского пола, однако результаты изучения уголовных дел показали, что подавляющее большинство ненасильственных половых преступлений в отношении несовершеннолетних совершают мужчины. Как правило, большинство из них относится к возрастной категории от 35 до 45 лет.

При этом наибольший удельный вес осужденных за ненасильственные сексуальные преступления составляют лица со средним образовательным и культурным уровнем. Среди лиц, совершивших рассматриваемые преступления, имели: неполное среднее образование – 2,6 %; среднее – 18,4 %; среднее специальное – 50 %; незаконченное высшее – 17,6 %; высшее – 11,2 %. Отметим, что общий образовательный уровень преступников, совершающих ненасильственные развратные действия, выше, нежели у преступников, совершающих насильственные сексуальные преступления. Это обстоятельство также необходимо учитывать при поиске преступников, совершивших преступления рассматриваемой категории в условиях неочевидности.

Примерно три четверти осужденных за совершение ненасильственных половых преступлений первый раз привлекались к уголовной ответственности. треть – были ранее судимы, при этом около 75 % из них за аналогичные преступления.

Особое значение также имеют знания о связях и взаимоотношениях лица, совершившего ненасильственные половые преступления, с жертвой. В ходе различных исследований было

установлено, что более 21% преступников являлись приемными родителями потерпевших, в подавляющем большинстве случаев – сожителями матерей потерпевших детей. В 7% случаев потерпевшими являлись дочери или сыновья преступника. В 16% случаев преступное посягательство осуществлялось учителями или воспитателями. Тем не менее, 46% ненасильственных половых преступлений в отношении детей совершали лица не знакомые несовершеннолетним.

При рассмотрении психического здоровья личности преступника и мотивации совершения преступлений также важно учитывать наличие отклонений сексуального влечения с точки зрения медицинских показателей, т.е. сексуальные перверзии (перверсии). Наиболее распространенной сексуальной перверзией, встречающейся при анализе ненасильственных сексуальных преступлений против несовершеннолетних, является педофилия. Среди лиц, совершивших ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних, 72,8% – были регрессивными, а 27,2% – фиксированными педофилами.

Как показал анализ уголовных дел, в 32% случаев ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних совершались под воздействием алкогольного либо наркотического опьянения. В 78,4% случаев преступник склонял несовершеннолетних к половым отношениям, а также развратным действиям. Чаще всего склонение несовершеннолетних к рассматриваемым действиям осуществлялось путем просьб и уговоров с использованием личного авторитета – 65 %, обещания материальных выгод – 17%, угрозы лишения материальной поддержки или угрозы выгнать из дома – 12 %, создания видимости безвыходного положения – 6 %.

Потерпевшими от развратных действий, ненасильственных половых сношений становились в большинстве случаев лица женского пола – 81 %.

Возрастная характеристика потерпевших, подвергшихся ненасильственному сексуальному посягательству, такова: лица в возрасте до 10 лет составляют 17,8%; от 10 до 12 лет – 28,5%; от 12 до 14 лет – 39,2%; от 14 до 16 лет – 14,2 %. Таким образом, наибольшее количество посягательств приходится на воз-

растную группу от 12 до 14 лет, причем в большинстве случаев развратные действия совершались преступниками либо только в отношении лиц женского пола (66 % случаев) либо только в отношении лиц мужского пола (29 % случаев). Эти сведения могут быть использованы для выявления всех эпизодов преступной деятельности «серийных» педофилов.

2. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании ненасильственных половых преступлений

В ходе расследования практическую значимость представляют выявленные типичные следственные ситуации на различных этапах расследования. Целесообразным представляется выделение следующих типичных следственных ситуаций.

В зависимости от объема и содержания информации, полученной от потерпевшей (его): 1) информация получена от родственников потерпевшей (потерпевшего); 2) информация получена из сообщения в средствах массовой информации; 3) информация о совершении преступления, предусмотренного ст. 134, 135 УК РФ, получена в суде при рассмотрении других уголовных дел; 4) информация получена из данных оперативно-розыскной деятельности; 5) сообщение поступило от администрации учебного (воспитательного) заведения; 6) информация о том, что у ребенка имеются повреждения, характерные для преступлений, предусмотренных ст. 134, 135 УК РФ, получена от работников медицинских учреждений; 7) информация получена из иных источников.

В зависимости от факта знакомства потерпевшей (го) с лицом, совершившим сексуальное посягательство: 1) лицо, совершившее ненасильственное половое посягательство, и потерпевшая (потерпевший) были ранее знакомы, причем в половине случаев лица, совершающие данную категорию преступлений, состояли в родстве с потерпевшей (потерпевшим); 2) лицо, совершившее ненасильственное сексуальное посягательство, и потерпевшая (потерпевший) ранее знакомы не были либо знакомство носило случайный характер. В данной ситуации виновный, реализовав преступный умысел на совершение сексуаль-

ного посягательства, стремится как можно скорее скрыться с места преступления.

В зависимости от объема и содержания информации, полученной от потерпевшей (го): 1) в сообщении о совершенном сексуальном посягательстве имеется достаточно информации, которая позволяет установить личность подозреваемого лица и иные обстоятельства совершенного преступления. На момент возбуждения уголовных дел в 85,7 % были установлены личность взрослого и личность несовершеннолетнего, причем в 68,9 % случаях подозреваемые задержаны непосредственно после совершения сексуального посягательства; 2) в сообщении о совершенном сексуальном посягательстве имеется неполная информация, которая не позволяет установить личность подозреваемого лица и иные обстоятельства совершенного преступления.

В зависимости от количества потерпевших: 1) преступление совершено в отношении одной (го) потерпевшей (го); 2) преступление совершено в отношении нескольких потерпевших.

После установления подозреваемого типичными являются конфликтные ситуации. Позиция виновного лица на данном этапе расследования в большинстве уголовных дел была конфликтной. Указанные лица частично или полностью отрицали свою вину в совершении сексуального преступления, объясняя, как правило, что потерпевшие не правильно истолковали их действия. Только по трети уголовных дел преступники полностью были готовы к сотрудничеству со следователем.

Допрос потерпевшего является одним из основных источников сбора доказательств при расследовании и раскрытии насильственных половых преступлений. Однако, на наш взгляд, если данные сексуальные посягательства совершены в отношении большого количества малолетних и данный факт подтверждается иными материалами дела, нецелесообразно производство допроса всех потерпевших по нравственно-педагогическим соображениям.

На допрос несовершеннолетних потерпевших от насильственных половых преступлений оказывают влияние следую-

щие факторы: 1) возраст допрашиваемого лица; 2) его индивидуально – психологические черты; 3) условия воспитания.

Одной из особенностей допроса несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства, имеющей процессуальное и тактическое значение, является необходимость вести его с участием третьих лиц. Важной гарантией обеспечения прав и интересов несовершеннолетних является привлечение к участию в допросе социальных педагогов, психологов и законных представителей. Для участия в допросе несовершеннолетнего потерпевшего целесообразно приглашать социального педагога либо психолога, так как специалисты именно данного профиля помогут наиболее быстро и эффективно установить психологический контакт, а также нейтрализовать негативное психотравмирующее воздействие на детскую психику.

Вопрос о присутствии на допросе ребенка родителей решается в зависимости от сложившихся между ними отношений. Считаем нецелесообразным присутствие родителей в следующих случаях: 1) есть подозрение, что преступление совершено лицом, состоящим в родственных отношениях с потерпевшим; 2) законной представитель и несовершеннолетний дают противоположную оценку совершенному сексуальному посягательству. Помимо этого, считаем необходимым законодательно предусмотреть обязательность участия в деле (в том числе и при производстве допросов) адвокатов – представителей несовершеннолетних потерпевших – в целях дополнительной защиты их прав и интересов.

Определенное влияние на результативность проведения допроса оказывает место проведения данного следственного действия. Для детей младшего школьного возраста целесообразно допрашивать в привычной для них обстановке, т. е. дома. Именно дом, «родные стены», могут оказать положительное влияние на малолетнего. Если же преступление было совершено близким родственником либо в месте постоянного проживания, то допрос несовершеннолетнего следует проводить в официальной обстановке.

Как правило, допрос потерпевшего проходит в условиях бесконфликтной ситуации. Непосредственно сам допрос ребен-

ка желательно проводить в вопросно–ответной форме.

При производстве допроса несовершеннолетнего потерпевшего не следует использовать фото– и видеотехнику, поскольку возникают дополнительные трудности в установлении психологического контакта.

При подготовке к допросу подозреваемого следователю необходимо определить те обстоятельства, которые подлежат доказыванию при совершении ненасильственных половых преступлений против детей. В частности, доказыванию подлежат: факты вступления подозреваемого (обвиняемого) в половые отношения или совершения развратных действий с потерпевшей (им); добровольность вступления в половое сношение несовершеннолетних либо ненасильственность совершения развратных действий в отношении потерпевших; способы воздействия подозреваемого (обвиняемого) на потерпевшую (го) в целях склонения к вступлению в половую связь либо совершения развратных действий.

Подозреваемого в совершении сексуального преступления, на наш взгляд, следует вызывать на допрос повесткой. В отличие от потерпевшего, допрос подозреваемого в совершении ненасильственных половых преступлений необходимо проводить в кабинете следователя. Именно официальная обстановка может позитивно повлиять на результативность данного следственного действия.

Особенностью поведения на допросе подозреваемых, совершивших ненасильственные половые преступления против несовершеннолетних, является то, что в большинстве случаев они испытывают боязнь огласки совершенных ими действий. Именно данные чувства во многом определяют противодействие следователю со стороны виновного лица в процессе допроса. В связи с этим большинство допросов подозреваемых (обвиняемых) по данной категории осуществляется в условиях конфликтной ситуации, которая выражается в противодействии, заключающемся: 1) в отказе допрашиваемого входить в общение со следователем и давать ему какие бы то ни было показания; 2) в сообщении следователю заведомо ложной информации или в укрывании части определенной информации.

Типичными оправдательными мотивировками подозреваемых являлись утверждения о том, что они не совершали сексуального посягательства или развратных действий, а имела место игра, которая позволяла потерпевшим получить дополнительную информацию о взаимоотношениях между полами; дети неправильно поняли характер совершаемых с ними действий; несовершеннолетние сами провоцировали их на совершение подобных преступлений; доминировало стремление несовершеннолетних вступить во «взрослую жизнь».

В подобной ситуации возникает необходимость воздействия на допрашиваемое лицо при помощи тактических приемов. При допросе подозреваемого (обвиняемого), на наш взгляд, необходимо применять следующие тактические приемы: 1) убеждение допрашиваемого в том, что правдивые показания не приведут к разглашению интимных сторон и не причинят вреда близким ему людям; 2) прием косвенных ассоциаций; 3) правило неожиданной постановки основного (ключевого) вопроса; 4) предъявление доказательств в ходе допроса; 5) прием криминалистической инверсии; 6) использование противоречий в показаниях; 7) демонстрация возможностей следствия по использованию в расследовании специальных познаний.

При расследовании и раскрытии ненасильственных половых преступлений (с учетом обстоятельств дела) могут назначаться следующие виды экспертиз.

В отношении потерпевших лиц: 1) судебно-медицинская экспертиза; 2) комплексная психолого-психиатрическая экспертиза; 3) судебно-биологическая экспертиза, 4) криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. В случае, если имело место добровольное заблуждение подозреваемого (обвиняемого) относительно возраста потерпевшей (го), в рамках судебно-медицинской экспертизы может быть назначена антропологическая экспертиза.

В отношении подозреваемых лиц в большинстве случаев назначаются: 1) судебно-медицинская экспертиза; 2) комплексная психолого-психиатрическая экспертиза; 3) комплексная сексолого-психиатрическая экспертиза; 4) судебно-биологическая экспертиза; 5) криминалистическая экспертиза

материалов, веществ, изделий. Следует обратить внимание на то, что следственными органами не в полной мере используются возможности сексолого–психиатрической экспертизы, несмотря на ее эффективность. Данная экспертиза позволяет установить индивидуальные особенности направленности сексуального влечения, способы его реализации или иные отличительные черты сексуальности, выяснить их влияние в момент совершения преступления. По делу может также назначаться экспертиза порнографической продукции, если при совершении данных преступлений имело место изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Из–за своего возраста малолетние дети еще не всегда могут выделить особые черты опознаваемого объекта и описать их на допросе. Следовательно, на наш взгляд, представляется возможным проводить опознание, в ходе которого будут установлены индивидуальные признаки опознаваемого лица.

В связи с тем, что опознающим является ребенок, считаем наиболее эффективным производство опознания по фотографии или в условиях, исключающих визуальный контакт с подозреваемым лицом. Кроме того, если у следователя имеются необходимые технические средства, возможно производство опознания при помощи телевизионной трансляции или видеозаписи. Опознание целесообразно проводить в первой половине дня.

Заключение

Наибольший интерес и практическую значимость представляет выявление типичных следственных ситуаций на различных этапах расследования ненасильственных сексуальных посягательств, совершаемых в отношении несовершеннолетних.

При рассмотрении особенностей производства допроса несовершеннолетних потерпевших от ненасильственных посягательств выявлено, что в целях эффективности и результативности осуществления данного следственного действия необходимо: активно привлекать к подготовке и участию в допросе специалиста в области детской и юношеской психологии, чей правовой статус, права и обязанности следует закрепить в УПК РФ; осуществлять вы-

зов на допрос потерпевшего через родителей или иных близких родственников; по возможности, проводить допрос в привычной для несовершеннолетнего обстановке (дома); не превышать 30 минут продолжительность допроса; устанавливать психологический контакт с несовершеннолетним; допрос следует проводить как в вопросно-ответной форме, так и в форме свободного рассказа.

Допрос подозреваемого (обвиняемого), как и допрос потерпевшего, обладает рядом особенностей: допрос подозреваемого (обвиняемого) требует также тщательной и скрупулезной подготовки к нему; подозреваемого в совершении сексуального преступления, желательно вызывать на допрос повесткой или при помощи средств связи; наиболее оптимальным местом проведения допроса является кабинет следователя или иная официальная обстановка; допрос подозреваемого (обвиняемого) в совершении ненасильственного сексуального посягательства в большинстве случаев проходит в конфликтной ситуации.

При расследовании ненасильственных половых преступлений, целесообразным является назначение и производство следующих судебных экспертиз в отношении потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого): 1) судебно-медицинской; 2) комплексной психолого-психиатрической; 3) комплексной сексолого-психиатрической; 4) судебно-биологической; 5) криминалистической экспертизы материалов, веществ, изделий; 6) экспертизы порнографической продукции (если при совершении ненасильственных половых преступлений имело место изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Именно их своевременное назначение и проведение, позволит субъекту следственной деятельности получить необходимую доказательственную информацию о совершенном преступлении, а также доказать вину подозреваемого лица.

Контрольные вопросы:

1. Назовите факторы, оказывающие влияние на расследование преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ?
2. На основе какой информации, имеющейся в первичных

материалах, можно сделать вывод о том, что преступление имело место?

3. Какие материальные следы, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия, могут свидетельствовать о преступлении, предусмотренного ст. 134 УК РФ, совершенном в отношении несовершеннолетнего?

4. Назовите основные судебные экспертизы, назначаемые по делам данной категории?

5. В чем заключается тактика допроса обвиняемого (подозреваемого) по делам данной категории?

Тема 8. Методика расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий

Вопросы лекции:

1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

2. Особенности организации доследственной проверки по преступлениям, предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ

3. Тактика проведения мероприятий на этапе доследственной проверки по преступлениям, предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ

4. Типичные следственные ситуации и программа расследования на первоначальном этапе.

5. Типичные следственные ситуации и программа расследования на последующем этапе.

6. Особенности тактики следственных действий

Список литературы:

1. Абызов Р.М., Овчинникова С.В. Корыстные преступления несовершеннолетних: характеристика, типология личности, предупреждение. – Ижевск. 1999.

2. Дан Н. Особенности показаний малолетних и несовершеннолетних свидетелей и тактика их допроса. – М., 1993.

3. Лутошкин Г.Ю., Лутошкина Т.В. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. – М., 2006.

4. Морозова Н.Б. Назначение и проведение комплексной судебной психолого–психиатрической экспертизы несовершеннолетних потерпевших – Инф. бюллетень СК при МВД РФ. – 1994. – №4.

5. Пудовочкин Ю.Е. Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (уголовно–правовой и криминологические аспекты). – Краснодар, 1999.

6. Сажаев А.М. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. – Омск, 2004.

7. Флоря Д.Ф. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. – Орел, 2006.

Заключение

Контрольные вопросы:

§1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий

Для данных видов преступлений характерными элементами криминалистической характеристики преступлений, помимо способов вовлечения, будут:

- личность преступника;
- личность вовлекаемого несовершеннолетнего;
- личность свидетелей и факторы, влияющие на формирование их показаний и поведение на следствии;
- обстановка совершения преступления (место, время и другие обстоятельства).

Насколько для криминалистической методики важны сведения о способе преступления, настолько же значимы для нее и данные о личности вероятного преступника.

Личность преступника в криминалистическом аспекте выступает в трех формах:

- как слеодообразующий объект;

- источник информации о совершенном преступлении;
- как средство раскрытия преступления.

Лица, оказывающие пагубное воздействие на подростков, являются основным элементом, соединяющим наступившие социально вредные последствия вовлечения, и форму, характер антиобщественных поступков. Личность взрослого вовлекателя включает в себя комплекс характеристик, где существенное значение в формировании преступного поведения имеет каждое качество и процесс их взаимодействия между собой.

Одним из социально-демократических признаков, характеризующих личность взрослых вовлечателей, является пол. В подавляющем большинстве случаев это мужчины. Такое поведение мужчин объясняется более значительным преступным опытом: каждый второй из них был ранее судим, более трети – дважды, каждый пятый – трижды. Именно эти лица из числа ранее судимых представляют повышенную опасность. Именно данные лица обучали подростков:

- преступным повадкам;
- преступному жаргону;
- совершению преступлений.

Действия ранее судимых носят более целенаправленный характер, конечной целью которых и является вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий. Интенсивность криминального воздействия ранее судимых мужчин в несколько раз выше, чем у не судимых, и свои преступные действия они осуществляют более продолжительное время. И это связано не с какими-либо затруднениями материального плана, а с их стремлением удержать их в сфере негативного влияния как можно дольше.

Среди женщин, вовлекающих подростков в совершение преступлений или антиобщественных действий, каждая пятая ранее привлекалась к уголовной ответственности. Для женщин при вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений характерны в основном имущественные преступления, а при вовлечении в антиобщественные действия – употребление спиртных напитков и занятие бродяжничеством и попрошайничеством. В основном идет речь об использовании несовершенно-

нолетних для своего паразитического существования.

Для женщин характерным является то, что среди вовлеченных несовершеннолетних достаточно большая часть представляла родственников (сыновья, дочери, братья, сестры).

Отмечается, что женщины более склонны к сокрытию своего знакомства и встреч с несовершеннолетними, которых они вовлекают.

Виновные, в большинстве своем, входят в возрастную группу от 18 до 30 лет. Особенно криминогенны в вопросах вовлечения возрастные группы 18–24 лет. Это определяется рядом социально–психологических факторов: сходной структурой потребностей и интересов, жизненной позицией и т.п.

Образовательный уровень взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних, в большинстве своем, весьма низок. В тоже время, обладая узким кругозором, отсутствием увлечений, но наличием преступного опыта, взрослые используют это не только для совершения самими преступлений, но и для вовлечения подростков в аналогичные занятия. Характерным признаком взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних, является их уклонение или нежелание заниматься трудом или учебой. В этом заключается один из наиболее существенных признаков, характеризующих субъектов вовлечения несовершеннолетних: использование подростков в первую очередь для получения определенных материальных и моральных выгод путем организации их преступной и антиобщественной деятельности.

Интерес представляет и личность несовершеннолетнего, вовлеченного в совершение преступлений или антиобщественных действий.

В результате проведенного анализа было установлено, что большинство вовлекаемых несовершеннолетних – это лица мужского пола. Повышенная доля юношей объясняется психологическими особенностями этого возраста, тем, что они большей степени тяготеют к взрослым. При этом одна пятая – лица до 14 лет, одна четвертая – от 14 до 16 лет. Во многих случаях виновные были не на много старше вовлеченных – более половины виновных были старше вовлеченных не более чем на пять лет.

Предшествующее поведение вовлекаемых несовершеннолетних во многих случаях свидетельствует о наличии у них определенного опыта асоциальной деятельности: наличие судимости; состоянии на профилактическом учете в ПДН за различные правонарушения и даже преступления. Большинство из указанных подростков проводили время в неформальных группах, которые не отличались положительной динамикой поведения.

Среди вовлекаемых несовершеннолетних имелось достаточное количество лиц с психическими отклонениями, что, безусловно, не может не отражаться на характере их поведения как во время совершения в отношении них действий по вовлечению, так и во время совершения самого преступления. Несовершеннолетние, имеющие слабый тип нервной системы, неуравновешенные, могут быть в большей степени подвержены отрицательному влиянию взрослых. В таких случаях, подростки становятся не только жертвами преступных действий взрослых лиц, но и исполнителями конкретных действий, причем часто до конца ими не осознанных.

Лишь чуть более половины подростков воспитывались в полной семье, треть из них – одним родителем, а каждый десятый – рос вообще за пределами родительской семьи.

Внутрисемейная обстановка нередко характеризовалась пьянством родителей и использованием непедагогических методов воспитания, что во многом обусловило пренебрежительное отношение несовершеннолетних к своим родителям и конфликты между ними. Нездоровая нравственно–психологическая обстановка в социальном окружении подростка является одним из ведущих факторов, определяющих личностную направленность несовершеннолетнего на совершение преступлений или антиобщественных действий. Большинство вовлекаемых несовершеннолетних, как правило, имели проблемы в личностном развитии, при адаптации в коллективе сверстников. Психологическую характеристику такого подростка можно свести к следующему: это, как правило, человек, который не может противостоять аморальным проявлениям, готовый к совершению преступлений или антиобщественных действий. Механизм внут-

ренной самозащиты у такого подростка не сформирован. Так, более половины подростков ранее употребляли спиртное, т.е. до установления фактов вовлечения.

Немаловажное доказательственное значение по делам данной категории имеют показания свидетелей. Однако необходимо учитывать как личностные свойства таких свидетелей, так и характер их взаимоотношений и преступником, и с вовлеченным несовершеннолетним.

В большинстве своем свидетелями становились лица либо сами принимавшие участие в преступлении или антиобщественном действии (но не совершавшие действия по вовлечению), либо располагавшие информацией об их совершении. Среди таких свидетелей две трети мужчины, одна треть – женщины. Средний возраст свидетелей от 19 до 30 лет. Люди старшего возраста здесь, скорее, исключение. Это объясняется тем, что в большинстве своем свидетели входят в аналогичную социально–демографическую группу, что и виновные лица.

Чаще всего свидетелями являются лица, находящиеся с виновным на момент совершения преступлений в близких отношениях (родственных, дружеских, приятельских). Приведенные обстоятельства в определенной мере объясняют тот факт, что поведение свидетелей данной категории (особенно на первом допросе) характеризуется в большинстве случаев дачей полностью или частично ложных показаний. Свидетели, зачастую не рассматривают действия виновных по вовлечению как общественно опасные, и, не понеся от этих действий никакого ущерба для себя, а также имея с виновным добрые, приятельские отношения, сочувственно относятся к их положению в качестве обвиняемого и желают помочь им избежать уголовной ответственности за данное преступление. В основе того, что свидетели нередко занимают на следствии крайне неблагоприятную позицию, лежат и побуждения иного рода:

а) желания избежать неприятностей на работе, учебе, общении в коллективе, если там будет получена информация об его участии в совершении преступления или антиобщественного действия вместе с несовершеннолетним;

б) страх морального осуждения со стороны окружающих;

в) стремление избежать возможных семейных осложнений;
г) желание уклониться от возможного административного наказания;

д) страх перед обвиняемым.

Содержание показаний свидетелей по делам данной категории в значительной степени зависит от мотивов, которыми они руководствовались, став очевидцами совершенного преступления.

В процессе расследования фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий важное значение приобретает знание обстановки совершения преступления.

При характеристике обстановки совершения данного преступления необходимо учитывать административно-территориальное, географическое, экономическое положение региона, а также исторически сложившейся уклад жизни и даже национальный состав. Например, такие преступления выше в столичных, краевых и областных центрах, в крупных городах, чем в провинциальных городах и сельской местности.

Место совершения подбирается с таким расчетом, чтобы исключить возможность визуального наблюдения и участия посторонних лиц в процессе вовлечения или ограничить их число.

§2. Особенности организации доследственной проверки по преступлениям, предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ

Действуя во временных пределах с момента поступления первичных сведений о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных действий до принятия одного из предусмотренных законом процессуальных решений следователь, дознаватель, прежде всего, должны установить наличия или отсутствия поводов и оснований для возбуждения уголовного дела по ст.ст. 150 или 151 УК РФ.

Содержание такой деятельности включает комплекс мероприятий по оценке фактических данных:

- изучение первичных материалов;
- анализ и оценка фактических данных, содержащихся в

этих материалах;

- получение дополнительной информации, если содержащиеся в первичных материалах данные не позволяют решить вопрос по существу;

- изучение сведений во всей совокупности;

- окончательная оценка содержащихся в материалах фактических данных и принятие окончательного решения в соответствии с законом.

В подавляющем большинстве случаев поводом к дальнейшему возбуждению уголовного дела по ст.ст. 150 и 151 УК РФ послужило непосредственное обнаружение правоохранительными органами признаков преступления. При этом необходимо обратить внимание на то, что специфической чертой ст. 151 УК РФ является сложная структура квалификации содеянного. Следовательно, при анализе материалов необходимо оценивать период времени, в течение которого совершалось систематическое вовлечение, установить в материалах не менее трех фактов вовлечения в антиобщественные действия, установить возраст как виновного, так и несовершеннолетнего, о способе совершения, свидетелях. Таким образом, уже в первичных материалах должна накапливаться информация, используемая в последствии при доказывании.

Факты вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий чаще всего выявляются при:

1. Осуществлении органами внутренних дел различных поисковых и профилактических мероприятий.

2. Физическом задержании лица, организовавшего вовлечение несовершеннолетнего.

3. Обнаружении несовершеннолетнего во время или сразу после совершения преступления или антиобщественных действий.

4. Расследовании уголовных дел других категорий.

5. Оформлении материалов об административном правонарушении за совершение лицом действий, нарушающих общественный порядок либо специальные правила и предписания (например, продажа спиртных напитков несовершеннолетним).

Отсутствие подробной фиксации данной информации в первичных материалах не позволяют своевременно принять законное решение.

Обращает на себя внимание весьма невысокий процент заявлений и сообщений граждан, а также должностных лиц в качестве повода к возбуждению уголовных дел данной категории. Данный факт объясняется тем, что в одно случае, граждане не воспринимают вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий как преступление, в другом – не знают о какой-либо ответственности за подобные деяния, в третьем – граждане сами принимали участие в таких действиях либо находятся в определенных отношениях с виновным. В тех же случаях, когда такие заявления и сообщения поступают, они, как правило, носят поверхностный, общий характер, что требует проведение доследственной проверки. К сожалению, нередко законопослушные граждане, сталкиваясь с фактами вовлечения несовершеннолетних, в лучшем случае устно высказывают свое возмущение и не более того. Заявления от таких граждан поступают лишь в тех случаях, когда вовлечение совершается с применением насилия, в общественных местах либо носят явно хулиганский характер.

Достаточно редко уголовные дела по вовлечению несовершеннолетних возбуждаются на основе сведений, содержащихся в сообщениях должностных лиц: руководителей администраций школ, учебно-воспитательных учреждений, органов местного самоуправления. Тех случаях, когда такая информация и поступает, в ней, как правило, содержится неполная информация, носящая общий характер (например, о неблагополучных семьях, где родители злоупотребляют спиртным, либо о подростках, которые были замечены в состоянии алкогольного или иного опьянения, либо ушедших из дома и занимающихся бродяжничеством).

Кроме того следует подчеркнуть, что нередко при расследовании уголовных дел различных категорий довольно часто обнаруживаются признаки вовлечения несовершеннолетних. В подобных случаях, лица, ведущие расследования, нередко ограничиваются лишь констатацией фактов, не принимают должных

мер, предписанных законом, по установлению в действиях лица признаков преступления.

Такое отношение нередко объясняется тем, что следователи желают избежать «неперспективных» уголовных дел или эпизодов, а также не предсказуемым поведением несовершеннолетних и виновного по эпизодам вовлечения.

Решение о возбуждении уголовного дела о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений или в систематическое вовлечение антиобщественных действий возможно принять в тех случаях, когда в материалах доследственной проверки имеются достоверные сведения как минимум о пяти обстоятельствах:

- о преступлении, в которое вовлечен несовершеннолетний, либо о характере антиобщественного действия;
- о количестве фактов вовлечения (не менее трех, что должно составить систему и тем самым состав преступления для вовлечения в антиобщественные действия);
- о периоде времени совершения вовлечения;
- о лице, совершившем преступление;
- данные о несовершеннолетнем.

В ходе проведения доследственной проверки нередко допускаются различного рода недостатки и просчеты, к числу которых можно отнести:

- некачественный сбор материалов доследственной проверки: не установление всех необходимых обстоятельств; отсутствие объяснений очевидцев; непринятие мер к сохранению вещей и предметов, могущих быть вещественными доказательствами;
- нарушение сроков рассмотрения материалов проверки;
- недостаточные знания о диспозиции ст.ст. 150 и 151 УК РФ, и как результат необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела.

Для устранения данных недостатков и проведения качественной доследственной проверки можно рекомендовать алгоритм действий при сборе и проверке первичных материалов:

- получение объяснений от правонарушителя, вовлекаемого несовершеннолетнего, а также очевидцев преступления;

- осмотр места происшествия с целью фиксации обстановки совершенного преступления, обнаружения, фиксации и изъятия на месте вещей и предметов, которые могут быть вещественными доказательствами;

- получение помощи специалистов в области подростковой педагогики и психологии;

- получение сведений, характеризующих несовершеннолетнего и виновного;

- направление (по необходимости) несовершеннолетнего и виновного на медицинское освидетельствование;

- направление в криминалистические лаборатории на исследование (в зависимости от обстоятельств дела) изъятых вещей, предметов, веществ;

- истребование документов о совершении виновным ранее аналогичных правонарушений.

Действия при проведении доследственной проверки должны быть направлены на выявление:

- лиц, причастных к совершенному преступлению;

- лиц, располагающими конкретными фактами вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий;

Несовершеннолетних, в отношении которых совершаются преступления;

- предметов, вещей, документов, следов преступления, могущих быть вещественными доказательствами.

Указанные направления сбора материала представляют важность, особенно при рассмотрении вопроса в рамках ст. 151 УК РФ вследствие того, что, во-первых, данное преступление является длящимся, совершаемое в течение определенного периода времени; во-вторых, состав преступления образуется только при систематичности действий виновного лица. Для успешной реализации материалов доследственной проверки важно зафиксировать факты (не менее трех) вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, прямо указанных в Уголовном кодексе.

После передачи материалов доследственной проверки по делам данной категории для принятия решения о возбуждении

уголовного дела, следователь, дознаватель определяет обстоятельства, подлежащие установлению:

1. Когда, где, кем и каким способом совершены действия по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий.

2. Продолжительность времени, в течение которого совершались указанные действия.

3. количество эпизодов (фактов) вовлечения за установленный период.

4. Вид (виды) антиобщественных действий, в который (в которые) вовлекался несовершеннолетний.

5. Данные, характеризующие личность преступника и несовершеннолетнего.

6. Вид и размер вреда, причиненного преступлением.

7. Причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

Необходимо отметить, что рассматриваемому виду преступления нередко сопутствуют иные деяния: совершение преступлений самим несовершеннолетним; совершение административных правонарушений. Поэтому, наряду с обстоятельствами, указанными выше, нередко возникает необходимость устанавливать дополнительные обстоятельства: участвовал ли подросток в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; достиг ли подросток возраста уголовной ответственности и т.п.

§3. Тактика проведения мероприятий на этапе доследственной проверки по преступлениям, предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ

Исходя из характера первичной информации, имеющейся в материалах предварительной проверки на данном этапе, в основном возникают две типичные ситуации:

1. Первичные материалы содержат достаточно данных, указывающих на то, что имело место преступное событие

2. В первичных материалах недостаточно данных, указывающих на признаки вовлечения несовершеннолетнего в преступление или систематическое совершение антиобщественных

действий.

В первой ситуации основная задача проверки имеющегося материала заключается в устранении сомнений о достоверности сведений содержащихся в материалах, а также в выяснении наличия или отсутствия сведений об обстоятельствах исключающих производство по уголовному делу.

Во второй ситуации материалы, как правило, не содержат полных сведений о личности виновного и о личности несовершеннолетнего. В них имеются противоречия относительно характера совершаемых действий по вовлечению несовершеннолетнего, отсутствует информация об очевидцах преступления.

Для восполнения указанной информации проводятся следующие проверочные действия:

- получение объяснений;
- привлечение специалистов для дачи консультаций;
- осмотр места происшествия с целью ознакомления с обстановкой, относящейся к преступлению на месте;
- истребование документов;
- получение справок и в учреждений;
- проверка по оперативно – справочным учетам.

Наиболее информационное проверочное действие – получение объяснений от различных лиц – потерпевших, виновных, очевидцев и свидетелей происшедшего события.

Традиционная ошибка работников правоохранительных органов при получении объяснений состоит в следующем: перед тем, как вызвать для получения объяснений очевидца проверяемых действий, не выясняются характер его взаимоотношений с лицом, в отношении которого осуществляется проверка, что может оказать непосредственное влияние на содержание объяснений. При этом практически не используются тактические приемы, связанные с активизацией процесса восстановления в памяти забытых фактов, по которым у него берется объяснение, предъявление ему для обозрения имеющихся в распоряжении сотрудника материалов.

Таким образом, уже на этапе доследственной проверки приходится сталкиваться с тактическими особенностями организации процесса будущего расследования.

Известную сложность представляет получение объяснения от несовершеннолетнего—потерпевшего. Это связано, во-первых, с тем, что несовершеннолетнему, нередко приходится избобличать в совершении преступления своих близких, знакомых; во-вторых, он должен вспомнить и рассказать не только факте вовлечения, но и еще как минимум о двух за определенный период времени, если это касается ст. 151 УК РФ; в-третьих, давать пояснения и о собственном поведении в ходе совершения преступления взрослым лицом.

Решая первую задачу, следует учитывать, что несовершеннолетний может говорить неправду в угоду родителям, близким родственникам, знакомым, если они заинтересованы в искажении или сокрытии истины по делу. Поэтому сотруднику, проводящему доследственную проверку, необходимо подготовиться к беседе с несовершеннолетним. В этом плане важным будет выбор лица, которое будут участвовать в беседе с несовершеннолетним — законный представитель, психолог, педагог.

Решая вторую задачу, необходимо знать, что несовершеннолетнему зачастую трудно вспомнить конкретные, интересующие следствие факты. Это порой связано с тем, что несовершеннолетний уже участвовал неоднократно в совершении правонарушений, антиобщественных действий и даже преступлений совместно со взрослым, интересующие следствие факты ничем не отличаются от множества других, не представляли для подростка особого интереса и ни чем не запомнились ему. Поэтому подростку необходимо совместно с лицом, участвующим в беседе, помочь сосредоточиться на нужных фактах вовлечения его в совершение преступления или антиобщественных действий. Это достигается путем зачитывания фрагментов объяснений свидетелей, очевидцев, даже виновного, осмотра места происшествия.

При решении третьей задачи следует помнить, что многие несовершеннолетние сами не отличаются образцовым поведением. Понимая, что в ходе общения с сотрудником правоохранительных органов им придется комментировать и оценивать свое поведение, подростки нередко умалчивают отдельные факты. Этому же способствует страх, что их поведение, поступки

станут известны родителям, близким, друзьям, будут предметом обсуждения, насмешки, упреков, обвинений. Убеждение подростка о том, что сотруднику известны не только основные, но мелкие факты его жизни и деятельности, позволяют получить от него необходимые правдивые показания.

Лицу, получающему объяснение от несовершеннолетнего, иногда необходимо обращать внимание и на поведение участвующего в беседе законного представителя из числа родителей. Нередко данные лица ведут себя агрессивно, провокационно, не дают говорить несовершеннолетнему, обвиняют сотрудников полиции в том, что они наносят психологическую травму их ребенку. Такие действия должны решительно пресекаться, при необходимости беседа с несовершеннолетним может быть перенесена на другое время и с целью поиска компромисса между интересами следствия и родительской заботой о моральном здоровье своего ребенка. С этой целью можно рекомендовать до начала беседы с несовершеннолетним согласовать с родителями содержание и форму вопросов, которые сотрудник намерен поставить перед опрашиваемым.

Успех в получении правдивых объяснений от лица, подозреваемого в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий зависит от того, в какой период времени проводится беседа – либо сразу после задержания с личным, т.е. непосредственно после совершения преступления, либо спустя какое-то время, на основе уже имеющихся материалов.

В первом случае получение объяснений, как правило, характеризуется бесконфликтностью его поведения. Виновный, за редким исключением, дает правдивые показания, что обусловлено их очевидностью и наличием свидетельской и доказательственной базы, а также фактом задержания. Поэтому основная задача в данной ситуации – получение наиболее полного объяснения не только о факте вовлечения, по поводу которого он был задержан, но и о предыдущих фактах вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий, конкретизировать и детализировать их таким образом, чтобы в дальнейшем их можно было проверить иными до-

казательствами.

Основные тактические приемы, используемые при получении объяснения от задержанного: изложение обстоятельств в форме свободного рассказа; детализация объяснения; совместный анализ полученных объяснений.

Во втором случае получение объяснений нередко происходит в условиях конфликтной ситуации – виновные дают частично или полностью ложные объяснения.

В тоже время, они осознают, что полное отрицание своей причастности к преступлению далеко не лучшая защита, так как понимают, что у лица, проводящего проверку наверняка уже есть в материалах определенная доказательственная база. Поэтому они, чаще всего признавая факт осуществления ими определенных действий, указывают на их неумышленный характер и приводят следующие доводы:

1. Совершенные по отношению к несовершеннолетнему действия не были направлены на вовлечение последнего в совершение преступления или антиобщественных действий, а преследовали удовлетворение личных потребностей.

2. Не знал, что за подобные действия наступает уголовная ответственность.

3. Несовершеннолетний добровольно согласился принять участие в преступных действиях или действиях антиобщественного характера.

Основное средство проверки и опровержения аргументов виновного – это постановка детализирующих вопросов и сопоставление его показаний с имеющимися материалами проверки.

В получения объяснений от лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 150 и 151 УК РФ, важно выяснить следующие вопросы:

– где, когда и при каких обстоятельствах совершены действия по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий;

– количество совершенных фактов;

– период времени, в течение которого происходило вовлечение;

– конкретные действия (способы) по вовлечению несовер-

шеннолетнего;

- отношение к несовершеннолетнему (родственные связи, знакомый, педагог, воспитатель).

В зависимости от обстоятельств, возможна постановка и иных вопросов.

К числу лиц, осведомленных об обстоятельствах совершения преступления в целом, его отдельных деталей, следует отнести в первую очередь:

- ближайших родственников вовлеченного несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, виновного. При опросе таких выявленных очевидцев необходимо проявлять осторожность. Важно помнить, что данные лица нередко активно принимают участие в совершении антиобщественных действий совместно как с несовершеннолетним, так и с виновным;

- лиц, входящих в ближайшее окружение виновного и несовершеннолетнего;

- сотрудники правоохранительных органов (участковые уполномоченные полиции, инспектора подразделений по делам несовершеннолетних), представители местных администраций. Они могут знать об отдельных фактах противоправных действий виновного;

- лица, привлекаемые виновным для выполнения отдельных вспомогательных действий;

- другие несовершеннолетние, принимавшие участие в антиобщественном действии совместно с вовлеченным (но не подвергавшиеся вовлечению).

Особое внимание необходимо обращать на получение объяснений от лиц, ставшими очевидцами и свидетелями совершения преступления.

Достоверность полученной от очевидцев и свидетелей информации зависит от многих факторов: времени, прошедшего с момента восприятия события; наличия или отсутствия у них интереса к наблюдаемому событию; мотивов и чувств, побуждивших лицо наблюдать за действиями по вовлечению; жизненного опыта, профессии и некоторых других. Не учитывая данные факторы, объяснения получаются без конкретного содер-

жания сведений о преступлении.

Среди названных факторов, фактор времени имеет заметное влияние на выбор тактических приемов при общении с очевидцами и свидетелями. В большинстве случаев получение объяснений у данных лиц происходит по истечении значительного периода времени с того момента, как они наблюдали интересующее событие. Как правило, достаточно точно и подробно воспроизводят событие очевидцы и свидетели, которые:

1. Впервые наблюдали действия виновного по вовлечению несовершеннолетнего.

2. Ранее наблюдали действия виновного по вовлечению, но в интересующий день столкнулись с новыми действиями виновного, отличающимися от предыдущих необычным поведением виновного.

3. Вызвали сильное волнение или даже возмущение действиями виновного по вовлечению несовершеннолетнего.

Наиболее эффективными тактическими приемами для восстановления в памяти забытого будут воспоминания по ассоциациям, а также оглашение отдельных фрагментов объяснений других лиц, особенно несовершеннолетних.

Во всех случаях, при опросе очевидцев и свидетелей должны быть выяснены следующие вопросы:

– кто, когда и в каком месте занимался вовлечением несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий;

– сколько фактов (эпизодов) вовлечения известны свидетелю;

– известны ли мотивы действий виновного;

– каков способ вовлечения несовершеннолетнего;

– время, в течение которого длилось преступная деятельность;

– сведения о личности вовлеченного несовершеннолетнего, вовлекателя, об их взаимоотношениях, родственных связях;

– каковы причины, побудившие виновного совершать действия по вовлечению несовершеннолетнего;

– известны ли сведения о наступивших последствиях;

– не располагает ли сведениями о других противоправных действиях виновного подобного рода.

На этапе доследственной проверки возможно проведение и такого следственного действия как осмотр места происшествия. Особенно важно его проведение по последнему факту совершения вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (третий и более случай), который и составит систему и в итоге образует состав преступления. К сожалению, осмотр места происшествия в период доследственной проверки проводится редко. Мотивация отказа в проведении осмотра как правило одна – прошло достаточно времени с момента совершения и данное преступление практически не оставляет материальных следов. Однако необходимо помнить, что наряду с задачами обнаружения, фиксации и изъятия материальных следов преступления, осмотр места происшествия имеет задачу и фиксацию обстановки, в которой совершалось преступление, что иногда имеет первостепенное значение. Например, сведения, полученные от вовлеченного несовершеннолетнего по месту совершения преступления, могут быть сравнимы с результатами осмотра места происшествия и таким образом проверена правдивость полученных объяснений.

В тоже время, в ходе осмотра места происшествия необходимо обращать внимание на объекты, свидетельствующие о характере вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий. Такими объектами могут быть:

- средства и предметы физического и психического воздействия на несовершеннолетнего;
- винно–водочная продукция, а также пустые бутылки из под нее;
- химические вещества и фармацевтическая продукция, которые могут быть использованы в качестве одурманивающих веществ;
- записные книжки, тетради, записки, где могут находиться, например, сведения о несовершеннолетнем или рецепты одурманивающих веществ;
- одежда, придающая облик нищего, вызывающая жалость у окружающих; плакаты, нагрудные таблички с просьбами о помощи.

Если местом осмотра является гараж, подвал, сарай, съемная квартира, то в таком случае объектами фиксации становятся следы рук, обуви. На прилегающей территории следует обращать внимание на следы транспортных средств.

В процессе осмотра должны подвергаться описанию в протоколе внешний вид, количество обнаруженных спиртных напитков, одурманивающих веществ. На поверхности данных объектов могут быть обнаружены следы рук. Помимо составления протокола, обстановка места происшествия должна фиксироваться в планах, схемах, а также путем фотографирования и видеосъемки. Составление только протокола не всегда дает возможность в полной мере отразить реальную обстановку происшедшего.

Необходимо отметить, что на этапе доследственной проверки сотрудникам, проводящим проверку, необходимо использовать помощь специалистов в области подростковой психологии. Это позволяет правильно и грамотно организовать общение с несовершеннолетним, который был вовлечен в совершение антиобщественных действий, правильно оценить процесс формирования показаний в ходе получения объяснений. Специалист-психолог с учетом знаний особенностей психологии несовершеннолетних и того, как настроен для общения подросток, определить условия получения показаний, а также поможет решить вопрос о психологической готовности несовершеннолетнего к даче объяснений. Специалист-психолог может сформировать у подростка убеждение в необходимости и моральной оправданности даче показаний, о его гражданском долге. Это должно найти проявление в правдивости его объяснений.

Одновременно необходимо принимать меры к получению различного рода сведений о личности несовершеннолетнего, вовлеченного в совершение антиобщественных действий, а также о личности виновного. Такие сведения могут быть получены путем рассылки запросов в государственные, муниципальные, образовательные учреждения, а также получения объяснений от заинтересованных лиц (родители, родственники, педагоги, воспитатели и др.).

В отношении несовершеннолетнего запросы необходимо

направлять:

- в учебные заведения;
- в подразделения по делам несовершеннолетних;
- в комиссии по делам несовершеннолетних;
- в медицинские учреждения по месту жительства и учебы (наркодиспансеры, психодиспансеры и т.п.);
- в суды (если ранее привлекался к уголовной ответственности);

В отношении виновного лица:

- по месту работы и жительства (ОК, ЖЭУ, ТСЖ и т.п.)
- в местные администрации;
- в органы внутренних дел (проверка по учетам, материалы по административным правонарушениям);
- в суды (на ранее судимых);

Одной из распространенных ошибок этапа доследственной проверки является то, что подросток не всегда направляется на медицинское освидетельствование по факту насилия, и поэтому в материалах отсутствует документальное подтверждение данного факта.

Результаты своевременно проведенного медицинского освидетельствования по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий имеет большое значение для:

1. Решения вопроса о способе совершения преступления.
2. Квалифицирующего признака, прямо указанного в диспозиции статьи (ч. 3 ст.ст. 150 и 151 УК РФ).
3. Определения степени причиненного вреда здоровью.

Проведение медицинского освидетельствования позволяет зафиксировать факт причинения насилия, и если будет принято решение о возбуждении уголовного дела, позволит назначить судебно-медицинскую экспертизу по документам, если к тому времени на теле подростка уже не останется следов насилия.

Проведение предварительных исследований на этапе доследственной проверки позволяет получить первоначальную информацию об обнаруженных и изъятых веществах, предметах.

Так, направляются на предварительное химическое исследование

дование вещества, используемые виновным в качестве одурманивающих. Перед специалистом, проводящим исследование, возможна постановка следующих вопросов:

- к какой категории веществ относится предъявленные образцы: наркотическим, психотропным, сильнодействующим, одурманивающим, ядовитым;

- если к одурманивающим, не входят ли они в список подобных веществ;

- если кустарного производства, из каких компонентов изготовлены;

- если не входят в список, по каким признакам их можно отнести к одурманивающим;

- в чем заключается эффект одурманивания;

После проведенного исследования необходимо обеспечить сохранность оставшегося вещества для использования в дальнейшем в рамках возбужденного уголовного дела (проведения судебных экспертиз, использования в качестве вещественных доказательств).

Одной из ошибок, которые совершают сотрудники правоохранительных органов, проводящие доследственную проверку, является не назначение предварительных исследований в отношении алкогольной продукции (в случаях ее обнаружения по фактам вовлечение в употребление спиртных напитков). Если алкогольная продукция заводского изготовления, то она, как правило, не вызывает сомнений. При этом обычно хватает ссылки на протокол осмотра места происшествия и полученные объяснения. В тех же случаях, когда фигурирует продукция кустарного производства, подобное исследование должно быть назначено. Если нет такого исследования, а в последствии даже не назначаются экспертизы, это дает возможность виновным оспорить принадлежность изъятой продукции к алкогольной.

При назначении пищевого исследования перед специалистом могут быть поставлены следующие вопросы:

- является ли представленная на исследование жидкость спиртным напитком;

- какой процент алкоголя содержит исследуемая жидкость;

- соответствует ли информация о спиртном напитке, обо-

значенная на этикетке, действительному содержанию жидкости, находящейся в данной емкости;

- каков химический состав исследуемой жидкости;
- является ли опасной для жизни и здоровья представленная жидкость при ее употреблении в пищевых целях.

§4. Типичные следственные ситуации и программа расследования на первоначальном этапе.

Как показывает практика, особенности расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий на первоначальном этапе наблюдаются в следующих следственных ситуациях:

Ситуация 1. Преступник задержан при осуществлении действий по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления, а в совершение антиобщественных действий при наличии в отношении него не менее двух зафиксированных ранее совершенных фактов совершения подобных действий.

Ситуация 2. Установлен факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий, имевший место некоторое время назад, личность преступника известна, однако, виновный на момент возбуждения уголовного дела не задержан.

Ситуация 3. Установлены факты совершения действий по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий (не менее трех), но личность преступника неизвестна или о нем имеется незначительная информация.

При первой ситуации в распоряжении следователя имеются сведения о совершенных преступных действиях по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действиях, известен способ их совершения, установлены данные на несовершеннолетнего, очевидцах этого преступления.

Основная задача и направление расследования в данной ситуации состоит в:

- доказывании фактов вовлечения в преступления или со-

ставляющих систему вовлечения в совершение антиобщественных действий именно задержанным лицом;

- наличия или отсутствия в его действиях состава преступления;

- установление обстоятельств, отягчающих или смягчающих ответственность либо исключających производство по делу.

При этом выдвигаются следующие типовые версии:

1) действия по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий имело место при обстоятельствах указанных очевидцами или самим подозреваемым;

2) вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий было совершено при других обстоятельствах.

Для отработки первой версии осуществляются следующие следственные действия:

- допрос несовершеннолетнего;
- задержание подозреваемого;
- личный обыск и допрос подозреваемого;
- допрос свидетелей;
- осмотр места происшествия;
- обыск по месту жительства, работы виновного;
- освидетельствование потерпевшего и подозреваемого;
- осмотр предметов;
- назначение экспертиз.

Для отработки второй версии осуществляются следственные действия:

- допрос несовершеннолетнего;
- допрос подозреваемого;
- очная ставка;
- проверка показаний на месте;
- допрос очевидцев;
- допрос лиц, прямыми очевидцами не являющимися, но могущими сообщить важную информацию для установления истины по делу.

Направление расследования при второй и следственной ситуации определяется необходимостью:

- поиском новых доказательств;
- проверке уже собранных.

Последовательность следственных действий может быть такова:

- осмотр места происшествия;
- допрос несовершеннолетнего;
- допрос свидетелей;
- назначение необходимых экспертиз;
- наложение ареста на почтово–телеграфную корреспонденцию.

Наиболее сложной, неблагоприятной с позиции достижения целей расследования, является третья типичная следственная ситуация. Сложность принятия решений в третьей следственной ситуации обуславливается отсутствием в распоряжении следователя на момент возбуждения уголовного дела сведений о преступнике или крайне ограниченным их объемом.

В данной следственной ситуации осуществляются следующие следственные действия:

- допрос вовлекаемых несовершеннолетних;
- допрос свидетелей;
- назначение судебных экспертиз.

Кроме этого следователем проводятся следующие мероприятия розыскного характера:

- дача поручения органу дознания о производстве оперативно–розыскных мероприятий;
- использование оперативных и криминалистических учетов;
- изучение уголовных дел по аналогичным преступлениям.

Типичные следственные ситуации и следственные действия на первоначальном этапе расследования позволяют составить программу действий следователя.

Кроме этого, необходимо отметить, что для преступлений, предусмотренных ст. 151 УК РФ, возможны частные программы расследования, которые зависят от конкретного вида антиобщественных действий, прямо указанных в диспозиции статьи.

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков.

Программа действий следователя на первоначальном этапе расследования выглядит следующим образом;

- допрос вовлекаемого несовершеннолетнего;
- его судебно–медицинское освидетельствование;
- задержание и допрос подозреваемого, его личный обыск;
- осмотр места происшествия;
- допрос свидетелей, очевидцев;
- назначение судебных экспертиз.

Рекомендация о проведении первым следственным действием допрос несовершеннолетнего связано с особенностью возраста, а также исключения возможности воздействия на него со стороны подозреваемого и иных заинтересованных лиц с целью изменения показаний.

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление одурманивающих веществ.

Для данного вида антиобщественных действий порядок проведения следственных действий следующий:

- допрос несовершеннолетнего;
- освидетельствование;
- осмотр места происшествия;
- задержание и допрос подозреваемого;
- обыск или выемка у подозреваемого одурманивающего вещества;
- назначение судебных экспертиз.

Проведение осмотра происшествия и обыска связано с тем, что преступники в начале расследования принимают меры к уничтожению основных доказательств одурманивающих веществ.

3. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством и попрошайничеством,

При организации расследования данного вида антиобщественного действия последовательность проведения следственных действий будет такова:

- допрос несовершеннолетнего;
- выемка у него предметов, свидетельствующих о бродяжничестве и попрошайничестве;
- допрос свидетелей, очевидцев;

- задержание подозреваемого, его обыск;
- обыск и выемка.

§5. Типичные следственные ситуации и программа расследования на последующем этапе

Начало последующего этапа предварительного расследования, как правило, совпадает с привлечением лица в качества обвиняемого, соответствующего постановления и допросом обвиняемого.

Своеобразие последующего этапа расследования определяется двумя взаимосвязанными обстоятельствами:

- появление в процессе расследования фигуры обвиняемого;
- наличием у следователя системы собранных и проверенных доказательств.

Поэтому содержание следственных ситуаций, которые обуславливают направление расследования и суть программы действий следователя, будет зависеть главным образом от существа предъявленного обвинения и результатов последующего допроса обвиняемого.

Основные задачи расследования на последующем этапе формируются следующим образом: процессуальное закрепление всех имеющихся доказательств; выявление новых эпизодов преступной деятельности; устранение противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц; обеспечение возмещения ущерба, если таковой имеется.

Содержание следственных ситуаций о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий на исследующем этапе будет следующим:

1. Обвиняемый полностью признает свою вину в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий и дает развернутые показания по существу предъявленного обвинения;
2. Обвиняемый признает свою вину по предъявленному обвинению, сообщает в показаниях новые сведения о своей преступной деятельности;
3. Обвиняемый признает себя виновным частично, отвергая

какую—либо часть обвинения;

4. Обвиняемый свою вину в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий полностью отрицает.

В первой следственной ситуации следователь сосредотачивает внимание на систематизации и оценке полученных доказательств, изучает обстоятельства, влияющие на степень ответственности обвиняемого, и личности обвиняемого.

При наличии первой следственной ситуации последующего этапа расследования проводятся следующие следственные действия:

- повторные и дополнительные допросы обвиняемых;
- допросы вновь установленных свидетелей, при необходимости повторные и дополнительные допросы ранее известных свидетелей;
- обыск или выемка (в том числе и повторные);
- следственный эксперимент;
- проварка показаний на месте;
- назначение судебных экспертиз, которые не были назначены и проведены на первоначальном этапе расследования;
- очные ставки между обвиняемым и свидетелями, а в случае противоречия в показаниях соучастников – между ними.

Проведение повторных и дополнительных допросов на этом этапе достаточно частое явление, обусловленное, главным образом, тем, что первоначальные следственные действия решают ограниченные задачи, определяющимися первоначальными следственными ситуациями. При каждом допросе обвиняемого следует стремиться к максимальной детализации его показаний по всем пунктам обвинения. При наличии соучастников нельзя забывать о необходимости отражения в протоколе допроса обвиняемого роли и степени участия каждого в содеянном.

Необходимо также учитывать, что нередко за безоговорочным признанием вины стоит не столько деятельное раскаивание обвиняемого, сколько стремление добиться скорейшего окончания следствия, чтобы остались не установленными иные факты, связанные с преступлениями в отношении несовершеннолетних

(например, совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего), а также желание скрыть не установленных соучастников.

Вторая следственная ситуация, когда обвиняемый признает свою вину по предъявленному обвинению и дополнительно сообщает в показаниях о новых фактах преступной деятельности, встречается редко. При этом большинство обвиняемых осознают тот факт, что от количества эпизодов зависит размер наказания.

Особенно неохотно обвиняемые дают инициативные показания против соучастников. Будучи изобличенными, как правило, не во всех эпизодах преступной деятельности, обвиняемые обоснованно опасаются, что лицо, привлеченное к ответственности на основе его показаний, неминуемо сообщит о неустановленных фактах его преступной деятельности. В некоторых случаях в дополнительных показаниях обвиняемых явно просматривается мотив мести.

Обвиняемые обоснованно надеются на назначение судом наказания, не связанного с лишением свободы в том случае, если доказанные эпизоды преступной деятельности не будут выглядеть как система действий, совокупность преступлений. Отсюда очевидна заинтересованность обвиняемых скрыть свои преступные действия.

Следует отметить еще одну особенность рассматриваемой ситуации. Она заключается в том, что обвиняемые, полностью признавая свою вину, и даже сообщая дополнительные факты, преследуют цель «взять на себя» преступление, совершенное его соучастником или даже другим лицом.

Следственные действия в условиях названной ситуации должны быть направлены, во-первых, на доказывание причастности конкретных обвиняемых к совершенному преступлению, во-вторых, на закрепление показаний по новым эпизодам преступной деятельности.

Программа расследования заключается в производстве таких следственных действий как:

- задержание и личный обыск соучастников обвиняемого;
- допрос соучастников обвиняемого;

- проведение очных ставок;
- выемка предметов и документов, подтверждающих участие обвиняемого и других лиц в совершении новых преступлений;
- обыск по месту жительства, работы обвиняемого и его соучастников;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- назначение судебных экспертиз,

Третья следственная ситуация возникает тогда, когда обвиняемый признает себя частично, отвергая какую-либо часть предъявленного обвинения с целью уклонения от более строгой ответственности за содеянное. Обычно отрицание части обвинения имеет место, когда эпизоды обвинения представляются виновному не доказанными, либо с его точки зрения неправильно сформулированы в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Чаще всего в данной ситуации имеет место не голословное отрицание части предъявленного обвинения, а аргументированный отказ признать себя виновным по оспариваемым пунктам обвинения,

В подобной ситуации действия следователя должны быть направлены на проверку аргументов обвиняемого с учетом анализа уже имеющихся доказательств и иных собранных материалов. Особое внимание следует уделить поиску новых доказательств, с помощью которых можно подтвердить либо опровергнуть показания обвиняемого,

В этих целях проводятся:

- допрос обвиняемого, знакомых, близких из числа его окружения;
- очные ставки;
- обыск по месту жительства, работы;
- проверка показаний на месте;
- опознание живых лиц и предметов;
- назначение экспертиз.

В четвертой следственной ситуации, когда обвиняемый отрицает свою вину существуют две ее разновидности:

1. Обвиняемый отказывается давать показания, «замыкается» в себе, тем самым, отрицая свою вину.

2. Обвиняемый полностью отрицая свою вину, выдвигает аргументы своей невиновности.

Работа следователя в данной ситуации требует тесного взаимодействия его и оперативного работника. Такое взаимодействие должно полностью заключаться в выявлении с помощью оперативно–розыскных мероприятий фактов, указывающих на причастность лица к совершенному деянию.

Результатом данных мероприятий может быть следующая информация о выявлении фактов:

- ранее неизвестных случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий;

- установление новых свидетелей и очевидцев преступления;

- выявление свидетелей, характеризующих обвиняемого;

- о совершении обвиняемым преступлений.

Проверка этой информации, как правило, способствует обнаружению новых доказательств вины. Данные сведения можно получить в результате умелого использования отдельных следственных действий:

- повторный осмотр происшествия;

- дополнительные допросы свидетелей и потерпевших.

§6. Особенности тактики следственных действий

Осмотр места происшествия

Осмотр места происшествия по делам о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и особенно антиобщественных действий является тем следственным действием, которое во многом может определить успешное решение задач расследования.

Поэтому, с целью дальнейшего полного и всестороннего расследования, осмотр места происшествия необходимо проводить всегда, даже и по первым фактам вовлечения. Тем более что это следственное действие, возможно, проводить и без возбуждения уголовного дела.

Непосредственными задачами осмотра места происшествия по указанным делам являются:

- изучение и фиксация обстановки где происходило вовлечение несовершеннолетнего;

- обнаружение, фиксация и изъятие следов и предметов используемых при совершении преступления;

- получение и оценка исходной информации для выдвижения общих и частных версий о лицах, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, иных участников, способах преступления и т.д.

Особое внимание при осмотре места происшествия необходимо обратить на следы, вещественные доказательства, свидетельствующие о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий, и которыми могут быть;

- средства физического и психического воздействия на несовершеннолетнего;

- вино водочная продукция и тара из-под нее;

- различные химические вещества и фармацевтическая продукция которые могут быть использованы в качестве одурманивающих веществ;

- различные записные книжки, тетради, записки в которых хранятся сведения о несовершеннолетнем, а также рецепты одурманивающих веществ, списки клиентов, получатели «зарплаты» и т. д.;

- для вовлечения в бродяжничество и попрошайничество одежда, придающая облик нищего, вызывающая жалость у окружающих, различные нагрудные таблички, плакаты жалобами на жизнь, просьбами о помощи;

Если местом происшествия является гараж, подвал, специально снятый частный или квартира, т.е. отдаленное от места жительства преступника место то в данном случае следует выявлять, фиксировать и изымать следы рук, обуви, транспортных средств, могущих свидетельствовать о причастности конкретных лиц к преступлению.

Обнаруженные спиртные напитки, одурманивающие вещества в процессе осмотра должны подвергаться описанию в протоколе и изыматься. Помимо составления протокола обстановка осмотра места происшествия должна фиксироваться в планах,

схемах, путам фотографирования и видеосъемки, Однако дополнительные способы фиксации достаточно редко применяются по делам данной категории, Путем составления лишь протокола осмотра места происшествия сложно в полном объеме отразить реальную обстановку происшедшего.

Кроме того, при проведении осмотра места происшествия и оформлении его результатов можно выделить следующие недостатки:

- неполно описывается обстановка места происшествия. Как правило, многие следователи ограничиваются перечислением в протокола обнаруженных объектов, баз отражения их местонахождения;

- неточно и неполно описываются обнаруженные следы и вещественные доказательства;

- не обнаруживаются следы и вещественные доказательства, которые как следует из материалов уголовных дел, имелись на месте происшествия.

Из-за спешки и невнимательности порой не обнаруживаются и не изымаются различные объекты, о наличии которых следователи узнают в ходе допросов подозреваемых и свидетелей.

- не изымаются обнаруженные и описанные в протоколе осмотра места происшествия вещественные доказательства

Обыск

Основными задачами обыска проводимого по дела о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий являются;

- обнаружение и изъятие предметов воздействия на несовершеннолетнего с целью вовлечения в совершение преступлений или антиобщественных действий;

- отыскание и изъятие следов, а также других предметов и документов, имеющих значение для дела;

- отыскание и изъятие средств, ценностей, имущества, полученных от вовлечения в преступление или занятия несовершеннолетним антиобщественными действиями (например, попрошайничеством);

- обнаружение и опись имущества и ценностей с целью

обеспечения возможной конфискации.

Когда расследование проводится по горячим следам, тогда производство обыска должно проводиться безотлагательно. Если возбуждению уголовного дела предшествует проведение предварительной проверки, экстренность в проведении обыска чаще всего отсутствует. Если в первом случае острый дефицит времени делает проблематичным проведение тщательных подготовительных действий, то ситуация второго рода более благоприятна. Это обстоятельство дает следователю возможность собрать сведения ориентирующего характера в отношении объектов предстоящего обыска, искомых предметов и личности обыскиваемого.

Время обыска должно быть выбрано таким образом, чтобы оно обеспечивало наиболее легкий доступ в обыскиваемое помещение, соответствовало периоду более вероятного нахождения искомых лиц и предметов на месте обыска, создавало максимально благоприятные условия для поиска следов преступления и затрудняло бы противодействие со стороны заинтересованных лиц. Необходимо отметить, что обыск по делам данной категории проводится как у виновных лиц, так и нередко и у вовлекаемых несовершеннолетних.

В ходе обыска у виновного искомыми объектами чаще всего являются:

- пустые бутылки, емкости из-под спиртного;
- лекарственные препараты и химические составы, которые могут быть сильнодействующими и одурманивающими, упаковки от них;
- рецепты и иные документы на получение лекарственных препаратов;
- долговые расписки несовершеннолетних в счет приобретения спиртных напитков или одурманивающих веществ.

При проведении обыска у несовершеннолетнего искомыми объектами будут:

- предметы и документы, характеризующие личность несовершеннолетнего;
- предметы, свидетельствующие о причастности к преступлению взрослого лица;

– предметы, по которым можно судить о предполагаемом способе вовлечения.

Допрос несовершеннолетних

Особую специфику по делам данной категории имеет допрос несовершеннолетних – как из числа свидетелей, так и вовлекаемых. Подготовка и проведение допроса таких лиц требует особой тщательности. Несовершеннолетний в зависимости от того, осознает ли он в силу своего возраста характер действий виновного, о которых ему предстоит давать показания, может испытывать стеснение от присутствия знакомых, близких ему лиц (педагога, родителя, родственника). По этой причине имеет смысл проводить допрос мальчиков – с участием педагога–мужчины и отца, а девочек – педагога–женщины и матери. Однако следователем может быть принято решение, отличное от рекомендуемого, исходя из того, кто из родителей для подростка является авторитетом, каков моральный облик самих родителей и характер их взаимоотношений с несовершеннолетним.

Нередко по делам данной категории виновными являются родители, иные близкие родственники несовершеннолетнего. В связи с этим следователю необходимо разъяснить несовершеннолетнему положение ст.51 Конституции Российской Федерации о праве не свидетельствовать в отношении самого себя и близких родственников, и в тоже время, в присутствии родственников принимать меры к получению согласия на дачу таких показаний. Следователю нередко приходится сталкиваться с упорным отказом родителей несовершеннолетнего, ставшего потерпевшим либо очевидцем совершения преступных действий взрослого лица, от явки для допроса. С их стороны такие действия объясняются «нежеланием продолжать моральное разложение ребенка», «допрос только усугубит происшедшее с ним» и иными доводами. В этой ситуации задачей следователя является поиск компромисса между интересами следствия и родительской заботой о моральном здоровье своего ребенка. В этом случае можно рекомендовать до начала допроса несовершеннолетнего согласовать с родителями содержание и форму вопросов, которые следователь намерен поставить перед допрашиваемым.

Известную сложность представляет допрос вовлеченного в совершение преступления или антиобщественных действий несовершеннолетнего. Это связано, во-первых, необходимостью избочлнчать в совершении преступления нередко своих близких родственников; во-вторых, он должен вспомнить и рассказать о фактах вовлечения, а если это касается вовлечения в антиобщественные действия, то как минимум о трех совершенных в отношении него фактов вовлечения за определенный период времени; в-третьих, давать показания о собственном поведении в совершении преступления.

Решая первую задачу, необходимо учитывать, что несовершеннолетний может говорить неправду в угоду родителей, близких родственников, знакомых, если они заинтересованы в исходе дела. Поэтому тщательная подготовка к допросу такого несовершеннолетнего, как правило, предопределяет успех данного следственного действия. Здесь важно верно избрать лицо, которое будет участвовать в допросе в качестве педагога и законного представителя. Если несовершеннолетний достиг 16 лет, ему необходимо разъяснить норму, определяющую ответственность за дачу ложных показаний, что также должно способствовать успеху допроса.

Во второй задаче необходимо учитывать, что несовершеннолетнему нередко трудно вспомнить конкретные, интересующие следователя факты. Это связано с тем, что несовершеннолетний уже неоднократно участвовал в совершении преступлений и антиобщественных действий совместно с взрослыми, и интересующие следствия факты ничем не отличались от других, в связи, с чем и не запомнились несовершеннолетнему. Следователь совместно с участвующими в допросе педагогом или законным представителем должен помочь допрашиваемому несовершеннолетнему сосредоточиться на нужных для следствия фактах. Это достигается путем зачитывания фрагментов показаний иных свидетелей, демонстрацией фото- видеоматериалов с осмотра места происшествия и т.п.

При решении третьей задачи необходимо отметить, что многие несовершеннолетние сами не отличаются образцовым поведением. Понимая, что в ходе допроса им придется оцени-

вать свое поведение, они будут умалчивать отдельные факты. Этому же способствует страх, что их поведение станет известно родителям, близким, друзьям и будут предметом обсуждения. В данном случае следователю необходимо показать, что ему известны не только основные, но и мелкие факты жизни подростка, что привет последнего к выводу о необходимости дать правдивые показания.

Допрос свидетелей

Одним из распространенных следственных действий по делам о вовлечении несовершеннолетних является допрос свидетелей, выступающий в качестве основного источника получения и проверки информации о расследуемом событии.

Главная цель при допросе очевидцев данной категории – установление фактов совершения подозреваемым действий, по своему содержанию подпадающих под признаки преступления, предусмотренного ст.ст. 150 и 151 УК РФ. В свою очередь названная цель состоит из нескольких составляющих. Их содержание таково:

- выяснить, какие действия совершал виновный с целью вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественные действия, в чем они выражались (физическое насилие, угроза его применения, обман, шантаж и т.п.);
- определить, какие конкретные предметы, средства были использованы подозреваемым при совершении вовлечения;
- установить, имеется ли причинная связь между такими действиями и общественно опасными последствиями.

Следует констатировать, что допрос непосредственного очевидца нередко достигает своей цели лишь частично. Основная причина этого, как правило, заключается в отсутствии при подготовке допроса сведений о личности свидетеля, позволяющих верно построить его тактику. Известно, что без этого трудно рассчитывать на установление в ходе допроса психологического контакта следователя с допрашиваемым, поскольку в ходе допроса неминуемо затрагиваются вопросы личностного свойства.

Фактор времени имеет заметное влияние на выбор тактических приемов допроса указанной группы свидетелей.

В большинстве случаев по делам данной категории допрос непосредственных очевидцев происходит по истечении длительного периода времени с момента, как они наблюдали расследуемое событие. Как показывает практика, через длительное время после восприятия события достаточно точно и подробно воспроизводят его на допросе очевидцы, которые:

- впервые наблюдали действия виновного по вовлечению несовершеннолетнего в преступление или антиобщественные действия;

- ранее наблюдали действия виновного по вовлечению несовершеннолетнего, но в интересующий следствие день столкнулись с новыми действиями виновного, отличающимися от предыдущих, необычностью поведения виновного;

- вызвали сильное волнение или даже возмущение (например, физическое насилие над несовершеннолетним).

Прежде чем принять решение о применении тех или иных тактических приемов для восстановления в памяти забытого, необходимо выяснить, с какой выше названной категорией свидетелей предстоит беседовать. Для всех из них характерны воспоминания по ассоциациям. Поэтому эффективными будут такие тактические приемы, как предъявление вещественных доказательств, оглашение фрагментов показаний несовершеннолетнего. При допросе свидетелей, впервые наблюдавших действия по вовлечению несовершеннолетнего, следует узнать его расписание дня, фамилии и местонахождение его знакомых, родственников. В последующем, анализируя показания ранее допрошенных лиц легко установить факт, который будет ключевым для свидетеля, чтобы вспомнить событие интересующее следствие.

Всегда запоминается необычное поведение виновного. Например, виновный, путем рассказов, примеров, демонстрирует «преступную романтику», а затем предлагает участвовать в распитии спиртных напитков, а дальнейшем и в совершении преступления. Свидетель, наблюдавший подобное, в ходе допроса подробно характеризует виновного, его привычки. Однако от таких свидетелей следует ожидать и ложных показаний, и цель следователя в данном случае уличить их во лжи. Для этого

используются тактические приемы, связанные с детализацией показаний, чтобы выявить в них противоречия; предъявлением доказательств с нарастающей силой.

В тех случаях, когда свидетель наблюдал применение физического насилия либо угрозы его применения и не воспрепятствовал этому, следует выяснить причины такого поведения. Наиболее эффективны тактические приемы допроса свидетелей, основанные на обращении к их положительным качествам, либо демонстрации следователем ложного представления об объеме доказательств.

Предпринятый анализ содержания протоколов допроса очевидцев указывает на такой недостаток, как описание действий виновного в общих чертах, ничего не значащими фразами: «сильно уговаривал...», «вроде бы угрожал», «что-то обещал» и т.п. В лучшем случае следователь пытался конкретизировать содержание увиденного очевидцем путем постановки дополнительных вопросов. Очевидно, что допрашивающий не добился решения одной из центральных задач допроса – не определил, какие конкретные действия (способы) были выполнены виновным при совершении преступления.

При допросе свидетелей по делам о вовлечении несовершеннолетнего в преступление или совершение антиобщественных действий должны быть выяснены следующие вопросы:

- кто, когда и где занимался вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий;
- сколько фактов (эпизодов) вовлечения известно ему; известны ли свидетелю мотивы действий преступника;
- каков способ (способы) совершения преступления;
- время, в течение которого длится преступная деятельность подозреваемого;
- какими сведениями он располагает о личности подозреваемого, вовлекаемого несовершеннолетнего, об их взаимоотношениях, родстве;
- известны ли ему конкретные причины, побудившие подозреваемого совершить действия, ответственность за которые предусмотрены ст. 150 и 151 УК РФ;

– какие обстоятельства, по мнению свидетеля, способствовали достижению подозреваемым преступного результата.

Допрос подозреваемого

Успех допроса подозреваемого по делам о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий зависит от того, производится данное следственное действие по факту задержания виновного с поличным либо по материалам проверки, собранным органом дознания, спустя определенное время.

В первом случае допрос характеризуется бесконфликтностью его проведения. Допрашиваемый, за редким исключением, дает правдивые и полные показания о своих преступных действиях, что обусловлено их очевидностью и наличием свидетельской и доказательственной базы, а также фактом неожиданного задержания. Основная задача следователя сводится к сохранению бесконфликтности, наиболее полному выяснению и фиксации показаний не только о факте вовлечения несовершеннолетнего и совершении преступления, во время которого он был задержан, но и о предыдущих фактах, конкретизировать и детализировать их таким образом, чтобы каждое обстоятельство могло быть проверено и подтверждено иными доказательствами.

Основные тактические приемы допроса в бесконфликтной ситуации заключаются в следующем: изложение обстоятельств в форме свободного рассказа; детализация показаний; совместный анализ показаний; сопровождение допроса проверкой и уточнением показаний на месте совершения преступления.

Во втором случае допрос, как правило, носит конфликтный характер. Это обычно выражается в том, что подозреваемые на первом допросе давали частично или полностью ложные показания. Правда, в дальнейшем многие из них, убедившись в наличии достаточных доказательств, меняли показания.

Следователь, нередко, помимо показаний свидетелей, располагает и вещественными доказательствами причастности допрашиваемого к совершению подобных действий. Поэтому допрашиваемый осознает, что полное отрицание своей причастности к совершению инкриминируемых действий – далеко не

лучшая защита. По этим же причинам допрос подозреваемого в вовлечении несовершеннолетнего практически не знает случаев выдвижения подозреваемым алиби. Чаще всего подозреваемые, признавая факт осуществления ими определенных действий, указывают на их неумышленный характер, и приводят следующие доводы:

- совершенные по отношению к несовершеннолетнему действия не были направлены на вовлечение последнего в совершение преступления или антиобщественных действий, а преследовали удовлетворение личных потребностей;

- не знал, что за подобные действия наступает уголовная ответственность;

- несовершеннолетний добровольно согласился принять участие в совершении преступления или антиобщественных действий.

Основное средство проверки и опровержения аргументов подозреваемого – это постановка детализирующих вопросов и сопоставление его показаний с материалами уголовного дела с целью выявления противоречий.

В ходе допроса подозреваемого по делам о вовлечении несовершеннолетнего в преступления или антиобщественных действий, используя тактические приемы эмоционального и логического воздействия, необходимо выяснять следующие вопросы:

- где, когда и при каких обстоятельствах совершены действия по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий;

- количество совершенных фактов;

- период времени, в течение которого происходило систематическое вовлечение;

- конкретные действия (способы) вовлечения несовершеннолетнего;

- отношение к несовершеннолетнему (родство, знакомство, педагог, воспитатель, опекун и т.д.);

- намерены ли были и дальше заниматься преступной деятельностью, если бы не были задержаны;

- иные обстоятельства дела (наступившие последствия,

смягчающие или отягчающие обстоятельства и т.д.).

Освидетельствование

Освидетельствование по делам данной категории имеет свои особенности. Целью освидетельствования – обнаружение следов преступления как у несовершеннолетнего потерпевшего так и особых примет на теле преступника. Особняком по делам данной категории стоит судебно–медицинское освидетельствование, которое не является следственным действием, но результаты которого имеют существенное значение для расследование дел указанной категории.

Именно с помощью судебно–медицинского освидетельствования определяется физическое состояние несовершеннолетнего (состояние алкогольного опьянения, употребление одурманивающих или наркотических веществ, наличие на теле следов физического насилия). В отношении взрослого лица, виновного в вовлечении, судебно–медицинское освидетельствование, как правило, проводится с целью его физического состояния (например, алкогольного опьянения).

Очная ставка

Необходимо отметить, что проведение очной ставки с участием несовершеннолетних имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать в ходе расследования.

При наличии противоречий в показаниях обвиняемого и других лиц перед следователем обычно возникает вопрос, эффективно и верно в тактическом плане проведение очной ставки. Сложность решения вопроса заключается в следующем:

а) несовершеннолетние неохотно соглашаются на участие в очной ставке, не желая прослыть «предателем» или боясь мести со стороны других соучастников;

б) не исключено отрицательное влияние во время очной ставки на подростка со стороны другого участника, особенно из числа ранее судимых и лиц со стойкими антиобщественными взглядами;

в) иногда следователи изначально видят бесперспективность очной ставки.

Подготовке к очной ставке должно быть уделено особое внимание. При этом следователь должен решить следующие

вопросы:

- обладает ли обвиняемый сильным влиянием на несовершеннолетнего;
- способен ли несовершеннолетний изменить свои показания под влиянием взрослого;
- какие имеются доказательства, способные повлиять на устранение противоречий;
- какова очередность постановки вопросов участникам очной ставки;
- какие именно противоречия и в каком объеме должны быть устранены;
- кто должен присутствовать при проведении очной ставки и как это может сказаться на результатах данного следственного действия;
- каковы способы фиксации показаний допрашиваемых (в том числе и дополнительные). Могут ли они повлиять на поведение допрашиваемых и т.д.

Зачастую во время очной ставки взрослое лицо пытается повлиять на показания несовершеннолетнего относительно мест, времени, количества фактов вовлечения, участия в нем тех или иных лиц и тем самым поставить под сомнение ранее данные показания несовершеннолетнего.

В подобной ситуации следователь должен проводить не одну, а несколько очных ставок и в каждом случае рассматривать эпизоды противоправных действий виновного отдельно.

Проверка показаний на месте

Учитывая часто встречающиеся неточности в показаниях несовершеннолетних, проверка показаний на месте является важнейшим средством установления механизма преступления, роли участников события. Необходимость в проверке показаний несовершеннолетнего на месте возникает когда:

- а) подросток затрудняется описать обстановку проверяемого события, но заявляет, что может указать место и после вспомнить и рассказать о случившемся;
- б) следователь сомневается, что подросток был на указанном им месте;
- в) несовершеннолетний утверждает, что он или другие

участники события выбросили или спрятали что-либо на месте, а следователь в силу недостаточности информации затрудняется самостоятельно определить их местонахождение.

Проведение данного следственного действия с участием несовершеннолетнего требует тщательной подготовки, учитывая особенности возрастной психологии подростка. Так, в подготовку обязательно входит определение маршрутов движения. Важно уделять внимание анализу ранее данных показаний, в которых конкретные действия виновного должны быть подтверждены иными материалами дела. В частности, возможное нахождение предметов в реальной обстановке должно найти отражение как в показаниях свидетелей, так и в протоколе осмотра места происшествия. В таких случаях можно быть уверенным в эффективности данного следственного действия. Его целесообразно проводить, если показания несовершеннолетнего неконкретны, мало связаны с обстановкой места проверяемого события. Поэтому в процессе подготовки необходимо дополнительно допросить несовершеннолетнего с целью уточнения ранее данных показаний. Для рекогносцировки на местности следователь может сам предварительно побывать там, где предполагается проверка показаний. Это во многом определяет последовательность проведения данного следственного действия.

В ходе проведения проверки показаний на месте необходимо полностью исключить возможность какой-либо подсказки или внушения со стороны лиц, участвующих в следственном действии. Даже заметив некоторое несоответствие фактических данных, содержащихся в показаниях подростка, с окружающей обстановкой, не следует торопиться с устранением этого противоречия. Несовершеннолетнему, чьи показания проверяются, нужно представить возможность исчерпывающе сообщить об известных ему обстоятельствах, связанных с расследуемым событием. Следователь не должен в ходе проведения данного следственного действия, делать необоснованные, поспешные оценки, и тем более высказывать их вслух. Иногда подобного поведения следователя достаточно, чтобы несовершеннолетний потерял доверие к нему, что может толкнуть его на путь ложных показаний.

Результаты проверки показаний на месте должны оцениваться в совокупности с другими доказательствами, по итогам всех следственных действий.

Предъявление для опознания

В качестве объектов для предъявления на опознания чаще всего по делам данной категории выступают:

- живые лица: подозреваемые, потерпевшие, свидетели;
- предметы, с помощью которых происходило вовлечение несовершеннолетнего;
- участки местности, жилые и иные помещения, где происходили преступные события;
- транспортные средства, используемые в преступлении.

В большинстве случаев опознающими выступали несовершеннолетние (потерпевшие, свидетели). Предъявление для опознания, как и проведение других следственных действий с участием несовершеннолетних, определяется особенностями возрастной психологии.

Подготовка к проведению данного следственного действия заключается в выявлении условий восприятия объекта подростком, а также уровня его умственного и психического развития.

Поскольку психическое и физическое состояние несовершеннолетнего в момент восприятия имеет существенное значение для решения вопроса о целесообразности предъявления для опознания, необходимо располагать информацией о степени функционирования органов чувств, зрения, слуха в момент восприятия, характер и устойчивость памяти, эмоциональную возбудимость.

Если несовершеннолетний в ходе допроса затрудняется описать какой-либо объект, однако при этом утверждает, что сможет его опознать, не следует отказываться от предъявления для опознания. Необходимо знать, что подросткам иногда трудно описать какой-нибудь объект в виду ограниченности словарного запаса. Без особо труда они при этом опознают предъявленный им объект, уверенно выделяя его из группы сходных.

При проведении данного следственного действия требуется участие специалиста в области подростковой психологии. Это позволит правильно и грамотно организовать и провести след-

ственное действие, правильно оценить процесс формирования показаний.

Назначение и производство экспертиз.

По делам рассматриваемой категории заключение экспертиз является одним из основных источников доказательств. При их расследовании возникает необходимость назначения и производства следующих экспертиз:

- судебно–медицинской (живого лица в отношении несовершеннолетнего подвергнувшегося физическому насилию; по документам; установления возраста);
- судебно–химическая;
- судебно–пищевая;
- судебно – наркологическая;
- судебно – психологическая;
- судебно – психиатрическая.

Кроме этого, по делам рассматриваемой категории в различной частотой назначались следующие экспертизы: почерковедческая, баллистическая, дактилоскопическая, судебно–биологическая.

Результаты судебно–медицинской экспертизы по делам о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий имеют значение:

- а) для решения вопроса о способе совершения преступления;
- б) как квалифицирующий признак, прямо указанный в диспозиции статьи (ч. 3 ст.ст. 150 и 151 УК РФ);
- в) для определения степени причиненного вреда здоровью потерпевшего.

Действуя уже в рамках возбужденного уголовного дела, следователь должен прилагать достаточно усилий, чтобы обнаружить необходимые документы о причинении вреда здоровью несовершеннолетнего. Так, несовершеннолетний может сам обратиться к врачу после получения побоев от виновного лица, либо ему была оказана помощь бригадой «скорой помощи», о подобных фактах может знать участковый врач и т.п. В связи с этим следователь в ходе допроса обязан установить, обращался ли несовершеннолетний самостоятельно в лечебное учреждение

по поводу полученных телесных повреждений, допросить родителей, близких родственников, при необходимости врача относительно оказания медицинской помощи подростку.

Нередко несовершеннолетние имеют телесные различные повреждения и не связанные с совершением данного преступления, однако утверждают об этом. Поэтому одна из целей назначения данной экспертизы является установления времени образования телесных повреждений, механизма их образования при тех обстоятельствах, на которые указывает несовершеннолетний.

Судебно–медицинская возраста несовершеннолетнего проводится в том случае, когда следователь не располагает сведениями о возрасте и принятыми мерами не найдено документальное подтверждение. С помощью данной экспертизы следователь может получить ответ на такие вопросы:

- а) каков возраст обследуемого лица;
- б) достигло ли лицо определенного возраста;
- в) соответствует ли заявление данного лица о том, что оно достигло названного возраста.

Предметом исследования при производстве судебно–химической экспертизы (в рамках КЭМВИ) выступают вещества, используемые виновными в качестве одурманивающих. В зависимости от обстоятельств дела перед экспертом ставятся следующие вопросы:

- к какой категории веществ относятся представленные образцы наркотическим, психотропным, сильнодействующим, одурманивающим, ядовитым;
- если к одурманивающим, не входят ли они в список одурманивающих веществ;
- если кустарного производства, из каких компонентов изготовлены;
- если не входят в список, по каким компонентам их можно отнести к одурманивающим;
- в чем заключается эффект одурманивания;
- какой способ применения веществ с целью достижения одурманивающего эффекта;
- имеют ли представленные образцы веществ общую родо-

вую принадлежность, (данный вопрос ставится перед экспертом в случае изъятия веществ в разных местах).

Судебно–пищевая экспертиза по делам данной категории проводится в тех случаях, когда виновное лицо обвиняется в систематическом вовлечении несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков и необходимо подтвердить, что жидкость, предлагаемая к употреблению, является алкогольной. Возможности данной экспертизы используются не в полной мере, особенно это касается случаев употребления спиртных напитков кустарного производства. В большинстве случаев следователи, не назначая данную экспертизу, ссылаются на протоколы осмотра места происшествия, показания свидетелей, потерпевших, самих виновных.

На разрешение данной экспертизы, в зависимости от обстоятельств дела ставятся следующие вопросы;

- является ли представленная жидкость спиртным напитком;
- какой процент алкоголя содержит исследуемая жидкость;
- соответствует ли имеющаяся информация о спиртном напитке, обозначенном на этикетке, действительному содержанию жидкости, находящейся в данной емкости;
- каков химический состав исследуемой жидкости;
- не является ли опасной для здоровья спиртосодержащая жидкость при ее употреблении в пищевых целях.

На почерковедческую экспертизу направляются изъятые в ходе различных следственных действий документы, записки, письма, черновые записи для установления исполнителя и обстоятельств выполнения рукописных записей и подписей.

Назначение и проведение судебно–наркологической экспертизы вызывается потребностями практики расследования дел данной категории. Особенно это относится к вопросам расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ), и к таким видам вовлечения как употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, бродяжничество и попрошайничество. Именно при этом виновные лица чаще всего злоупотребляют спиртными напитками, одурманивающими и даже наркотическими ве-

ществами.

При проведении судебно–наркологической экспертизы решаются следующие вопросы;

- страдает ли лицо алкоголизмом;
- если страдает, нуждается ли оно в принудительном лечении.

Необходимо отметить, что по делам рассматриваемой категории практически не назначалась данная экспертиза в отношении вовлеченных несовершеннолетних, что является ошибкой. Если по материалам уголовного дела стало известно, что несовершеннолетний в результате систематического вовлечения в преступления или антиобщественные действия практически стал алкоголиком, назначение данной экспертизы необходимо. Это может быть расценено как причинение вреда здоровью, чему должна быть дана юридическая оценка.

Судебно–психиатрическая и судебно–психологическая экспертизы по делам данной категории должны назначаться не только в отношении обвиняемого, но и для установления психического и физического состояния несовершеннолетних свидетелей и потерпевших, когда возникают сомнения в их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение по делу.

При расследовании дел данной категории возникает необходимость производства и иных экспертиз: дактилоскопических, баллистических, холодного оружия и т.д., которые не имеют существенных особенностей по делам о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий.

Заключение

От качества первичных материалов, полноты и объективности информации, содержащейся в них, зависит обоснованность возбуждения уголовных дел данной категории. В ряде случаев необходимо проведение доследственной проверки с целью получения достоверной информации о признаках вовлечения несовершеннолетнего. Комплексы первоначальных следственных действий, равно как и выбор направлений расследо-

вания предопределяются складывающейся по делу следственной ситуацией.

Контрольные вопросы:

1. Каковы способы вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественные действия?
2. В чем особенности доследственной проверки фактов вовлечения несовершеннолетних?
3. Каковы типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественные действия?
4. Каковы особенности допроса несовершеннолетних по фактам вовлечения несовершеннолетних?
5. Какие экспертизы назначаются по делам данной категории?

Тема 9: Расследование преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и малолетних

Вопросы лекции:

1. Методика раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных статьями 131 – 135 Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Методика расследования преступлений, предусмотренных ст. 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Принятие мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений против половой неприкосновенности малолетних.

Список литературы

Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений. Научно–практическое пособие – М., Проспект, 2011 – 408 с.;

Коченов М.М. Судебно–психологическая экспертиза: Теория и практика. Избранные труды. – М.: Генезис, 2010 – 352 с.

Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 718 с.

Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен, 2005. – 912 с

Скичко О.Ю. Тактико–психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительном следствии / Под научной редакцией доктора юридических наук, профессора В.И. Комиссарова – М.: Юрлитинформ, 2010. – 184 с.

Заключение

Контрольные вопросы

1. Методика раскрытия и расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрены статьями 131 – 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних

В методике раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 131 – 135 Уголовного кодекса, существенных различий не имеется.

Прежде всего, в зависимости от вида преступления необходимо определить обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию в процессе расследования. К этим обстоятельствам относятся, в частности, следующие:

а) по *объекту* преступления: кем является потерпевший по роду деятельности (например, учащийся школы, ПТУ), состояние здоровья, уровень интеллектуального развития; образ жизни и поведения, увлечения (занимается ли музыкой, танцами, спортом и т.д.); как потерпевший оказался на месте происшествия и что может сообщить о преступнике, были ли они знакомы до преступления, если да, то в каких отношениях они находились ранее; какие следы могли остаться на теле и одежде преступника; применял ли преступник насилие, если да, то в чём оно выразилось; сопротивлялся ли потерпевший преступнику; кому известно о случившемся и т.д.;

б) по *объективной стороне* преступления: где, когда и при каких обстоятельствах было совершено преступление; был ли потерпевший приведён в беспомощное состояние, если да, то

какие средства (спиртные напитки, наркотики и т.п.) применил преступник; был ли преступник вооружён, если да, то каким оружием (или использовал в качестве оружия иные предметы) и т.п.;

в) по *субъекту* преступления: если преступник известен, то кем он является: возраст, профессия, семейное положение, образ жизни; злоупотребляет ли спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами; привлекался ли ранее к уголовной ответственности, за какие преступления; несовершеннолетний, группа насильников; каким образом она образовалась, роль каждого участника группы в содеянном и т.п.;

г) по *субъективной стороне* преступления: когда, где и при каких обстоятельствах возник умысел на совершение преступления; осознавал ли виновный, что совершил преступление, и т.п.

Способ преступления. В криминалистической характеристике преступлений сексуального характера особое внимание уделяется способу их совершения и сокрытия. Способ совершения указанных преступлений зависит от:

а) вида воздействия на личность потерпевшего (насилия, угроз его применения, шантажа и т.д.) и условий его применения;

б) места и времени совершения преступления;

в) личности преступника и потерпевшего;

г) совершения преступного деяния одним лицом или группой лиц;

д) взаимоотношений субъектов преступления и других обстоятельств его совершения.

Выбор способа при совершении преступления, предусмотренного ст. 131 Уголовного кодекса, находится в прямой зависимости от того, совершается оно с применением насилия, угроз применения насилия или с использованием беспомощного состояния жертвы. В первом случае насилие может быть направлено как против личных интересов потерпевшего, так и их близких. Насилию могут предшествовать *подготовительные действия*, иногда *простые*, иногда *сложные*.

Следственная и судебная практика свидетельствуют о том, что зачастую преступное намерение по ст. 131 Уголовного кодекса носит импульсивный характер и формируется под воздействием ситуации, благоприятной для лица, потенциально готового к этому. Поэтому изнасилование обычно сопровождается *простыми* подготовительными действиями: грубым физическим насилием, обычно сопряжённым с причинением телесных повреждений жертве, удержанием её рук и ног для преодоления сопротивления.

Под *сложными* подготовительными действиями понимаются, например: подбор оружия или предметов, используемых в этом качестве, маскировочных средств, обдумывание вариантов сокрытия следов преступления и др. Так, насильники, имеющие сексуальные отклонения, заранее подыскивают жертву, изучают образ жизни, отслеживают её, тщательно выбирают момент для нападения и т.п.

Преступления против половой неприкосновенности малолетних характеризуются, как правило, следующими особенностями:

- а) предварительным знакомством преступника с жертвой;
- б) вхождением к ней в доверие;
- в) завлечением потерпевших обманным путём в места, удобные для осуществления преступных намерений, и использованием при этом, в том числе автомобилей (под предлогом прокатить жертву на автомобиле, довезти её до нужного места и т.п.);
- г) совершением преступлений в дневное время (11 – 16 часов), когда дети находятся без присмотра взрослых.

Совершение указанных преступлений во многом облегчается и тем обстоятельством, что в силу своего возраста и слабого физического развития потерпевшие не в состоянии оказать должного сопротивления преступникам.

Во многих случаях преступления против половой неприкосновенности совершаются (или начинают совершаться) на территориях, которые хорошо знакомы потерпевшим, и где они не ожидают нападения: в подъездах жилых домов, на детских площадках, по дороге в школу или из школы, у магазинов и т.п.

Так, Дегтярёв А.В. совершал преступления в жилых домах (на лестничных площадках в подъездах). Он предварительно представлялся своим жертвам медицинским работником ("доктором"), предлагал произвести срочный медицинский осмотр, затем фотографировал потерпевших обнажёнными и совершал в отношении них сексуальные действия, в том числе насильственного характера, а также развратные действия.

Преступная деятельность Дегтярёва продолжалась с июня 2005 года по июнь 2009 года. За этот период им в различных районах Санкт–Петербурга было совершено 15 преступлений в отношении малолетних детей.

Приговором Куйбышевского районного суда Санкт–Петербурга Дегтярёв А.В. признан виновным в совершении 11 преступлений, предусмотренных ст. 135 Уголовного кодекса, 4 преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 132 Уголовного кодекса, и осуждён к 18 годам лишения свободы.

Имелись случаи, когда преступники различными способами завлекали несовершеннолетних потерпевших в свои жилища, которые впоследствии и становились местом преступления.

Следы преступления и меры по их сокрытию позволяют ориентировочно судить о преступном опыте, характере, возрасте, силе, росте, профессии, месте жительства и психических отклонениях в развитии виновного.

По уголовным делам рассматриваемой категории наиболее важные материальные следы преступления сохраняются, прежде всего, на теле жертвы в виде телесных повреждений, а также в виде следов–наслоений на одежде. В меньшей степени можно рассчитывать на обнаружение следов на теле и одежде преступника, а также на местности. Это – волосы, пятна крови, слюны, спермы, ворсинки одежды, частицы грунта и растительности, следы рук, губ, зубов, обуви и транспортных средств. Остаются и мысленные образы, запечатлевшиеся в памяти жертвы, а также случайных свидетелей произошедшего.

При расследовании важно иметь в виду виктимологический аспект, то есть поведение потерпевшего, которое в ряде случаев провоцирует действия преступника. Это необходимо для уяснения субъективной стороны преступления, ибо в ряде случаев

подозреваемый, ориентируясь на поведение потерпевшего, расценивает его действия как согласие на вступление в половую связь.

Потерпевшие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 – 135 Уголовного кодекса, как правило, имеют повышенную сексуальность и разного рода нарушения физического развития. В силу своего болезненного состояния они легко и даже с любопытством принимают сексуальные предложения и позволяют производить с собой различные развратные действия.

Получение информации о преступлении.

Обычно следователи следственных органов Следственного комитета получают информацию о совершённых преступлениях, предусмотренных статьями 131 – 135 Уголовного кодекса, двумя путями:

а) непосредственно от заявителей;

б) от сотрудников полиции, к которым с соответствующим заявлением (письменным или устным) обратилась потерпевшая или потерпевший (их родственники).

Наиболее важную информацию о происшедшем событии следователь обычно получает от потерпевшего. По этой причине к её получению необходимо относиться с максимальной серьёзностью.

Одним из наиболее сложных моментов в расследовании преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних является проблема получения полной информации о происшествии на стадии доследственной проверки.

В связи с этим целесообразно рекомендовать следующий порядок действий при поступлении в следственный орган Следственного комитета сообщения о совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

При обращении заявителя (чаще всего это родственники несовершеннолетних потерпевших) необходимо получить от него в краткой форме заявление о совершённом преступлении, в котором в краткой форме должно быть указано следующее:

1) время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления;

2) сведения о лице, которое, со слов заявителя, совершило преступление;

3) характер и размер вреда, причинённого преступлением.

В этом же заявлении должно быть указано, что заявитель добровольно выдаёт следователю предметы и (или) документы, которые могут быть в дальнейшем приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств с описанием каждого из выдаваемых предметов (например: "К настоящему заявлению прилагаю следующие предметы одежды, в которую потерпевший был одет в момент совершения в отношении него преступления: трусы чёрные с надписью "Playboy", рубашку зелёного цвета с этикеткой "Gucci" и т.д.). Если после преступления одежда подвергалась обработке (например, была постирана), то об этом также должно быть указано в заявлении. Необходимо попросить заявителя упаковать каждый предмет одежды раздельно. Иной допустимой формы изъятия предметов или документов на стадии доследственной проверки закон, к сожалению, следователю не предоставляет.

Проверка сообщения о преступлении

После приёма и регистрации заявления о преступлении необходимо организовать производство оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, которые позволят в кратчайшие сроки принять по заявлению законное и обоснованное решение.

На этой стадии уголовного судопроизводства следователь должен выдвинуть и проверить только две общие версии:

1) о том, что событие преступления, указанного в заявлении, имело место;

2) о том, что событие преступления, указанного в заявлении, не имело места.

Кроме общих могут быть выдвинуты ещё и частные версии, в зависимости от информации, которая приведена в заявлении.

Если заявление о преступлении поступило следователю по истечении непродолжительного времени после его совершения, то, *прежде всего*, необходимо направить потерпевшего для производства судебно-медицинского освидетельствования с целью установить:

а) наличие на его одежде или теле следов, имеющих значение для дела;

б) наличие повреждений на одежде;

в) характер причинённых телесных повреждений, их количество и локализацию.

В ходе освидетельствования судебно–медицинским экспертом должны быть изъяты и впоследствии переданы следователю:

а) весь комплект верхней и нижней одежды, которая находилась на потерпевшей в момент изнасилования, и обувь (если ранее не представлены заявителем);

б) предметы, которыми вытиралось тело, очищалась одежда и обувь;

в) микрочастицы с рук и других частей тела, которых касался преступник;

г) содержимое из–под ногтей и из ногтевых щелей;

д) следы на теле, происходящие от организма преступника;

е) образцы содержимого половых путей, прямой кишки, рта, содержимого между зубов (в зависимости от обстоятельств дела);

ж) счёс волос с лобка с целью обнаружения в последующем волос, принадлежащих преступнику;

з) посторонние частицы, наслоившиеся и внедрившиеся в повреждения тела потерпевшего, если при этом не причиняется боль, и нет риска внесения инфекции.

Если заявление о преступлении подано спустя продолжительное время после совершения преступления, то первым по важности мероприятием является *получение информации о преступлении непосредственно от потерпевшего*.

Этот этап доследственной проверки является исключительно важным по своей значимости: в случае совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних только потерпевшие оказываются иногда единственными очевидцами преступлений, совершённых в отношении их, и по этой причине располагают уникальной информацией, необходимой следователю для принятия законного и обоснованного решения.

При проверке сообщения о преступлении следователю необходимо получить от потерпевшего, в частности, следующую информацию:

а) об обстоятельствах встречи с преступником;

б) о характере взаимоотношений потерпевшего и преступника, не носящих криминальный характер, до совершения преступления (если таковые имели место);

в) о пути следования потерпевшего и преступника на место происшествия;

г) о месте происшествия, его месторасположении, наличии на нём конкретных предметов, их виде, состоянии, локализации;

д) о механизме совершённого преступления, количестве преступников, действиях каждого из них, приметах одежды, характерных чертах внешности, особенностях речи, именах (прозвищах) и т.д.;

е) о путях ухода каждого из преступников, а также потерпевшего с места происшествия;

ж) о том, какие предметы, принадлежащие потерпевшему или преступнику, могли остаться на месте происшествия;

з) о том, похитили ли преступники предметы, принадлежавшие потерпевшему, если да, то какие именно;

и) о наличии свидетелей встречи потерпевшего с преступником, их движения к месту происшествия и произошедшего преступления;

к) о том вступал ли потерпевший ранее в половую связь с кем-либо, как часто, когда был последний добровольный половой акт (данную информацию в обязательном порядке необходимо выяснять у несовершеннолетних потерпевших женского пола).

Характерные для несовершеннолетних особенности психики влияют на процессы формирования и дачи показаний, что создаёт значительные трудности при получении от них информации и последующей её оценке. Осуществлять расследование уголовного дела, по которому потерпевшим от сексуального насилия является ребёнок, очень сложно. Часто бывает сложно убедить ребёнка говорить на эту тему либо оценить достовер-

ность полученной от него информации. Многие практические работники испытывают дискомфорт при работе с несовершеннолетними и не знакомы с методами установления контакта с ними.

Доля детей дошкольного и младшего школьного возраста по уголовным делам, где несовершеннолетние являются потерпевшими, достаточно высока. Они, как уже указывалось выше, в силу разных причин оказываются иногда единственными очевидцами преступлений, совершённых в отношении их.

Как правило, получить какие-либо сведения, беседа с ребёнком, можно уже с трёхлетнего возраста, хотя детей в этом возрасте считают слишком маленькими для дачи показаний на следствии и в суде. Тем не менее, это не так. Дети имеют живое воображение, но прекрасно понимают разницу между настоящим и выдуманным. Обычно их ложь совершенно очевидна.

Работая с такими потерпевшими, необходимо учитывать два фактора. *Первый* – безотлагательность. Хотя у маленьких детей хорошая память, по прошествии некоторого времени после инцидента они могут путать последовательность событий или терять остроту воспоминаний. *Второй фактор* – это состояние ребёнка. Он может быть беспокойным и капризным из-за самого происшествия, из-за последовавшего лечения или из-за резкого изменения режима. При этих условиях даже очень опытному работнику будет трудно получить связный рассказ.

Продолжительность разговора с ребёнком и повторение им своего рассказа перед представителями нескольких различных органов также представляют определённую проблему. При производстве опроса необходимо понимать, что метод постоянно продолжающихся вопросов возможен в случае со взрослым, но может быть неприемлем с детьми. Серия коротких 20-минутных бесед может принести большую пользу, чем одна продолжительная. Если делом занимается более чем одна организация, то детей нужно избавить от повторения одних и тех же вопросов.

Начиная разговор, взрослый должен проявить искреннюю заинтересованность и дружелюбие. Один из способов наладить контакт – это сесть таким образом, чтобы лицо взрослого было

на одном уровне с лицом ребёнка – это смягчит возрастное разделение. Терпение часто вознаграждается – даже ребёнок, который сначала отказывается говорить и на вопрос о возрасте поднимает четыре пальца, может расслабиться и начать разговор в течение нескольких минут.

Поскольку многим детям нравится говорить о себе, своей семье, своих интересах, неформальные отношения можно установить, затронув эти темы. *Нельзя начинать разговор с вопросов: "Что случилось?" или "Что ты сделал?"* Разговор на отвлечённые темы поможет получить более чёткое понимание того, какие фразы, мысли и слова ребёнок может воспринимать. Все вопросы впоследствии нужно формулировать понятным ребёнку образом. Когда взрослый хочет обсудить конкретные части тела и не совсем уверен, как их называет ребёнок, надо указать на эту часть тела и спросить, как ребёнок её называет. Также полезно иметь куклу или книгу с изображениями людей в разном возрасте. Ребёнок может использовать её, чтобы показать, как выглядят члены семьи.

Нельзя забывать о вероятности того, что ребёнок может испытывать противоречивые чувства по поводу происшествия: с одной стороны – страх, а с другой стороны – удовольствие. Часто ощущение ребёнка передаётся фразой: "Я особенный человек для моего папы" (насильника).

Дети от 4-х лет почти так же хорошо осуществляют опознание, как и взрослые. Для сообщения о происшедшем с ними сексуальном насилии не требуется высокого уровня познавательных способностей, поэтому ребёнок не обязательно должен быть чрезвычайно умным, осторожным или развитым, чтобы суметь сделать достоверное сообщение. Однако способность маленького ребёнка сообщить об этом полностью и логически последовательно, без посторонней помощи ещё не достигает стандартов взрослого.

Если ребёнок проявляет желание и способность рассказать, то не надо прерывать его. Опрашивающему необходимо вмешиваться только для того, чтобы ребёнок не останавливался, но не направлять его конкретно. Для продолжения рассказа иногда нужно кивнуть в знак согласия, повторить ключевые слова или

последние слова и фразы, сказанные ребёнком, что убедит потерпевшего в заинтересованности слушателя и поможет получить дальнейшую информацию. Реакция взрослого на рассказ ребёнка должна подтверждать интерес, но не передавать шок, неодобрение или осуждение насильника.

Дети младшего школьного возраста учатся в школе и начинают понимать, что жизнь не ограничивается рамками их семьи и дома. Они заводят собственных друзей и самостоятельно существуют в окружающем мире. Поскольку их жизнь состоит в большей степени из событий окружающего мира, то они лучше способны соотносить их со временем и местом. В этом возрасте у детей развивается сильное чувство справедливости и интерес к правилам. Иногда сомнения ребёнка в том, что хорошо, а что плохо, не дают ему говорить о факте насилия, но многие дети испытывают нужду в признании из-за сильного чувства вины.

Беседуя с младшим школьником, нужно использовать похожие методы установления контакта с учётом того, какой уровень понимания демонстрирует ребёнок. Иногда последний может использовать научные термины, поскольку это меньше смущает, иногда – арготическую лексику.

Опрашивающий должен быстро решить, нужно ли использовать научную терминологию или придерживаться выражений, которые использует ребёнок. И то, и другое может быть правильным. Неправильным является метод избегания отдельных слов и упоминаний: дети весьма наблюдательны и очень быстро отмечают, когда взрослые чувствуют неловкость.

Не стоит ожидать от детей 9 – 10 лет предоставления "надёжной" оценки времени, скорости, расстояния, размера, высоты, веса, цвета или знания структуры отношений, включая родственные. Даже способность взрослых ориентироваться в таких вещах очень часто переоценивается.

Общаясь с малолетним потерпевшим важно не наносить ему повторную психологическую травму. Задавая вопросы о случившемся, следователь невольно заставляет ребёнка ещё раз переживать весь ужас травмирующей ситуации. А бывает и так, что пострадавший ребёнок из-за страха, возникшего у него по-

сле акта насилия, просто отказывается вспоминать обстоятельства связанные с моментом совершения преступления. Так, например, было с Анастасией К., 1999 года рождения, которая была изнасилована неизвестным в ноябре 2008 года (уголовное дело расследовалось следственным управлением Следственного комитета по Пермскому краю). При упоминании о преступлении и просьбе рассказать о преступнике ребёнок начинал плакать и говорил, что не желает вспоминать обстоятельства происшествия. Специалисту—психологу Главного управления криминалистики, используя методы игровой психотерапии, удалось не только расположить девочку к себе, заслужить её доверие, но и получить необходимые сведения (детальные и подробные) о совершённом преступлении.

В заключение опроса нужно выяснить у ребёнка, не желает ли он сказать ещё что—нибудь по теме опроса. Если нет, то ребёнка необходимо не просто отпустить, а обязательно одобрить его поведение и поблагодарить за оказанную помощь, а также попросить рассказать всё, что он вспомнит позже, родителю или одному из родственников (если только они сами не подозреваются в совершении преступления в отношении этого малолетнего). Если ребёнок достаточно взрослый, то ему необходимо дать понять, что позднее может понадобится дополнительный разговор.

Подростковый возраст (11 – 15 лет), возможно, является одним из самых сложных периодов в жизни ребёнка, поскольку связан с резкими физическими и эмоциональными изменениями. Подростки могут быть эмоционально уверенными в себе и готовыми принять чувство ответственности. Однако взгляд на важность определённых вещей может сильно отличаться от мировоззрения их родителей и других взрослых. Они отчаянно хотят быть взрослыми, но их поведение во многом всё ещё является детским.

При физическом развитии ребёнка растёт соответствующий интерес к противоположному полу. Он является корнем всех других проблем, с которыми им не приходилось сталкиваться ранее. Именно на этой стадии приёмные отцы, дяди или другие мужчины, проживающие совместно, могут начать сексуальные

отношения с ребёнком. Таким образом, это ключевой период для идентификации продолжающихся или новых сексуальных отношений.

Опрос ребёнка этой возрастной группы имеет мало отличий от сказанного ранее. Опрашивающий должен с особым вниманием учитывать, что вопросы секса могут вызывать наибольшую напряжённость потерпевшего в этом возрасте из-за изменений, которые ребёнок проходит в своём нормальном развитии. Также необходимо быть готовым к значительным колебаниям в развитости и зрелости детей.

Несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет по мере продолжения физического и умственного развития испытывают сильные трудности в приспособлении к новым изменениям. Эти трудности могут выражаться в раздражительности, усталости, повышенной чувствительности к замечаниям взрослых, желании настаивать на своей точке зрения, обидчивости. Они могут требовать от родителей предоставления большей свободы, но в действительности не всегда способны жить самостоятельно и искать большего порядка и ограничений.

Особенно ярко это наблюдается при опросах потерпевших. Несовершеннолетний потерпевший, особенно при первом опросе, непосредственно проходящем после преступного посягательства, не всегда в состоянии связано и достаточно полно описать действия преступника. В его психическом состоянии велики переживания, обусловленные произошедшим событием. Он не только взволнован и напуган: дополнительно на него действует негативная эмоциональная реакция родителей и близких, а также необычная обстановка и процедура опроса. Возбуждённое, напряжённо-эмоциональное состояние в значительной мере тормозит процесс воспроизведения им показаний.

Надо помнить, что подростки понимают, что их сообщение о сексуальном насилии может привести к распаду семьи, к помещению их под чужой надзор и к возможному тюремному заключению насильника. Подростка мог запугать насильник или другой взрослый, и он понимает, что эти угрозы вполне могут быть осуществлены против него или других людей. Опрашивающий должен проявить осторожность и не преуменьшить важ-

ность данной информации.

Приведённые данные об особенностях психологического развития детей различных возрастов и сложностях, которые возникают при получении от них информации, свидетельствуют только об одном – в опросе ребёнка должен обязательно участвовать специалист–психолог. Действующее законодательство Российской Федерации, как указывалось выше, это допускает.

Следующим важнейшим первоначальным и неотложным этапом расследования по делам указанной категории является **осмотр места происшествия**. Однако многие следователи по различным причинам не производят это мероприятие вообще или производят его с существенным опозданием во времени.

Целями осмотра места происшествия по уголовным делам рассматриваемой категории являются:

1. Проверка сведений, изложенных в заявлении о преступлении;
2. Получение представления о месте, где было совершено преступление;
3. Определение границ зоны, подлежащей осмотру;
4. Обнаружить и изъять имеющиеся на месте происшествия различные следы, предметы, принадлежащие потерпевшему, а также оставленные преступником, которые могут способствовать установлению их личности, а также воссоздать механизм совершенного преступления.

Осмотр проводится вне зависимости от того, сколько прошло времени с момента совершения преступления, так как всегда есть шанс получить важную для дела информацию.

Для наиболее качественного осмотра места происшествия целесообразно привлечь к нему следующих специалистов:

1. Судебный медик–биолог, в задачу которого входит обнаружение и изъятие выделения организма человека (крови, спермы, слюны, мочи).
2. Эксперт–криминалист, цель которого состоит в обнаружении, фиксации и изъятии следов трасологического характера (рук, обуви, транспортных средств и т.д.);
3. Кинолог с собакой – в том случае, если место происшествия находится на открытой местности и от события преступ-

ления прошло немного времени.

4. Потерпевший, если позволяет состояние его здоровья. Участие потерпевшего при производстве осмотра крайне желательно, так как позволит уточнить границы осмотра; определить путь, по которому он вместе с преступником прибыл на место происшествия; направление, по которому преступник его покинул; обратить внимание на конкретные места, где непосредственно происходило преступление или оказывалось сопротивление преступнику, так как именно здесь большая вероятность обнаружить всевозможные следы как трасологического, так и биологического характера.

Если потерпевший находится в лечебном учреждении, то после улучшения его состояния целесообразно провести дополнительный осмотр места происшествия, но уже с его участием.

При производстве осмотра места происшествия необходимо, в частности, выполнить следующее:

1. Осмотреть путь следования потерпевшего и преступника от места их встречи до места, где было совершено преступление. Оценить его протяжённость, возможность потерпевшего позвать на помощь, если позволяло его состояние. В этих местах могут быть обнаружены следы транспортного средства, на котором подъехал преступник, следы его обуви; а если он некоторое время поджидал жертву – то следы слюны, окурки. В том случае, когда место встречи является и местом изнасилования, на нём могут быть обнаружены следы, указанные выше.

2. Произвести общий обзор места, где произошло преступление, для того чтобы оценить его месторасположение и удалённость от точки встречи потерпевшего с преступником и от людных мест; возможность окружающих услышать крики о помощи. Иногда укромное расположение места преступления (в подвале, на чердаке, в строящихся зданиях, в сараях и др.) позволит впоследствии сузить круг подозреваемых за счёт лиц, знавших о его существовании и неоднократно там побывавших.

3. На основе показаний потерпевшего или по его пояснениям на месте осмотра смоделировать механизм преступления, которое, судя по заявлению потерпевшего, имело место. При этом обратить внимание на:

а) наличие следов, указывающих на возможность общения потерпевшего и насильника в некриминальной обстановке, например, накрытый стол с остатками пищи и спиртных напитков, отпечатки пальцев потерпевшего на посуде, следы взаимного курения, аккуратно развешенная верхняя одежда и т.д.;

б) наличие признаков, свидетельствующих о борьбе между преступником и потерпевшим. В помещении это могут быть: сдвинутые мебель, скатерть, ковёр, опрокинутые вещи, оторванные пуговицы, скомканные постельные принадлежности, наличие на них загрязнений, попавших с обуви, разбитая посуда, разорванные предметы одежды потерпевшего и т.д. На открытой местности следами борьбы является наличие многочисленных, подчас бесформенных, следов обуви на мягком грунте, следы волочения, сломанные ветки кустов. И в том и в другом случае на имевшую место борьбу указывают следы крови в виде брызг, капель, образовавшиеся при нанесении потерпевшей телесных повреждений с целью облегчения совершения преступления.

4. Осуществить поиск следов, говорящих о совершении в отношении потерпевшего изнасилования или насильственных действий сексуального характера, например: спермы, крови влагалищного происхождения, разорванных предметов женского белья, кляпа, которым закрывался рот. На открытой местности это – участки примятой травы, вмятины на грунте или ином сыпучем материале с характерными следами от упора коленей, носков обуви и локтей.

5. По всему месту происшествия осуществить поиск следов, которые могли бы способствовать установлению личности преступника или удостоверить факт его пребывания на месте происшествия: следов спермы, слюны, мочи, курения, пальцев рук, обуви, предметов, принадлежащих насильнику и оставленных им в процессе совершения преступления: головного убора, носового платка, перчаток, пустой пачки от сигарет, орудий нанесения травмы потерпевшей и иных предметов.

6. Внимательно осмотреть путь ухода преступника с места происшествия, так как вблизи его можно обнаружить следы обуви, курения, мочи, брошенные вещи, в том числе похищен-

ные у потерпевшей.

7. Все обнаруженные следы трасологического характера и биологической природы изымаются с участием специалиста. Необходимо изъять все обнаруженные предметы, принадлежавшие потерпевшему и преступнику, постельные принадлежности или подстилки, на которых были совершены половой акт или действия сексуального характера, так как присущие им микроволокна могли попасть на одежды преступника и жертвы. Возможен также обратный переход микроволокон. Отбираются образцы почвы, иных сыпучих материалов, а также образцы растительности, присущие месту происшествия, особенно ключие семена растений, которые могли бы попасть на одежду и обувь насильника. Обнаруженные впоследствии на одежде и обуви подозреваемого указанные выше микрочастицы, почва, образцы растительности смогут подтвердить факт его нахождения на месте происшествия.

8. Каждый объект описывается в протоколе, изымается и упаковывается отдельно, причём носильные вещи – над отдельным листом светлой бумаги или кальки, затем покрываются таким же листом и сворачиваются в рулон, для того, чтобы не потерять доказательства.

9. Все вещественные доказательства и следы преступления подробно описываются в протоколе осмотра, фотографируются по правилам судебно–оперативной фотографии. Ход осмотра целесообразно фиксировать с помощью видеотехники, а пояснения потерпевшего – на диктофон, либо другой носитель информации.

Возбуждение уголовного дела и некоторые особенности производства предварительного следствия

Планирование расследования. Выдвижение следственных версий

Наиболее общими следственными ситуациями при расследовании преступлений против половой неприкосновенности малолетних являются ситуации, когда на момент возбуждения уголовного дела:

а) лицо, совершившее преступление, следствию не извест-

но;

б) лицо, совершившее преступление, следствию известно.

Эффективность раскрытия преступлений рассматриваемой категории во многом зависит от учёта следователем типичных ситуаций, анализ которых позволяет направить расследование на первоначальном этапе в правильном направлении. Типичными ситуациями по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 131 – 135 Уголовного кодекса, принято считать следующие:

1) преступник и потерпевший знакомы друг с другом;

2) потерпевший знаком с одним из участников, совершённого группой лиц;

3) потерпевший не знаком с преступником, но видел его и может опознать по определённым приметам;

4) потерпевший в результате внезапного нападения или беспомощного состояния не видел и, соответственно, не может опознать преступника.

Кроме того, на специфику следственной ситуации оказывает влияние период времени, прошедший с момента совершения преступления до начала расследования.

В зависимости от обстоятельств расследуемого дела могут быть выдвинуты и другие версии, в частности:

– о характере отношений, существовавших между потерпевшим и преступником;

– о поведении потерпевшего и преступника на месте происшествия;

– о характере насилия, применённого преступником, и об интенсивности сопротивления, оказываемого потерпевшим;

– о принадлежности обнаруженных на месте происшествия следов или предметов подозреваемому;

– о причинах изменения показаний и т.п.

Обязательной задачей расследования по уголовным делам рассматриваемой категории является выяснение вопроса о том, было ли известно преступнику о несовершеннолетнем возрасте потерпевшего.

Все выдвигаемые следствием версии подлежат тщательной проверке. Для этого следователь намечает ряд вопросов, выяс-

нение которых позволит сделать вывод о правильности выдвинутой версии или отказаться от неё, то есть, составляет *план расследования*.

План расследования представляет собой документ, в котором следователь с учётом информации, имеющейся в его распоряжении, определяет состав и очерёдность процессуальных и иных действий на первоначальном и последующих этапах расследования, вплоть до направления уголовного дела в суд.

На первоначальном этапе расследования необходимо запланировать производство следующих основных мероприятий:

- 1) допрос потерпевшего и его освидетельствование;
- 2) осмотр места происшествия;
- 3) выемка и осмотр одежды потерпевшего;
- 4) судебно–медицинская экспертиза потерпевшего и вещественных доказательств (главным образом одежды);
- 5) допросы свидетелей;
- 6) допрос и освидетельствование подозреваемого;
- 7) обыск по месту жительства и работы насильника, изъятие его одежды; судебно–медицинская экспертиза подозреваемого, а также вещественных доказательств (обычно предметов одежды).

Одновременно необходимо запланировать и дать поручение на производство таких оперативно–розыскных мероприятий, как опрос граждан; проверка лиц по учётам и архивам; использование кинологических средств для изъятия запаховых следов и применение служебно–розыскной собаки для их проработки, поиска на местности предметов, относящихся к происшедшему событию, а при необходимости для проведения одорологической выборки.

Особенности расследования уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности малолетних

К числу первоочередных следственных мероприятий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 – 135 Уголовного кодекса, относятся следующие:

- производство выемки одежды потерпевшего и подозреваемого (если установлен);
- производство судебно–медицинского освидетельстования

ния потерпевшего и подозреваемого с целью фиксации следов полового акта или иных действий сексуального характера, а также телесных повреждений, свидетельствующих о борьбе и самообороне. Это могут быть царапины, ссадины, кровоподтёки, укусы, а также повреждения одежды (разрывы ткани, отсутствие пуговиц), следы травы и грунта на одежде и теле, следы наложений волокон одной одежды на другую, помарки крови, спермы, слюны, волосы, чешуйки кожи и др. Все эти материальные следы выявляются при освидетельствовании, осмотре как места происшествия, так и одежды потерпевшей (потерпевшего) и задержанного лица.

Допрос

Допрос малолетнего потерпевшего представляет собой наиболее важное и ответственное мероприятие. К нему нельзя подходить поспешно, без надлежащей подготовки. В выборе тактических приёмов для получения криминалистически значимой информации при допросе необходимо учитывать возрастные особенности потерпевшего, о которых говорилось выше.

В ходе подготовки к допросу несовершеннолетнего следователю необходимо продумать ряд вопросов, направленных на обеспечение максимальной результативности данного следственного действия. Следователь обязан детально изучить все имеющиеся материалы дела и на этой основе мысленно смоделировать обстановку на месте происшествия, характер действий жертвы и преступника.

Прежде всего, для установления психологического контакта и определения тактики допроса необходимо получить возможно более полную информацию о характере допрашиваемого, круге его интересов и увлечений, взаимоотношениях со сверстниками, поведении в школе, дома, взаимоотношениях с заподозренным лицом а также иных данных, характеризующих малолетнего потерпевшего. С этой целью необходимо тщательно изучить материалы уголовного дела с точки зрения извлечения указанных сведений, а также допросить законных представителей несовершеннолетнего, соседей, педагогов, участкового врача–терапевта и других лиц.

Следователь должен принять меры к тому, чтобы участни-

ки допроса были одного пола с допрашиваемым.

Определившись с кругом участников допроса, следовательно необходимо решить вопрос о месте, дате, времени и продолжительности его проведения.

Учитывая особенности детской психологии, следует исходить из того, что для допроса малолетнего потерпевшего, а в зависимости от обстоятельств дела – и подростка более старшего возраста, лучше избирать место, обстановка которого является по отношению к нему наиболее дружественной (школа, дом, дошкольное воспитательное учреждение). При наличии возможностей для допроса несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства рекомендуется оборудовать в помещении следственного органа специальный кабинет с соответствующей обстановкой (детской мебелью, игрушками, куклами, в том числе анатомическими). Такая обстановка будет способствовать достижению наиболее полного психологического контакта следователя с потерпевшим.

Несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет целесообразнее допрашивать в кабинете следователя. Официальная обстановка государственного учреждения в сочетании с разъяснением следователя о необходимости рассказать всё, что подростку известно по делу, подчёркивает важность происходящего и настраивает на дачу полных и правдивых показаний.

Устанавливая время явки несовершеннолетнего потерпевшего на допрос, следователь должен учитывать особенность его психики, например, в какой период дня ребёнок наиболее активен. Кроме того в день допроса несовершеннолетнего следователю необходимо спланировать своё рабочее время таким образом, чтобы ребёнок не ожидал вызова на допрос.

При подготовке к допросу малолетнего потерпевшего целесообразно составить план этого следственного действия.

При составлении плана допроса необходимо тщательно продумать формулировки вопросов: они должны быть понятны и недвусмысленны. Постановка наводящих вопросов запрещена (впрочем, это требование справедливо для любого допроса – ч. 2 ст. 189 Уголовно–процессуального кодекса).

Перед началом допроса следует провести предварительную

беседу с его участниками. В ходе беседы целесообразно разъяснить участникам допроса их роль в следственном действии и предусмотренные законом права; предупредить о недопустимости постановки допрашиваемому наводящих вопросов, негативных высказываний о поведении потерпевшего, связанных с событием преступления, нравоучений, пререканий между собой и других действий, которые могут осложнить обстановку на допросе. Также необходимо выяснить особенности психологии допрашиваемого и характер взаимоотношений малолетнего с другими участниками производства по уголовному делу.

Перед началом следственного действия следователь обязательно должен представиться ребёнку, объяснить ему цель допроса, убедить его в своей доброжелательности, разъяснить, что от полноты и точности информации, полученной от потерпевшего, зависит успешность розыска, изобличения и наказания его обидчика.

Желательно, чтобы допрашиваемый давал показания в форме свободного рассказа. Однако следует иметь в виду, что свободный рассказ малолетних обычно бывает отрывочным, сбивчивым и непоследовательным. В данном случае следователь должен владеть умением применять тактические приёмы, направленные на то, чтобы помочь ребёнку выстроить свои показания более логично.

Особое значение для получения показаний от малолетнего имеет стадия ответов на вопросы, в которых следователь путём постановки уточняющих, напоминающих и дополняющих вопросов получает интересующую информацию.

Задавая вопросы, следователь должен убедиться в том, что ребёнок правильно уяснил его содержание, и в случае необходимости изменить формулировку вопроса или расчленив его на несколько более конкретных и простых вопросов.

Если малолетний потерпевший уклоняется от дачи показаний или даёт заведомо ложные показания, то следователю надлежит выяснить причины такого поведения, и с учётом установленных обстоятельств, применять тактические приёмы, направленные на изменение позиции, занятой несовершеннолетним на допросе. Применяемые при этом тактические приёмы

должны быть основаны только на методах убеждения.

При проведении допросов малолетних по делам рассматриваемой категории, надо учитывать, что зачастую в силу естественного чувства стыдливости потерпевшему трудно рассказывать о подробностях совершённого преступления. Поэтому следователь обязан проявлять тактичность, уметь расположить к себе потерпевшего, проявляя доброжелательность к нему и в то же время объективность.

В случае если девочка или мальчик не могут преодолеть стыдливость и стеснительность, затрудняются в описании подробностей события, необходимо терпеливо разъяснить потерпевшему важность подробных его показаний для раскрытия преступления и изобличения преступника, а также разъяснить, что данные следствия не разглашаются и судебное заседание будет проходить в закрытом режиме. Важную роль может сыграть наличие в кабинете следователя специальных анатомических кукол: при надлежаще подготовленном и проведённом допросе в ход следственного действия будет привнесён необходимый элемент игры, который может снять напряжённость, вызванную естественным чувством стыдливости допрашиваемого.

Малолетнему потерпевшему бывают непонятными сексуальные действия взрослого преступника, его выражения; могут быть непонятны и вопросы следователя по поводу обстоятельств и сути совершенного преступления. Вопросы ребёнку следует задавать, пользуясь общепринятой медицинской терминологией, но в каждом случае уточняя, понимает ли ребёнок о чем идёт речь, разъясняя неизвестные ему термины с использованием выражений, понятных потерпевшему. Например, если ребёнок не понимает значение словосочетания "половой член", то будет уместным использовать понятные ему выражения или продемонстрировать соответствующий орган на анатомической кукле. Допрос должен проводиться в свободной манере, естественно, без ханжеской стеснительности, но также и без вульгарности или излишнего любопытства, не вызванного служебной необходимостью.

Следует иметь в виду, что в раннем возрасте девочки и мальчики, чаще всего, не понимают характера совершённых

действий, легко поддаются внушению и могут изображать происшедшее в искажённом виде. В ходе допроса важно выяснить, располагал ли преступник информацией о возрасте жертвы, месте учёбы, подругах (друзьях), родителях и т.п.

Малолетние потерпевшие и свидетели могут фантазировать в эротическом плане, настойчиво повторять вымышленные ими показания, а также воспроизводить то, что им было внушено, например, родителями, то, что они где-то и от кого-то слышали, утверждая, что наблюдали это сами, что это было с ними. Следует учитывать возможность внушения малолетнему его родителями других событий и обстоятельств совершённого преступления, нежели те, которые действительно имели место; например, имели место развратные действия, но ребёнок упорно повторяет измышления своих родителей о якобы имевшем место изнасиловании.

Случается, что пострадавший ребёнок явно говорит неправду, скрывает имя известного ему преступника. В большинстве таких случаев преступником является близкий ребёнку человек (отец, мать, брат).

Перед письменной фиксацией ответов потерпевшего в протоколе следователю надлежит убедиться в том, что он правильно понимает ответ допрашиваемого, воспроизводя его словесно перед ним во избежание недоразумений, и в той форме, в которой ответ будет зафиксирован.

Для фиксации показаний малолетнего потерпевшего в обязательном порядке необходимо применять технические средства – видеозапись показаний на различные носители. Такой приём, во-первых, позволяет воспроизводить не только смысловое содержание показаний, особенности интонации и акцента, но и жестикаляцию, мимику, манеру рассказа ребёнка. Видеозапись зачастую исключает необходимость в повторных допросах, а также в проведении очной ставки между потерпевшим и подозреваемым (обвиняемым), поскольку для ребёнка повторная встреча с преступником лицом к лицу – это сильная психотравмирующая ситуация, а порой и шок, от которого потерпевший может впасть в состояние ступора. При данном эмоциональном состоянии ребёнка дальнейшее проведение следствен-

ного действия с ним станет невозможным.

Очные ставки детей – потерпевших с преступниками следует проводить только в исключительных случаях, предварительно выясняя у них, а также психологов, моральную готовность к данному следственному действию.

Предъявление преступника для опознания потерпевшим производится по правилам, установленным ст. 193 Уголовно–процессуального кодекса. Следует учитывать, что если при первоначальном допросе малолетнего потерпевшего он был надлежащим образом допрошен об обстоятельствах, при которых он видел предъявленное для опознания лицо, а также о приметах и особенностях, по которым он может его опознать, то повторный допрос по этим же вопросам не производится.

Рекомендуется предъявлять преступника для опознания малолетнему потерпевшему в порядке, установленном ч. 8 ст. 193 Уголовно–процессуального кодекса – в условиях, исключаящих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

Назначение и производство отдельных видов судебных экспертиз

По делам о преступлениях против половой неприкосновенности малолетних, как правило, назначаются и производятся следующие судебные экспертизы:

- а) медицинская;
- б) биологическая;
- в) экспертиза материалов, веществ и изделий;
- г) криминалистические (трасологические, баллистические и т.д.).

Порядок их назначения и проведения достаточно подробно описан в различных публикациях как научного, так и прикладного характера.

В то же время хотелось бы обратить внимание на особенностях проведения судебной психиатрической экспертизы подозреваемого (обвиняемого). Возможности, предоставляемые этим видом судебных экспертиз, широко используются в следственно–судебной практике.

Обычно на разрешение судебно–психиатрической экспертизы ставятся следующие вопросы:

1. Страдает ли обвиняемый психическим заболеванием, и если да, то каким именно? Не отмечалось ли у него в период, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, признаков какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, и мог ли он отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими при совершении инкриминируемого деяния?

2. Страдает ли обвиняемый каким-либо психическим заболеванием в настоящее время, может ли он отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, не нуждается ли в применении мер медицинского характера, и если да, то каких именно? Нет ли медицинских противопоказаний к применению к данному лицу мер медицинского характера?

3. Каково психическое состояние обвиняемого в настоящее время, может ли он отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими?

4. Страдает ли подозреваемый психическим заболеванием, и если да, то каким именно? Не отмечалось ли у него в период, относящийся к деянию, в совершении которого он подозревается, признаков какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности и мог ли он отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими во время деяния, в совершении которого подозревается?

5. Не обнаруживает ли свидетель (потерпевший) каких-либо психических расстройств, лишаящих его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания?

Зачастую, собирая данные, характеризующие личность обвиняемого, следователи не подвергают их критической оценке в совокупности с полученными доказательствами, перекладывая необходимость такой оценки на плечи экспертов. Однако ст. 57 Уголовно-процессуального кодекса не наделяет эксперта правом проверки обоснованности медицинского диагноза, ранее выставленного испытуемому. Кроме того, следует учитывать, что многие психические заболевания, считающиеся неизлечимыми, отнюдь не свидетельствуют о постоянной невменяемости лиц, совершивших посягательства на половую неприкосновен-

ность малолетних.

Специфическими при расследовании преступлений рассматриваемой категории являются судебные психологические экспертизы.

В компетенцию психологической экспертизы входит оценка способности психически здорового потерпевшего понимать характер и значение действий преступника и оценка способности оказывать ему сопротивление в зависимости от уровня психического развития потерпевшего, в частности уровня его индивидуально-психологических особенностей и психического состояния в момент деликта. Основаниями для назначения данной экспертизы могут быть малолетний возраст или несовершеннолетие потерпевшего, сведения о его "неправильном" или провоцирующем поведении, непоследовательность или противоречивость его показаний, сведения о пассивном и неоднозначном поведении потерпевшего при отсутствии явного насилия и угроз со стороны виновного и т.п. На разрешение судебно-психологической экспертизы рекомендуется ставить, в частности, следующие вопросы:

1. Каковы основные индивидуально-психологические особенности потерпевшего и как они отразились при совершении в отношении него противоправных действий?

2. Учитывая возрастные особенности и уровень интеллектуального развития, мог ли он понимать характер и значение совершаемых с ним действий?

3. В каком психическом состоянии находился потерпевший до совершения, во время и после совершения в отношении него противоправных действий, какова динамика развития этих состояний?

4. Мог ли он, с учётом ответов на предыдущие вопросы, оказывать сопротивление?

Поскольку следователь не является специалистом по оценке психического здоровья, то при сомнениях относительно психической полноценности потерпевшего следует назначать комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, на разрешение которой могут быть поставлены следующие вопросы:

- 1) страдает ли потерпевший психическим заболеванием?
- 2) может ли он по психическому состоянию воспринимать обстоятельства дела и давать о них правильные показания?
- 3) не обнаруживает ли он патологической склонности к фантазированию и псевдологии?
- 4) мог ли потерпевший понимать характер и значение действий, совершаемых в отношении него обвиняемым?
- 5) имеются ли у потерпевшего какие-либо личностные особенности, которые оказали влияние на его поведение в ситуации, изложенной в постановлении о назначении судебной экспертизы и материалах уголовного дела?
- 6) мог ли потерпевший по психическому состоянию оказывать сопротивление в ситуации, изложенной в постановлении о назначении судебной экспертизы и материалах уголовного дела?
- 7) может ли потерпевший по своему психическому состоянию в настоящее время участвовать в судебно-следственных действиях.

Сравнительно новыми в следственной практике Российской Федерации являются судебные молекулярно-генетические (генотипоскопические) экспертизы. Суть метода исследования при производстве молекулярно-генетических (генотипоскопических) экспертиз состоит в следующем.

Главным условием проведения такого исследования является наличие в объекте биологического происхождения хотя бы одной ядродержащей клетки дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), являющейся носителем генетической информации, а использование метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) в ходе экспертного исследования приводит к тому, что количественные характеристики объектов не имеют существенного значения. Вместе с тем по причинам, связанным с техникой извлечения ДНК из биоматериала, принято выделять две группы объектов генотипоскопической экспертизы.

В первую группу входят объекты, использование которых является предпочтительным для данного вида исследований: кровь, сперма и слюна, следы которых на месте происшествия могут быть обнаружены в виде луж, капель, брызг и пятен.

Вторая группа объектов генотипоскопической экспертизы включает костный мозг, зубную пульпу, кости, волосы, выделения из носовой полости, вагинальные выделения, мочу, кожу, а также части тела. До недавнего времени ДНК выделялась из костей, содержащих костный мозг, а также волос, которые были вырваны из кожи вместе с луковицами. Использование метода ПЦР дало возможность извлекать ДНК из любого участка волоса, а также костей, не содержащих костного мозга.

Несмотря на высокую стоимость и трудоёмкость, новый вид биологического исследования всё чаще применяется правоохранительными органами. В ряде случаев экспертные выводы сопровождалась расчётами вероятности случайного совпадения генетических признаков, были сформулированы в категорической форме и рассматривались судами в качестве доказательств.

Эксперт, благодаря ДНК-исследованию может точно определить принадлежность того или иного биологического объекта той или иной личности, даже спустя много лет, потому как генетическая информация на протяжении всей жизни не меняется. На территории многих стран имеются специальные банки биологических объектов, где хранятся данные о всех желающих, а также преступниках. Такие банки данных создаются и во многих субъектах Российской Федерации.

На разрешение судебной генотипоскопической экспертизы могут быть поставлены, в частности, следующие вопросы:

1) Имеется ли в содержимом влагалища и прямой кишки потерпевшей сперма, и если имеется, то не принадлежит ли она обвиняемому?

2) Имеется ли на марлевом тампоне в содержимом смыва с правой щеки потерпевшей сперма, и если имеется, то не принадлежит ли она обвиняемому?

3) Имеется ли на марлевом тампоне в содержимом смыва с паховой области потерпевшей сперма, и если имеется, то не принадлежит ли она обвиняемому?

4) Имеется ли на плавках, обнаруженных при осмотре места происшествия, сперма, и если имеется, то не принадлежит ли она обвиняемому?

5) Имеется ли на плавках, обнаруженных при осмотре ме-

ста происшествия, кровь, и если имеется, то не принадлежит ли она потерпевшей?

6) Имеются ли на фильтрах от сигарет "(марка)", обнаруженных при осмотре места происшествия, слюна, если да, то каков её генетический профиль?

8) Не принадлежат ли представленные для исследования волосы потерпевшему?

9) Имеются ли на представленных на исследование частях верёвки и узле следы потожировых выделений и, если да, то каков их генетический профиль?

Вещественные доказательства, подлежащие ДНК-исследованию при преступлениях против половой неприкосновенности малолетних, подразделяются на три группы:

К *первой группе* относятся вещественные доказательства, имеющие отношение к потерпевшему и предназначенные для поиска чужеродного биологического материала (спермы, крови, слюны, клеток, волос), а также установления возможности происхождения следов от конкретного лица. К ним относятся: тампоны с содержимым влагалища, ротовой полости, прямой кишки; смывы с тела потерпевшей (потерпевшего) со следов, подозрительных на наличие спермы либо другого биологического материала; подногтевое содержимое рук; счёсы с лобка, одежда, в которой потерпевшая (потерпевший) находилась в момент преступления, особенно нижнее белье.

Существует определённый временной интервал, по истечении которого забор образцов с целью обнаружения чужеродного материала у живых лиц нецелесообразен:

- содержимое влагалища – до 7 суток с момента происшествия;

- содержимое ротовой полости – в течение 1 суток;

- содержимое прямой кишки – до первого акта дефекации.

В трупe биологический материал (сперма) может сохраняться более длительное время при условии отсутствия гнилостных процессов, например, в холодное время года.

Вторую группу составляют вещественные доказательства, имеющие отношение к обвиняемому, и предназначенные для поиска биологического материала (крови, слюны, клеток, во-

лос), происходящего от потерпевшего.

Ими являются смывы и мазки—отпечатки с полового члена подозреваемого (целесообразно изъятие данного объекта не позднее 3 суток с момента происшествия); подногтевое содержимое его рук; счёсы с лобка; одежда, в том числе нижнее белье.

В *третью группу* включаются вещественные доказательства, изъятые при осмотре места происшествия или при производстве других следственных действий. Ими могут быть презервативы, окурки, смывы и соскобы с места происшествия, пятна на простынях, пододеяльниках и т.д.

В связи с высокой чувствительностью методов генетического исследования при изъятии вещественных доказательств одним из важнейших моментов является соблюдение всеми участниками следственных действий определённых правил, позволяющих предотвратить загрязнение объектов чужеродной ДНК (брызги слюны при разговоре, частички кожи, потожировые наслоения).

Объектами генотипоскопических исследований в обязательном порядке должны являться выявленные потожировые следы, в том числе обработанные чистыми дактопорошками.

2. Методика расследования преступлений, предусмотренных ст. 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

Расследование преступлений, предусмотренных ст. 242.1 (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) Уголовного кодекса, закон относит к компетенции следователей органов внутренних дел.

Однако в практике работы правоохранительных органов имеются многочисленные примеры, когда лица, совершающие деяния, предусмотренные ст. 242.1 Уголовного кодекса, также совершают и преступления против половой неприкосновенности малолетних.

Как правило, преступления, предусмотренные ст. 242.1 Уголовного кодекса, следователи Следственного комитета выявляют двумя способами:

а) следственным путём, при расследовании уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 131 – 135 Уголовного кодекса;

б) при проверке сообщений, поступивших из органов внутренних дел (полиции).

Одним из основных следственных действий по уголовным делам об изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями малолетних является осмотр места происшествия, при производстве которого необходимо обеспечить участие специалистов в соответствующей области (например, компьютерной техники, фото– или видеооборудования), а также экспертов криминалистов. При производстве осмотра места происшествия необходимо обязательное применение фотосъёмки и видеозаписи.

В зависимости от обстоятельств вместо осмотра места происшествия могут быть произведены обыск или выемка. В этих случаях необходимо составить подробный протокол следственного действия, не ограничиваясь простым перечнем изъятого. Фотосъёмка и (или) видеозапись также необходимы.

Осмотр изъятых предметов и (или) документов и признание их вещественными доказательствами необходимо производить до назначения соответствующих судебных экспертиз, чтобы не загружать эксперта лишней работой и не увеличивать искусственно сроки проведения исследований.

Назначение и производство отдельных видов судебных экспертиз

На практике для установления порнографического характера тех или иных визуальных материалов назначаются следующие виды экспертизы:

- искусствоведческая;
- психиатрическая;
- комплексная психолого–искусствоведческая;
- комплексная медико–психолого–педагогическая.

Соответственно, в качестве экспертов привлекаются искусствоведы, психиатры, психологи, педагоги, сексологи и сексопатологи.

При выборе вида экспертизы по рассматриваемой катего-

рии дел необходимо учитывать следующие обстоятельства:

- предметом экспертизы являются конкретные видеоизображения (фотографии, кино и видеофильмы);

- при анализе изображений учитывается их фактический характер (детализированная демонстрация обнажённых гениталий), даётся оценка их содержанию (непристойная, вульгарная, натуралистическая демонстрация полового акта), также оценивается связь сцен сексуального характера с сюжетом произведения (самоцельное изображение или демонстрация);

- важнейшей задачей экспертизы является отграничение порнографических материалов от эротики, распространение которой уголовным законом не запрещено;

- вид экспертизы зависит от того, для какой аудитории предназначались и среди какого контингента лиц распространялись указанные визуальные изображения.

С учётом этих обстоятельств, для решения вопроса о порнографическом характере видеоматериалов необходимо назначать искусствоведческую экспертизу с участием специалистов, имеющих соответствующие познания и квалификацию в области искусствоведения, а также практический опыт в проведении подобного вида экспертиз. В тех случаях, когда следствию необходимо оценить психическое состояние несовершеннолетнего или установить влияние на психику ребёнка факта его участия в производстве порнографических материалов или его ознакомления с ними необходимо привлекать в качестве экспертов детских психологов, психиатров или сексопатологов. По таким делам целесообразно назначать несколько последовательных экспертиз, ориентированных на разные объекты исследования (психика ребёнка, визуальные материалы).

В тех случаях, когда установлено, что визуальные материалы с изображением половых органов или сексуальных действий специально предназначались для распространения или фактически распространялись среди заведомо несовершеннолетних или заведомо малолетних детей, дополнительно (наряду с искусствоведческой) следует назначать комплексную медико–психолого–педагогическую экспертизу с привлечением для её проведения детских психиатра, психолога (специалиста в обла-

сти психовозрастного развития) и педагога. Медицинскую часть такой экспертизы могут (в зависимости от предмета и задач экспертного анализа) составлять психиатрическая, педиатрическая и (или) сексологическая экспертизы. Для определения соответствия возрастным потребностям несовершеннолетних содержания, объёма и формы подачи предназначенных для них публичных видов информации возможно также привлечение специалистов в области физиологии детского и подросткового периодов развития. В необходимых случаях к проведению такой экспертизы возможно привлечение детских сексопатологов. Необходимым условием подбора экспертов является наличие у них соответствующей квалификации, подтверждённой официальными документами государственного образца, и опыт работы по специальности с несовершеннолетними лицами (пациентами, воспитанниками).

Только специалисты этих областей знания на основании своих профессиональных знаний и практического опыта могут установить наличие или отсутствие развращающего воздействия таких материалов на несовершеннолетних потребителей визуальной продукции, исходя из особенностей психики детей и подростков соответствующей возрастной группы и их психосексуального развития.

На основании сложившейся судебной практики можно выделить следующие признаки визуальных изображений порнографического характера:

1) детальное, крупным планом, с использованием прямого ракурса изображение половых органов;

2) натуралистическое изображение сексуальных отношений в вульгарной форме, унижающей человеческое достоинство, подробная фиксация всех физиологических деталей сексуальных отношений (под сексуальными отношениями следует понимать половые акты и иные действия сексуального характера, их заменяющие);

3) детальное изображение половых органов и натуралистическое воспроизведение сексуальных отношений;

4) демонстрация половых органов и воспроизведение сексуальных отношений занимает основную часть экранного вре-

мени (определяет все содержание фильма или большинства его эпизодов);

5) для порнографических фильмов характерны отсутствие самостоятельного сюжета, художественной концепции и художественных принципов построения фильма, нет единой художественной идеи и композиционной выстроенности, связь сцен и эпизодов является условной;

6) изображение таких вариантов сексуального поведения, как садизм, некрофилия, педофилия и зоофилия.

В связи с отсутствием чётких критериев признания изображений порнографическими возможны два подхода при постановке вопросов перед экспертами.

В первом случае помимо основного вопроса:

1) Имеют ли представленные визуальные материалы порнографический характер? – перед экспертами ставятся два дополнительных вопроса:

2) Какими критериями признания видеоматериалов порнографическими руководствовались эксперты?

3) Чем подтверждаются выводы экспертов?

Во втором случае на разрешение экспертов ставятся два вопроса:

1) имеются ли в представленных визуальных материалах следующие признаки, после чего приводятся все предложенные выше признаки порнографических визуальных материалов;

2) можно ли считать представленные материалы порнографическими?

При оценке заключения экспертизы следовательно необходимо учитывать, что иногда эксперты, формулируя свой вывод, используют недостаточно определённые, расплывчатые оценочные суждения, основанные на использовании терминологии, не имеющей легального или иного официального толкования. Например, при экспертизе серии изображений обнажённых детей, подростков и взрослых, а также сцен сексуального характера, содержащихся на жёстком диске компьютера, искусствоведческая экспертиза отнесла одни изображения к категории эротических, а другие – к мягкой порнографии. В другом случае эксперты отметили в своём заключении, что представленные

видеоматериалы являются откровенной порнографией. Подобный подход представляется неправильным по следующим основаниям:

- уголовный закон запрещает незаконный оборот любых порнографических материалов, поэтому признание материалов "мягкой" или "жёсткой" порнографией влечёт одни и те же правовые последствия, т. е. лишено правового смысла; при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 242.1 Уголовного кодекса, принципиальное значение имеет только отнесение или неотнесение тех или иных материалов к разряду порнографических;

- введение сложной классификации ("мягкая" и "жёсткая" порнография) при отсутствии чётких критериев, разграничивающих отдельные категории видеоматериалов, ведёт к субъективизму решений экспертов. Так, например, крайне сложно провести границу между эротикой и мягкой порнографией.

Использование детей и подростков в качестве объектов видео– или фотосъёмки в процессе изготовления порнографической продукции обладает мощным психотравмирующим действием, может существенно нарушить их нормальное психосексуальное развитие. В тех случаях, когда вовлечение несовершеннолетних в производство порнографической продукции сопровождается физическим или психическим насилием, это насилие само по себе является дополнительным психотравмирующим фактором, негативно сказывающимся на психическом состоянии ребёнка.

Установление факта причинения вреда психическому здоровью ребёнка в процессе вовлечения его в производство порнографической продукции либо непосредственно при производстве указанной продукции влечёт предъявление обвинения виновного в причинении вреда здоровью потерпевшего.

Таким образом, при расследовании уголовных дел о незаконном изготовлении порнографической продукции (в случаях, когда изготовление указанной продукции осуществлялось с использованием детей возникает необходимость оценки влияния, которое оказало участие ребёнка в фото– или видеосъёмке на состояние его психического здоровья. С этой целью следователь

должен назначить комплексную судебную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу потерпевшего. В экспертную комиссию должны быть включены детские специалисты: психолог, сексопатолог и психиатр, имеющие соответствующую квалификацию, подтверждённую официальными документами государственного образца, и опыт работы по специальности с несовершеннолетними пациентами. Указанный вид экспертизы является оптимальным для установления возможных негативных последствий для психики несовершеннолетнего его участия в производстве порнографической продукции

При решении вопроса о назначении экспертизы следует учитывать комплекс обстоятельств, наличие которого с высокой вероятностью позволяет предположить существенное причинение вреда психическому здоровью несовершеннолетнего.

Таковыми обстоятельствами являются:

- малолетний возраст ребёнка;
- неоднократное участие ребёнка в производстве порнографической продукции;
- участие ребёнка в сексуальных действиях девиантного характера (гомосексуальные, садистические, зоофильные и т.п.);
- использование психического или физического насилия для вовлечения ребёнка в действия сексуального характера, унижение его чести и достоинства, причинение физических или нравственных страданий во время совершения указанных действий;
- наблюдаемые изменения в поведении ребёнка, возникшие в период или после его участия в производстве порнографической продукции.

На разрешение экспертов рекомендуется поставить следующие вопросы:

- 1) имеются ли у ребёнка психические расстройства, нарушения поведения или психосексуального развития?
- 2) связаны ли имеющиеся у ребёнка психические расстройства, нарушения поведения или психосексуального развития с его участием в изготовлении порнографической продукции?

Квалификация указанных деяний зависит от способа вовле-

чения взрослым несовершеннолетнего в порносъёмки: использования виновным с этой целью насилия, угрозы применения насилия, беспомощного состояния ребёнка или понуждения его к совершению действий сексуального характера.

Для установления в таких случаях факта использования виновным беспомощного состояния потерпевшего в определённых случаях требуется применение специальных познаний в психологии или психиатрии. Вид экспертизы при этом определяется особенностями личности ребёнка:

- судебно–психологическая экспертиза назначается психически здоровым детям;

- комплексная судебная психолого–психиатрическая экспертиза (с участием патопсихолога) назначается детям с тяжёлыми психическими расстройствами;

- комплексная судебная психолого–психиатрическая экспертиза (при участии психолога общего профиля) назначается при наличии у ребёнка любых других психических расстройств, в том числе и лёгких.

На разрешение экспертов, как правило, должны быть поставлены два вопроса:

- 1) отмечалось ли у ребёнка во время использования его для изготовления порнографической продукции психическое расстройство (хроническое или временное), состояние нарушенного сознания (бессознательное состояние)?

- 2) мог ли ребёнок в силу своего возраста, особенностей психического состояния, личности и характера взаимоотношений со взрослым понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказывать сопротивление виновному?

В ряде случаев состояние беспомощности потерпевшего несовершеннолетнего определяется без назначения судебной экспертизы: это, например, просоночное состояние, наличие у ребёнка тяжёлого соматического заболевания, инвалидности в связи с физическими увечьями, очевидное отсутствие у потерпевшего возможности избежать сексуального посягательства (спастись бегством или позвать на помощь). При установлении подобных обстоятельств, следователь самостоятельно или с привлечением специалиста–психолога на основании исследова-

ния всех обстоятельств дела решает вопрос о том, осознавал ли потерпевший характер и значение совершаемых с ним действий и имел ли реальную возможность оказать сопротивление виновному.

Для облегчения совершения с ребёнком действий сексуального характера и вовлечения его в изготовление порнографических материалов взрослые нередко побуждают детей к употреблению спиртных напитков, наркотических средств, одурманивающих или психотропных веществ. Алкогольное (наркотическое) опьянение может существенно изменить психическое состояние ребёнка, нарушив тем самым, его способность к осознанию происходящего и невозможности правильного контроля за своим поведением.

В указанных случаях перед экспертами должен быть поставлен дополнительный вопрос: "Какое влияние, с учётом возраста и особенностей психического состояния ребёнка, оказало алкогольное (наркотическое) опьянение (состояние одурманивания) на его способность понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказывать сопротивление виновному?"

Дополнительно к рассмотренным при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории могут быть назначены, к примеру, такие судебные экспертизы, как:

- портретно–идентификационная;
- технические (компьютерно–техническая, фототехническая, видеотехническая и т.д.).

Судебная портретно–идентификационная экспертиза

Основной задачей данной экспертизы является установление тождества личности по фотоснимкам.

Экспертиза может быть произведена как по специальным (опознавательным), так и по обычным (художественным, любительским) фотоснимкам. Эксперту наряду с исследуемым фотоснимком представляются образцы для сравнения. Сравнительными образцами служат нижеперечисленные фотоснимки лица, которое согласно предположению изображено на исследуемом снимке:

- а) полученные путём фотографирования этого лица (если

его местонахождение известно);

б) обнаруженные и изъятые при обыске;

в) представленные участниками уголовного судопроизводства.

Необходимо стремиться к тому, чтобы представить возможно большее количество фотоснимков, изготовленных в то же время, что и исследуемый. Среди образцов желательно представить фотоснимок со сходным поворотом головы и сделанный при аналогичном освещении. Если представляется возможным сфотографировать предполагаемого субъекта, то делаются опознавательные фотоснимки и, кроме того, фотоснимок, на котором лицо изображается при таком же положении головы и при таком же освещении, как на исследуемом снимке.

Образцы снабжаются удостоверительной надписью и подписью. Надпись и подпись выполняются на листе бумаги, на который наклеивается фотоснимок (образец).

Наряду с фотоотпечатками эксперту представляются по возможности также негативы (если они имеются). При недостаточно высоком качестве присланных образцов негативы могут быть использованы экспертом для изготовления более доброкачественных фотоснимков. Кроме того, он будет иметь возможность устранить изменения внешности, являющиеся следствием ретуши.

В сопроводительном письме или постановлении о назначении экспертизы сообщаются следующие сведения:

а) время изготовления исследуемого фотоснимка и образцов;

б) год рождения или примерный возраст лица, которое изображено на фотоснимках, являющихся образцами;

в) обстоятельства дела и данные, которые могут иметь значение при исследовании для оценки совпадений и различий признаков (внешнее сходство с близкими родственниками, наличие близнеца, изменения внешних признаков лица в период между моментом происшествия и моментом назначения экспертизы).

На разрешение экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Не изображено ли на представленном для исследования фотоснимке такое-то лицо?

2. Не изображено ли на двух представленных для исследования фотоснимках одно и то же лицо?

Судебная компьютерно-техническая экспертиза

Для осмотров, обысков и выемок, сопряжённых с изъятием компьютера, периферических устройств, носителей информации и самой информации, характерен ряд общих проблем, связанных со спецификой изымаемых технических средств. Так, необходимо предусмотреть меры нейтрализации средств и приёмов, предпринимаемых преступниками с целью уничтожения вещественных доказательств. Ими может, например, использоваться специальное оборудование, в критически» случаях создающее сильное магнитное поле, стирающее магнитные записи. Преступник может включить в состав программного обеспечения своей машины программу, которая заставит компьютер требовать пароль периодически и, если в течение несколько секунд правильный пароль не будет введён, данные в компьютере автоматически уничтожатся. Изобретательные владельцы компьютеров устанавливают иногда скрытые команды, удаляющие или архивирующие с паролями важные данные, если некоторые процедуры запуска машины не сопровождаются специальными действиями, известными только им. Следует учитывать и возможность возрастания в ходе обыска напряжения статического электричества, которое может повредить данные и магнитные носители. Желательно иметь с собой и использовать устройство для определения и измерения магнитных полей (например, компас). Вещественные доказательства в виде системного блока компьютера, периферических устройств, носителей информации (флэш-дисков, CD, DVD и т.д.) требуют особой аккуратности при транспортировке и хранении. Им противопоказаны резкие броски, удары, повышенные температуры (выше комнатных), влажность, задымлённость (в том числе табачный дым) и запылённость.

При подготовке следственного действия следует также предварительно выяснить, где расположены выключатели электрического напряжения, чтобы по прибытии на место осмотра,

обыска и т.п. выставить возле них охрану с целью предотвращения несанкционированного отключения напряжения.

Не следует забывать при осмотрах и обысках о возможностях сбора традиционных доказательств, например, скрытых отпечатков пальцев на клавиатуре, выключателях и тумблерах, рукописных, в том числе зашифрованных записей и пр.

Осмотру подлежат все устройства конкретного компьютера. Этот осмотр при анализе его результатов с участием специалистов поможет воссоздать картину действий злоумышленников и получить важные доказательства. Фактически оптимальным вариантом изъятия компьютера, периферических устройств и носителей информации является должная фиксация их и их конфигурации на месте обнаружения и упаковка таким образом, чтобы их можно было сразу правильно и точно так, как на месте обнаружения, соединить в лабораторных условиях или в месте производства следствия с участием специалистов.

Следственные действия могут производиться в целях осмотра и изъятия компьютера, периферических устройств и носителей информации; поиска и изъятия информации и следов воздействия на неё в компьютере и; поиска и изъятия информации и следов воздействия на неё вне компьютера. В зависимости от этих целей могут использоваться различные приёмы исследования.

Признаками работающего компьютера могут быть подключение его проводами к сети, шум работающих вентиляторов компьютера, мигание или свет индикаторов на передних панелях системного блока, наличие на экране изображения. Если компьютер работает, то ситуация для следователя, проводящего следственное действие без помощи специалиста, существенно осложняется, однако и в этом случае не следует отказываться от оперативного изъятия необходимых данных. В этом случае следует определить, какая программа выполняется. Для этого необходимо изучить изображение на экране дисплея и по возможности детально описать его; осуществить фотографирование или видеозапись изображения на экране дисплея; остановить исполнение программы; зафиксировать (отразить в протоколе) результаты своих действий и реакции на них со стороны

компьютера; определить наличие у компьютера внешних устройств: накопителей информации на жёстких магнитных дисках (винчестерах), сканеров, принтеров, внешних устройств удалённого доступа (например, модемов); и их состояния (отразить в протоколе), после чего отсоединить сетевые кабели таким образом, чтобы никто не мог модифицировать или уничтожить информацию в ходе обыска (например, отключить телефонный шнур).

Если компьютер не работает, то следует точно отразить в протоколе и на прилагаемой к нему схеме местонахождение компьютера и периферийных устройств (принтера, монитора, клавиатуры, и т.п.), а также порядок соединения между собой этих устройств с указанием особенностей (цвет, количество соединительных разъёмов, их спецификация) соединительных проводов и кабелей. Перед отключением любых кабелей полезно осуществить видеозапись или фотографирование мест соединения, а затем с соблюдением всех возможных мер предосторожности отсоединить периферические устройства с соблюдением правил эксплуатации компьютера, чтобы не привести его в частично или полностью неработоспособное состояние.

Упаковывать всё изъятое следует отдельно (с указанием в протоколе и на конверте мест обнаружения) и помещать их в оболочки, не несущие заряда статического электричества.

Особенной осторожности требует транспортировка винчестера (жёсткого диска). Некоторые системы безопасной останковки ("парковки") винчестера автоматически срабатывают каждый раз, когда машина выключается пользователем, но в некоторых системах может требоваться специальная команда (например, запуск файла "park.com").

Если в ходе следственного действия по каким-то причинам понадобится запуск компьютера, то его необходимо производить при помощи собственного загрузочного диска во избежание запуска программ пользователя, которые могут повредить или уничтожить информацию.

Более сложной частью осмотра компьютера являются поиски содержащейся в нём информации и следов воздействия на неё, поскольку требуют специальных познаний. Существует

фактически два вида поиска – поиск, где именно искомая информация находится в компьютере, и поиск, где ещё разыскиваемая информация могла быть сохранена.

Как известно, в компьютере информация может находиться непосредственно в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) при выполнении программы, в ОЗУ периферийных устройств и на внешнем запоминающем устройстве. Наиболее эффективным и простым способом фиксации данных из ОЗУ является распечатка на бумагу информации, появляющейся на экране дисплея. Если компьютер не работает, информация может находиться на машинных носителях, других компьютерах информационной системы, в "почтовых ящиках" электронной почты или компьютерах локальной сети. Детальный просмотр файлов записей и их расположение (которое само по себе может иметь существенное доказательственное значение, отражая группировку информации) целесообразно осуществлять с участием специалистов в лабораторных условиях или на рабочем месте следователя. Предпочтительно изучать не подлинники изъятых носителей информации, а их копии.

Следует обращать внимание на поиск так называемых скрытых файлов и архивов, где может храниться важная информация. Обнаруженные файлы с зашифрованной информацией следует направлять на расшифровку и декодирование пароля соответствующим специалистам. Специальные познания необходимы и для выявления содержащихся в периферийных устройствах ввода-вывода фрагментов программного обеспечения и информации. Так же как и в случае с ОЗУ, данные, найденные на машинных носителях, целесообразно в ходе осмотра выводить на печатающие устройства и хранить на бумажных носителях в виде приложений к протоколу осмотра.

В ходе осмотров по делам данной категории могут быть обнаружены и изъяты следующие виды важных документов, которые могут стать вещественными доказательствами по делу: носящие следы совершенного преступления (телефонные счета, телефонные книги, которые доказывают факты контакта преступников между собой, в том числе и по локальным сетям, пароли и коды доступа в сети, дневники связи и пр.); имеющие

следы действия аппаратуры (бумажные носители информации, которые могли остаться, например, внутри принтеров в результате сбоя в работе устройства); описывающие аппаратуру и программное обеспечение (пояснение к аппаратным средствам и программному обеспечению) или доказывающие нелегальность их приобретения (например, ксерокопии описания программного обеспечения в случаях, когда таковые предоставляются изготовителем); нормативные акты, устанавливающие правила работы с компьютером, регламентирующие правила работы с данным компьютером, системой, сетью; личные документы подозреваемого или обвиняемого и др.

На разрешение экспертизы могут быть поставлены, в частности, следующие вопросы:

- Каким образом был отформатирован носитель информации (компьютер) и в каком виде на него записаны данные?

- Каковы характеристики физического размещения данных на носителе информации (компьютере)?

- Каковы основные характеристики логического размещения данных на носителе информации (компьютере)?

- Какие свойства, характеристики и параметры (объёмы, даты создания–изменения, атрибуты и др.) имеют данные, хранящиеся на носителе информации (компьютере)?

- Какого вида (явный, скрытый, удалённый, архив) имеется информация на носителе (компьютере)?

- К какому типу относятся выявленные в ходе компьютерно–технической экспертизы данные (текстовые, графические, база данных, электронная таблица, мультимедиа, запись пластиковой карты, данные ПЗУ и др.) и какими программными средствами они обеспечиваются?

- Каким образом организован доступ (свободный, ограниченный и пр.) к данным на носителе информации и каковы его характеристики?

Какие свойства, характеристики имеют выявленные средства защиты компьютерных данных и какие возможны пути её преодоления?

- Какие признаки преодоления защиты (либо попыток несанкционированного доступа) имеются на носителе информа-

ции (компьютере)?

- Каково содержание защищённых компьютерных данных?

- Каково фактическое состояние выявленных компьютерных данных и соответствует ли оно типовому состоянию на соответствующих носителях данных?

- Определить, какие несоответствия типовому представлению имеются в представленных на судебную компьютерно-техническую экспертизу данных (нарушение целостности, несоответствие формата, вредоносные включения и пр.) имеются в данных?

- Определить, каковы пользовательские (потребительские) свойства и предназначение данных на носителе информации (компьютере)?

- Определить, какие данные для решения определённой функциональной (потребительской) задачи имеются на носителе информации (компьютере)?

- Определить, какие данные с фактами и обстоятельствами конкретного дела находятся на представленном носителе информации (компьютере)?

- Определить, какие данные о собственнике (пользователе) компьютерной системы (в т.ч. имена, пароли, права доступа и пр.) имеются на носителях информации (компьютере)?

- Определить, какие данные с представленных на экспертизу документов (образцов) и в каком виде (целостном, фрагментарном) находятся на носителе информации (компьютере)?

- Определить, каково первоначальное состояние данных на носителе (в каком виде, какого содержания и с какими характеристиками, атрибутами находились определённые данные до их удаления или модификации)?

- Определить, каким способом и при каких обстоятельствах произведены действия (операции) (блокирование, модификация, копирование, удаление) определённых данных на носителе информации (компьютере)?

- Определить механизм (последовательность действий) по решению конкретной задачи отражён в определённых данных на носителе информации (компьютере)?

- Определить, какова хронологическая последовательности

действий (операций) с выявленными данными имела место при решении конкретной задачи (например, подготовки изображений денежных знаков, ценных бумаг, оттисков печатей т.п.)?

– Определить, какая имеется причинная связь между действиями (вводом, модификацией, удалением и пр.) с данными и имевшим место событием (например, нарушением в работе компьютерной системы, в т.ч. сбоем в программном и аппаратном обеспечении)?

– Определить, какова степень соответствия (или несоответствия) действий с конкретной информацией специальному регламенту или правилам эксплуатации определённой компьютерной системы (компьютера)?

Судебная видеотехническая экспертиза

Для производства данного вида экспертизы предоставляются только оригиналы видеозаписей и аппаратуры.

Видеозаписи на магнитной ленте (видеокассеты) нельзя хранить вблизи магнитного поля и металлических коробках. Их следует беречь от пыли, влаги высоких и низких температур.

Разорванную или повреждённую видеоплётку нельзя склеивать.

Также нельзя пытаться произвести ремонт и (или) регулировку изъятой аппаратуры.

На разрешение видеотехнической экспертизы могут быть поставлены, в частности, следующие вопросы:

– Принадлежит ли зафиксированная на фонограмме речь конкретному лицу?

– Какие фрагменты звукозаписи каким конкретным лицам принадлежат?

– Принадлежит ли устная речь, зафиксированная на нескольких магнитных лентах, одному или нескольким лицам?

– Принадлежат ли неречевые звуки, зафиксированные на одной или нескольких магнитных лентах, одному или нескольким источникам звука?

– Изготовлена ли подлежащая исследованию фонограмма или видеозапись на представленной аппаратуре?

– Воспроизводилась ли представленная фонограмма (или видеозапись) на таком-то магнитофоне (диктофоне, видеомаг-

нитофоне)?

– На каком из представленных магнитофонов (диктофонов, видеоманнитофонов) записывалась или воспроизводилась данная фонограмма?

– Изготовлена ли представленная фонограмма (видеоапись) на одном аппарате или на нескольких?

– На магнитофоне (диктофоне, видеоманнитофоне) какого типа, марки, класса, отечественного или зарубежного производства произведена данная звукозапись?

– Микрофон какого типа, класса применён при изготовлении данной записи?

– Имелись ли, судя по материалам записи, какие-либо неисправности в применённой звукозаписывающей аппаратуре, и если да, то какие именно?

– Составляли ли отдельные фрагменты данной магнитной ленты ранее единое целое?

– Каковы пол, возраст, профессия, образовательноркультурный уровень, дефекты речевого аппарата (гнусавость, шепелявость и др.) лица, чья речь зафиксирована на данной фонограмме?

– В какой местности, судя по особенностям речи, длительное время проживало лицо, речь которого зафиксирована на представленной фонограмме?

– Сколько лиц участвовало в зафиксированном на фонограмме разговоре?

– Каковы источники зафиксированных на фонограмме неречевых звуков?

– Принадлежат ли зафиксированные на фонограмме неречевые звуки такому-то конкретному объекту (автомашине, часам, телефонному аппарату и т.д.)?

– Является ли представленная фонограмма (видеофонограмма) оригиналом или копией?

– Использовалась ли для записи новая или бывшая в употреблении магнитная лента?

– Каковы были условия звукозаписи, судя по представленной фонограмме (помещение, его характер, открытая местность, зашумлённость определёнными звуками и т.д.)?

- Подвергалась ли представленная магнитная запись монтажу (склейке, электроакустическому монтажу и т.д.)?
- Каково содержание представленной неразборчивой магнитной записи?
- Содержит ли представленная фонограмма непрерывную запись или она осуществлялась с остановками?
- Является ли зафиксированная на фонограмме речь свободной либо для неё характерны заученность, произнесение путём чтения текста?
- Вопросы о предоставлении образцов (полнота, достаточность, способ получения и т.д.) решаются с экспертом.

3. Принятие мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений против половой неприкосновенности малолетних

Принятие мер по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, является частью профилактической работы, проводимой следственными органами Следственного комитета.

Согласно требованиям ч. 2 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса при производстве предварительного следствия подлежат выявлению обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Как установлено ч. 2 ст. 158 Уголовно-процессуального кодекса, если следователь выявил в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, то он вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

В данном случае закон предусматривает право следователя не на принятие мер реагирования в целях устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления, вообще, а только на использование одной из этих мер – внесение пред-

ставления в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу. На самом деле перечень мер, которые следователь или руководитель следственного органа могут принять в целях выполнения требований ч. 2 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса, гораздо более обширен. Так, например, следователь вправе выделить из уголовного дела материалы, свидетельствующие о совершении физическим или юридическим лицом административного правонарушения и направить их для принятия соответствующих мер прокурору или в орган, полномочный возбуждать дела об административных правонарушениях. При наличии в уголовном деле сведений о нарушении гражданских прав физических или юридических лиц также необходимо выделять эти материалы в отдельное производство и направлять их в орган, правомочный обращаться с заявлениями гражданско-правового характера (например, об ограничении родительских прав, об установлении опеки, о признании имущества бесхозным и т.д.) При направлении таких материалов следователь вправе потребовать информации о принятых мерах.

На данном участке работы необходимо как можно шире использовать возможности средств массовой информации.

К содержанию документов реагирования на выявленные обстоятельства, способствующие совершению преступлений в отношении малолетних необходимо подходить ответственно, не допуская формализма и поспешности в их составлении. Представляется, что результатом рассмотрения представлений следователя или руководителя следственного органа должно быть не только и не столько привлечение виновных лиц к различным видам ответственности (дисциплинарной, административной, гражданско-правовой), но и полное устранение обстоятельств, способствовавших совершению конкретного преступления.

Заключение

Расследование преступлений данной категории требует от следователя более глубоких знаний особенностей расследования уголовных дел данной категории, знаний подростковой психологии. В ходе производства отдельных следственных действий необходимо в обязательном порядке применять техниче-

ские средства фиксации. Для определения соответствия возрастным потребностям несовершеннолетних содержания, объема и формы подачи предназначенных для них публичных видов информации возможно также привлечение специалистов в области физиологии детского и подросткового периодов развития. В необходимых случаях к проведению такой экспертизы возможно привлечение детских сексопатологов. Необходимым условием подбора экспертов является наличие у них соответствующей квалификации, подтвержденной официальными документами государственного образца, и опыт работы по специальности с несовершеннолетними лицами (пациентами, воспитанниками).

Контрольные вопросы

1. Какие специалисты должны быть привлечены к осмотру места происшествия по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних?

2. Особенности в возбуждении уголовного дела по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних?

3. В чем особенности допроса несовершеннолетних и малолетних по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних?

4. Какие экспертизы назначаются при расследовании преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних?

5. Какие экспертизы назначаются при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 242 УК РФ?